



Historia de la Ley N° 21.627

Modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	3
1.1. Moción Parlamentaria	3
1.2. Moción Parlamentaria	6
1.3. Moción Parlamentaria	7
1.4. Moción Parlamentaria	9
1.5. Moción Parlamentaria	11
1.6. Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana	14
1.7. Discusión en Sala	65
1.8. Boletín de Indicaciones	74
1.9. Discusión en Sala	75
1.10. Oficio a la Corte Suprema	81
1.11. Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana	82
1.12. Discusión en Sala	89
1.13. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	100
1.14. Oficio de la Corte Suprema	103
2. Segundo Trámite Constitucional: Senado	108
2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución	108
2.2. Discusión en Sala	120
2.3. Boletín de Indicaciones	129
2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución	132
2.5. Informe de Comisión de Hacienda	169
2.6. Discusión en Sala	177
2.7. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	191
3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	196
3.1. Discusión en Sala	196
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	214
4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado	215
4.1. Informe Comisión Mixta	215
4.2. Discusión en Sala	229
4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	232
4.4. Discusión en Sala	233
4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen	240
5. Trámite Tribunal Constitucional	241
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	241
5.2. Oficio al Tribunal Constitucional	244
5.3. Oficio del Tribunal Constitucional	248
6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados	251
6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	251
7. Publicación de Ley en Diario Oficial	255
7.1. Ley Nº 21.627	255

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Pablo Prieto Lorca, Alejandro Santana Tirachini, Pepe Auth Stewart, Andrea Parra Sauterel, Andrés Longton Herrera, Raúl Leiva Carvajal, Leopoldo Pérez Lahsen, Paulina Núñez Urrutia, Marcos Ilabaca Cerda, José Miguel Castro Bascuñán, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Matías Walker Prieto y Erika Olivera de la Fuente. Fecha 16 de marzo, 2021. Moción Parlamentaria en Sesión 2. Legislatura 369.

Proyecto de ley que modifica el Decreto Ley N°321 sobre libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de evitar que un Ministro de Corte pueda integrar la Comisión de libertad condicional, impidiendo que influya en la decisión de los demás jueces

Antecedentes

La reinserción social es un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva, con el objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia y promover el cambio hacia conductas prosociales. Se trata de un proceso que se inicia durante el período de cumplimiento de una condena, y continúa cuando la persona retorna a su vida normal dentro de la comunidad. Se caracteriza por el desarrollo de competencias en el ámbito individual, social y laboral, y por el fortalecimiento de los aspectos protectores que facilitan la integración a la sociedad [1]

La libertad condicional es considerada un beneficio que permite que el condenado cumpla con su condena en libertad, y tiene por finalidad lograr avances en su proceso de reinserción social. Así lo dispone expresamente el Decreto Ley N°321 del año 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

En efecto, el artículo 1° del referido Decreto Ley N°321 señala lo siguiente:

La libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social.

La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en este decreto ley y en su reglamento”.

Por su parte, el artículo 2° señala cuáles son los requisitos con los que una persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración puede postular al beneficio de la libertad condicional. Y los artículos 3°, 3°bis y 3° ter se refieren al caso de personas condenadas a presidio perpetuo, a presidio perpetuo calificado, o por haber cometido una serie de delitos allí enunciados y que se caracterizan por la gravedad de la materia.

En Chile, existe una Comisión de Libertad Condicional, la cual tiene por misión conocer de las postulaciones al beneficio de libertad condicional, y posee la facultad de conceder, rechazar o revocar el beneficio, mediante una resolución fundada (artículo 5° del Decreto Ley).

El artículo 4°, en su inciso segundo, se refiere a la composición de esta Comisión, y señala que estará integrada por:

a) Un Ministro de Corte de Apelaciones, quien será su presidente. Dicho Ministro será elegido por el Pleno de la respectiva Corte.

b) Cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, elegidos por la Corte de Apelaciones respectiva. La Comisión de Libertad Condicional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago estará integrada por diez jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal.

Moción Parlamentaria

Un problema que se ha evidenciado en el último tiempo, y del que da cuenta el polémico caso de la acusación constitucional contra la Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso Ocampo, es la posibilidad que tienen los Ministros de Corte de ejercer “influencia decisiva” en el resto de los jueces encargados de conceder, rechazar o revocar el beneficio de la libertad condicional. Se trataría de una manifestación del llamado temor reverencial, que se menciona en el artículo 1546 del Código Civil como aquel temor que se tiene consistente en desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. Y si bien es cierto que este temor reverencial no basta para “configurar” totalmente la actitud y voluntad de los demás jueces, si puede ser “determinante” al momento de tomar una decisión.

Sobre este tema, resulta interesante revisar algunos de los párrafos de una columna del profesor Ricardo Salas Venegas titulada “En defensa de la integridad del alegato”, y donde se plantean algunas problemáticas de la Cortes, principalmente en lo relacionado con la decisiva influencia que ejerce el Presidente de la Sala en sus pares, y que perfectamente podríamos extrapolar a lo que ocurre en las Comisiones de Libertad Condicional [2]:

Nuestro sistema jurídico, celoso de la imparcialidad del juez, ha establecido como una causal de inhabilidad de los jueces la de haber emitido opinión sobre el fondo del asunto de que conocen antes de que este quede en estado de sentencia. Algunos ministros, sin embargo, creen verse eximidos de la obligación de reservarse su opinión hasta el final si, en vez de emitir sus discrepancias con el contenido de un alegato mediante afirmaciones, lo hacen por medio de preguntas cuyo sentido no se le escapa a nadie.

A estos jueces hay que avisarles que la teoría del lenguaje, desde hace siglos, ha establecido que sus funciones son independientes de las formas gramaticales, de modo que bien es posible usar el lenguaje en función informativa, aseverando alguna cosa, mediante la forma gramatical interrogativa.

(...)

La experiencia enseña que quien se siente más a sus anchas interrumpiendo los alegatos es el presidente de la sala, con lo cual se producen más infracciones que la sola anticipación del fallo.

El presidente que interrumpe más de la cuenta viola aquellas reglas para la adopción de acuerdos por las cuales se regula que los ministros vayan emitiendo sus opiniones en orden inverso al de su jerarquía, a fin de que, al menos en el papel, los superiores no influyen en los inferiores. Si es el presidente de la sala quien adelanta su juicio durante un alegato, ¿cómo no se verá influenciado por él, por ejemplo, el ministro suplente y el abogado integrante que lo acompañan? Y, ¿cómo no se verán influidos por él si, mientras sigue interrumpiendo el alegato, el presidente, además, busca con sus gestos, miradas y susurros la complicidad de los que están sentados junto a él?

En conexión íntima con esto, el presidente de la sala viola la colegialidad del tribunal. En efecto, tras la existencia de los tribunales colegiados existe un intento del legislador de procurar que un asunto pueda ser examinado desde más de un punto de vista, para que la concurrencia de varias voluntades en un mismo fallo haga más segura su corrección. El presidente de la sala que interrumpe el alegato interrumpe también el proceso por el cual los demás ministros están formándose su propia opinión. Así, hace fracasar la colegialidad del tribunal convirtiéndolo, de hecho, en un tribunal unipersonal. El presidente exhibe, así, una importante dosis de narcisismo al creer que los procesos mentales que están detrás de sus interrupciones han de ser los mismos que el alegato estaba estimulando en los demás”.

Teniendo en cuenta las enormes diferencias que existen entre la instancia judicial ante las Cortes, por un lado, y el conocimiento y decisión que tiene lugar en las Comisiones de Libertad Condicional, por otro, creemos que en ambas situaciones puede persistir la influencia decisiva del Presidente en los demás jueces. Y esto es especialmente grave tratándose de las Comisiones de Libertad Condicional, pues en estas últimas el Presidente es un Ministro de Corte que posee una “jerarquía” mayor que la del resto de jueces, que son jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal.

Conviene recordar que, de acuerdo al sistema de nombramiento de los jueces en nuestro país, toda aspiración de avanzar en la carrera judicial depende de las calificaciones que éstos obtuvieren, algo en lo que participan los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia. Son precisamente los Ministros de Corte de Apelaciones quienes conforman las ternas que permitirán acceder a los juzgados de garantía y a los tribunales orales en lo penal. Esto hace evidente la necesidad de eliminar la participación de los Ministros de Corte de una comisión donde la objetividad se logrará sólo con una comisión de sujetos en una condición de relativa igualdad y sin relaciones de

Moción Parlamentaria

jerarquía tan marcadas.

Con el objetivo de evitar esta situación, creemos que se necesita modificar el Decreto Ley N°321 del año 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el fin de garantizar que todos los miembros que integren las Comisiones de Libertad Condicional cuenten con la misma jerarquía, y que el Presidente sea elegido de entre sus propios integrantes.

Por consiguiente, y con el mérito de los antecedentes expuestos, vengo en someter a la consideración de ésta Honorable Corporación, el siguiente Proyecto de Ley:

Proyecto de Ley

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el Decreto Ley N°321 del año 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad de la siguiente manera:

- 1.- Elimínese la letra a) del inciso segundo del artículo 4°.
- 2.- Reemplácese la palabra “cuatro” de la letra b) del inciso segundo del artículo 4° por la palabra “cinco”.
- 3.- Reemplácese la palabra “diez” de la letra b) del inciso segundo del artículo 4° por la palabra “once”.
- 4.- Incorpórese en la letra b) del inciso segundo del artículo 4°, después del punto seguido y antes de la expresión “La Comisión de Libertad correspondiente (...)”, una frase del siguiente tenor:
“El Presidente será elegido de entre sus miembros mediante votación secreta convocada especialmente para este efecto”.’.

Andrés Longton Herrera

H. Diputado de la República

[1] <http://www.reinsercionsocial.gob.cl/que-es-la-reinsercion/>

[2] SALAS VENEGAS Ricardo (2016): “En defensa de la integridad del alegato” en *El Mercurio Legal* Edición N°14 págs. 22 y 23.

Moción Parlamentaria

1.2. Moción Parlamentaria

Moción de Pablo Prieto Lorca, Alejandro Santana Tirachini, Pepe Auth Stewart, Andrea Parra Sauterel, Andrés Longton Herrera, Raúl Leiva Carvajal, Leopoldo Pérez Lahsen, Paulina Núñez Urrutia, Marcos Ilabaca Cerda, José Miguel Castro Bascuñán, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Matías Walker Prieto y Erika Olivera de la Fuente. Fecha 16 de marzo, 2021. Moción Parlamentaria en Sesión 2. Legislatura 369.

Modifica el Código Penal estableciendo una pena apropiada al disvalor del homicidio simple.

Fundamentos:

- El Título octavo del Código Penal establece los crímenes y simples delitos contra las personas, entre los cuales se encuentra el parricidio, el femicidio, el homicidio y el infanticidio, todos los cuales protegen el bien jurídico “vida humana”. Es decir, se trata de delitos cuya consumación requiere de la muerte de un ser humano.
- Particularmente, el homicidio simple suele definirse como una figura residual de la comparación del artículo 390 N°1 y 394 con el artículo 391 N°2 del Código Penal en los siguientes términos: “el homicidio simple consiste en matar a otro sin que concurran las condiciones especiales constitutivas del parricidio, infanticidio u homicidio calificado e infanticidio [1]”. En otras palabras, Jean Pierre Matus y M° Cecilia Ramirez sostienen que la forma de determinar que nos encontramos bajo la figura del homicidio simple, es esencialmente comprendiendo su calidad de figura “básica”, consistiendo el delito únicamente en “matar a otro” frente al resto de los delitos que por sus particulares circunstancias han de concebirse como especies del mismo.
- Ahora bien, a pesar de la relevancia del bien jurídico protegido por el homicidio simple, la sanción resulta desproporcionada para el mal que éste produce, esto es, la privación de la vida. Lo absurdo de lo anterior es que figuras como el robo con violencia o intimidación tienen en su tramo superior sanciones más intensas, lo que resulta inaceptable y deja en evidencia una tendencia de los últimos años a sobrevalorar la propiedad en desmedro de la vida.
- En efecto, las agendas gubernamentales de los últimos años priorizado legislar figuras que buscan dar una protección a los delitos contra la propiedad, particularmente por el gran impacto social que algunos de ellos causan por su grado de violencia, pero además porque constituyen el grueso de los ilícitos que afectan el diario vivir de nuestros compatriotas.
- Detrás de la iniciativa que se somete a la deliberación de esta Corporación está la firme convicción de dar a la vida una protección proporcional y situar al homicidio, aunque se le califique de “simple”, dentro de los delitos que alcanzan el presidio mayor en su grado máximo. Resulta necesario dar una señal social de repudio al homicidio, particularmente en momentos donde los patrones delictuales alcanzan graves niveles de violencia y brutalidad.
- De esta manera, la pena del homicidio simple pasará de presidio mayor en su grado medio -es decir de 10 a 15 años-, a presidio mayor en su grado máximo, lo que importa una penalidad que va desde los 15 a los 20 años de privación de libertad.

Por los fundamentos antes señalados, venimos en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Reemplázase en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal la expresión “medio” por “máximo”.”.

[1] Pierre Matus jean y Cecilia Ramirez Maria en *Lecciones de derecho penal chileno parte especial tomo I tercera edición 2017. Homicidio simple* pág. 9.

Moción Parlamentaria

1.3. Moción Parlamentaria

Moción de Pablo Prieto Lorca, Alejandro Santana Tirachini, Pepe Auth Stewart, Andrea Parra Sauterel, Andrés Longton Herrera, Raúl Leiva Carvajal, Leopoldo Pérez Lahsen, Paulina Núñez Urrutia, Marcos Ilabaca Cerda, José Miguel Castro Bascuñán, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Matías Walker Prieto y Erika Olivera de la Fuente. Fecha 16 de marzo, 2021. Moción Parlamentaria en Sesión 2. Legislatura 369.

Proyecto de ley que modifica el Decreto Ley N°321 de 1925 para incluir el delito de homicidio simple en el catálogo de delitos que pueden optar al beneficio de libertad condicional solamente al cumplirse dos tercios de la pena.

1. Fundamentos y antecedentes

Este proyecto de ley, atendida la gravedad y ocurrencia del delito de homicidio simple, propone incluirlo en el catálogo de delitos por cuya condena se puede optar al beneficio de libertad condicional sólo tras haberse cumplido totalmente los dos tercios de la pena asignada.

Entre los delitos más graves que contempla nuestra legislación penal se encuentra el delito de homicidio. Atendida su gravedad, es posible afirmar que su tasa de ocurrencia es baja sólo en comparación con otra clase de ilícitos y crímenes, pero es en sí misma es alta debido a las graves consecuencias del hecho.

El Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito informa que, en un período comprendido entre los años 2017 y hasta mediados de 2019, se conocieron 1470 casos policiales por el delito de homicidio [1]. Cabe considerar que estas alarmantes estadísticas aumentan si se está a indicadores de victimización, así como si se tiene en cuenta que existen distintos otros hechos criminales como el robo o la violación que pueden concluir también con un resultado fatal para la víctima.

Además, es importante tener a la vista que las mujeres son víctimas también recurrentes de hechos de violencia y graves crímenes. La violencia contra la mujer y por motivos de género es un problema social cuya resolución sigue pendiente. Efectivamente, según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se informa que, en 2018 (última serie de datos disponible) hubo al menos 56 asesinatos de mujeres motivados por circunstancias de género y al menos 116 de ellos en carácter de frustrado [2].

Pese a su gravedad y ocurrencia, el delito de homicidio permite optar al beneficio de libertad condicional según sus requisitos generales. Desde 1925 nuestra legislación contempla el beneficio de libertad condicional, el que es definido en el Decreto Ley N° 321 de 1925 como “un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social. La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir...”

En enero de 2019 se practicó una modificación en la redacción de la normativa sobre libertad condicional caracterizándola como “beneficio”, no siendo esto sinónimo de arbitrariedad o discrecionalidad en su concesión, ni tampoco de “dádiva”, lo que se extrae al constatar que, para que pueda ser decretada, deben concurrir distintos requisitos.

La caracterización propiamente tal de la libertad condicional es compleja y confusa, ya que se plantea como un medio para probar la aptitud del condenado para la vida en libertad, pero ineludiblemente esto supone un riesgo para la víctima y para la sociedad, puesto que tal comprobación puede o no ocurrir.

Habiéndose señalado lo anterior, es importante tener presente que los jueces que resuelven una solicitud de libertad condicional deben constatar los requisitos del artículo 2 del Decreto Ley N° 321 de 1925, pero estos no son una garantía cabal de la idoneidad del condenado para la vida en sociedad, más todavía en casos de delitos complejos y muy graves, como el homicidio.

Por lo dicho, es relevante tener a la vista la falibilidad de este mecanismo, de lo cual se hace cargo el catálogo de delitos por cuya condena se puede optar al beneficio de libertad condicional sólo tras haberse cumplido dos tercios de la pena (inciso tercero del artículo 3° del Decreto Ley 321 de 1925) Se ubican allí crímenes de alta gravedad y de gran cuantía en la pena que llevan aparejados, pero se excluye al delito de homicidio simple del artículo 391 N° 2 del Código Penal, cuya inclusión se propone mediante esta iniciativa de ley dada la gravedad del crimen, su ocurrencia, la cuantía de su pena (similar a los delitos allí agrupados) y la necesidad de salvaguardar tanto la

Moción Parlamentaria

seguridad social, como la de la víctima en atención a las particularidades de este mecanismo, tal como fue argumentado.

2. Idea Matriz.

El presente proyecto modifica el Decreto Ley N° 321 de 1925 para incluir el delito de homicidio simple dentro del catálogo de delitos por cuya condena se puede optar al beneficio de libertad condicional sólo tras haberse cumplido dos tercios de la pena.

3. Normativa vigente afectada por el proyecto.

La iniciativa modifica el Decreto Ley N°321 de 1925.

Por lo anteriormente expuesto, venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“ARTÍCULO ÚNICO: Intercálese en el inciso tercero del artículo 3 del Decreto Ley N° 321 de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad, a continuación de la expresión “femicidio,” e inmediatamente antes de la expresión “homicidio calificado”, la expresión “homicidio simple,”.”.

H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

[1] Base de datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito disponible en: <http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/> El indicador “casos policiales” corresponde a aquellos casos iniciados por denuncia de víctimas o terceros así como por detenciones en caso de flagrancia.

[2] Boletín informativo de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres p. 18 Disponible en: <http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2019/01/Bolet%C3%ADn-RedChilena-enero.pdf>

Moción Parlamentaria

1.4. Moción Parlamentaria

Moción de Pablo Prieto Lorca, Alejandro Santana Tirachini, Pepe Auth Stewart, Andrea Parra Sauterel, Andrés Longton Herrera, Raúl Leiva Carvajal, Leopoldo Pérez Lahsen, Paulina Núñez Urrutia, Marcos Ilabaca Cerda, José Miguel Castro Bascuñán, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Matías Walker Prieto y Erika Olivera de la Fuente. Fecha 17 de marzo, 2021. Moción Parlamentaria en Sesión 3. Legislatura 369.

Proyecto que modifica el Decreto Ley N° 321 para establecer como requisito para acceder al beneficio de la libertad condicional el haber gozado de un beneficio intra penitenciario de manera previa a su solicitud sin que este haya sido revocado

1. Fundamentos

Desde hace ya casi un siglo nuestra legislación sobre cumplimiento penitenciario, esto es, aquella que regula la manera en que se cumplen las penas corporales y restrictivas de libertad impuestas por el Estado incluye el denominado beneficio de la libertad condicional, instituido y regulado en el Decreto Ley N° 321 de 1925. El artículo primero de esta norma señala que la libertad condicional es un beneficio que conlleva una especial forma de cumplir las penas en libertad con el objeto de probar la idoneidad del condenado para la reinserción social. Junto con el régimen de penas sustitutivas, es una importante excepción o modificación a la regla general del cumplimiento de condenas que implica que estas se cumplen en un centro penitenciario bajo la custodia de Gendarmería, ya que permite, después del transcurso de cierto tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos, acceder a la libertad.

Durante los últimos años el beneficio de la libertad condicional ha estado en tela de juicio. Efectivamente, previo a la reciente reforma de 2019 en virtud de la Ley N° 21.124, la libertad condicional era entendida como un derecho para los reclusos, por lo que, concurriendo ciertos requisitos, se accedía al beneficio y, en caso de no ser así, se adoptaban criterios laxos de interpretación a la hora de revertir en sede judicial y a través de un recurso de amparo el rechazo de la resolución administrativa que denegaba la libertad condicional.

Previo a la reforma citada, se concedió un amplísimo número de libertades condicionales y estas han ido permanentemente en aumento. Según estadísticas de Gendarmería de Chile, de 2015 a 2016 se verificó un salto progresivo en el número de libertades condicionales otorgadas, pasando de 2.434 en 2015 (en ambos semestres) a 6.108 en 2016 (también en ambos semestres), lo que significó más que duplicar el número de beneficiados. Actualmente hay en el país 6.364 condenados y condenadas en libertad condicional [1].

En ese contexto, como ha sido de público conocimiento, un porcentaje no menor de los beneficiados con libertad condicional durante los últimos años ha vuelto a delinquir, incurriendo en crímenes graves que han permitido que la comunidad legítimamente cuestionare no sólo la idoneidad del malhechor para estar en libertad, sino que también la pulcritud del trabajo de la comisión administrativa que concede el beneficio. Tales fueron los casos, por ejemplo, del denominado “psicópata de Copiapó” quien, con condenas previas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, cometió el asesinato de tres personas en 2019 o el del triste asesinato de Ámbar Cornejo en la quinta región del país. caso que dio la vuelta al mundo por las mismas características del principal imputado por el crimen.

Lo afirmado permite señalar que la libertad condicional enfrenta un problema esencial, ya que, tal como reza su definición legal, se perfila como un medio para probar la idoneidad para la vida en sociedad, pero el medio de prueba no es sino la reintegración social del beneficiado, que accede a la libertad, por lo que, pese a que concurren determinados requisitos y un análisis psicosocial para aconsejar la concesión del beneficio, bien puede este no resultar útil para el fin que persigue.

En los casos anteriormente mencionados, pero así también en múltiples otros, queda de manifiesto que la extraña naturaleza del beneficio de libertad condicional termina por permitir la libertad de individuos que no se encuentran rehabilitados para la vida social, intentándose que justamente a través de la vida gregaria se demuestre el ánimo de reinserción.

En 2019, la ley N° 21.124 modificó los requisitos en el sentido de hacerlos más estrictos, distinguiendo entre distintos delitos y estableciendo un régimen especial para la concesión de libertad condicional a los condenados por crímenes que conforme al derecho internacional sean catalogados como genocidio, crímenes de lesa

Moción Parlamentaria

humanidad o de guerra. Esta última diferenciación ya se había practicado por vía legal para el caso de los delitos sexuales (2012)

En conjunto con la libertad condicional como beneficio, existen los llamados beneficios intra penitenciarios, que son aquellos concedidos por la autoridad que administra el respectivo recinto penal (Gendarmería) para promover la reinserción social del condenado. Estos beneficios consisten en permisos especiales que se contemplan en los artículos 96 y siguientes del Reglamento Penitenciario, fijado por el Decreto Supremo 518 de 21 de agosto de 1998, y son cuatro: salida esporádica, salida dominical, salida de fin de semana y salida a medio libre.

Como el propio reglamento dispone, los permisos buscan escalar en la progresividad de la reinserción del condenado, ya que le permiten salir al medio libre en determinados contextos, bajo el cumplimiento de requisitos y sometido a la evaluación y fiscalización de Gendarmería.

Así las cosas, el Reglamento, en sus artículos 96 y 97 señala expresamente que los permisos especiales o beneficios intra penitenciarios están sujetos a los avances que demuestra el condenado en torno a su rehabilitación, lo que es evaluado por el Jefe de Establecimiento que lo concede y lo que se ve reflejado en el respectivo informe psicosocial. Por lo dicho, considerando que los beneficios intra penitenciarios tienen una magnitud e impacto menor que la libertad condicional, pareciera natural argumentar y proponer hilar una consecución entre los primeros y la libertad absoluta, ya que es más lógico que quien ha cumplido cabalmente con el permiso restringido de día o algunos días, pueda acceder a una libertad total.

Pese a lo dicho, no se contempla en la legislación sobre libertad condicional, como requisito, el haber accedido previa y satisfactoriamente a alguno de los permisos especiales o beneficios intra penitenciarios, lo que es propuesto en esta moción, señalándose que la propia progresividad a que hace alusión el Reglamento, esto es, la posibilidad de acceder escaladamente a beneficios de mayor extensión a medida que se acredita una mejor conducta interna, un cumplimiento de las condiciones impuestas para los permisos y una idoneidad para la reinserción, fundamenta la prolongación hasta el beneficio de la libertad condicional. En otras palabras, se espera que quien solicite y acceda la libertad condicional, haya gozado previamente de un permiso de salida.

El presente proyecto modifica el Decreto Ley 321 de 1925 con el objeto de establecer, como un nuevo requisito para acceder al beneficio de la libertad condicional, que el condenado solicitante y que se verá beneficiado haya gozado previamente de alguno de los beneficios intra penitenciarios a que hace alusión el Reglamento Penitenciario, sin que este haya sido revocado.

PROYECTO DE LEY

“ARTÍCULO ÚNICO: Agréguese en el artículo segundo del Decreto Ley N° 321 de 1925 un nuevo numeral cuarto del siguiente tenor:

“4) Haber sido beneficiado con alguno de los permisos de salida contemplados en el Reglamento Penitenciario. No se considerará como cumplido este requisito si el respectivo permiso hubiese sido revocado por causas imputables al condenado.”.”.

[1] Estadísticas del Departamento de Estadística y Estudios Penitenciarios de Gendarmería de Chile

Moción Parlamentaria

1.5. Moción Parlamentaria

Moción de Pablo Prieto Lorca, Alejandro Santana Tirachini, Pepe Auth Stewart, Andrea Parra Sauterel, Andrés Longton Herrera, Raúl Leiva Carvajal, Leopoldo Pérez Lahsen, Paulina Núñez Urrutia, Marcos Ilabaca Cerda, José Miguel Castro Bascuñán, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Matías Walker Prieto y Erika Olivera de la Fuente. Fecha 24 de marzo, 2021. Moción Parlamentaria en Sesión 6. Legislatura 369.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 321 QUE ESTABLECE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA LAS PERSONAS CONDENADAS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA AUMENTAR LOS REQUISITOS DE CONCESIÓN Y ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCEDIMIENTO.

1. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Recientes hechos constitutivos de graves delitos, y que han tenido lamentablemente como víctimas a niños y niñas, han generado un profundo impacto en la sociedad chilena, particularmente por la crueldad que implica la muerte de personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de defenderse. Casos como el de la pequeña Tamara Moya, nos demuestran que los delitos violentos se han tomado la agenda pública de nuestro país, y que aunque las víctimas no pongan resistencia a la realización de un delito contra ellas, los delincuentes igualmente no tienen escrúpulos en deliberadamente aumentar el mal causado, aunque ello signifique la pérdida de una vida humana como la de un niño.

El sentimiento de inseguridad que viven millones de chilenos en buena parte encuentra su causa en el grado de violencia con el cual se cometen los delitos. No es un caso aislado que personas pierdan la vida en un robo con intimidación, o que resulten con graves lesiones. Actualmente tenemos una delincuencia altamente violenta y la forma histórica de abordar este problema ha sido aumentar las penas de estos delitos, medida punitiva que ha resultado a todas luces ineficaz para detener a la delincuencia desatada en nuestro país, que fuera de cualquier tipo de código moral, mata a sangre fría a niños y niñas, aun cuando su muerte no sea el objetivo principal de su acción delictiva. Con motivos y tal como lo demuestra la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del año 2019, un 82 % de la población declaró percibir un aumento en la delincuencia en el país, lo cual se enmarca en una curva estadísticamente ascendente en los últimos años.

Hoy los delitos con alto grado de violencia conmueven fuertemente a la ciudadanía. Basta con recordar el lamentable episodio de Ámbar Cornejo, episodio que remeció a todo el país, particularmente por la situación del imputado Hugo Bustamante, pareja de la madre de Ámbar, y que había obtenido la libertad condicional en el año 2016 tras ser condenado por un doble homicidio. Este caso, como muchos otros, demuestran que la imposición de una pena, en su dimensión o finalidad preventiva general, y entendida como un mecanismo de coacción psicológica que impulsa a los individuos a decidir no cometer este tipo de delitos tan graves, ha perdido todo efecto en el delincuente. Lamentablemente como sociedad solo podemos aspirar a la privación de libertad del delincuente como una forma de exclusión física, no solo de las víctimas afectadas, sino también de la sociedad toda, en cuanto a que la cárcel efectiva impedirá la reiteración del patrón delictivo, especialmente cuando existen escasas posibilidades de reinserción social en términos pacíficos. Sin duda, es una situación dolorosa e indeseable, pero es una situación de la cual el Estado debe hacerse cargo con mayor dureza y desde una óptica de protección y reparación a las víctimas y sus familias por sobre todo.

El dolor de la muerte de un niño o una niña, particularmente la muerte de un hijo o hija, es quizás el dolor más fuerte que puede sufrir una familia, y debiese ser también una situación de dolor que como sociedad nos conmueva y nos movilice a hacer todos los cambios, tanto legales como especialmente culturales, que se encuentran a nuestro alcance para prevenir situaciones de similar naturaleza. Por ello, el 10 de marzo recién pasado, la ciudadanía se manifestó pacíficamente en el centro de la capital, demandando precisamente justicia para todos aquellos niños y niñas que han fallecido durante las últimas semanas con ocasión de delitos violentos. En dicha concentración había padres y madres, pero sobre todo niños, niñas y adolescentes, quienes plantearon la preocupación por los actos violentos que se cometen en contra de personas que no pueden defenderse.

Dentro de la opinión pública algunas personas han vuelto a posicionar la discusión sobre la pena de muerte en nuestro país, particularmente en relación a la crueldad de estos episodios descritos. Sea cual sea la posición que tengamos sobre dicho punto, es indiscutible que el Derecho Penal, en todo su amplio espectro de normas, debe ser profundamente revisado de manera crítica, pues en estas situaciones no está cumpliendo su principal labor, que es sancionar desincentivando la reiteración de conductas constitutivas de delito. A esto sumamos la previsibilidad del

Moción Parlamentaria

sistema judicial chileno, y particularmente del proceso penal, que permite a los delincuentes tener pleno conocimiento de las posibilidades de no ser condenados, o bien, de la aplicación de las menos severas penas contempladas en el ordenamiento a partir de la ponderación de circunstancias atenuantes. Por ello, es también urgente mejorar la situación de las víctimas dentro de los procesos penales, estableciendo instituciones y recursos que les permitan sostener sus pretensiones en el proceso, las cuales actualmente se encuentran subsumidas en la labor del fiscal de turno, quien dada la enorme carga de trabajo que diariamente tiene generalmente opta por salidas alternativas o penas sustitutivas. Por ello, el proyecto de Defensoría de Víctimas resulta ser un indispensable complemento a toda política pública que busque detener la delincuencia y reparar a los afectados, incorporando una nueva óptica acorde a la defensa de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal.

Si los procesos judiciales tardan en iniciarse, y ya iniciados, son lentos en su resolución por sentencia condenatoria, al menos es del todo justo aspirar como ciudadanos que quienes hayan agredido y producido la muerte de personas vulnerables cumplan la totalidad de sus condenas tras las rejas, sin posibilidad alguna de acceder a un beneficio. Esto es un mínimo de justicia que como Estado debemos entregarles a las familias de las víctimas, una justicia que en ningún caso podrá reparar el profundo y permanente dolor de perder a un hijo, una hija, un padre o una madre, a un ser querido.

Una forma de abordar el problema y que planteamos en este proyecto de ley, corresponde a limitar aún más la aplicación del beneficio de la libertad condicional para quienes cometan un delito de características violentas, aumentando de manera importante el tiempo de pena efectivamente cumplida que le permita postular al beneficio que ya contempla el Decreto Ley 321. En este sentido, restringir la concesión de este beneficio refuerza la vigencia de la pena como un mecanismo de desincentivar las conductas delictivas más lesivas para la sociedad.

Por otra parte, y de acuerdo a los tratados internacionales relacionados con la materia, tales como el Estatuto de Roma y sus Reglas de Procedimiento y Prueba, se hace indispensable contemplar la participación de las víctimas y de sus familias dentro del proceso de concesión del beneficio de libertad condicional, con la finalidad de que tengan la instancia para manifestar su opinión, observaciones o aprehensiones sobre la eventual libertad del condenado.

Se debe hacer presente que al momento de conceder el beneficio de la libertad condicional, los jueces integrantes de la Comisión resuelven sobre la solicitud constatan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley 321, criterios que se caracterizan por ser objetivos pero no entregan mayor información sobre la idoneidad de la concesión del beneficio, ya sea teniendo en vista una eventual reinserción social del condenado, como tampoco la seguridad de la víctima ni de sus familiares, quienes en todo momento han sido ajenos a este proceso de solicitud del beneficio. En este sentido, la consideración que se hace a las víctimas y sus familiares contenida en el literal c) del Artículo 3º bis resulta insuficiente si no se contempla una participación más activa de las víctimas en el proceso.

Por ello, resulta del todo relevante incorporar la posibilidad de que las víctimas, o en su defecto sus familiares, personalmente o representados, acudan ante la Comisión de Libertad Condicional para plantear sus observaciones sobre la solicitud de beneficio del condenado, especialmente cuando ha sido condenado por delitos de carácter violento y que su libertad puede significar una permanente situación de inseguridad y riesgo para las víctimas y sus cercanos.

2. CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyecto de ley busca modificar el Decreto Ley N° 321 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el fin de aumentar el tiempo efectivo de la pena cumplida para solicitar el beneficio, de $\frac{2}{3}$ a $\frac{4}{5}$ en los delitos graves señalados por los artículos 3º y 3º bis (tales como parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, abusos sexuales graves, entre otros), además de incorporar el deber de citar a la víctima o en su defecto a los familiares de la víctima para que expongan su opinión sobre la concesión del beneficio al condenado ante la Comisión de Libertad Condicional.

3. PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el Decreto Ley 321 de 1925 del Ministerio de Justicia que establece la libertad condicional de las personas condenadas a penas privativas de libertad de la siguiente manera:

Moción Parlamentaria

1. Para reemplazar, en el inciso tercero del Artículo 3º, la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”.
2. Para reemplazar, en el inciso tercero del Artículo 3º bis, la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”.
3. Para agregar en el Artículo 5º un inciso tercero del siguiente tenor: “Las víctimas, o en su defecto sus familiares, personalmente o representados, habiendo sido citados previamente por la Comisión, podrán presentar ante la misma sus opiniones u observaciones en relación a la concesión del beneficio al imputado, las cuales serán recibidas por esta última en audiencia o de forma escrita, de manera previa a dictación de la resolución que concede o deniega el beneficio.”

ERIKA OLIVERA DE LA FUENTE

H. Diputada

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

1.6. Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Cámara de Diputados. Fecha 28 de julio, 2021. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana en Sesión 64. Legislatura 369.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AGRAVAR LA PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE, BOLETÍN N° 14.090-07, REFUNDIDO CON LOS BOLETINES N°S. 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 Y 14.121-07.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, calificados con urgencia simple, los proyectos de ley de la referencia (refundidos), originados en las mociones que a continuación se enuncian:

1.- De los diputados señores José Miguel Castro, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Pablo Prieto, Leopoldo Pérez y Matías Walker, y de las diputadas señoras Paulina Núñez y Andrea Parra, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín N° 14.090-07.

2.- De los diputados señores José Miguel Castro, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Pablo Prieto, Leopoldo Pérez y Matías Walker, y de las diputadas señoras Paulina Núñez y Andrea Parra, que modifica el decreto ley N° 321, de 1925, para exigir a los condenados por homicidio simple, como requisito para postular a la libertad condicional, el cumplimiento efectivo de dos tercios de la pena, boletín N° 14.091-07.

3.- De los diputados señores Pepe Auth, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Pablo Prieto, Alejandro Santana y Matías Walker, y de las diputadas señoras Paulina Núñez y Andrea Parra, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para suprimir la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional, boletín N° 14.092-07.

4.- De los diputados señores José Miguel Castro, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Pablo Prieto, Leopoldo Pérez y Matías Walker, y de las diputadas señora Paulina Núñez y Andrea Parra, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para exigir como requisito para postular a la libertad condicional, el haber gozado previamente de un beneficio intra penitenciario, que no haya sido revocado por causa imputable al postulante, boletín N° 14.100-07.

5.- De los diputados señores Gonzalo Fuenzalida y Andrés Longton, y de las diputadas señoras Carolina Marzán, Francesca Muñoz, Paulina Núñez, Erika Olivera y Ximena Ossandón, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio de la libertad condicional a los condenados por los delitos que indica, boletín N° 14.121-07.

Cabe hacer presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17A de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y a petición de esta Comisión, en su sesión N° 22, de 21 de abril de 2021, la Cámara de Diputados acordó que las referidas mociones fueran refundidas y tramitadas conjuntamente.

La Excm. Corte Suprema, en virtud de los incisos segundo y tercero de la Constitución Política de la República, remitió el oficio N° 62-2021, de 13 de abril de 2021, dando su opinión respecto de la moción, boletín N° 14.092-07.

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas, señoras y señores: El Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien asistió junto a la Jefa de Reinserción Social, Macarena Cortes y la Jefa del Departamento de Adultos de Reinserción Social, señora Marcela Corvalán; el Director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos del Ministerio Público, señor Cristián Paredes; la y el abogado del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, señora Sandra Haro y señor Rodrigo Lillo; la Trabajadora Social de Gendarmería de Chile, Karen Serrano y la psicóloga de Gendarmería de Chile, señora Daniela Madariaga; la Presidenta del Directorio de Litigación Estructural para América del Sur,

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

LEASUR, Nicole Sánchez; el abogado y Director de la Fundación Amparo y Justicia, señor Alejandro Espinoza y los abogados penalista Enrique Aldunate y Ángel Valencia.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

Las ideas centrales de los proyectos refundidos se orientan al siguiente objetivo:

1.- Aumentar la pena aplicable al homicidio simple a presidio mayor en su grado máximo, esto es de 15 años y un día a 20 años.

2.- Establecer mayores exigencias y requisitos para la concesión y obtención de la libertad condicional.

Para cumplir los objetivos anteriores, se propone modificar el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

Tienen el rango de ley orgánica constitucional el N° 4 del artículo 2º, que modifica el artículo 4 del decreto ley N° 321 y el artículo 3º del texto aprobado por esta Comisión, conforme lo dispuesto en los incisos primero y segundo de los artículos 77 de la Constitución Política de la República de Chile y 16 de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Asimismo, tienen el rango de ley orgánica constitucional los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el N° 5 del artículo 2 del texto aprobado, de acuerdo con lo dispuesto al inciso primero del artículo 84 de la Constitución Política de la República de Chile

No hay normas que tengan rango de quórum calificado.

3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.

No contiene normas con ese carácter

4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR MAYORÍA DE VOTOS.

Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por mayoría de votos.

Votaron a favor la y los diputados señores Jorge Alessandri, Pepe Auth, Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, Andrés Longton (en reemplazo del diputado señor Luís Pardo), Cristhian Moreira, Andrea Parra, Sebastián Torrealba y Osvaldo Urrutia. Se abstuvieron el diputado señor Marcelo Díaz y las diputadas señoras Maite Orsini y Marisela Santibáñez. (10x0x3).

5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

ARTÍCULO RECHAZADOS:

1.- Proyecto de ley, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín N° 14.090-07.

Artículo único.- Reemplázase en el numeral 2º del artículo 391 del Código Penal la expresión "medio" por "máximo".

2.- Proyecto de ley, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para exigir a los condenados por homicidio simple, como requisito para postular a la libertad condicional, el cumplimiento efectivo de dos tercios de la pena, boletín N° 14.091-07.

Artículo único: Intercálase en el inciso tercero del artículo 3 del Decreto Ley N° 321 de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad, a continuación de la expresión "femicidio," e inmediatamente antes de la expresión "homicidio calificado", la expresión "homicidio simple,".

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

3.- Proyecto de ley, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para suprimir la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional, boletín N° 14.092-07.

Artículo único: Modifíquese el Decreto Ley N°321 del año 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad de la siguiente manera:

1.- Elimínese la letra a) del inciso segundo del artículo 4°.

2.- Reemplácese la palabra “cuatro” de la letra b) del inciso segundo del artículo 4° por la palabra “cinco”.

3.- Reemplácese la palabra “diez” de la letra b) del inciso segundo del artículo 4° por la palabra “once”.

4.- Incorpórese en la letra b) del inciso segundo del artículo 4°, después del punto seguido y antes de la expresión “La Comisión de Libertad correspondiente (...)”, una frase del siguiente tenor:

“El Presidente será elegido de entre sus miembros mediante votación secreta convocada especialmente para este efecto”.

4.- Proyecto de ley, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para exigir como requisito para postular a la libertad condicional, el haber gozado previamente de un beneficio intra penitenciario, que no haya sido revocado por causa imputable al postulante, boletín N° 14.100-07.

Artículo único: Agréguese en el artículo segundo del Decreto Ley N° 321 de 1925 un nuevo numeral cuarto del siguiente tenor:

“4) Haber sido beneficiado con alguno de los permisos de salida contemplados en el Reglamento Penitenciario. No se considerará como cumplido este requisito si el respectivo permiso hubiese sido revocado por causas imputables al condenado.”.

5.- Proyecto de ley, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio de la libertad condicional a los condenados por los delitos que indica, boletín N° 14.121-07.

Artículo único: Modifíquese el Decreto Ley 321 de 1925 del Ministerio de Justicia que establece la libertad condicional de las personas condenadas a penas privativas de libertad de la siguiente manera:

1. Para reemplazar, en el inciso tercero del Artículo 3º, la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”.

2. Para reemplazar, en el inciso tercero del Artículo 3º bis, la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”.

3. Para agregar en el Artículo 5º un inciso tercero del siguiente tenor: “Las víctimas, o en su defecto sus familiares, personalmente o representados, habiendo sido citados previamente por la Comisión, podrán presentar ante la misma sus opiniones u observaciones en relación a la concesión del beneficio al imputado, las cuales serán recibidas por esta última en audiencia o de forma escrita, de manera previa a dictación de la resolución que concede o deniega el beneficio.”

Estos artículos se rechazan reglamentariamente.

INDICACIONES RECHAZADAS:

1.- De los diputados señores Andrés Longton y Raúl Leiva, para agregar el siguiente inciso final al artículo 4° del decreto ley N° 321, de 1925:

“Tratándose de postulantes que hayan sido condenados a la pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual a las que se refiere el inciso tercero del artículo 3º del decreto ley N° 321, de 1925, la Comisión podrá conceder dicho beneficio por la unanimidad de sus integrantes.”

2.- De la diputada Erika Olivera para modificar el decreto ley 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

1.- Para intercalar en el artículo 3°, el siguiente nuevo inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto y así sucesivamente.

“Si la víctima del delito, a los que hace referencia el inciso anterior, fuere un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la ley 20.422, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena.”.

2.- Para intercalar en el artículo 3° bis, el siguiente nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto y así sucesivamente.

“Si la víctima del delito, a los que hace referencia el inciso anterior, fuere un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la ley 20.422, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena.”.

6.- DIPUTADO INFORMANTE.

Se designa diputado informante al señor ANDRÉS LONGTON HERRERA.

II.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LAS MOCIONES.

1.- MOCIÓN BOLETÍN N° 14.090-07.

Fundamentan sus autores que el Título octavo del Código Penal establece los crímenes y simples delitos contra las personas, entre los cuales se encuentra el parricidio, el femicidio, el homicidio y el infanticidio, todos los cuales protegen el bien jurídico “vida humana”. Es decir, se trata de delitos cuya consumación requiere de la muerte de un ser humano.

Particularmente, el homicidio simple suele definirse como una figura residual de la comparación del artículo 390 N°1 y 394 con el artículo 391 N°2 del Código Penal en los siguientes términos: “el homicidio simple consiste en matar a otro sin que concurren las condiciones especiales constitutivas del parricidio, infanticidio u homicidio calificado e infanticidio”. En otras palabras, Jean Pierre Matus y M° Cecilia Ramírez sostienen que la forma de determinar que nos encontramos bajo la figura del homicidio simple, es esencialmente comprendiendo su calidad de figura “básica”, consistiendo el delito únicamente en “matar a otro” frente al resto de los delitos que por sus particulares circunstancias han de concebirse como especies del mismo.

Ahora bien, a pesar de la relevancia del bien jurídico protegido por el homicidio simple, la sanción resulta desproporcionada para el mal que éste produce, esto es, la privación de la vida. Lo absurdo de lo anterior es que figuras como el robo con violencia o intimidación tienen en su tramo superior sanciones más intensas, lo que resulta inaceptable y deja en evidencia una tendencia de los últimos años a sobrevalorar la propiedad en desmedro de la vida.

En efecto, las agendas gubernamentales de los últimos años han priorizado legislar figuras que buscan dar una protección a los delitos contra la propiedad, particularmente por el gran impacto social que algunos de ellos causan por su grado de violencia, pero además porque constituyen el grueso de los ilícitos que afectan el diario vivir de nuestros compatriotas.

Se sostiene que detrás de la iniciativa está la firme convicción de dar a la vida una protección proporcional y situar al homicidio, aunque se le califique de “simple”, dentro de los delitos que alcanzan el presidio mayor en su grado máximo. Resulta necesario dar una señal social de repudio al homicidio, particularmente en momentos donde los patrones delictuales alcanzan graves niveles de violencia y brutalidad.

De esta manera, la pena del homicidio simple pasará de presidio mayor en su grado medio -es decir de 10 a 15 años-, a presidio mayor en su grado máximo, lo que importa una penalidad que va desde los 15 a los 20 años de privación de libertad

2.- MOCIÓN BOLETÍN N° 14.091-07.

Argumentan los patrocinantes de esta iniciativa que este proyecto de ley, atendida la gravedad y ocurrencia del delito de homicidio simple, propone incluirlo en el catálogo de delitos por cuya condena se puede optar al beneficio

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

de libertad condicional solo tras haberse cumplido totalmente los dos tercios de la pena asignada.

Entre los delitos más graves que contempla nuestra legislación penal se encuentra el delito de homicidio. Atendida su gravedad, es posible afirmar que su tasa de ocurrencia es baja sólo en comparación con otra clase de ilícitos y crímenes, pero es en sí misma es alta debido a las graves consecuencias del hecho.

El Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito informa que, en un período comprendido entre los años 2017 y hasta mediados de 2019, se conocieron 1470 casos policiales por el delito de homicidio. Cabe considerar que estas alarmantes estadísticas aumentan si se está a indicadores de victimización, así como si se tiene en cuenta que existen distintos otros hechos criminales como el robo o la violación que pueden concluir también con un resultado fatal para la víctima.

Además, es importante tener a la vista que las mujeres son víctimas también recurrentes de hechos de violencia y graves crímenes. La violencia contra la mujer y por motivos de género es un problema social cuya resolución sigue pendiente. Efectivamente, según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se informa que, en 2018 (última serie de datos disponible) hubo al menos 56 asesinatos de mujeres motivados por circunstancias de género y al menos 116 de ellos en carácter de frustrado.

Pese a su gravedad y ocurrencia, el delito de homicidio permite optar al beneficio de libertad condicional según sus requisitos generales. Desde 1925 nuestra legislación contempla el beneficio de libertad condicional, el que es definido en el decreto ley N° 321 de 1925 como “un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social. La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir...”

En enero de 2019 se efectuó una modificación en la redacción de la normativa sobre libertad condicional caracterizándola como “beneficio”, no siendo esto sinónimo de arbitrariedad o discrecionalidad en su concesión, ni tampoco de “dádiva”, lo que se extrae al constatar que, para que pueda ser decretada, deben concurrir distintos requisitos.

La caracterización propiamente tal de la libertad condicional es compleja y confusa, ya que se plantea como un medio para probar la aptitud del condenado para la vida en libertad, pero ineludiblemente esto supone un riesgo para la víctima y para la sociedad, puesto que tal comprobación puede o no ocurrir.

Habiéndose señalado lo anterior, es importante tener presente que los jueces que resuelven una solicitud de libertad condicional deben constatar los requisitos del artículo 2 del decreto ley N° 321 de 1925, pero estos no son una garantía cabal de la idoneidad del condenado para la vida en sociedad, más todavía en casos de delitos complejos y muy graves, como el homicidio.

Por lo dicho, es relevante tener a la vista la falibilidad de este mecanismo, de lo cual se hace cargo el catálogo de delitos por cuya condena se puede optar al beneficio de libertad condicional solo tras haberse cumplido dos tercios de la pena (inciso tercero del artículo 3° del decreto ley N° 321 de 1925). Se ubican allí crímenes de alta gravedad y de gran cuantía en la pena que llevan aparejados, pero se excluye al delito de homicidio simple del artículo 391 N° 2 del Código Penal, cuya inclusión se propone mediante esta iniciativa de ley dada la gravedad del crimen, su ocurrencia, la cuantía de su pena (similar a los delitos allí agrupados) y la necesidad de salvaguardar tanto la seguridad social, como la de la víctima en atención a las particularidades de este mecanismo, tal como fue argumentado.

En síntesis, este proyecto modifica el decreto ley N° 321 de 1925 para incluir el delito de homicidio simple dentro del catálogo de delitos por cuya condena se puede optar al beneficio de libertad condicional sólo tras haberse cumplido dos tercios de la pena.

3.- MOCIÓN BOLETÍN N° 14.092-07.

Sostienen sus autores a modo de fundamento que la reinserción social es un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva, con el objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia y promover el cambio hacia conductas prosociales. Se trata de un proceso que se inicia durante el período de cumplimiento de

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

una condena, y continúa cuando la persona retorna a su vida normal dentro de la comunidad. Se caracteriza por el desarrollo de competencias en el ámbito individual, social y laboral, y por el fortalecimiento de los aspectos protectores que facilitan la integración a la sociedad.

La libertad condicional es considerada un beneficio que permite que el condenado cumpla con su condena en libertad, y tiene por finalidad lograr avances en su proceso de reinserción social. Así lo dispone expresamente el decreto ley N° 321 del año 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

En efecto, el artículo 1° del referido Decreto Ley N°321 señala lo siguiente: La libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social.

La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en este decreto ley y en su reglamento”.

Por su parte, el artículo 2° señala cuáles son los requisitos con los que una persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración puede postular al beneficio de la libertad condicional. Y los artículos 3°, 3° bis y 3° ter se refieren al caso de personas condenadas a presidio perpetuo, a presidio perpetuo calificado, o por haber cometido una serie de delitos allí enunciados y que se caracterizan por la gravedad de la materia.

En Chile, existe una Comisión de Libertad Condicional, la cual tiene por misión conocer de las postulaciones al beneficio de libertad condicional, y posee la facultad de conceder, rechazar o revocar el beneficio, mediante una resolución fundada (artículo 5° del decreto ley N° 321).

El artículo 4°, en su inciso segundo, se refiere a la composición de esta Comisión, y señala que estará integrada por:

- a) Un Ministro de Corte de Apelaciones, quien será su presidente. Dicho Ministro será elegido por el Pleno de la respectiva Corte.
- b) Cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, elegidos por la Corte de Apelaciones respectiva. La Comisión de Libertad Condicional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago estará integrada por diez jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal.

Un problema que se ha evidenciado en el último tiempo, y del que da cuenta el polémico caso de la acusación constitucional contra la Ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, doña Silvana Donoso Ocampo, es la posibilidad que tienen los Ministros de Corte de ejercer “influencia decisiva” en el resto de los jueces encargados de conceder, rechazar o revocar el beneficio de la libertad condicional. Se trataría de una manifestación del llamado temor reverencial, que se menciona en el artículo 1546 del Código Civil como aquel temor que se tiene consistente en desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. Y si bien es cierto que este temor reverencial no basta para “configurar” totalmente la actitud y voluntad de los demás jueces, si puede ser “determinante” al momento de tomar una decisión.

Sobre este tema, resulta interesante revisar algunos de los párrafos de una columna del profesor Ricardo Salas Venegas titulada “En defensa de la integridad del alegato”, y donde se plantean algunas problemáticas de la Cortes, principalmente en lo relacionado con la decisiva influencia que ejerce el Presidente de la Sala en sus pares, y que perfectamente podríamos extrapolar a lo que ocurre en las Comisiones de Libertad Condicional :

Nuestro sistema jurídico, celoso de la imparcialidad del juez, ha establecido como una causal de inhabilidad de los jueces la de haber emitido opinión sobre el fondo del asunto de que conocen antes de que este quede en estado de sentencia. Algunos ministros, sin embargo, creen verse eximidos de la obligación de reservarse su opinión hasta el final si, en vez de emitir sus discrepancias con el contenido de un alegato mediante afirmaciones, lo hacen por medio de preguntas cuyo sentido no se le escapa a nadie.

A estos jueces hay que avisarles que la teoría del lenguaje, desde hace siglos, ha establecido que sus funciones son independientes de las formas gramaticales, de modo que bien es posible usar el lenguaje en función

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

informativa, aseverando alguna cosa, mediante la forma gramatical interrogativa. (...)

La experiencia enseña que quien se siente más a sus anchas interrumpiendo los alegatos es el presidente de la sala, con lo cual se producen más infracciones que la sola anticipación del fallo.

El presidente que interrumpe más de la cuenta viola aquellas reglas para la adopción de acuerdos por las cuales se regula que los ministros vayan emitiendo sus opiniones en orden inverso al de su jerarquía, a fin de que, al menos en el papel, los superiores no influyen en los inferiores. Si es el presidente de la sala quien adelanta su juicio durante un alegato, ¿cómo no se verá influenciado por él, por ejemplo, el ministro suplente y el abogado integrante que lo acompañan? Y, ¿cómo no se verán influidos por él si, mientras sigue interrumpiendo el alegato, el presidente, además, busca con sus gestos, miradas y susurros la complicidad de los que están sentados junto a él?

En conexión íntima con esto, el presidente de la sala viola la colegialidad del tribunal. En efecto, tras la existencia de los tribunales colegiados existe un intento del legislador de procurar que un asunto pueda ser examinado desde más de un punto de vista, para que la concurrencia de varias voluntades en un mismo fallo haga más segura su corrección. El presidente de la sala que interrumpe el alegato interrumpe también el proceso por el cual los demás ministros están formándose su propia opinión. Así, hace fracasar la colegialidad del tribunal convirtiéndolo, de hecho, en un tribunal unipersonal. El presidente exhibe, así, una importante dosis de narcisismo al creer que los procesos mentales que están detrás de sus interrupciones han de ser los mismos que el alegato estaba estimulando en los demás".

Teniendo en cuenta las enormes diferencias que existen entre la instancia judicial ante las Cortes, por un lado, y el conocimiento y decisión que tiene lugar en las Comisiones de Libertad Condicional, por otro, estiman que en ambas situaciones puede persistir la influencia decisiva del Presidente en los demás jueces. Y esto es especialmente grave tratándose de las Comisiones de Libertad Condicional, pues en estas últimas el Presidente es un Ministro de Corte que posee una "jerarquía" mayor que la del resto de jueces, que son jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal.

Conviene recordar que, de acuerdo al sistema de nombramiento de los jueces en nuestro país, toda aspiración de avanzar en la carrera judicial depende de las calificaciones que éstos obtuvieren, algo en lo que participan los Ministros de los tribunales superiores de justicia. Son precisamente los Ministros de Corte de Apelaciones quienes conforman las ternas que permitirán acceder a los juzgados de garantía y a los tribunales orales en lo penal. Esto hace evidente la necesidad de eliminar la participación de los Ministros de Corte de una comisión donde la objetividad se logrará sólo con una comisión de sujetos en una condición de relativa igualdad y sin relaciones de jerarquía tan marcadas.

Con el objetivo de evitar esta situación, creen los patrocinantes de esta moción que se necesita modificar el decreto ley N° 321 del año 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el fin de garantizar que todos los miembros que integren las Comisiones de Libertad Condicional cuenten con la misma jerarquía, y que el Presidente sea elegido de entre sus propios integrantes.

4.- MOCIÓN BOLETÍN N° 14.100-07.

Sus patrocinantes al fundamentar su iniciativa arguyen que desde hace ya casi un siglo nuestra legislación sobre cumplimiento penitenciario, esto es, aquella que regula la manera en que se cumplen las penas corporales y restrictivas de libertad impuestas por el Estado incluye el denominado beneficio de la libertad condicional, instituido y regulado en el decreto ley N° 321 de 1925.

El artículo 1º de esta norma señala que la libertad condicional es un beneficio que conlleva una especial forma de cumplir las penas en libertad con el objeto de probar la idoneidad del condenado para la reinserción social. Junto con el régimen de penas sustitutivas, es una importante excepción o modificación a la regla general del cumplimiento de condenas que implica que estas se cumplen en un centro penitenciario bajo la custodia de Gendarmería, ya que permite, después del transcurso de cierto tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos, acceder a la libertad.

Durante los últimos años el beneficio de la libertad condicional ha estado en tela de juicio. Efectivamente, previo a la reciente reforma de 2019 en virtud de la ley N° 21.124, la libertad condicional era entendida como un derecho para los reclusos, por lo que, concurriendo ciertos requisitos, se accedía al beneficio y, en caso de no ser así, se

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

adoptaban criterios laxos de interpretación a la hora de revertir en sede judicial y a través de un recurso de amparo el rechazo de la resolución administrativa que denegaba la libertad condicional.

Previo a la reforma citada, se concedió un amplísimo número de libertades condicionales y estas han ido permanentemente en aumento. Según estadísticas de Gendarmería de Chile, de 2015 a 2016 se verificó un salto progresivo en el número de libertades condicionales otorgadas, pasando de 2.434 en 2015 (en ambos semestres) a 6.108 en 2016 (también en ambos semestres), lo que significó más que duplicar el número de beneficiados. Actualmente hay en el país 6.364 condenados y condenadas en libertad condicional .

En ese contexto, como ha sido de público conocimiento, un porcentaje no menor de los beneficiados con libertad condicional durante los últimos años ha vuelto a delinquir, incurriendo en crímenes graves que han permitido que la comunidad legítimamente cuestione no solo la idoneidad del malhechor para estar en libertad, sino que también la pulcritud del trabajo de la comisión administrativa que concede el beneficio. Tales fueron los casos, por ejemplo, del denominado “psicópata de Copiapó” quien, con condenas previas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, cometió el asesinato de tres personas en 2019 o el del triste asesinato de Ámbar Cornejo en la quinta región del país, caso que dio la vuelta al mundo por las mismas características del principal imputado por el crimen.

Lo afirmado permite señalar que la libertad condicional enfrenta un problema esencial, ya que, tal como reza su definición legal, se perfila como un medio para probar la idoneidad para la vida en sociedad, pero el medio de prueba no es sino la reintegración social del beneficiado, que accede a la libertad, por lo que, pese a que concurren determinados requisitos y un análisis psicosocial para aconsejar la concesión del beneficio, bien puede este no resultar útil para el fin que persigue.

En los casos anteriormente mencionados, pero así también en múltiples otros, queda de manifiesto que la extraña naturaleza del beneficio de libertad condicional termina por permitir la libertad de individuos que no se encuentran rehabilitados para la vida social, intentándose que justamente a través de la vida gregaria se demuestre el ánimo de reinserción.

En 2019, la ley N° 21.124 modificó los requisitos en el sentido de hacerlos más estrictos, distinguiendo entre distintos delitos y estableciendo un régimen especial para la concesión de libertad condicional a los condenados por crímenes que conforme al derecho internacional sean catalogados como genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra. Esta última diferenciación ya se había practicado por vía legal para el caso de los delitos sexuales (2012)

En conjunto con la libertad condicional como beneficio, existen los llamados beneficios intra penitenciarios, que son aquellos concedidos por la autoridad que administra el respectivo recinto penal (Gendarmería) para promover la reinserción social del condenado. Estos beneficios consisten en permisos especiales que se contemplan en los artículos 96 y siguientes del Reglamento Penitenciario, fijado por el decreto supremo N° 518 de 21 de agosto de 1998, y son cuatro: salida esporádica, salida dominical, salida de fin de semana y salida a medio libre.

Como el propio reglamento dispone, los permisos buscan escalar en la progresividad de la reinserción del condenado, ya que le permiten salir al medio libre en determinados contextos, bajo el cumplimiento de requisitos y sometido a la evaluación y fiscalización de Gendarmería.

Así las cosas, el Reglamento, en sus artículos 96 y 97 señala expresamente que los permisos especiales o beneficios intra penitenciarios están sujetos a los avances que demuestra el condenado en torno a su rehabilitación, lo que es evaluado por el Jefe de Establecimiento que lo concede y lo que se ve reflejado en el respectivo informe psicosocial. Por lo dicho, considerando que los beneficios intra penitenciarios tienen una magnitud e impacto menor que la libertad condicional, pareciera natural argumentar y proponer hilar una consecución entre los primeros y la libertad absoluta, ya que es más lógico que quien ha cumplido cabalmente con el permiso restringido de día o algunos días, pueda acceder a una libertad total.

Pese a lo dicho, no se contempla en la legislación sobre libertad condicional, como requisito, el haber accedido previa y satisfactoriamente a alguno de los permisos especiales o beneficios intra penitenciarios, lo que es propuesto en esta moción, señalándose que la propia progresividad a que hace alusión el Reglamento, esto es, la posibilidad de acceder escaladamente a beneficios de mayor extensión a medida que se acredita una mejor conducta interna, un cumplimiento de las condiciones impuestas para los permisos y una idoneidad para la

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

reinserción, fundamenta la prolongación hasta el beneficio de la libertad condicional. En otras palabras, se espera que quien solicite y acceda a la libertad condicional, haya gozado previamente de un permiso de salida.

Precisan sus autores que este proyecto modifica el decreto ley N° 321 de 1925 con el objeto de establecer, como un nuevo requisito para acceder al beneficio de la libertad condicional, que el condenado solicitante y que se verá beneficiado haya gozado previamente de alguno de los beneficios intra penitenciarios a que hace alusión el Reglamento Penitenciario, sin que este haya sido revocado.

5.- MOCIÓN BOLETÍN N° 14.121-07.

A título de argumento aducen los autores de esta iniciativa que recientes hechos constitutivos de graves delitos, y que han tenido lamentablemente como víctimas a niños y niñas, han generado un profundo impacto en la sociedad chilena, particularmente por la crueldad que implica la muerte de personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de defenderse. Casos como el de la pequeña Tamara Moya, demuestran que los delitos violentos se han tomado la agenda pública de nuestro país, y que aunque las víctimas no pongan resistencia a la realización de un delito contra ellas, los delincuentes igualmente no tienen escrúpulos en deliberadamente aumentar el mal causado, aunque ello signifique la pérdida de una vida humana como la de un niño.

El sentimiento de inseguridad que viven millones de chilenos en buena parte encuentra su causa en el grado de violencia con el cual se cometen los delitos. No es un caso aislado que personas pierdan la vida en un robo con intimidación, o que resulten con graves lesiones. Actualmente existe una delincuencia altamente violenta y la forma histórica de abordar este problema ha sido aumentar las penas de estos delitos, medida punitiva que ha resultado a todas luces ineficaz para detener a la delincuencia desatada en nuestro país, que fuera de cualquier tipo de código moral, mata a sangre fría a niños y niñas, aun cuando su muerte no sea el objetivo principal de su acción delictiva. Con motivos y tal como lo demuestra la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del año 2019, un 82 % de la población declaró percibir un aumento en la delincuencia en el país, lo cual se enmarca en una curva estadísticamente ascendente en los últimos años.

Hoy los delitos con alto grado de violencia conmueven fuertemente a la ciudadanía. Basta con recordar el lamentable episodio de Ámbar Cornejo, episodio que remeció a todo el país, particularmente por la situación del imputado Hugo Bustamante, pareja de la madre de Ámbar, y que había obtenido la libertad condicional en el año 2016 tras ser condenado por un doble homicidio. Este caso, como muchos otros, demuestran que la imposición de una pena, en su dimensión o finalidad preventiva general, y entendida como un mecanismo de coacción psicológica que impulsa a los individuos a decidir no cometer este tipo de delitos tan graves, ha perdido todo efecto en el delincuente. Lamentablemente como sociedad solo se puede aspirar a la privación de libertad del delincuente como una forma de exclusión física, no solo de las víctimas afectadas, sino también de la sociedad toda, en cuanto a que la cárcel efectiva impedirá la reiteración del patrón delictivo, especialmente cuando existen escasas posibilidades de reinserción social en términos pacíficos. Sin duda, es una situación dolorosa e indeseable, pero es una situación de la cual el Estado debe hacerse cargo con mayor dureza y desde una óptica de protección y reparación a las víctimas y sus familias por sobre todo.

Añaden que el dolor de la muerte de un niño o una niña, particularmente la muerte de un hijo o hija, es quizás el dolor más fuerte que puede sufrir una familia, y debiese ser también una situación de dolor que como sociedad nos conmueva y nos movilice a hacer todos los cambios, tanto legales como especialmente culturales, que se encuentran a nuestro alcance para prevenir situaciones de similar naturaleza. Por ello, el 10 de marzo recién pasado, la ciudadanía se manifestó pacíficamente en el centro de la capital, demandando precisamente justicia para todos aquellas niñas y niños que han fallecido durante las últimas semanas con ocasión de delitos violentos. En dicha concentración había padres y madres, pero sobre todo niños, niñas y adolescentes, quienes plantearon la preocupación por los actos violentos que se cometen en contra de personas que no pueden defenderse.

Dentro de la opinión pública algunas personas han vuelto a posicionar la discusión sobre la pena de muerte en nuestro país, particularmente en relación a la crueldad de estos episodios descritos. Sea cual sea la posición que tengamos sobre dicho punto, es indiscutible que el Derecho Penal, en todo su amplio espectro de normas, debe ser profundamente revisado de manera crítica, pues en estas situaciones no está cumpliendo su principal labor, que es sancionar desincentivando la reiteración de conductas constitutivas de delito. A esto sumamos la previsibilidad del sistema judicial chileno, y particularmente del proceso penal, que permite a los delincuentes tener pleno conocimiento de las posibilidades de no ser condenados, o bien, de la aplicación de las menos severas penas contempladas en el ordenamiento a partir de la ponderación de circunstancias atenuantes. Por ello, es también

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

urgente mejorar la situación de las víctimas dentro de los procesos penales, estableciendo instituciones y recursos que les permitan sostener sus pretensiones en el proceso, las cuales actualmente se encuentran subsumidas en la labor del fiscal de turno, quien dada la enorme carga de trabajo que diariamente tiene generalmente opta por salidas alternativas o penas sustitutivas. Por ello, el proyecto de Defensoría de Víctimas resulta ser un indispensable complemento a toda política pública que busque detener la delincuencia y reparar a los afectados, incorporando una nueva óptica acorde a la defensa de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal.

Si los procesos judiciales tardan en iniciarse, y ya iniciados, son lentos en su resolución por sentencia condenatoria, al menos es del todo justo aspirar como ciudadanos que quienes hayan agredido y producido la muerte de personas vulnerables cumplan la totalidad de sus condenas tras las rejas, sin posibilidad alguna de acceder a un beneficio. Esto es un mínimo de justicia que como Estado debemos entregarles a las familias de las víctimas, una justicia que en ningún caso podrá reparar el profundo y permanente dolor de perder a un hijo, una hija, un padre o una madre, a un ser querido.

Una forma de abordar el problema y que se plantea en este proyecto de ley, corresponde a limitar aún más la aplicación del beneficio de la libertad condicional para quienes cometan un delito de características violentas, aumentando de manera importante el tiempo de pena efectivamente cumplida que le permita postular al beneficio que ya contempla el Decreto Ley 321. En este sentido, restringir la concesión de este beneficio refuerza la vigencia de la pena como un mecanismo de desincentivar las conductas delictivas más lesivas para la sociedad.

Por otra parte, y de acuerdo a los tratados internacionales relacionados con la materia, tales como el Estatuto de Roma y sus Reglas de Procedimiento y Prueba, se hace indispensable contemplar la participación de las víctimas y de sus familias dentro del proceso de concesión del beneficio de libertad condicional, con la finalidad de que tengan la instancia para manifestar su opinión, observaciones o aprehensiones sobre la eventual libertad del condenado.

Se debe tener presente que al momento de conceder el beneficio de la libertad condicional, los jueces integrantes de la Comisión resuelven sobre la solicitud constatan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2º del decreto ley N° 321, criterios que se caracterizan por ser objetivos pero no entregan mayor información sobre la idoneidad de la concesión del beneficio, ya sea teniendo en vista una eventual reinserción social del condenado, como tampoco la seguridad de la víctima ni de sus familiares, quienes en todo momento han sido ajenos a este proceso de solicitud del beneficio. En este sentido, la consideración que se hace a las víctimas y sus familiares contenida en el literal c) del artículo 3º bis resulta insuficiente si no se contempla una participación más activa de las víctimas en el proceso.

Por ello, resulta del todo relevante incorporar la posibilidad de que las víctimas, o en su defecto sus familiares, personalmente o representados, acudan ante la Comisión de Libertad Condicional para plantear sus observaciones sobre la solicitud de beneficio del condenado, especialmente cuando ha sido condenado por delitos de carácter violento y que su libertad puede significar una permanente situación de inseguridad y riesgo para la víctimas y sus cercanos.

Precisan sus patrocinantes que este proyecto de ley busca modificar el decreto ley N° 321 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el fin de aumentar el tiempo efectivo de la pena cumplida para solicitar el beneficio, de dos tercios a cuatro quintos en los delitos graves señalados por los artículos 3º y 3º bis (tales como parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, abusos sexuales graves, entre otros), además de incorporar el deber de citar a la víctima o en su defecto a los familiares de la víctima para que expongan su opinión sobre la concesión del beneficio al condenado ante la Comisión de Libertad Condicional.

III.- RELACIÓN DESCRIPTIVA DE LOS PROYECTOS.

1.- Moción, boletín N° 14.090-07.

Consta de un artículo único, que modifica el N° 2 del artículo 391 del Código Penal, agravando la pena por la comisión del delito de homicidio simple de presidio mayor en su grado medio (de 10 a 15 años) a presidio mayor en su grado máximo, esto es, de 15 a 20 años.

2.- Moción, boletín N° 14.091-07.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Esta iniciativa consta de un artículo único, que modifica el inciso tercero del artículo 3º del decreto ley N° 321 de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad, que incluye al delito de homicidio simple dentro de aquellos que pueden optar al beneficio de la libertad condicional, habiendo cumplido dos tercios efectivos de la pena.

3.- Moción, boletín N° 14.092-07.

Consta este proyecto de un artículo único, que introduce diversas modificaciones en el artículo 4 del decreto ley N° 321, de 1925, con el propósito de eliminar la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional.

4.- Moción, boletín N° 14.100-07.

Consta esta iniciativa parlamentaria de un artículo único, que modifica el artículo 2º del decreto ley N° 321, de 1925, con la finalidad de añadir como requisito para postular a la libertad condicional, el haber gozado previamente de un beneficio intra penitenciario, que no haya sido revocado por causa imputable al postulante.

5.- Moción, boletín N° 14.121-07.

Consta esta moción de un artículo único, que modifica los artículos 3 y 3 bis del decreto ley N° 321, de 1925, con el objeto de aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena de algunos delitos a cuatro quintos para obtener el beneficio de la libertad condicional y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del referido beneficio a los condenados por determinados delitos.

IV.- DISPOSICIONES LEGALES QUE LOS PROYECTOS MODIFICAN.

Las iniciativas refundidas en estudio modifican el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, de la manera descrita en el acápite anterior.

V.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A.- DISCUSIÓN GENERAL.

En el marco del debate general, el diputado Andrés Longton, coautor de las mociones refundidas en estudio, expone los fundamentos de las iniciativas.

Explica que después de la Acusación Constitucional deducida contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora Silvana Donoso, se sacaron diversas conclusiones respecto de la deficiencia que presenta el sistema de libertades condicionales y algunas penas, como la de homicidio simple que establece el código penal.

Informa que luego de tramitarse la acusación constitucional referida, hubo una notable disminución en el número de libertades condicionales concedidas, número que se ha mantenido sostenidamente hasta abril de este año.

Antes de la Acusación, en Valparaíso se concedió el 42 por ciento de las solicitudes que se solicitaron a la Comisión de Libertad Condicional. Sin embargo, después de la Acusación Constitucional, solo se concedió el 7 por ciento de ellas; en la región metropolitana fue el 35 por ciento y el 6 por ciento, respectivamente, lo que demuestra que si bien la Acusación finalmente no tuvo no fue acogida, sí tuvo un efecto importante respecto de la forma en que se conceden estas solicitudes.

Explica que uno de los proyectos de ley en discusión, tiene relación con la conformación de los comités de libertad condicional, que actualmente está integrado por 4 jueces, de garantía o del Tribunal Oral en lo Penal, TOP, más un ministro de Corte de Apelaciones, que preside este comité.

Observa que durante la tramitación de la Acusación Constitucional se develó que este ministro de Corte de Apelaciones ejerce un rol fundamental en ese comité en relación con su jerarquía, que es superior a los demás jueces que lo conforman, generando una suerte de temor reverencial.

Precisa que el Ministro de Corte de Apelaciones no solo preside ese comité, sino que además califica a los jueces

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

que la componen, anualmente; además tiene participación en la nominación de los jueces del TOP y de Garantía, de manera que su carrera, sus nominaciones dependen de este ministro de Corte de Apelaciones.

Apunta que esto afecta la independencia de los jueces, produciendo una sujeción a sus decisiones y se pregunta si es posible, en esas circunstancias, poder tomar una decisión seria y reflexiva.

Indica que se propone que el comité esté integrado con exclusión del ministro de Corte de Apelaciones, siendo reemplazado por juez del TOP o de Garantía, con designación por la respectiva Corte de Apelaciones en votaciones secretas para designar a su presidente.

Esto permite una integración por jueces de igual jerarquía con independencia para emitir su decisión.

Otro proyecto de ley es el que se refiere a las penas del homicidio simple. Apunta a las múltiples agendas cortas antidelincuencia, principalmente por el aumento de los delitos contra la propiedad, lo que se ha reflejado en una desproporcionalidad respecto de las penas porque se han subido, aunque no erradamente, las penas del robo con intimidación o en lugar habitado, que en el primer caso van de 15 a 20 años, al igual que los delitos de incendio, que no necesariamente deben tener resultado de muertes.

Aclara que en este aspecto, el delito de homicidio tiene una pena menor, que va de 10 a 15 años, lo que permite afirmar que en nuestra legislación los delitos contra la propiedad tienen una pena superior que los delitos contra la vida, una desproporción que debe ser corregida en consideración a que la vida es el bien jurídico que debe ser protegido de modo principal.

Se propone aumentar la pena del homicidio simple, que va de 10 a 15 años para que se considere una pena de 15 a 20 años, lo que permite que tenga una pena superior al robo con intimidación, sin perjuicio de advertir que el tope de la pena es el mismo, lo que puede ser discutido por las distintas figuras de homicidio.

El tercer proyecto de ley se relaciona también con el delito de homicidio simple, pero en relación con el acceso a la libertad condicional de quienes son autores del delito de homicidio simple.

Expresa que el decreto ley N.º 321, contempla dos tipos de delitos, aquellos respecto de los cuales se requieren dos tercios de la pena para poder solicitar el beneficio de libertad condicional y aquellos que requieren el cumplimiento de la mitad de la condena.

Acusa que en estos casos hay igualmente una desproporción, porque entre aquellos que se requiere el cumplimiento de dos tercios de la pena, no se encuentra el homicidio simple siendo la única figura de homicidio que se excluye, pero sí se encuentra el robo con violencia o intimidación, figuras de narcotráfico o el caso de la ley Emilia (ley N.º 20.770).

En este caso, el autor de homicidio simple, debe cumplir la mitad de la pena para acceder a la libertad condicional. Recuerda que en el caso de Hugo Bustamante se le condenó en una primera oportunidad como autor de dos homicidios simples, 15 años y 12 años respectivamente y pudo acceder a la libertad condicional al cumplir la mitad de la pena.

La otra iniciativa se refiere a los requisitos para obtener la libertad condicional.

Entre los requisitos para acceder a la libertad condicional se encuentra el cumplimiento del mínimo exigido por la ley, la buena conducta y se agregó en el año 2019, el informe psicosocial, con las particularidades que este debe contemplar.

Hace presente que en el caso de Hugo Bustamante ni siquiera se le habían concedido beneficios intrapenitenciarios, postula a la libertad condicional y se le concede el beneficio.

Pregunta cómo alguien que no tuvo ningún beneficio intrapenitenciario, porque los informes psicosociales señalaban que no podía tener acceso a ningún beneficio, finalmente, se le concede la libertad condicional por el solo hecho de solicitarla.

Expone que los beneficios se deben entregar de manera gradual, previo cumplimiento de etapas previas, que permitan otorgar beneficios más amplios al condenado.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Si hay una institución especializada, Gendarmería, que cuentan con profesionales, psicólogos y Trabajadores Sociales, con personal especializado para elaborar informes y que a estos efectos recomienda que no se le conceda siquiera la salida dominical ni salida al medio libre, es incomprensible que se le conceda la libertad posteriormente.

En este caso se propone que se incorpore dentro del artículo 2 la exigencia de haber gozado de un beneficio intra penitenciario o que se tenga en especial consideración, donde se puede discutir el carácter vinculante del informe.

La diputada Erika Olivera observa que los hechos demuestran la necesidad de legislar en el sentido que proponen los proyectos de ley, porque niños, niñas y adolescentes que han sido asesinados, como Ámbar que fue víctima de Hugo Bustamante o los casos de Catalina y Rubén.

Expresa que muchas veces se considera la importancia de la norma desde un punto de vista técnico, pero que se deja de lado el sentir de las familias de las víctimas de estos delitos.

Se propone modificar el decreto ley N° 321 que regula la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad con el fin de aumentar el tiempo efectivamente cumplido de la pena para poder solicitar el beneficio, de manera que de los dos tercios que tienen que cumplir de la pena, este mínimo se aumente a cuatro quintos (4/5) para los delitos señalados como el parricidio, el homicidio calificado, el robo con homicidio entre otros.

Además se recoge un figura reconocida internacionalmente, por ejemplo en el Estatuto de Roma, el deber de citar a la víctima o a sus familiares para que sean escuchados al momento en que los condenados busquen acceder a estos beneficios, lo que destaca en su importancia, porque ello permite desincentivar ese sentido de impunidad que parece dominar en nuestra sociedad, que no se trata de la impunidad que chilenos y chilenas han tenido que sufrir durante tantos años, sino que se trata de la impunidad que siente la familia que ha perdido un hijo producto de la delincuencia.

El diputado Raúl Leiva señala respecto de este proyecto de ley que propone la obligación de citar a las víctimas ante la Comisión de Libertad Condicional, que lo reconoce como un proceso complejo, pero que es lo que ha realizado la fundación Amparo y Justicia, que hace seguimiento de las solicitudes de libertad condicional y gracias a ese trabajo y según los porcentajes de concesión de libertad condicional que se han expuesto anteriormente, es cuando estos temas se destacan en los medios de comunicación.

El diputado Andrés Longton destaca que esta es una oportunidad que permite hacer visible la situación de las víctimas y reconocerles un rol que merecen, porque en la etapa de cumplimiento de la pena, las víctimas son absolutamente invisibles.

Explica que cuando el condenado concurre a la Comisión de Libertad Condicional, la víctima no tiene noticia de ello y cuenta el caso de una familia que se encontró en la feria con el violador y asesino de su hijo.

Sostiene que el rol de la víctima debe ser relevante no solo ante la comisión de Libertad Condicional, sino también cuando ella se rechaza porque los internos que la piden, en esos casos de rechazo, se van de acción de amparo.

Comenta que en estos amparos es muy alto el número de libertades condicionales que se concede por los tribunales superiores, porque no hay contraparte y que la Fundación Amparo y Justicia ha logrado una tasa muy alta de rechazo de libertades en los casos que han comparecido.

El diputado Pepe Auth se manifiesta partidario de restringir, pero de manera objetiva, la concesión de libertades condicionales, además que debe corregirse la situación en que preside un superior jerárquico y que se deben ampliar las exigencias de libertad condicional para aquellos delitos.

Manifiesta su preocupación por que se introduzca en el tratamiento de las libertades condicionales elementos subjetivos, es decir, cuánto es el dolor o el rechazo que mantienen las víctimas y la capacidad de poder manejar o encauzar ese sentimiento. Eso establece respecto de delitos iguales, una diferencia subjetiva, que la justicia no puede considerar esa clase de diferencias.

El diputado Gonzalo Fuenzalida estima que el problema es que no hay tribunal de ejecución de las penas y para ello se requiere participación del Ejecutivo.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Opina que esto se resuelve en decisiones judiciales en base a una necesidad administrativa. No existe un fallo judicial en este punto, es la administración de la libertad condicional por jueces, pero que requiere crear convicción respecto que el condenado no será un peligro para la sociedad al estar en libertad.

Agrega que se debe hacer un esfuerzo, especialmente respecto de delitos que son los considerados como más repudiables por el sistema jurídico, donde la víctima debe ser notificada del hecho de que se solicita la libertad condicional, porque la víctima sólo se entra de esta situación cuando el condenado se encuentra en libertad, con claro miedo por las víctimas o sus familiares por esta situación.

Esto es claramente una victimización secundaria, precisamente de las víctimas.

Propone que se considere un mecanismo, al menos respecto de los delitos más graves, para que las víctimas puedan estar ante los jueces o la Comisión de Libertad Condicional, para exponer la situación que viven como víctimas del delito y su afectación por la concesión de la libertad condicional.

Luego, el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela explica la evolución que ha tenido la institución de la libertad condicional en Chile

La ley de Libertad Condicional, decreto ley N° 321, fue dictado en el año 1925 y se mantuvo inalterada hasta 1999, momento en que se dictó la ley N° 19.617, que introdujo modificaciones a diversos cuerpos legales, en relación con el delito de violación.

Desde entonces se han producido otras 11 modificaciones legales, entre ellas la incorporación del tiempo máximo para postular respecto de perpetuos calificados tras la derogación de pena de muerte; la inclusión de diversos delitos respecto de aquellos que exigen 2/3 de cumplimiento de condena para poder postular; la eliminación del Seremi de Justicia como instancia decisoria • En 2016, a través de una moción parlamentaria iniciada, entre otros, por el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se propuso una modificación sustancial al sistema de libertad condicional. Dicha modificación fue posteriormente impulsada por este Gobierno, y tras un intenso debate parlamentario, fue materializada a través de la Ley N° 21.124, de 2019.

Los cambios más importantes a esta ley que se introdujeron por ley N° 21.124 son establecer expresamente que consiste en un beneficio y no en un derecho.

Este era uno de los argumentos de las Comisiones de Libertad Condicional para otorgar la libertad condicional sin considerar los informes psicosociales de Gendarmería, puesto que dichos informes no constituían requisitos legales para el conocimiento y concesión de las libertades condicionales.

Los bimestres de muy buena conducta exigidos aumentaron de 3 a 4 (se mantiene en 3 para penas inferiores a 541 días). Con ello se requiere de 8 meses de muy buena conducta para poder postular al beneficio.

Se incorpora como requisito el contar con un informe de postulación psicosocial (no vinculante), elaborado por Gendarmería, “que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinserirse adecuadamente en la sociedad”. Anteriormente la ley establecía como requisitos (i) haber aprendido bien un oficio, (ii) si hay talleres donde cumple su condena; (iii) y haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas que se dicten.

Se modifican algunos de los tiempos mínimos de cumplimiento para poder postular. Antes se exigían 10 años para personas condenadas a penas de más de 20 años. Ahora se exigen 20 años para personas condenadas a penas de más de 40 años.

Respecto de los tipos penales a los que se les exigen 2/3 de condena se agregan el femicidio, la violación, el homicidio de miembros de bomberos de Chile en ejercicio de sus funciones, los delitos considerados como de lesa humanidad, y los contemplados en la ley N° 20.357.

Respecto de mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años, cumpliendo condena por delitos a los que se les exigen 2/3, el tiempo exigido baja a la mitad de la condena. Esta es una regla nueva que se incorpora reconociendo la especial situación de esta población.

Respecto de las personas condenadas por delitos considerados como de lesa humanidad, además de haber

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

cumplido con los 2/3 de su condena, se exige como requisito adicional el haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo, o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza (atenuantes del 11 N° 8 o 9 del Código Penal o con un certificado del tribunal competente). Además, se valorarán los factores de si la concesión del beneficio no afecta la seguridad pública por riesgo de comisión de nuevos delitos de igual naturaleza; si ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las resoluciones en la etapa de investigación y enjuiciamiento y si con el otorgamiento pudiese presumirse que no proferirá expresiones o realizará acciones que afecten a las víctimas o a sus familiares.

Se establece un sistema de supervisión, a cargo de Gendarmería, que lleva a cabo un delegado de libertad condicional. Para tales efectos se establece un plan de intervención y reuniones periódicas con el beneficiado. Anterior a la modificación, la supervisión no estaba contemplada, debiendo la persona condenada someterse a un régimen de control administrativo, que se traduce en una firma semanal en un establecimiento de Gendarmería de Chile.

Se modifican las causales de revocación del beneficio, asociándolas al incumplimiento del plan de intervención individual diseñado para la persona, por lo tanto, a la supervisión que realice el delegado de libertad condicional del caso, la que deberá ser informada a la Comisión de Libertad Condicional para que se pronuncie sobre la continuidad o revocación (anteriormente, el incumplimiento estaba asociado a la inasistencia injustificada al establecimiento de Gendarmería en que se debía cumplir con el trámite de la firma, sin que existiera una vinculación a su proceso de intervención).

El tiempo de condena exigido según la ley y el Reglamento por regla general, es la mitad de la condena.

Sobre algunos delitos se exigen 2/3. En el presidio perpetuo simple son 20 años; el presidio perpetuo calificado son 40 años.

Las penas temporales que sumen más de 40 años se exigen 20 años, con excepción para los delitos de lesa humanidad, que no tienen tope; la pena de presidio perpetuo más penas temporales será de 20 (o 40) años por presidio perpetuo (o calificado) más tiempo mínimo de las penas temporales.

Las gestiones realizadas por el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile para la implementación del nuevo sistema de libertad vigilada, son la dictación del reglamento (Decreto 338 de 2020); la elaboración de la normativa técnica; la selección, contratación de 58 delegados de libertad condicional; la capacitación de 219 funcionarios de Gendarmería de Chile sobre el nuevo sistema funcionarios, jefaturas técnicas regionales y locales); curso de formación de los delegados de libertad condicional (126 hrs., cronológicas) y la implementación de los C.A.I.S. de Copiapó y Ñuble e instalación de las mesas regionales de coordinación intersectorial.

A continuación expone algunas estadísticas que se refieren a libertad condicional, como la Evolución del número de postulantes y número de otorgamientos. Periodo 2010-2021; Evolución del porcentaje de libertades condicionales otorgadas por Comisión y en total (incluye recursos). Periodo 2010-2021 y resultados del estudio de reincidencia de la Fundación Paz Ciudadana realizado el año 2012

Acerca de los proyecto de ley en discusión, Boletín 14091-07 Modifica el decreto ley N° 321, de 1925, para exigir a los condenados por homicidio simple, como requisito para postular a la libertad condicional, el cumplimiento efectivo de dos tercios de la pena. “.

Expone que la vida es sin duda el bien jurídico más valioso y por tanto el que debe gozar de mayor protección en el ordenamiento jurídico. En relación con el tipo penal de homicidio simple, el legislador en el 2014 aumentó la pena asignada a este delito. (La ley N° 20.779, aumentó a presidio mayor en su grado medio).

El cumplimiento de dos tercios de la pena para postular al beneficio de libertad condicional se exige respecto de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, homicidio de miembros de las policías, de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile y de Gendarmería de Chile. Resulta coherente con la valoración del bien jurídico protegido, la vida.

En el proyecto de ley, boletín N° 14100-07 Modifica el decreto ley N° 321, de 1925, para exigir como requisito para postular a la libertad condicional, el haber gozado previamente de un beneficio intrapenitenciario, que no haya sido

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

revocado por causa imputable al postulante.”, señala que introducir este requisito reduciría ostensiblemente el número de personas que postulen.

Al 31 de marzo del 2021, solo un 4,5 por ciento (1.199) de las personas condenadas privadas de libertad gozan de un beneficio intrapenitenciario.

El 37.2 por ciento de los beneficiados en el proceso 1-2021 tenían algún beneficio penitenciario

En la tramitación de la ley N° 21.124 se desechó esta condicionante Su mayor problema radica en que “aloja” al interior del establecimiento penal la decisión de otorgar la libertad condicional, en circunstancias que debe ser una decisión tomada “fuera” de la unidad penal, y fuera de Gendarmería.

En cuanto a la moción, boletín N° 14121-07 que Modifica el decreto ley N° 321, de 1925, para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio de la libertad condicional a los condenados por los delitos que indica, destaca la existencia de experiencia comparada de notificar y/o escuchar a las víctimas y que estaría en concordancia con la regulación en proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio de Acceso a la Justicia (la víctima como interviniente en la ejecución penal).

El proyecto, boletín N° 14090-07 que Modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, y su impacto en la libertad condicional. La pena ya fue aumentada el 2014 de 5 años y 1 día a 10 años y 1 día.

Si el homicidio simple es castigado con una pena de 15 años y 1 día a 20 años, compartiría la penalidad mínima con los delitos de homicidio calificado y femicidio en razón del género y también compartiría la penalidad mínima con los delitos de parricidio y femicidio íntimo.

Esta equiparación de las penas debilita las razones para considerar más graves ciertos atentados contra la vida cuando concurren determinadas circunstancias.

En nuestro sistema actual la generalidad de las penas se imponen en el “piso mínimo del marco penal” por lo que en la práctica conducirían a aplicar las mismas penas.

El proyecto, boletín N° 14092-07 que Modifica el decreto ley N° 321, de 1925, para suprimir la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional, señala que el otorgamiento de la Libertad Condicional esté radicada en la comisión de libertad condicional, órgano compuesto por miembros del Poder Judicial, favorece la transparencia en el proceso, distinguiendo la etapa de postulación del beneficio entregada a la administración penitenciaria, de la concesión del mismo.

El Director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos del Ministerio Público, señor Cristián Paredes, expone en base a una minuta,

“I. INTRODUCCIÓN La presente minuta contiene los comentarios y propuestas del Ministerio Público respecto a la tramitación de los proyectos de ley señalados en el encabezado, considerando los insumos aportados con anterioridad a la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana del día 31 de mayo del presente año, así como también las intervenciones del Director de la Unidad Especializada en Delitos Violentos y Responsabilidad Penal Adolescentes de la Fiscalía Nacional en esa ocasión.

II. COMENTARIOS Y PROPUESTAS.

2.1. Formales

Al parecer existe un error de referencia en el Proyecto, ya que este indica lo siguiente: “Para reemplazar, en el inciso tercero del Artículo 3° bis, la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”. Sin embargo, al revisar el inciso tercero artículo 3° bis del DL 321, se puede apreciar que la expresión “dos tercios” no aparece señalada, ya que el actual inciso tercero indica lo siguiente: Con el fin de determinar si es procedente la concesión del beneficio, se valorará, además, los siguientes factores. Es probable que los autores de la moción se refieran a la parte final del primer inciso, que es la única parte del artículo que contiene dicha expresión.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

2.2. De contenido.

a. Boletín N° 14.090-07.

i. En relación a la modificación que se pretende instaurar mediante el Boletín N° 14.090-07, que aumenta penalidad homicidio simple, nos parece que está bien orientada en términos generales, porque otorga coherencia al sistema penal en su conjunto en materia de bienes jurídicos. Ello, por cuanto el principal bien jurídico, sobre el cual se sustenta cualquier otro es la vida, lo cual merece que quien atente contra él, se exponga a las penalidades más altas que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Hasta el año 2014 podían presentarse casos paradójales en los que una persona fuera condenada a 4 años por un delito de homicidio simple y a 6 años en caso de un robo con fuerza en lugar habitado. Sin embargo, ello no significa que por tal circunstancia, otros bienes jurídicos distintos a la vida tengan una mayor valoración que ésta. El año 2014 fue subsanado lo anterior. No obstante, existen ciertas figuras de robo, como el robo con violencia y el robo con intimidación, que tienen una penalidad base que parte en 5 años y 1 día y que puede alcanzar hasta los 20 años, en contraste con el homicidio. Este traslape que puede producirse entre el delito de homicidio con otras figuras de robo, se podría solucionar con un plus de coherencia como la propuesta, aumentando la penalidad en el delito de homicidio. En este sentido, consideramos que la penalidad del homicidio simple comenzando en 15 años y un día, esto es, presidio mayor en su grado máximo, como viene propuesto en el proyecto, es la adecuada. Si existiera algún inconveniente sobre la penalidad del homicidio simple, en contraste con otras figuras de homicidio que tienen como base presidio mayor en su grado máximo y que pueden llegar a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, ello obedece a una cuestión de hecho que debe ser analizado por el tribunal en un caso en concreto, sin que pueda anticiparse, en este estado de tramitación, que los tribunales van a tender a aplicar la pena menor.

ii. Es necesario tener presente que existen diversas figuras de atentados contra la vida que se encuentran reguladas en leyes especiales y que deben considerarse en la tramitación del presente proyecto de ley, como por ejemplo ocurre con el homicidio a funcionarios de la PDI, Carabineros de Chile, de Gendarmería, etc. En este sentido, si se modifica la penalidad del homicidio simple, deben considerarse las figuras calificadas contenidas en el CP y en leyes especiales.

b. Boletín N° 14.121-07.

i. El Proyecto de ley modifica el decreto ley N° 321, de 1925, para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio de la libertad condicional a los condenados por los delitos que indica. En cuanto a la posibilidad de oír a la víctima y sus familiares, creemos que ello se encuentra en armonía con las teorías modernas del derecho penal que otorgan mayores derechos y visibilidad a la víctima en el proceso penal. No obstante, los términos amplios en los que está redactada la modificación sugerida, podría dar lugar a problemas interpretativos respecto a quién debe ser considerado familiar para estos efectos. En tal sentido, de prosperar la iniciativa, se sugiere precisar el concepto de víctima de acuerdo a lo señalado en el artículo 108 del Código Procesal Penal, esto es, que incluya tanto al ofendido por el delito (víctima directa, según el inc. 1º), como a las personas que contempla la disposición en su inciso segundo, de acuerdo al orden de prelación allí señalado, cuando la víctima hubiese fallecido o bien se encontrare impedida de ejercer sus derechos (víctima indirecta).".

Sobre la consulta de una posible superposición de las penas del homicidio simple o de figuras calificadas con el robo, el Director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos del Ministerio Público, señor Cristián Paredes expresa que un mensaje a la sociedad y de coherencia del sistema es que el delito que afecta el bien jurídico más valioso debe tener la pena más gravosa y en esa línea estima que la penalidad del homicidio simple, comenzando en 15 años y un día que es presidio mayor en su grado máximo, como se propone en la modificaciones, es lo adecuado.

Respecto de inconvenientes en torno a la aplicación de esta penalidad en relación con las figuras de homicidio calificado que parten de presidio mayor en su grado máximo y que pueden llegar a presidio perpetuo calificado, considera que es una cuestión de hecho que se debe discutir ante el tribunal, en un caso concreto y no se podría sostener, en este momento, que los tribunales vayan a aplicar siempre la pena menor.

Considera que la señal del legislador es muy potente en cuanto a que el homicidio en su base tiene una pena elevada y más aún las figuras que agregan un disvalor adicional a esta muerte, como la alevosía o el enañoamiento, que tiene penalidad mayor en el rango que contempla la ley.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Por lo expuesto, sostiene que no aprecia que haya inconveniente en delitos que parten de la misma pena.

Los abogados del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, señora Sandra Haro y señor Rodrigo Lillo, exponen en base a la siguiente minuta, que se transcribe íntegramente.

“• Boletín 14090-07.

Proyecto de Ley que modifica el Código Penal estableciendo una pena apropiada al disvalor del homicidio simple.

El delito de homicidio es evidentemente de los más graves del ordenamiento jurídico, de hecho cuenta con una de las penas más altas del código penal (desde que se modificó por la Ley Emilia, Ley 20779 Art. 1 N°2 D.O. 17.09.2014), siendo ésta de presidio mayor en su grado medio.

La gravedad del delito, en términos abstractos es ponderada por legislador al establecer la pena prevista para el delito. Por otra parte, corresponde al juez determinar la pena para el caso concreto, conforme a las reglas de determinación de pena que establece el Código Penal y las leyes especiales, en su caso.

En cuanto a la ocurrencia del delito de homicidio, depende de con qué se le puede comparar - no obstante, evidentemente, siempre es un hecho indeseable-. Si se le compara con otros delitos en el país, que duda cabe es - afortunadamente- uno de los de menor incidencia. Según el Centro de Estudios de Análisis del delito (CEAD) de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, la tasa del homicidio durante el 2020 fue de 4.6 (casos policiales, pues si analizamos sólo las denuncias a tasa es de 2.8), y aun cuando fue el único delito que subió su tasa durante pandemia (3.6 el 2019), está muy lejos del robo con violencia: 340. 4, o del 496.2 del hurto, o de 238.1 de las lesiones leves.

Si lo comparamos con otros países, cuestión siempre compleja por la diferencia de los contextos, el contraste es también muy grande.

En nuestro país el número de homicidios, a pesar del incremento en la penalidad el año 2014, ha ido en aumento, ya que, según cifras del CEAD (Centro de Estudios y Análisis Delictual de la Subsecretaría de Prevención del delito), este incremento en el número de delitos ha sido sostenido en el tiempo y esto nos lleva a la conclusión de que la función disuasiva para la comisión de estos ilícitos no se encuentra asociado a la penalidad. Lo anterior se grafica en las siguientes cifras:

Detenciones:

	2016	2017	2018	2019	2020
Grupo delictual/ delito					
Delitos de mayor connotación social	107.089,00	109.161,00	111.621,00	107.175,00	64.637,00
Homicidios	213	335	319	329	351

Denuncias:

	2016	2017	2018	2019	2020
Grupo delictual/delito					
Delitos de mayor connotación social	107.089,00	109.161,00	111.621,00	107.175,00	64.637,00
Homicidios	213	335	319	329	351

Por otra parte, según el Estudio Global sobre homicidios de UNODOC (United Nations Office on Drugs and Crime), edición 2019 <https://www.unodc.org/unodc/en/analysis/global-study-on-homicide.html>, Chile tuvo una tasa de 4,4 homicidios cada 100 mil hab. , en 2018, justo cuando en Sudamérica la tasa fue de 21. En el mismo sitio web

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

se puede encontrar la tabla de tasa de víctimas de homicidio en las grandes ciudades de las Américas. Santiago y Valparaíso, son mencionadas con tasas de 4.5 y 3.4 vic. c/ 100.000 hab. Para 2014 (año en que hay resultado para muchas ciudades), solo superiores a Toronto y Vancouver, que no superan el 2. Lo mismo en referencia al 2014.

Lo anterior demuestra que si bien el delito de homicidio es un delito grave, pero se hace necesario un análisis a la pretendida regulación de su represión con proporcionalidad y racionalidad. En relación a la proporcionalidad, es importante analizar que la modificación implicaría considerar la misma pena para el delito de homicidio simple que el mínimo de otros delitos que merecen un mayor reproche, a saber:

- Con el delito de homicidio calificado del art. 391 numeral 1° que sanciona con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.

- Con el delito de Femicidio que sanciona dicha conducta con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado o

Con el delito de Robo con homicidio sancionado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación.

En la línea de lo señalado precedentemente, con el aumento de la penalidad de delito de homicidio simple a la pena propuesta, el efecto disuasivo o de prevención general no se concretaría, pero además de no tener el efecto disuasivo esperado, parece desproporcionado teniendo presente las penas de los otros delitos más graves.

Por otra parte, se pretende una mayor sanción para la figura base de homicidio y aquello obedece a situaciones que aparecen como de mayor gravedad, pero en la actualidad estas conductas de mayor disvalor son sancionadas por la vía de los concursos de delitos, agravantes de responsabilidad penal contenidas en el art. 12 del Código Penal o calificantes. Por ejemplo, cometer el delito con alevosía, mediante precio, promesa o recompensa, abusando de su fuerza, etc.

- Boletín 14091-07 Proyecto de ley que modifica el Decreto Ley N°321 de 1925 para incluir el delito de homicidio simple en el catálogo de delitos que pueden optar al beneficio de libertad condicional solamente al cumplirse dos tercios de la pena.

Libertad condicional y reinserción social.

La desconfianza en este instituto surge a partir de ciertos hechos de reincidencia, que generan desconfianza sobre el beneficio de libertad condicional, y ser un riesgo que personas que han cometido delitos puedan salir en libertad.

Esta percepción surge de dos lugares comunes falsos que son habituales en esta mirada desconfiada:

Primero, que la libertad condicional implica una especie de impunidad o de regalía a quien cometió un delito; segundo, que si se otorgan menos libertades condicionales, se favorece la disminución de la criminalidad.

El primero hecho es falso, porque la condena se determina por el tribunal al momento de determinar la condena, y posteriormente no puede modificarse. Es en este momento en el que se determina el desvalor de la conducta cometida por el condenado, por lo que no se puede disminuir, ni aumentar. La libertad condicional opera como un mecanismo de reinserción social, para lo que el condenado debe cumplir rigurosos requisitos, e incluso, una vez obtenido el beneficio y tal como señala la ley, se sigue cumpliendo la condena.

Como se ha señalado, no existe forma de asegurar que una persona que recupera su libertad, no vaya a reincidir. Pero lo que si se puede concluir de los estudios nacionales e internacionales, es que quienes cumplen su condena mediante libertad condicional, reinciden menos que los que cumplen íntegramente privados de libertad.

Como señala Mapelli "Históricamente, la libertad condicional es producto del movimiento de reforma penitenciaria acontecido en los siglos XVIII y XIX, como resultado de la implantación del sistema progresivo, del cual se fue alejando hasta convertirse en un instituto autónomo de los más aplicados en el mundo". (Mapelli, et. al. 2014. EuroSocial; p. 290)

"La libertad condicional, constituye una de las herramientas más importantes asociados a la progresividad y a la

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

concreción de los fines de prevención especial positiva de la pena. A pesar de su importancia, en nuestro país se hace un escaso uso de esta herramienta, lo que va de la mano con una falta de comprensión de la complejidad de los procesos de reintegración social que viven las personas que se encuentran privadas de su libertad". (Morales, Ana M. 2013. Paz Ciudadana; p. 1).

En cuanto a la reinserción social, desde mediados de siglo XX y en atención a las críticas formuladas a la cárcel (tanto desde la criminología crítica como desde el análisis de su eficacia en EEUU), se discute acerca de su concepción y posibilidades. Las distintas concepciones doctrinarias se pueden agrupar en dos corrientes.

El tratamiento penitenciario "se vincula directamente a las funciones que la pena puede servir en torno a objetivos de prevención especial positiva". Esto implica, por una parte, la idea de un modelo progresivo y sistemático que permita o favorezca -al menos- la resocialización, o en términos menos ambiciosos y vagos, a remover los condicionantes personales asumidos como factores criminógenos (perfiles de riesgo).

Sin embargo, esta idea ha sido cuestionada desde diferentes perspectivas; ya sea porque en la práctica la pena no cumple fines específicos, o porque en definitiva los esfuerzos del Estado son infructuosos en esta materia ("nada funciona"). Desde una perspectiva crítica, se concibe la resocialización como una herramienta que permita delimitar los efectos negativos de la pena privativa de libertad. Es decir, el "desentrenamiento que lo incapacita temporariamente para encarar ciertos aspectos de la vida diaria en el exterior, si es que vuelve a él y en el momento que lo haga".

Desde esta perspectiva, la reinserción social encierra al menos dos sentidos. Uno de un "tratamiento" que tiende a remover los factores de la criminalidad en el condenado; la segunda como un límite a los efectos de la pena de encierro, en definitiva como un resguardo de los derechos de los reclusos.

No obstante es posible conjugar estas dos ideas, mientras corresponde a Gendarmería el desarrollar durante el cumplimiento de la pena una intervención sobre el sujeto que permita remover aquellas causas que favorecen su actitud hacia el delito, los jueces deben aplicar el principio de reducir la privación de libertad, con miras a disminuir el contacto criminógeno y esta auténtica incapacidad social que genera el encierro.

En cualquiera de los casos, no es posible establecer la certeza de la no reincidencia. Con todo, la libertad condicional ha resultado en la práctica un mecanismo mucho más eficiente que el encierro total para el logro de estos fines.

En el ámbito nacional como internacional, se han realizado diversos estudios acerca de la reincidencia de los libertos condicionales, en relación con quienes han cumplido su condena íntegramente privados de libertad. Si bien, estos estudios son complejos, porque fuera de esta variable, influyen muchas otras en la reinserción de un condenado, la mayoría de los estudios internacionales concluyen que quienes han cumplido parte de su condena en libertad, reinciden menos o más tardíamente, que quienes no accedieron a este beneficio (Morales, Ana María, op. cit.; p. 6 y 7).

Entre nosotros Gendarmería, señala (para un estudio que abarca años 2010-2011) que mientras los libertos condicionales reinciden en alrededor de un 13%, los que cumplen su pena en encierro lo hacen en un 39%. Si bien, siempre existirá un porcentaje que no aprovechará la oportunidad que les brinda este instrumento, esto no puede poner en duda la efectividad de la misma.

El proyecto pareciera además fundarse en una finalidad preventivo general negativa, según la cual, si se impone mayores requisitos para obtener la libertad condicional, esto disuadiría a las personas de cometer delitos.

Como no existe demostración de que el sólo amento de la sanción previsto en la ley, provoque esta inhibición, menos es posible atribuirle esta cualidad a las restricciones a la libertad condicional.

Pero aún dentro de esta hipótesis, debe existir una proporcionalidad entre los distintos delitos para que esta señal que se pretende dar a la ciudadanía (de que si cometen tales delitos, la reacción jurídico penal será rigurosa), pues si todos los delitos tienen la reacción más grave, no se distingue la señal y se confunde el mensaje.

En este sentido, el actual DL 321 contienen un gran número de tipos penales que exigen tiempo mínimo de dos tercios, entre ellos el homicidio calificado. Si se establece la exigencia de 2/3 para el homicidio simple, no se distingue la diferencia de gravedad entre uno y otro delito.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Conclusión.

El proyecto parece asentarse en un falso dilema, que la libertad condicional constituye una señal de impunidad, y que a menor posibilidad que los condenados puedan acceder al beneficio, mayor seguridad para la víctima y la población.

La libertad condicional constituye como lo señala el propio DL 321 constituye una forma de cumplir la pena, por lo que su concesión no implica el término de la misma. Por eso se han establecido Delegados de libertad condicional, que elaboran planes de intervención a los que deben someterse los condenados.

Segundo, que si menos privados de libertad acceden a la libertad condicional, la sociedad estará más a resguardo del delito. Como se señaló, existen más probabilidades que el condenado que se le permita esta forma de cumplimiento, no reincida; pero además, las condenas -en su mayoría- tienen una duración determinada y el delincuente recuperará tarde o temprano su libertad, y para la sociedad es mucho más seguro que el Estado realice un esfuerzo por modificar los factores que favorecieron su inclinación al delito.

Pareciera que debiéramos entonces, poner nuestro esfuerzo en desarrollar adecuados Planes de intervención individual durante el cumplimiento de la libertad condicional, fortalecer el rol de delegado y en definitiva, evaluar el sistema de control de la libertad condicional incorporado con la reforma de la Ley N° 21.124.”.

La trabajadora social de Gendarmería de Chile, señora Karen Serrano, expone que si bien explica que no se va a remitir a la modificación de la ley, considera que hay puntos que no se consideran y que estima se deben considerar.

En las actuales orientaciones técnicas se ha modificado la norma respecto de la conducta de los internos usuarios y observa que esto solo va a restringir las postulaciones de los usuarios a la libertad condicional, porque esto actualmente se encuentra sujeto a la participación de intervención por los usuarios y usuarias de Gendarmería, de manera que se evalúa no sólo el aspecto escolar y laboral, sino que también se evaluará su participación en programas de intervención ejecutados por Gendarmería de Chile.

Estima que esto podría provocar en un mediano o largo plazo, si es que no se aumentan los recursos para poder dar continuidad a las intervenciones que ya se están realizando, que no todos los usuarios lleguen a una conducta esperada para poder acceder a la libertad condicional.

Otro aspecto es que ellos se rigen por las normativas vigentes, de acuerdo al nivel central de Gendarmería de Chile, que también es consistente con las normativas vigentes a nivel internacional.

Desde 2007 en adelante se ha trabajado en esta fórmula de intervención con sus usuarios y usuarias con el propósito de contribuir a un cambio conductual en el ámbito delictual.

Manifiesta su preocupación por que esta invitación surge a propósito de casos muy mediáticos, el Hugo Bustamante Pérez que fue evaluado por estas profesionales, pero destaca que no se debe perder el foco que esto provoca sensibilidad en la seguridad pública y la ciudadanía, porque se deja entrever que no habría ningún trabajo y que se entra y sale de la cárcel sin ningún tipo de intervención.

Con ocasión de la invitación anterior expuso que se realiza un trabajo de alto nivel técnico con los usuarios y usuarias, pero que en la discusión de estas instancias como la libertad condicional, se pierde a veces las particularidades que se comentan en cada informe, también porque hay un desconocimiento de la parte técnica de los jueces o de la comisión que discute sobre resolver esta situación favorable o desfavorablemente de solicitud de libertad condicional.

Cuenta que Gendarmería realiza estos esfuerzos para que los usuarios puedan tener un cambio conductual, pero que hay un mínimo porcentaje de usuarios, como el caso Bustamante Pérez, en que hay un perfil psicopático que no puede optar a los planes de intervención.

Informa que hace al menos dos años se les ha capacitado para intervención de delitos sexuales y que una vez terminada la situación de pandemia se dará curso a esta intervención y que se han aplicado instrumentos previos, pero que por el contexto de la emergencia sanitaria se han debido retrasar ciertos procesos, pero están funcionando.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Reitera la importancia de no perder el foco de esta cuestión y que se considere la opinión de Gendarmería, porque hay un aspecto normativo pero además hay un aspecto criminológico que debe ser considerado.

Debe también considerarse la opinión de las víctimas, pero estima que una asesoría como la que se hace en los tribunales de familia a los jueces en temáticas de ese ámbito, pudiese realizarse en el ámbito de la libertad condicional, lo que enriquecerá sin dudas el proceso, porque hay elementos técnicos y particularidades del caso a caso que entregan elementos para discutir de mejor forma cuál es la proyección del caso a evaluar.

Pide considerar la continuación de los recursos de los planes de intervención para que los internos que postulan a este beneficio puedan continuar su proceso de intervención en el medio libre, que el fuerte debería estar en el medio cerrado de manera que cuando estén en el medio libre, el trabajo que se haga con ellos tenga otra especificación destinada a la integración social dentro de la reinserción social.

Relata que les ha tocado el escenario de aumento de las postulaciones por parte de los usuarios, donde el informe que se emite no es vinculante y estas modificaciones que se ajustan a la realidad actual, pero que dejan de lado la parte práctica que desarrolla Gendarmería de Chile. Reitera la importancia de tomar en cuenta esta apreciación, porque si se pregunta a la Corte de Apelaciones por los Recursos de Amparo, esta se ajustará a derecho, sin ver la particularidad del caso.

En cuanto a que los que puedan ser beneficiados con beneficios intrapenitenciarios sean los que postulen a los beneficios de esta ley, llama la atención respecto de los múltiples casos y las particularidades de cada uno, de manera que no es necesario pensar que por tener la salida dominical tenga los factores de reincidencia tratados, sino que está, precisamente, en un proceso.

Probablemente quien cuenta con un permiso de salida controlado al medio libre, ha disminuido de mayor manera su riesgo de reincidencia en algunos aspectos, pero es importante considerar las particularidades de cada caso.

Explica que dentro de las negativas al otorgamiento de libertad condicional, se señala la consideración al informe psicosocial, aún cuando hay informe que son positivos, que hay procesos en que los usuarios tienen un contrato de trabajo, contrato de arriendo y que hacen uso del beneficio por un tiempo prolongado que hacían plausible el sostener el cambio conductual y la disminución de ciertos riesgos y aun así se les negó el beneficio de la libertad condicional.

Estas son las situaciones que hacen dudar respecto de qué es lo que se valora dentro de la comisión de libertad condicional y que es lo que se logra fijar en estos informes que se elaboran que permitan entender cuál es el espíritu que hay en cada informe y la proyección del caso a caso.

La Presidenta del Directorio de Litigación Estructural para América del Sur, LEASUR, señora Nicole Sánchez; explica que LEASUR es una ONG que trabaja por la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, con presencia en las cárceles de la región metropolitana y de la región de Los Ríos.

Respecto del proyecto de ley, boletín N° 14.090-07, expone su parecer en cuanto a que el proyecto de ley pareciera otorgarle una connotación al hecho que el homicidio simple se denomine como tal y sea una figura residual respecto de las otras figuras de homicidio que se contemplan en el código penal. Apuna que esta figura se establece en el numeral 2 del artículo 391 del código penal, para poder diferenciarlo de otras figuras agravadas o calificadas, pero que no implica que se trate de un delito de menor entidad en consideración a la penalidad que se establece para estos delitos.

Apunta que el proyecto de ley hace un diagnóstico acertado al señalar que de un tiempo a esta parte se han cometido más delitos, específicamente delitos contra la propiedad. Ilustra a la Comisión señalando que el último compendio estadístico de Gendarmería de Chile da cuenta que casi el 60 por ciento de las personas que se encuentran reclusas en las cárceles lo están por delitos cometidos contra la propiedad, en particular robos y hurtos.

Estima que esta situación se da en el marco de responder de forma continúa a problemas sociales desde el derecho penal, cuando se debería de responder desde la formulación de políticas públicas y no aumentando las sanciones.

Esta es una solución que se ha intentado desde distintas leyes, como la ley N° 20.931, que entre otras materias

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

establece el control preventivo de identidad y en la ley N° 19.975, que endurece las penas y busca aumentar la participación del sistema penal en nuestra sociedad.

Este endurecimiento de las sanciones no ha sido efectivo y que no hay una decisión de carácter político criminal que sea consistente ni coherente y que intentar equiparlo con una solución punitiva, que por sí sola es ineficiente, no va a solucionar el problema que se plantea en el proyecto de ley ni la criminalidad violenta ni podrá disuadir la comisión de delitos, pero que sí puede profundizar los efectos desocializadores del castigo, con lo que se convierte más en un problema adicional que en una solución.

Estima que una adecuada solución sería el adecuar las sanciones que para diversos delitos relevantes, pero que ello debe ser hecho con base en la evidencia existente, no aumentando las penas de todos los delitos, sino que evitando lo que se considera el populismo punitivo, de manera de racionalizar y analizar las penas que ya se contemplan en nuestra legislación.

El proyecto de ley acusa que la pena del homicidio simple sería desproporcionadamente baja. Aclara que al comparar la pena de este delito en Chile con otros países, por ejemplo, España, resulta bastante similar, es bastante más alta que la que se contempla en Portugal, Ecuador y Uruguay.

Esto demuestra que no se puede estimar como solución el aumento de la pena para este delito y se debe considerar que ello sólo ahondaría los efectos que a largo plazo tiene el encarcelamiento sin solucionar el problema de origen, que es el alza de la criminalidad.

Se dice también que se busca dar una señal de repudio social al homicidio, dándole al derecho penal un rol simbólico y desvirtuando el fin que tiene el derecho penal. Estima que este rol no puede servir de fundamento a un proyecto de ley como el que se discute, porque el efecto nocivo de largo plazo puede resultar perjudicial para la sociedad en su conjunto.

Apunta que el proyecto de ley no expone evidencia que permita sostener que se va a disuadir la comisión del delito o como dice el profesor Mauricio Duce “este tipo de proyectos de ley habla de un voluntarismo de sus impulsores, que se promueven sin un diagnóstico claro del problema a resolver ni de evidencia que apoye las medidas que se van a adoptar.”

Si estas medidas no funcionan solo logran que a la larga exista mayor desconfianza en la población y deslegitiman el actuar del Estado.

Respecto de los proyectos de ley que proponen modificaciones al sistema de libertad condicional, expone que existe un problema sistémico en mantener la tendencia a ir restringiendo progresivamente la libertad condicional como derecho y mecanismo de cumplimiento de un saldo de condena. Mantener ese camino es una decisión que sólo genera problemas al corto, mediano y largo plazo.

El análisis de todos los boletines en conjunto da a entender que el proyecto busca mantener encarceladas por más tiempo a las personas que cometan estos delitos, y disminuir las posibilidades de que obtengan la libertad condicional y cumplan una mayor fracción de la pena en libertad. Esto es problemático en base a la evidencia existente.

Es importante recalcar que la libertad condicional no es una exoneración ni un “chipe libre”, sino una modalidad de cumplimiento de parte de la pena, que está asociada a ciertos requisitos objetivos y que propende progresivamente hacia la reinserción social y si es que la finalidad del castigo es la reinserción social, entonces necesariamente la evidencia respecto a la reinserción y la libertad condicional debe tener un lugar protagónico en esta discusión.

Como dato adicional, de un 100 por ciento de las personas que cumplen de manera efectiva la pena, un 58 por ciento reincide o vuelve a cometer delitos. Por otro lado, de un 100 por ciento de personas que cumplen la pena con el beneficio de la libertad condicional, un 23 por ciento solamente reincide.

Esto no es aleatorio, sino que hoy es claro que la reinserción requiere necesariamente de vinculación con el medio libre, de procesos de acompañamiento, y de involucramiento con pares relevantes. Profundizar los tiempos de privación de libertad dificulta de manera grave la reinserción y potencia la reincidencia.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Este es el efecto que el proyecto producirá, siendo un problema en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, el proyecto señala que un número “no menor” de personas que obtienen la libertad condicional vuelven a delinquir, pero no analiza las cifras existentes ni realiza un análisis comparativo, prefiriendo citar casos puntuales de mayor connotación social que han sido conocidos por la opinión pública.

En este proyecto no se señala cómo la medida propuesta podría contribuir a disminuir los homicidios.

El derecho penal siempre llega tarde porque debe llegar de forma posterior a la comisión de delitos, y las medidas sólo de sanción por medio del encarcelamiento prolongado no previenen ni ayudan a disminuir los homicidios ni la comisión de otros delitos, sino sólo profundizar la desocialización de las personas privadas de libertad, no se da a conocer ni un diagnóstico claro del problema, ni cómo estas medidas contribuirían a solucionarlo.

En el fondo, Honorables diputados y diputadas, no hay duda de que el problema de los homicidios es un problema en Chile y en el mundo, pero ello no justifica ni legitima cualquier medida.

Se requieren más políticas públicas integrales y complejas que aborden la problemática de la violencia y todo lo que la rodea. Se requieren decisiones basadas en la evidencia y que potencien las medidas de comprobada eficacia.

Acercas de os proyectos, boletines N°s 14121-07 y 14092-07, en Chile existe un régimen progresivo de pena que contempla la libertad condicional, el mismo decreto ley N° 321 que la contempla señala que la pena no se modifica ni se extingue si no que es un modo de cumplimiento que continúa en el medio libre.

Uno de sus fines es la resocialización y reinserción del individuo que se encuentra sujeto a ella.

Como indica el profesor Eduardo Sepúlveda “la libertad condicional no es constitutiva de una medida de gracia, sino que constituye la concreción última de un régimen progresivo inspirado en la orientación resocializadora de la pena privativa de libertad, lo cual se consigue a través de un tratamiento, como lo entiende expresamente el reglamento de establecimientos penitenciarios en sus disposiciones”.

No hay que olvidar que los estándares en materia de ejecución de pena y de reinserción o resocialización del condenado responden a un estándar internacional en materia de Derechos Humanos reconocido, por ejemplo, en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, conocidas como reglas de Tokio, donde se señala que es deber de los Estados miembros incorporar en sus ordenamientos jurídicos otras medidas que puedan reducir la aplicación de penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal en cuanto a las necesidades de rehabilitación del delincuente.

Específicamente, respecto al caso de Hugo Bustamante que de alguna forma fundamenta el proyecto, es importante aclarar que los requisitos de ese momento para otorgar la libertad condicional difieren a los actuales, pues el informe psicosocial no se encontraba contemplado en la normativa sino meramente enunciado.

Bien se sabe que la elaboración de estos informes se dificulta por la falta de profesionales que trabajen en su confección en los respectivos centros penitenciarios. Junto con ello, cree que es cierto que no existe reparación de la víctima en nuestro sistema de justicia penal, pero su participación en la comisión de libertad condicional tampoco sería una forma indicada de reparación, el destino de estos recursos podría estar enfocado en su reparación a través de otros medios.

En cuanto a la modificación en la integración de la Comisión consideramos que hay una falta de fundamento práctico para este proyecto, la composición de la Comisión es del todo razonable entendiendo que efectivamente exista un magistrado de mayor jerarquía, el problema que se manifiesta en el proyecto se puede combatir con las herramientas que contempla nuestra ley, con la solicitud de inhabilitación del magistrado en cuestión, en Chile existe independencia judicial y si ello se vulnera se puede combatir con dicha solicitud.

Ahora respecto a estos proyectos de ley, cabe preguntarse ¿Qué esperamos de la ejecución de la pena? ¿Cuáles son específicamente los fines de la pena? ¿Debemos incluir la reinserción? La respuesta es determinante, se debe incluir la reinserción considerando que el individuo debe reintegrarse a la sociedad posteriormente.

Si el ímpetu que movilizó la acción de los legisladores es proteger a las víctimas de delitos una vez que los

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

responsables han sido condenados, y ejercer mayor control sobre la libertad condicional y los beneficios intrapenitenciarios que se otorgan, el camino natural que podrá comprender todos los aspectos vinculados a la forma de cumplimiento, es impulsar una ley de ejecución de penas que, junto con armonizar el adecuado cumplimiento de las sanciones penales y los derechos humanos de las personas condenadas, que regule pero no elimine estos beneficios.

Por último, insiste en que este beneficio de la Libertad Condicional y el sistema penitenciario en general, lo que busca es que el individuo pueda reintegrarse a la comunidad una vez cumplida la pena, no que por el contrario se limiten las posibilidades de reinserción que ya son escasas en nuestro país.

En ese sentido, piden a los honorables diputados y diputadas que no se fomente la práctica del populismo punitivo como respuesta a los problemas sociales imperantes y que hacerse cargo como sociedad del problema en su conjunto.

El abogado penalista Enrique Aldunate llama la atención sobre algunos aspectos que se deben tener presente en esta discusión.

El primero es la consideración problemática de la pena del homicidio y observa que hay una serie de reformas anteriores a esta propuesta legislativa.

Al analizar en nuestro Código Penal la forma en que se han ido estructurando los delitos contra la vida, homicidio simple y calificado, el parricidio y el homicidio en razón del género, hay un problema porque esta propuesta establece como piso mínimo aumentar la pena establecida para este delito en 2014 por una moción parlamentaria, de los diputados Marcelo Díaz, Cristián Monckeberg, Felipe Harboe y Jorge Burgos que vino a superar el quantum de pena y que en ese momento el Código establecía, que partía de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años.

El razonamiento de la moción referida era que la necesidad de la reforma de la pena pasaba por una necesidad de reestructurar la jerarquización del bien jurídico ofendido en esta figura típica y la figura del homicidio ante otras figuras complejas de delitos, los delitos contra la propiedad, por ejemplo, pero además en casos en que nos encontramos ante hipótesis que no son pluriofensivas, que daban a entender que el quantum de la pena de homicidio terminaba trivializado ante afectaciones en que el bien jurídico protegido no tiene la jerarquía que debe tener la vida, como debe considerarse en un Código Penal liberal y como ocurre en la mayoría de los códigos modernos los delitos contra la vida empiezan la parte especial de los códigos penales, siendo un reflejo de la jerarquización de los bienes jurídicos.

El problema es que todas las hipótesis calificadas de homicidio o hipótesis agravadas de homicidio, parten de la pena a la que este proyecto de ley aspira asignar al homicidio simple, que es presidio mayor en su grado máximo como tramo inicial de la pena, versus el tramo inicial que contempla el asesinato o homicidio en razón de género.

Pregunta en este caso dónde estaría la diferencia porque si se busca unificar la pena, cuál sería la necesidad de distinguir entre distintas figuras que afectan o atacan contra la vida de las personas y entonces bastaría solo con tener la figura de homicidio y sus figuras agravadas.

Señala que eventualmente, la decisión político criminal de aumentar la penalidad, no es tan simple y requiere una jerarquización de los bienes en juego, si se dice que la vida es el bien principal en términos del Código Penal chileno, no se entiende que haya figuras de robo con un equivalente en la pena al delito de homicidio y es algo que no resiste análisis por el desequilibrio que se introduce en el sistema del Código Penal y se genera un problema de coherencia.

Advierte que otra es la cuestión de porqué se adopta la decisión de política criminal de establecer esta punibilidad agravada.

Si bien no hay claridad en los fundamentos de las mociones, se menciona una frase a su juicio correcta, en cuanto reconoce la preeminencia del bien jurídico vida sobre los demás, pero no se logra dilucidar la razón. Si se mira la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2019, en ella se señala sin desagregar, lo que da a entender que los homicidios quedarían cubiertos por los delitos contra las personas.

Dentro de las causas ingresadas a tribunales, en materia penal, cerca de un 87 por ciento de ellas se encuentra en

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

juicio oral; en las causas de juzgado de Garantía, control, estarían cerca del 14 por ciento.

Señala que el INE dice que en las causas terminadas por delitos contra las personas, el porcentaje de sentencias alcanza al 16 por ciento y en otras salidas alternativas, donde no hay precisión respecto si la sentencia se refiere al término del juicio oral o incluye los juicios abreviados y en este marco la tasa llega al 30 por ciento.

El sobreseimiento llega al 35 por ciento y otras formas de término llegan al 8 por ciento.

Esto demuestra que los delitos contra la vida son de aplicación práctica diaria en los tribunales. Las últimas sentencias refieren que esta penalidad establecida para el homicidio en 2014, se han aplicado de una manera bastante uniforme, la pena incluso para personas que no tienen antecedentes anteriores, van desde los 10 años y un día como pena efectiva de cumplimiento para estos efectos.

Sería importante conocer del INE y del Poder Judicial la depuración de la referida estadística, porque lo relevante no solo está en lo que se denuncia, sino que básicamente lo que está en conocimiento de los tribunales, de manera de poder desagregar esa información.

Se dice también, aun cuando desconoce la información oficial al respecto, que la tasa de homicidios durante el año 2018 es del 4,4 por cada 100 mil habitantes.

En relación con la segunda cuestión relativa a los proyectos de ley, el asunto de la libertad condicional, apunta que en primer lugar se deberían enfocar a lo que se refiere a la ejecución de las penas.

Establece en primer lugar que en Chile hay un déficit con los tribunales de ejecución de las penas, materia en que hay un consenso unánime entre los estudiosos de derecho penal, procesal penal y derecho penitenciario, respecto a una deuda pendiente en materia de ejecución.

Afirma que se cometió un gran error un tiempo atrás, cuando de los 76 cargos pendientes de la reforma procesal penal, que no fuera necesario nombrar jueces de garantía o de tribunal oral en lo penal, se decidió la redistribución de esos cargos judiciales en otros del mismo poder judicial, cuando en realidad se debería apuntar a la creación de tribunales de ejecución de las penas.

Recuerda que en el Congreso está en tramitación una moción de diputados que busca establecer mediante un procedimiento especial una especie de tribunales de pena de facto.

La ejecución de penas comprende una serie de aspectos, en que la libertad condicional resulta ser una de las cuestiones importantes dentro de la ejecución de las penas y la forma racional de entender la ejecución de las penas, es que su control debe quedar sometido a la tutela jurisdiccional para efectos de poder, por ejemplo, aplicar la libertad condicional, que no es otra forma de cumplir la pena, el sistema penitenciario penal chileno es tributario de un sistema progresivo y lo que establece es que el penado, una vez cumplido cierto tiempo de la condena tiene derecho para poder cumplir en libertad su condena, porque el sistema, aunque se manifiesta más bien escéptico, acerca de los fines de la pena, eventualmente el fin de la pena sea la resocialización.

Apunta a que las condiciones que actualmente existen en las cárceles no dan para sostener que un penado se pueda rehabilitar en esas condiciones.

El problema es que el sistema penitenciario toma una decisión respecto del penado, que empieza a tomar las salidas como una forma de poder enfrentar el medio libre de la mejor manera una vez terminada su pena.

Destaca que el decreto ley N° 321, que se de 1925, no consideraba una cuestión mínima, que se resuelve recién en el año 2018, con una reforma relativamente sustantiva a la libertad condicional, en que se crea la figura del delegado de libertad condicional y esa es una decisión político criminal que establece un cambio radical, pero que queda sujeta a la dictación de un reglamento que se dicta finalmente y establece los criterios que permiten hacer operativo el sistema de libertad condicional, no como una mera concesión.

Sin entrar en el debate de si es un derecho o un beneficio, queda claro que se establece como criterio, superando la jurisprudencia anteriormente establecida, que la libertad cumpliendo ciertos requisitos podía otorgarse, pero que esos requisitos que antes la Corte consideraba objetivos, ahora fueron complementados con el informe psicosocial que puede dar un pronóstico sobre la conducta del penado en relación con una futura reincidencia.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Aclara que lo que la ley establecía al momento de la decisión del caso Bustamante, eran los requisitos que se establecían en el decreto ley y destaca que el juez no puede fallar contra ley, de manera que para poder estudiar y citar bien ese caso, hay que situar bien cuál era la ley vigente en ese momento que se resuelve el caso.

La reforma es posterior y es una reacción al alto número de personas que obtienen la libertad condicional, pero a propósito de esta discusión, ese proyecto de reforma se entrampó por más de dos años y la explicación para ese tiempo entre la concesión de libertades en 2016, es porque se estableció una regla especial para criminales contra la humanidad y los incentivos para establecer condiciones a libertad condicional, decayeron y solo en el contexto de acusación constitucional contra miembros de la Corte Suprema, se reactiva este debate y se llega a la norma vigente.

Como conclusión señala que el sistema de libertad condicional actual no resiste un mayor análisis y que es necesario establecer un control jurisdiccional permanente, sea mediante un juez de garantía o del que dicta la condena, quien realice la ejecución de la pena, advirtiendo que el ideal es contar con tribunales especiales de cumplimiento de condenas y que son los jueces penales los que tienen la mejor competencia para entender las cuestiones relativas al cumplimiento de un beneficio de libertad condicional, otros beneficios del penado o el control de las sanciones intrapenitenciarias, que son sanciones administrativas sin control jurisdiccional.

Apunta que si se carece de una mirada integral de este sistema, lo más probable es que no se cumplirá ninguno de los objetivos que se persiguen en la rehabilitación de los condenados.

El abogado señor Ángel Valencia coincide en varios puntos con lo expuesto por el profesor Aldunate.

Explica que un asunto es referirse a la penalidad del homicidio simple y agregar este delito entre aquellos que permiten optar a la libertad condicional al cumplir dos tercios de pena, que tiene que ver con la condena que recibe el autor de homicidio simple y luego se referirá a los proyectos de ley que abordan los procedimientos para obtener la libertad condicional, sus características, integración del tribunal y cuál es el órgano que se debe pronunciar al respecto.

En cuanto a la agravación de la pena del delito de homicidio simple, afirmar la existencia de un desajuste valórico entre la gravedad de las penas que se asignan a los delitos contra la propiedad y la gravedad de las penas que se atribuyen a los delitos contra la vida, la salud o la integridad física, constituyen un lugar común, que no requiere de evidencia empírica sino que basta con un ejercicio teórico.

Recuerda que durante mucho tiempo se decía que en Chile era más grave robar una gallina que matar una persona, lo que refleja el general consenso en el desajuste y desproporción en este caso de las penas.

El discurso suele ser reconocer la existencia de este problema para luego señalar que se necesita la dictación de un nuevo Código Penal para tener una solución del problema de la estructura de las penas, pero el nuevo Código Penal sigue sin dictarse y el problema se soluciona con “parches jurídicos”.

Este es un problema de largo tiempo en que el desajuste más notorio es entre la pena del homicidio y el robo con violencia o intimidación o en lugar habitado, es la norma del inciso primero del artículo 450 del Código Penal, que establece que se sanciona como consumado el robo en lugar habitado o con violencia, incluso si está en el grado de tentativa.

Explica que esa norma no existe a propósito del delito del homicidio y otras figuras como la castración o del robo con violación, solo existe para el robo y este es una norma que se origina en un proyecto de ley del presidente de la República Salvador Allende, ley N° 17.727 de 1972, lo que muestra que es una figura de antigua data y no responde a criterios de gobernantes conservadores de los últimos tiempos.

Este proyecto de ley que se discute ahora viene a hacerse parte de un verdadero lastre que tiene décadas de aplicación por una vía que la academia no recomienda, pero que parece ser ineludible.

Comparte la observación en cuanto a que establecer una pena única para el delito de homicidio simple, presidio mayor en su grado máximo, puede traer consecuencias graves, desmedidas, lo que es opinable, porque agravarlas en ese grado evitaría que concurriendo dos atenuantes se impondrá a quien resulte condenado, inevitablemente una pena que va entre los 10 años y los 15 años.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Advierte que la principal o más importante consecuencia de elevar el máximo de las penas de homicidio simple, que parece ser lo más adecuado es que permite que el máximo de la pena sea compatible con otros delitos de menor gravedad, teniendo presente que el delito de piratería tiene pena más grave que el delito de homicidio simple al día de hoy, se establece además, que la pena en su grado máximo tenga una pena equivalente a la de robo con violencia o con intimidación, siendo que esta última figura configura una simple amenaza y que la jurisprudencia acepta que no es necesario que exista un peligro real para la víctima, su salud o integridad física, basta que la víctima crea que ella estaba en peligro, como ejemplo es el típico caso del arma falsa.

De esta manera, explica, bastaría un robo de 100 pesos con una pistola falsa en que la víctima crea que está en un peligro real, para que ese robo tenga una pena más alta que el homicidio simple.

Si el proyecto de ley se aprueba de manera que el delito tenga una pena de un grado, presidio mayor en su grado máximo, o de dos grados, de presidio mayor en su grado medio a máximo, afirma que cualquiera de ambas penas le parece razonable, pero permitiría que en determinados casos de homicidios reiterados, el imputado sea condenado a presidio perpetuo y no tenga una pena menor que quien ha entrado a robar en dos lugares diferentes en la misma calle en un tiempo de una hora de diferencia.

Señala que las discusiones destinadas a restablecer el equilibrio genuino de los delitos contra las personas y contra la propiedad se ha postergado, que hoy no se necesita evidencia empírica para corregir ese error de las penas, que basta un simple análisis jurídico del Código Penal, para concluir que hay una razón de deber ser en esto.

En relación con la propuesta para modificar el decreto ley N° 321 para imponer condiciones más severas para conceder el beneficio de libertad condicional, indica que esto aparece como razonable si lo que se quiere es hacer más severas las penas de homicidio simple y luego incorporarla al catálogo de exigencias, mayores, de cumplimiento de pena efectiva, es algo que va en la dirección correcta.

Expone que el sentenciado por homicidio mirará riesgos y costos; el riesgo de ser detenido, que suele ser el más importante y el costo es el tiempo que pasará en la cárcel privado de libertad.

De esta manera, si se aumentan las penas pero no se modifican las reglas para permitir la libertad condicional, eso significa que en realidad la pena aumenta un tercio en lo gravoso, porque se debe considerar la pena con la expectativa de beneficio.

Si se aumenta la pena en solo un grado, lo que tendrá en cuenta el homicida como sanción posible, es aumento de grado en consideración del tercio que se debe cumplir efectivamente.

El tiempo no es el tiempo que establece la ley, sino el de la condena posible atenuada por la expectativa del beneficio.

Considera que este debe ser modificado, sino el impacto de la aumentar la pena será simplemente menor.

Por ello opina que modificar este beneficio se relaciona con la modificación de la pena del delito de homicidio simple.

Reflexiona que así como en el juicio civil la cuantía se fija en relación con el valor de lo que se disputa, en materia penal esa cuantía se da por la pena que tiene asignada el delito, de manera que al modificar la pena aumentándola, se aumenta la cuantía del asunto penal.

Estima que hay un error en cuanto a la aproximación desde una perspectiva de los derechos humanos a las reglas sobre libertad condicional. Señala que este es un marco dentro del cual el legislador debe moverse, porque este no puede regular a su libre arbitrio el procedimiento, sino que debe hacerlo libremente en el marco que fijan los derechos humanos. En el marco de los derechos humanos señala que existen dos derechos que se encuentran en colisión, que deben ser considerados.

El primer derecho es el derecho a la reinserción social, que se encuentra reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por reinserción social se debe entender la plena integración de la persona que ha infringido la ley, a la sociedad. Sin embargo, la forma como se aplica este derecho debe ser visto a la luz de otro derecho, del mismo rango que es

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

el derecho del ciudadano a tener seguridad ciudadana, que según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, surge de una interpretación sistemática del artículo 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la garantía del Estado de ciertos derechos como el de la vida y la integridad personal, entre otros, cuando estos se vean afectados por acciones tipificadas.

A la luz de ambos derechos, lo que se debe apreciar para que se mantenga vigente el derecho a la reinserción social y el derecho a la seguridad ciudadana se debe entender que el primero va directa y estrechamente relacionado con el peligro de reincidencia y buscar la manera de proteger al cuerpo social del peligro de reiteración, de manera que nos son derechos ni principios independientes, porque el Estado debe asegurar ambos derechos.

Decir que el peligro de reiteración no se debe considerar, es mínimo, irrelevante o no considerarlo, es infringir también las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene el Estado de Chile.

Aclara que estos derechos, que se encuentran en colisión, deben respetar el principio de igualdad ante la ley, atendido que la realización de ciertos actos tiene ciertas consecuencias legales y que eventualmente podrían tener una sanción diferente, considerando que tan importante como la extensión de la pena es su forma de cumplimiento.

A esto se agrega el principio de legalidad de la pena. Se trata de una Comisión, un ente diferente del que dictó sentencia decide que al sentenciado se le impone una pena diferente que aquella que por ley corresponde imponer y cumplir.

En base a la consideración de los derechos y principios recién expirados, observa respecto del proyecto de ley que propone que todos los miembros que forman las Comisiones de Libertad Condicional tengan la misma jerarquía y que elijan a su presidente entre sus integrantes, señala que comparte los argumentos relativos a la jerarquía del poder judicial y cómo se progresa en la carrera judicial y al régimen disciplinario del poder judicial y la relevancia de la observación que integre un Ministro de Corte de Apelaciones con jueces que forman la primera instancia den el mismo territorio.

Opina que es un proyecto de ley que le parece adecuado y que resuelve un determinado problema, pero que le parece insuficiente porque lo que se requiere en verdad es un procedimiento de ejecución de las penas, con tribunales que tengan competencia para conocer esos asuntos en un procedimiento contencioso, contradictorio, público y con la posibilidad rendir pruebas y cuestionarla y no se discuta respecto de si se cumplen o no requisitos objetivos, pero se analice la condición de reinserción social y el peligro de reiteración.

Apunta que el tribunal que se requiere para estos casos debe tener competencia jurisdiccional y no administrativa, con una tramitación que permita la contradicción, de carácter público e indudablemente basarse en resoluciones fundadas.

Respecto a la propuesta de establecer como exigencia el haber gozado anteriormente de un beneficio intrapenitenciario, le parece inadecuado porque el condicional el beneficio de la libertad condicional a un beneficio previo implica que una decisión administrativa es requisito de una decisión de libertad condicional, lo que parece ser inapropiado.

Advierte que en todo caso este es un beneficio que se debe tener a la vista por el órgano que resuelve la libertad condicional.

Respecto a la propuesta que permite la participación de las víctimas en el procedimiento de concesión de libertad condicional, manifiesta que teniendo claridad respecto de la discusión sobre la posibilidad de reiteración y reinserción social, si todos los intervinientes tienen el mismo derecho a ser oídos y rendir pruebas de manera que no hay motivo para que el interviniente o querellante que actuó en el juicio e hizo sus peticiones concretas sobre prueba y condena, no deba ser oído en el procedimiento de discusión para conceder la libertad condicional.

Precisa que en todo caso este procedimiento no puede convertirse en un muro de los lamentos, no se trata de conmover o mover emocionalmente a la comisión de libertad condicional, pero debe entenderse que el derecho a ser oído implica que se puede ofrecer prueba en confrontación y de refutación de antecedentes, ser oído

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

jurídicamente en audiencia pública y contradictoria.

Por esto es que la víctima debe no solo ser oída para expresar su opinión, sino que poder hacer observaciones en el procedimiento.

Para entender qué víctimas deben ser oídas, explica se debe considerar aquellas que señala el artículo 108 del Código Procesal Penal¹, en sentido estricto, evitando traspasar la “inflación de querellantes” en la fase de ejecución que se sufre en la etapa de procedimiento ordinario, de manera que un querellante excluya la participación de múltiples querellantes.

Propone que se considere una modificación al inciso primero del artículo 466 del Código Procesal Penal² que regula los intervinientes que pueden participar en estos debates sobre ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad, para efectos de permitir a las víctimas que sean oídas en este procedimiento en consideración a que se encuentran excluidas en el código procesal penal en la etapa de ejecución, lo que carece de sentido, además de ser un control a la actividad que realiza el Ministerio Público.

El diputado Marcelo Díaz se refiere en términos generales a las iniciativas en discusión. Recuerda que fue autor del proyecto de ley que elevó la pena del delito de homicidio simple que se legisló en 2014.

Pregunta sobre la conveniencia de realizar una nueva modificación en tan corto plazo y que se debe tener en cuenta el aumento de los homicidios pese al aumento de la penalidad de ese delito.

El diputado Andrés Longton observa respecto de la modificación de 2019 y que respecto a ello pareciera haber un antes y un después en el otorgamiento de libertades condicionales.

Señala que antes de 2019, los porcentajes de libertad condicional no superaban el 16 por ciento, pero en el año 2016 se disparó a un 93 por ciento y afirma que en esa oportunidad no se examinaron ni tuvieron a la vista los informes y que se demoraron en promedio un minuto por cada interno liberado, que en ese año fueron más de mil cien, es decir, se liberó el 20 por ciento de la población penal de Valparaíso.

Si bien el informe negativo no fue tenido en cuenta, aunque no es vinculante ni se le ha exigido por ley, en la práctica sí se les consideraba y no eran liberados internos que tenían informes negativos o a lo menos se hacía un juicio reflexivo sobre condicionantes de liberación según esos informes.

En 2019 se incorporó el informe psicosocial, de manera que no se puede no considerarlos.

A continuación se refiere a algunos casos particulares y señala que en el caso de la ministras Donoso, siguió teniendo comportamientos, después de 2019 en los que el informe fue irrelevante, donde el caso más emblemático es el del denominado psicópata de Rodelillo, Luis Carrasco Tapia, que violó y asesinó a una menor de 16 años en 1998.

Califica el informe como espeluznante, tenía todas las consideraciones para decir que se encontraban ante un psicópata no rehabilitado y de alto riesgo de reincidencia. El recurso de amparo visto en la sala de la ministra Donoso, ella reitera que la libertad es un derecho y concede la libertad condicional.

Esto demuestra que depende mucho de la acción del juez y de la importancia que le den a asuntos relevantes como si hay rehabilitación o no, independiente que se haya cumplido el mínimo exigido de la pena.

Acusa que este es un parámetro que no siempre se cumple y que el antes y el después de 2019 resulta, a lo menos, relativo.

Recuerda que después de la acusación constitucional, las penas se redujeron en más de un 80 por ciento, ahora se concede entre un 5 y un 6 por ciento y antes de la acusación se encontraban sobre el 40 por ciento.

Esto significa que después de la acusación constitucional hubo mayor diligencia y estudio respecto de quienes se les daba la libertad, pero ese cambio no fue por la reforma legal a la que se alude.

El diputado Pepe Auth declara que estos proyectos de ley se plantean para que efectivamente las libertades que se van a otorgar no dependan del concierto de opinión pública que hay entre ellos o de eventuales acusaciones

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

constitucionales que promueven los diputados, sino de requisitos mejor establecidos y condiciones obligadas a apreciar y recoge lo señalado en la exposición del señor Valencia en cuanto se debe considerar ambos derechos en juego; el de la libertad condicional de quien está preso y el de los ciudadanos por reducir al mínimo el riesgo de reiteración del delito.

Entiende que las modificaciones parciales a las penas atribuidas a determinados delitos generan un desequilibrio del sistema y que durante mucho tiempo se ha estado esperando la reforma al código penal, respecto del cual el ministro de justicia anunció su pronto ingreso.

De este modo en lo que se refiere al aumento de las penas, estima que se debería oficiar al ministro para saber cuándo se concreta ese anuncio y no seguir haciendo parches legislativos.

El señor Enrique Aldunate aclara que hay un problema que no se trató al discutir la acusación constitucional.

Explica que efectivamente la reforma de 2018 incorpora como un tercer requisito, dentro del artículo 2°, el contar con el informe de postulación psicosocial elaborado por el equipo psicosocial, que eran informes que existían en la práctica porque era la forma en que Gendarmería elaboraba los informes en la fase administrativa, antes de ponerlo a disposición.

Esa reforma quedó sujeto a una elaboración reglamentaria. La ley 21.124 tiene un artículo transitorio[1], que señala que el artículo 11 que establece lo relativo a los informes de Gendarmería para ser aplicables a los nuevos casos, quedó sujeto a la dictación de ese reglamento y ese reglamento se dicta coetáneamente con la discusión de la acusación constitucional.

Esto explica por qué se comenzó a aplicar en estos últimos casos la nueva regla, pero desde 2018 hasta la acusación constitucional, el reglamento referido no estaba vigente y el artículo 11 que se refería a los informes, no tenía aplicación.

Respecto a que otras comisiones de libertad condicional tomaban en consideración los informes, es un tema problemático porque había jurisprudencia de la Corte Suprema, la sala penal, que entendía esto como un derecho, pero lo jueces deben fallar según ley, el que falla contra ley a sabiendas incurre en un delito.

Apunta que esto también se debe considerar a la hora de enjuiciar el proceso en su conjunto.

Reitera su opinión en cuanto a que el sistema de libertad condicional es un muy mal sistema, porque no hay siquiera especialistas decidiendo estas cuestiones y porque el trabajo que hace Gendarmería deja bastante que desear y eso ocurre con los informes de manera reiterada, porque no pasan ningún estándar mínimo.

Opina que el camino es ir por la vía de los tribunales de ejecución de las sentencias, donde hay consenso en la Corte Suprema y de académicos, de manera de avanzar en estos tribunales de ejecución y un sistema de libertades que ya no sirve.

El señor Ángel Valencia no comparte la visión del señor Aldunate en cuanto los beneficios intrapenitenciarios, desde la vía administrativa en cuanto la Comisión debe depender o solo tener los antecedentes que proporciona Gendarmería y no considerar una fase que permita cuestionar esos informes por la víctima y eso es parte del problema.

Más que la integración del tribunal, el problema es que el procedimiento no protege a los intervinientes de la arbitrariedad; incluso mantener el actual formato de la comisión pero sí tener un procedimiento contradictorio que permita al órgano decisorio apreciar todos los factores en juego y tener la decisión apropiada.

Apunta que el peligro de reincidencia siempre debió considerarse, pero destaca nuevamente que lo más relevante es que el proyecto permite a la víctima hacer observaciones, de manera que si se entiende que es el derecho a presentar argumentos para refutar las conclusiones de Gendarmería, sería un elemento importante a considerar.

Advierte de un prejuicio político que está en el ambiente, respecto de jueces que dejarían en libertad a cualquiera con total falta de criterio, que se fija en el cumplimiento de los requisitos objetivos y le da lo mismo la reiteración y eso se debe controlar.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Pero aclara y destaca que lo que se debe hacer es proteger al ciudadano y a la comunidad contra la arbitrariedad. Cuando se pone demasiado énfasis en la exclusividad del informe de Gendarmería, se deja abandonado a la comunidad y al sentenciado que pide el beneficio de libertad de asumir las consecuencias por las faltas de recursos, de la falta de calidad técnica, de las omisiones y de los prejuicios, de prioridades político contingentes, del día a día para ver qué es lo que influye en ese informe.

Para el beneficio intrapenitenciario o de pena mixta, muchos Alcaldes dicen que no dan beneficios por ciertos delitos o simplemente es una decisión institucional de no dar estos beneficios respecto de ciertos delitos y con ello se abandona también a los sentenciados que postulan a este beneficio.

La Presidenta del Directorio de Litigación Estructural para América del Sur, LEASUR, señora Nicole Sánchez, destaca un problema relevante en el sistema penitenciario, que está dejado de lado, que es que Gendarmería no tiene recursos suficientes para poder determinar y confeccionar un informe que sea adecuado en relación con el interno específico que postula a este beneficio.

Señala que en muchos casos ha habido informes repetidos, que no se da un análisis correcto ni detallado de la condición del interno y eso pasa por una falta de profesionales que puedan asistir a estos centros penitenciarios para confeccionar los informes en base a la conducta que ha tenido cada interno en el penal.

Este es un problema relevante para poder estudiar cada caso y cada postulación a estas libertades y esta Comisión, sin olvidar que al postular a la Comisión se debe analizar el informe que se presenta además de cumplir con otros requisitos que el mismo decreto ley 321 señala, como es que el interno tenga buena conducta, que ya es una condición difícil de acuerdo a las circunstancias en cada centro penitenciario, de manera que además del informe hay otros requisitos que se deben cumplir, que dan cuenta del cumplimiento de la normativa penitenciaria para su reinserción social.

Propone que se pida más recursos para que Gendarmería pueda hacer estos informes y sea algo más que un check list.

Adjunta una minuta con los argumentados presentados en su momento a la Comisión de Acusación Constitucional contra la ministra Silvana Donoso.

El abogado y Director de la Fundación Amparo y Justicia, señor Alejandro Espinoza, explica cuál es el trabajo que realiza la organización, lo que permitirá entender de mejor manera la opinión que presentan sobre el asunto en discusión.

Añade que son una ONG que desde hace casi 25 años presta asesoría jurídica, social y psicológica a familias que han perdido un niño, una niña o un adolescente como víctimas del delito de violación con homicidio.

En esta función han dado apoyo jurídico y psicológico a prácticamente todas las familias que han sufrido esta tragedia, actuando como querellantes en representación de esas familias, en los procesos penales que se han incoado.

Además han promovido iniciativas legales para prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales, en lo que se destaca el proyecto de ley que ahora es ley de la República sobre entrevistas video grabadas, ley 21.057 de 2018, proyecto impulsado por la Fundación.

Durante los últimos 15 años se ha organizado y financiado en conjunto con el ministerio de Justicia, el poder Judicial y el Ministerio Público junto con la Universidad Católica de Chile, cursos de capacitación y seminarios en materia de delitos sexuales contra niños y niñas, dirigido a jueces, fiscales, funcionarios del Servicio Médico Legal y las Policías de Carabineros y PDI; seminarios que han contado con la participación de los principales expertos a nivel internacional y que han venido a Chile invitados por la Fundación.

En cuanto a su participación como querellante en los delitos de violación con homicidio de niños y niñas, realizan la representación en el juicio criminal y hacen seguimiento permanente del cumplimiento de las condenas, lo que no hace ninguna institución pública o privada en el país, lo que significa hacerse parte ante las Comisiones de Libertad Condicional para intentar que los condenados por estos graves delitos y que no cumplen los requisitos para ser merecedores de la libertad condicional, efectivamente no accedan a este beneficio y se hacen parte ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, para los casos en que se han presentado Recursos de Amparo contra

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

estas resoluciones que emiten las Comisiones de Libertad Condicional que deniegan las solicitudes de estos beneficios.

Ilustra que en razón de esta actividad, personas que han sido condenadas a presidio perpetuo han cumplido los 20 años de prisión efectiva y con ello cumplen el requisito formal de privación de libertad por ese tiempo y así poder postular al beneficio.

Recalca que la Fundación tiene amplia experiencia en el trabajo de las Comisiones de Libertad Condicional lo que ha permitido advertir las falencias operativas y legales que adolece nuestra legislación.

En relación con el proyecto de ley en trámite, en cuanto a la modificación del numeral 2 del artículo 391 del Código Penal, aumentando la penalidad del delito de homicidio simple de presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo, opina que es una reforma adecuada, porque el robo con violencia causando mutilación, castración o lesiones graves gravísimas, tiene asignada una pena de presidio mayor a presidio perpetuo al tenor del artículo 433, N° 2.

Opina que esta es una adecuación sistémica de las penas considerando el mayor disvalor de la conducta a sancionar, destacando que el atentado a la vida es más grave que el atentado contra la propiedad, incluso un atentado contra la integridad que no signifique un homicidio, como las lesiones aunque sean muy graves.

Concuerda con lo anterior la reforma anunciada en el boletín N° 14.091 que modifica el decreto ley N° 321 de 1925, de manera de agrega a los condenados que deben cumplir dos tercios de la pena, a aquellos condenados por el delito de homicidio simple.

Actualmente, aclara que se considera para esta condición sólo a los condenados por homicidio calificado y condenados por homicidios de funcionarios policiales, de Gendarmería o bomberos, en el ejercicio de sus funciones.

Hace presente las consecuencias permanentes que genera el delito de homicidio en la vida de las víctimas indirectas, lo que se debe considerar cuando se trata este tipo de beneficios que permiten al condenado acceder a un beneficio.

Sobre la propuesta contenida en el proyecto, boletín N° 14.092-07, que elimina la integración de un ministro de Corte de Apelaciones como miembro de la Comisión de Libertad Condicional, lo que es una modificación del decreto ley N.º 321, apunta que ello parece del todo pertinente, porque no es razonable el que un superior jerárquico integre una comisión con jueces de grado inferior, como ocurre actualmente.

Explica que el superior jerárquico, ministro de Corte de Apelaciones, no solo tiene este grado, sino que además debe ser quien calificará a esos inferiores jerárquicos y es a quien le toca votar un eventual ascenso en la respectiva Corte de Apelaciones del funcionario de grado inferior como un Juez de Garantía.

Apunta que esto hace perder la riqueza de la deliberación colectiva, dejando la decisión entregada a la opinión del ministro integrante, lo que refuerza la idea de sacar al ministro de Corte de Apelaciones.

Agrega que se deben considerar otras medidas. Estima que el procedimiento de otorgamiento e impugnación de esta resolución debiera regularse de mejor manera, cuestión que hoy no ocurre en el decreto ley N°321, en especial el procedimiento de impugnación contra las resoluciones de las comisiones de libertad condicional, que no tiene regulación y que debe hacerse a través de procedimientos de amparo, impidiendo que las víctimas o el Ministerio Público poder impugnar esa resolución y hacerse parte en esas Comisiones.

En cuanto al boletín N° 14.121, respecto de los delitos señalados en ellos artículo 3° y 3° bis del decreto ley N° 321, aumenta el cumplimiento efectivo de la pena para postular al beneficio, de dos tercios de cumplimiento a cuatro quintos.

Al respecto opina que esta mayor exigencia no resulta razonable, porque si bien se debe ser estricto en el cumplimiento de estos beneficios se debe tener en cuenta que se requieren incentivos de resocialización para los condenados por delitos graves, siendo uno de ellos los beneficios de reducción de condena o libertad condicional, cumpliendo con estrictos beneficios y asegurándose las comisiones que las personas que salgan con este beneficio no constituyan un peligro para la sociedad.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

En la medida que al condenado se le reduce o restringe radicalmente la opción de salida anticipada también se le priva de incentivos para la resocialización, lo que hará que la pena se cumpla completamente sin incentivos para mejorar su conducta y habilidades para insertarse en la sociedad, que sean apartarse de la actividad delictiva.

Esta parte de la propuesta no lo comparten, pero esta misma iniciativa propone otro asunto importante, que es la consagración legal del derecho de la víctima de ser oídas por las comisiones de libertad condicional de manera previa a otorgar el beneficio.

Desde un Estado constitucional de derecho, así como el numeral 14 del artículo 19 de la constitución consagra el derecho de petición, resulta esencial consagrar el derecho de la víctima de ser escuchada y oída.

El cumplimiento efectivo de la condena, especialmente en los delitos contra la vida es un asunto de evidente interés para las víctimas indirectas que deben ser oídas por la comisión si así lo solicitan.

Propone que esta propuesta se complemente con la obligación de la comisión de libertad condicional de notificar de la solicitud al Ministerio Público y a los apoderados de las víctimas que se hacen parte en el proceso penal respectivo.

Adicionalmente propone que se debería dar la facultad de impugnar la resolución que otorga el beneficio, tanto a la víctima como al Ministerio Público y esta impugnación, propone, se debería conocer por la Corte de Apelaciones respectiva.

Recuerda que contra la resolución de la Comisión de Libertad Condicional que otorga de manera indebida beneficios a un condenado por delitos graves o gravísimos, la víctima o el Ministerio Público no tiene ninguna facultad para impugnar esa resolución.

Explica que hoy, el postulante a libertad condicional al que se le ha rechazado su solicitud puede impugnarla y se ha aceptado por los tribunales, que a través de un recurso de amparo, que en primera instancia lo ve la Corte de Apelaciones respectiva y apelable ante la Corte Suprema.

Sugiere que esta posibilidad de impugnar, especialmente para los casos de delitos graves, debiera ser ampliada y regulada en el procedimiento tanto a la víctima como al Ministerio Público.

Destaca que en el caso de los condenados a presidio perpetuo simple, solo pueden deducir postulación una vez transcurridos dos años desde el rechazo, cuestión que se ha previsto para el presidio perpetuo calificado, porque cada postulación provoca un stress y daño a las familias que es importante, además que es necesario contar con un plazo para que la persona pueda cumplir de manera razonable los requisitos para que la nueva postulación al beneficio sea seria.

Explica que se postula a los beneficios y se hace colapsar el trabajo de las Comisiones de Libertad Condicional, pero en un año no hay cambios sustanciales y el beneficio se rechaza nuevamente.

Observa como adecuada la propuesta contenida en el boletín N.º 14.100, que impone como requisito para postular a la libertad condicional el haber gozado de beneficios penitenciarios de manera previa a la solicitud, lo que va en la línea del incentivo para la resocialización de los penados, de manera que no se logra como hoy en que el penado hace conducta en los últimos bimestres, pero en e intertanto no hay esfuerzo de mejora conductual y sus condiciones psicosociales.

Apunta como relevante que para los efectos de los beneficios intrapenitenciarios que otorga Gendarmería de manera administrativa, se debe establecer en este especial tipo de delitos, regulados en el inciso tercero del artículo 3º y el 3º bis, que este beneficio no pueda ser otorgado, como ocurre hoy, por el jefe del establecimiento penitenciario, en forma administrativa y sin ningún control externo.

Le parece razonable que este beneficio de salidas semanales o dominicales, debe tener un control externo a Gendarmería de manera que podría ser que a solicitud del jefe del establecimiento respectivo, se haga esta solicitud y con informe técnico favorable, se pida al juez de garantía respectivo que será quien resuelva sobre esta libertad.

Explica que actualmente ocurre que, no obstante que se ha rechazado la solicitud de libertad condicional por

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

contar con informe psicosocial negativo, por alguna razón esas personas terminan en libertad, al menos de manera transitoria, por beneficios administrativos de Gendarmería.

Recuerda un caso del año pasado, ampliamente cubierto por la prensa, en que un sujeto condenado por violación con homicidio a presidio perpetuo, donde la Fundación representó a la familia de la víctima, postula a la libertad condicional, esta es rechazada de manera unánime por la Comisión de libertad condicional por informe psicosocial y técnico negativo, no obstante el jefe del Centro donde estaba cumpliendo sentencia le otorga salida semanal y dominical.

En estas circunstancias, explica que se encuentra con la familia de víctima, aun cuando se sabía que le habían rechazado la libertad condicional. La Fundación en este caso presentó un recurso de amparo contra Gendarmería, revocándose el beneficio y con el inicio del respectivo sumario.

Este caso revelan la necesidad que la resolución de estas solicitudes se entregue al juez de Garantía, con un control externo de Gendarmería.

Expone que en la experiencia de casi 25 años de la Fundación, hay una gran cantidad de violadores de niños y niñas que han sido previamente condenados previamente por estos mismos delitos, saliendo sin cumplir completamente la condena, cometiendo nuevos delitos de violación con homicidio de un niño o niña.

Considera que en el caso de esta especial categoría de penados, por delitos graves que afecten la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, se deben tomar resguardos especiales al momentos de evaluar y conceder beneficios que pretenden reincorporarlos al medio libre, toda vez que la eventualidad de la reincidencia es de consecuencias devastadoras para las víctimas, su familia y la sociedad en general.

El diputado Andrés Longton destaca la importancia de avanzar en esta regulación porque hay casos que son públicos, otros no, que se repiten estos crímenes por malas decisiones que se toman respecto de conceder la libertad condicional para ciertos condenados.

Pregunta si en el caso de haber un proceso donde se escucha a la víctima y una eventual impugnación para el caso en que esa libertad sea concedida, si es que se debiera alargar el período, porque actualmente se ha establecido que es en los meses de abril y octubre, pero puede parecer insuficiente si es que acaso hay audiencias en que las víctimas deban ser escuchadas y que generalmente se encuentran en comisión de servicio.

Consulta también respecto del pazo para solicitar nuevamente la libertad condicional, que debe ser mayor al semestre siguiente para casos de homicidio calificado, por ejemplo y si el plazo debiera ser común para todos o si acaso se debiera hacer distinciones por tipo de delito.

Pregunta como funcionaria la participación del Juez de Garantía en la concesión de los beneficios intrapenitenciarios, que significa entregar a la justicia ordinaria un asunto que es de carácter intrapenitenciario.

El abogado y Director de la Fundación Amparo y Justicia, señor Alejandro Espinoza, explica como un primer problema, que las Comisiones de Libertad Condicional revisan cientos de solicitudes y dentro de ellas, son muy pocos los casos de delitos graves.

Esto significa que no hay un filtro de distinción y ese es uno de los problemas de esta legislación.

Opina que es perfectamente posible legislar para que exista un procedimiento diferenciado para casos de delitos graves respecto de otro tipo de penados.

Apunta que no resulta razonable y que es engorroso, lento y complejo que una persona que es condenada por delitos contra la propiedad o por fraude, se deba hacer este procedimiento, pero sí resulta razonable en los casos en que se ha cometido un homicidio calificado, violación u otro delito grave contra las personas.

Las víctimas de estos delitos graves, en el caso de violación con homicidio las víctimas indirectas como los padres de estas víctimas, que se han hecho parte en el juicio para obtener una condena como parte de la necesidad de reparación y justicia, son personas que tienen pocas posibilidades de enterarse y poder hacer seguimiento al cumplimiento de la condena, incluso para una Fundación como esta, que es casi imposible poder acceder a la información para saber quién postula a estos beneficios y se debe solicitar la información por ley de Transparencia,

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

porque no hay ninguna regulación al respecto.

Esto hace que quien no tenga ningún apoyo, como el que presta la Fundación, simplemente es imposible acceder a la información que le permita oponerse en estos casos de solicitud de beneficio, ante estas Comisiones de Libertad Condicional.

Explica que abrieron un camino que es el de hacerse parte en las Comisiones de Libertad Condicional, mediante el ejercicio del derecho constitucional de ser oído.

Aclara que, en todo caso, no se trata de un procedimiento regulado legalmente, sino que se ha abierto a través de presentarse ante las Comisiones respectivas con los poderes respectivos y hacer valer un derecho constitucional que no se ha reconocido legalmente.

Expone su parecer de que esto debiera estar regulado, incluyendo la posibilidad de notificar a las víctimas y al Ministerio Público para hacerse parte y poder impugnar, pero sólo respecto de delitos graves, de manera de evitar un colapso del sistema.

En lo que se refiere a la impugnación, advierte dos posibilidades.

Respecto del condenado, si se le rechaza la solicitud de libertad condicional, como no hay un procedimiento regulado, lo que hacen en este caso es recurrir de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva, señalando que la resolución de la Comisión de Libertad Condicional es arbitraria e ilegal, que ello los mantiene privados de libertad, que tiene derecho a obtener la libertad condicional y así impugnan la decisión de la Comisión.

Comenta que en estos casos que representan a víctimas de violación con homicidio, se han hecho parte ante la respectiva Corte de Apelaciones para defender la resolución de la Comisión de Libertad Condicional y ante la Corte suprema en la respectiva apelación.

En cuanto al plazo para reiterar la solicitud de libertad condicional, apunta a que evidentemente el plazo contemplado en el decreto ley 321 es extraordinariamente breve, lo que provoca la reiteración de la solicitud de libertad en plazos muy breves, que en el caso de delitos graves se debería considerar un plazo mayor y que una persona con antecedentes psicosociales negativos pueda postular inmediatamente cuando se ha rechazado el beneficio.

Observa que esto colapsaría las Comisiones y en la práctica genera un stress adicional en las víctimas indirectas, además que es este escenario descrito, se hace imposible que le concedan un beneficio recientemente negado.

En relación con los beneficios que entrega Gendarmería reconoce que hay un cierto consenso entre los especialistas en que todo sistema de cumplimiento de condenas en Chile, requiere una reforma de carácter estructural donde existan jueces especializados que revisen los antecedentes relativos al cumplimiento de la condena.

Mientras esto no ocurra y para el cumplimiento de delitos graves, esta decisión debe sacarse del ámbito administrativo como facultad de Gendarmería y entregarse al juez de garantía, porque ocurrir, como ha pasado ya, que el informe técnico sea desfavorable o confuso y el director del penal otorgue la libertad en forma administrativa, pese a que la Comisión de Libertad Condicional, formada por tres jueces, haya rechazado el beneficio de libertad condicional.

Quien postule el beneficiario sea el director del penal, en base a un informe favorable, pero quien evalúa el cumplimiento de los requisitos para ello sea el juez de Garantía en atención a la gravedad que una persona que tiene antecedentes psicosociales desfavorables y que no está apto para reintegrarse a la vida social, sea puesto en libertad por una decisión meramente administrativa, alterando una condena impuesta por un tribunal de la República.

El diputado Osvaldo Urrutia recoge la observación sobre el colapso de las Comisiones de Libertad Condicional, lo que parece atentatorio contra una revisión de las causas.

Opina que al revisar estas causas, más parece que se hace un check list, una revisión del cumplimiento de una lista, sin análisis exhaustivo de cada caso y sin hacer diferencias entre el tipo de condenado.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Pregunta si es mejor avanzar en el establecimiento de un tribunal permanente, que sesione durante todo el año y dejar los casos no resueltos como pendientes para una vista próxima, considerando que actualmente se entregan mil casos por trimestre y que se debe resolver en el plazo de una semana, de manera que es bueno saber si este funcionamiento actual se considera suficiente para estas causas o se debe tener un tribunal permanente.

El abogado y Director de la Fundación Amparo y Justicia, señor Alejandro Espinoza, explica que todos los especialistas en derecho penitenciario abogan por una reforma sustancial al sistema de cumplimiento en Chile.

Reconoce que esto es lo que plantea el diputado y que en todo caso es más deseable que tener comisiones de naturaleza transitoria, pero es un asunto de implicancias presupuestarias y que significa una reforma de mayor envergadura.

La experiencia indica que se debe buscar el equilibrio entre ser muy estricto en los delitos graves, recuerda que el decreto ley 321 se modificó y se aumentó el peso vinculante del informe psicosocial que debe conocer la Comisión de Libertad Condicional.

Señala que en los casos de delitos graves, como violación con homicidio de niños, niñas o adolescentes, donde además hay un gran número de casos de reincidencia específica por quienes obtuvieron el beneficio antes de la modificación del decreto ley 321, que igualmente se advierte el riesgo en votos de ministros de Corte de Apelaciones que votan incluso contra texto expreso legal otorgando beneficios, no obstante antecedentes negativos, como el informe psicosocial.

Si bien finalmente el beneficio no se ha otorgado por mayoría, plantea que en el caso de delitos gravísimos, como el de violación con homicidio a los que se ha referido, se debería elevar la exigencia para su otorgamiento a la unanimidad de la Comisión, además de entregar el beneficio a las víctimas que se hayan hecho parte en el juicio criminal y al Ministerio Público para poder participar en el proceso de impugnación de la resolución que otorga el beneficio de libertad condicional.

Recalca que actualmente ni las víctimas ni el Ministerio Público pueden impugnar una resolución de la Comisión de Libertad Condicional cuando se otorga indebidamente el beneficio a estos condenados.

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en las mociones refundidas y las opiniones y observaciones planteadas por las autoridades y los invitados, la y los señores diputados decidieron aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por mayoría de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

B.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.

Por tratarse de mociones refundidas, la Secretaría elabora una propuesta de articulado refundido sobre la materia, que es del tenor que sigue:

Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal la expresión “medio” por “máximo”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:

1.- Agrégase un numeral 4° en el artículo 2°:

“4) Haber sido beneficiado con alguno de los permisos de salida contemplados en el Reglamento Penitenciario. No se considerará como cumplido este requisito si el respectivo permiso hubiese sido revocado por causas imputables al condenado.”.

2.- Intercálase en el inciso tercero del artículo 3, a continuación de la expresión “femicidio,” e inmediatamente

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

antes de la expresión “homicidio calificado”, la expresión “homicidio simple,” y reemplázase la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”.

3.- Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 3º bis, la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”.

4.-En el inciso segundo del del artículo 4º.

i.- Elimínase la letra a).

ii.- En la letra b):

a.- Reemplázase la palabra “cuatro” por la acepción “cinco”; l

b.- Incorpórase, después del punto seguido y antes de la expresión “La Comisión de Libertad correspondiente (...)”, la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros mediante votación secreta convocada especialmente para este efecto”. ”.

c.- Sustitúyese la palabra “diez” por la alocución “once”.

5.- Añádese en el artículo 5º el siguiente inciso tercero:

“Las víctimas, o en su defecto sus familiares, personalmente o representados, habiendo sido citados previamente por la Comisión, podrán presentar ante la misma sus opiniones u observaciones en relación a la concesión del beneficio al imputado, las cuales serán recibidas por esta última en audiencia o de forma escrita, de manera previa a la dictación de la resolución que concede o deniega el beneficio.”

La Comisión acuerda por unanimidad tener como texto base de trabajo esta propuesta para su discusión y votación particular, dando por rechazados los artículos de cada una de las mociones refundidas.

Artículo 1º.

Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2º del artículo 391 del Código Penal la expresión “medio” por “máximo”. ”.

El diputado Andrés Longton apunta a que esta iniciativa es la que busca subir la pena del delito de homicidio simple, para que sea de 15 a 20 años de pena, de manera de corregir que el homicidio tenga penas menores a las de otros delitos aún cuando se supone que la vida es el bien jurídico que se debe proteger de manera principal.

El diputado Gonzalo Fuenzalida comenta que esta es una discusión que se dio en la Comisión de Constitución en otro proyecto de ley donde se proponía, y así se aprobó, subir la pena del homicidio simple.

Opina que en todo caso la propuesta sea subir la pena de medio a máximo y no sólo a su grado máximo y no hacerlo es no hacer o establecer la diferencia del homicidio simple con el homicidio calificado y eso se corrige permitiendo al juez tener un mayor rango en la aplicación de pena, de medio a máximo.

Agrega que esto es un buen criterio para mantener la proporcionalidad de las penas y que en el homicidio simple se puede acceder a la libertad condicional con la mitad de la pena cumplida, lo que refuerza la idea de la necesidad de aumentar el rango de pena.

Se presenta la siguiente indicación de los diputados Gonzalo Fuenzalida, Pepe Auth; Andrés Longton; Raúl Leiva y Marisela Santibáñez para reemplazar en el numeral 2º del artículo 391 del Código Penal, la palabra “medio” por la expresión “medio a máximo”.

Puesta en votación la indicación, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Pepe Auth; Miguel Ángel Calisto; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Luis Pardo; Andrea Parra y Andrés Longton. Votan en contra los diputados Marcelo Díaz y Maite Orsini. Se abstiene la diputada Marisela Santibáñez. (8x2x1).

Artículo 2º.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Numeral 1.

Artículo 2. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:

1. - Agrégase un numeral 4º en el artículo 2º:

“4) Haber sido beneficiado con alguno de los permisos de salida contemplados en el Reglamento Penitenciario. No se considerará como cumplido este requisito si el respectivo permiso hubiese sido revocado por causas imputables al condenado.”.

Indicaciones.

1.- Indicación del diputado Andrés Longton para sustituir en el numeral 2 del artículo 2º del DL 321 de 1925, a expresión “cuatro” por “seis”.

2.- Indicación del diputado Andrés Longton, para intercalar en el numeral 3) del artículo 2, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”

3.- Indicación del diputado Andrés Longton, para agregar el siguiente inciso: “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre respectivamente.”.

El diputado Andrés Longton explica que la primera indicación de este artículo se refiere a requisitos necesarios para poder postular al beneficio de libertad condicional.

Explica que hoy se exigen 8 meses; en la reforma de 2019, se subió de 3 a 4 bimestres. Considera que se debe subir a 12 meses o 6 bimestres, porque parece ser ese un tiempo mínimo razonable de buena conducta, especialmente por delitos de gravedad que requieren el cumplimiento de los dos tercios de la pena para poder postular el beneficio de libertad condicional; que 8 meses parece ser insuficiente como requisito, considerando que las solicitudes de libertad son en abril y octubre de cada año.

Reitera el parecer que es un tiempo mínimo de exigencia de buena conducta, así cumplir con este requisito que se basa exclusivamente en la buena conducta y parece apropiado para delitos de penas altas.

En la segunda indicación, busca que se incorpore la consideración del requisito del informe psicosocial, que esta dentro del numeral 3 del artículo 2º del decreto ley 321, respecto que dicho informe se debe considerar como un antecedente calificado al momento de resolver la solicitud.

Precisa que hoy se requiere sólo contar con un informe calificado, por ello agregan que sea considerado, de manera que ese informe tenga relevancia y sea considerado por quienes deben resolver la solicitud de libertad condicional.

Por esta razón se incorpora la mención de antecedente calificado.

Anuncia una nueva indicación que permita sustituir el numeral 4 del proyecto de ley.

El numeral 4, que propone el proyecto de ley, establece que el beneficio intrapenitenciario debe ser un antecedente o requisito para acceder a la libertad condicional, pero ello significaría hacer del informe un elemento vinculante, volviendo irrelevante la decisión de la Comisión de Libertad Condicional lo que haría que la decisión finalmente sea en sede administrativa.

Por ello se propone una modificación en que el informe sea del mismo nivel que el de informe de postulación, que permita a la Comisión hacer un análisis y tener una reflexión de los antecedentes.

Propone que se incorpore dentro del numeral 3 del artículo 2 del decreto ley 321, a continuación del actual punto final, “así como la circunstancia de haber postulado el condenado a un permiso de salida y la resolución recaída en

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

dicha solicitud.”.

De esta manera el informe psicosocial es un antecedente calificado, pero además, se debe tener a la vista la resolución y circunstancias de si la persona que postula gozó o no de algún beneficio intrapenitenciario.

Explica que la salida al medio libre, los beneficios, deben tener un desarrollo progresivo, quien sale en libertad condicional debe tener un beneficio previo y por eso es tan importante que esta situación se tenga a la vista por quienes toman la decisión, lo que hoy no sucede.

Para intercalar entre las expresiones “adecuadamente en la sociedad” y el punto seguido, la frase “así como las circunstancias de haber postulado el condenado al permiso de salida y la resolución recaída en dicha solicitud.”

El diputado Pepe Auth observa que se está eliminando el antecedente de si dicho permiso ha sido revocado por causa del propio imputado, que es lo que estaba en la indicación y que es un dato relevante.

Opina que ello constituye, precisamente, un antecedente relevante a tener en cuenta y que ello debería mantenerse.

El diputado Andrés Longton propone que se redacte de manera que no se trate de una situación vinculante para la Comisión, pero que sí debe tenerlo a la vista.

Nueva Indicación.

Indicación del diputado Andrés Longton, para agregar el siguiente numeral 4º:

“4) Contar con un informe de los beneficios intra penitenciarios, si estos fueron otorgados y su eventual revocación por causas imputables al condenado.”.

Respecto de la indicación N°3, el diputado Andrés Longton señala que el fin de la indicación es que quien solicita la libertad, sea en abril o en octubre, y lo pide en abril y en esa oportunidad es denegada, por ejemplo por tener un informe psicosocial negativo, lo vuelve a pedir en octubre, lo que es un período de 6 meses que aparece como insuficiente para efectos de un verdadera readaptación o reinserción para el medio libre.

Estima que es razonable que la solicitud se debe pedir en el plazo de un año y evitar procesos de revictimización de las víctimas del delito.

El diputado Pepe Auth pregunta si las referencias a los meses de abril y octubre están en la ley o referirse entonces a una postulación anual.

Manifiesta dudas respecto de los casos de penas pequeñas, en que la espera de 180 días puede resultar irrelevante, como una pena de 541 días y debe esperarse 365 días para postular al beneficio de libertad condicional y si no se debería reservar esta postulación anual para una duración determinada de las penas, dejando fuera las penas de hasta 541 días, por ejemplo.

El diputado Andres Longton aclara que el artículo 4º del decreto ley 321 establece cuáles son los períodos de postulación anual para el beneficio de libertad condicional, señala específicamente durante los primeros 15 días de los meses de abril y octubre de cada año.

Acerca de la segunda observación, señala que puede ocurrir en varias situaciones, si hay una pena de 540 días y la solicita en abril y se le niega o la persona salga en libertad en los meses de mayo, junio o julio, ello sería irrelevante, porque igualmente quedaría la mitad de la pena.

Es posible que hay situaciones en que los internos van a quedar en esta mitad de camino, aun teniendo la posibilidad de solicitarla dos veces en el año y en el caso de las penas de 540 días podría terminar de cumplirse en libertad.

Considerando que las penas de crimen son las que tienen penas de presidio, estima razonable que esta regla se debería aplicar de esta manera.

Votación de las indicaciones al artículo 2º.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Puesta en votación la indicación N°1, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Miguel Ángel Calisto; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Luis Pardo; Andrea Parra y Andrés Longton. Vota en contra la diputada Maite Orsini. Se abstienen los diputados Marcelo Díaz y Marisela Santibáñez. (9x1x2).

Puesta en votación la indicación N°2, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Miguel Ángel Calisto; Marcelo Díaz; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Maite Orsini; Luis Pardo; Andrea Parra; Marisela Santibáñez y Andrés Longton. (12x0x0).

Puesta en votación la indicación N°3, se aprueba por mayoría de votos. Votan los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Miguel Ángel Calisto; Marcelo Díaz; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Luis Pardo; Andrea Parra y Andrés Longton. Vota en contra la diputada Marisela Santibáñez. Se abstiene la diputada Maite Orsini. (10x1x1).

Puesta en votación la nueva indicación del diputado Andrés Longton para reemplazar el numeral 4 que propone el proyecto de ley, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Miguel Ángel Calisto; Marcelo Díaz; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Luis Pardo; Andrea Parra y Andrés Longton. Vota en contra la diputada Marisela Santibáñez. (10x1x0).

En consecuencia se rechaza el N° 1 del artículo 2° del proyecto (propuesta de trabajo).

Numeral 2, artículo 2°

2.- Intercálase en el inciso tercero del artículo 3, a continuación de la expresión “femicidio,” e inmediatamente antes de la expresión “homicidio calificado”, la expresión “homicidio simple,” y reemplázase la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”.

Indicación 4.

Indicación del diputado Jorge Alessandri para reemplazar en el inciso tercero del artículo 3° del DL N° 321 de 1925, la conjunción “y” entre los guarismos 436 y 440 por una coma y agregar a continuación de “440” la expresión “y 474”

El diputado Andrés Longton señala que esto es incorporar los proyectos de ley de ley que se refunden, porque se aumenta la pena de homicidio simple y el que aumenta su grado de cumplimiento a cuatro quintos de la pena.

Los tratados internacionales ratificados por Chile que hablan sobre la libertad condicional, hablan de la readaptación social y la resocialización y en ninguno se habla del cumplimiento mínimo de la pena o que plantee como exigencia el que se otorgue la libertad condicional.

Añade que el Estatuto de Roma y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hablan que después de 25 años de cumplimiento de una pena o las cadenas perpetuas, serían revisables las penas porque se debe atender al efecto resocializador de la pena y lo asocia a la figura de la tortura y tratos inhumanos y es la única similitud con los beneficios que otorga Chile.

Chile lo hace así considerando que la pena tenga un efecto o sentido, de manera que la esperanza de recobrar la libertad lo lleve a someterse a planes de rehabilitación e intervención.

Precisa que el país no está sujeto a un tratado internacional que exija la libertad condicional como condicionante para efectos de tener una rentabilidad social en los términos de los tratados y convenios internacionales suscritos por Chile.

El diputado Pepe Auth entiende y comparte el concepto guía de esta discusión que es la relación entre atentado a la vida y atentado a la propiedad y las sanciones que ellas tienen y que hacen promover la sanción a los atentados a la vida.

Expresa que le parece una exageración lo que se propone en este caso respecto del homicidio simple, porque por una parte se eleva la pena desde 10 años a penas desde 15 a 20 años; luego se eleva el cumplimiento de la mitad de la pena a cuatro quintos de ella, lo que parece una exigencia desmedida al juntar ambas situaciones.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Elevar la pena para el homicidio simple no corresponde ponerlo junto a las otras figuras de femicidio, parricidio, violación, etc.

Pide votación separada de esta parte del artículo del proyecto de ley propuesto, de manera de votar por una parte incorporar el homicidio simple y por otra parte votar el reemplazo de dos tercios por cuatro quintos.

En el mismo sentido se pronuncia la diputada Andrea Parra.

Así se acuerda por unanimidad de la Comisión.

Puesta en votación el numeral dos, para sustituir la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”, ella se rechaza por mayoría de votos. Vota a favor el diputado Jorge Alessandri. Votan en contra los diputados Pepe Auth; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Maite Orsini; Andrea Parra; y Marisela Santibáñez. Se abstienen los diputados Miguel Ángel Calisto; Marcelo Díaz; Luis Pardo y Andrés Longton. (1x7x4).

Puesta en votación la propuesta para incorporar “homicidio simple” en los términos del proyecto de ley, en conjunto con la indicación del diputado Jorge Alessandri, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Miguel Ángel Calisto; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Luis Pardo; Andrea Parra y Andrés Longton. Vota en contra la diputada Marisela Santibáñez. Se abstienen los diputados Marcelo Díaz y Maite Orsini. (9x1x2).

Numeral 3.

3. - Sustitúyese en el inciso primero del artículo 3º bis, la expresión “dos tercios” por “cuatro quintos”.

Puesto en votación el numeral 3, se rechaza por mayoría de votos. Vota a favor el diputado Jorge Alessandri. Votan en contra los diputados Pepe Auth; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Maite Orsini; Andrea Parra; y Marisela Santibáñez. Se abstienen los diputados Miguel Ángel Calisto; Marcelo Díaz; Luis Pardo y Andrés Longton. (1x7x4).

Numeral 4.

4. - En el inciso segundo del artículo 4º.

i. Elimínase la letra a).

ii. - En la letra b):

a. - Reemplázase la palabra “cuatro” por la acepción “cinco”;

b.- Incorpórase, después del punto seguido y antes de la expresión “La Comisión de Libertad correspondiente (...)”, la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros mediante votación secreta convocada especialmente para este efecto”.

c.- Sustitúyese la palabra “diez” por “once”.

El diputado Leiva (Presidente) explica que la propuesta del proyecto de ley en este caso es eliminar de la integración de la Comisión de Libertad Condicional al ministro de Corte de Apelaciones y que esa Comisión se integre sólo por jueces de Garantía; cambia el guarismo 4 por 5 porque se trata de 5 jueces de la misma jerarquía y en la comisión de libertad de la Corte de Apelaciones de Santiago se modifica de diez a once jueces de Garantía.

El diputado Andrés Longton expone que la finalidad es eliminar al juez de mayor jerarquía en la integración de la Comisión de Libertad Condicional, el ministro de Corte de Apelaciones, y dejar jueces de igual jerarquía.

Señala que el ministro de Corte de Apelaciones califica a los demás jueces en su territorio jurisdiccional, en su integración y sus asensos, de manera que al analizarse estos casos en la Comisión de Libertad Condicional quien tiene mayor jerarquía ejerce, tácita o expresamente, una influencia mayor sobre quienes integran esas comisiones, afectando su deliberación.

El diputado Gonzalo Fuenzalida complementa la opinión señalando que en la discusión de la Acusación

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Constitucional contra la ministra Silvana Donoso, un elemento que salta al análisis es el temor reverencial, un temor a un superior jerárquico por ejemplo, que toma decisiones que nos afectan.

La propuesta es en base a la experiencia. Los jueces de Garantía son promovidos por los ministros de Corte de Apelaciones, que son sus superiores jerárquicos que les califican y promueven.

Indica que esta es una función administrativa que ejercen los jueces, no es judicial, de manera que la posibilidad de contradicción o discusión se aminora y los que se ve en la Acusación Constitucional es que cuando las relatoras, que son las que ponen en evidencia que no se han revisado los informes cuando estaban disponibles, a diferencia de lo que se alegaba que esos informes no estaban, era que ni las relatoras ni los jueces se atrevían a contradecir al superior jerárquico.

Acota que apoyará esta propuesta con un procedimiento que se desarrolle con jueces de igual jerarquía y que funcionen con una conciencia de igual rango evitará que haya decisiones que se acompañamiento de la decisión del superior jerárquico, lo que se muestra como una necesidad.

El diputado Pepe Auth señala que no tiene sentido generar una instancia colectiva entre desiguales, porque las opiniones se condicionan ante la presencia de un superior jerárquico, de manera que dependerá quien sea el presidente de esa Comisión, que es quien tiene una asimetría respecto del conjunto y la clave en el jurado es la igualdad de las opiniones que se expresan.

La experiencia indica que un juez de Garantía hará que se sienta condicionado ante la votación de un superior jerárquico.

Sugiere una corrección de estilo. Al señalar que el Presidente será elegido entre sus miembros en votación secreta convocada especialmente al efecto, pero en realidad no se convoca la votación, sino la sesión de manera que se considere el texto “mediante votación secreta en sesión convocada especialmente para este efecto.”.

El diputado Gonzalo Fuenzalida estima que no se debiese dar en una votación secreta y propone que se elimine la palabra secreta del texto.

De esta manera se propone que el texto del literal b del proyecto de ley sea el siguiente:

b.- Incorpórase, después del punto seguido y antes de la expresión “La Comisión de Libertad correspondiente”, la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto”.

Puesto en votación el numeral 4, con la modificación propuesta en su literal b, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Miguel Ángel Calisto; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Maite Orsini; Cristhian Moreira; Luis Pardo; Andrea Parra y Andrés Longton. Se abstienen los diputados Marcelo Díaz y Marisela Santibáñez. (10x0x2).

Indicación N° 5.

Indicación del diputado Andrés Longton, para agregar el siguiente inciso final al artículo 4°:

“Tratándose de postulantes que hayan sido condenados a la pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder a la libertad condicional, la Comisión sólo podrá conceder dicho beneficio por la unanimidad de sus integrantes.”.

El diputado Andrés Longton señala que esta es una indicación que surge de las observaciones y propuestas que hace la Fundación Ampara y Justicia, principalmente porque se trata de penas bastante altas para delitos de la mayor gravedad en nuestra legislación.

En el entendido que en una Comisión de 5 miembros, dos pudieran estar en desacuerdo, por razones de gravedad del delito y establecido en los informes psicosociales y que adjunta Gendarmería, le parece que para efectos de asegurar que quien recupera la libertad, las razones que esgrimen los dos miembros del ejemplo, no se traduzca en revictimización, le parece que este tipo de delitos debe operar la suma diligencia y prolijidad en este tipo de

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

delitos, entre los que se incluye la violación con homicidio y otros con penas de presidio perpetuo calificado.

Recuerda que se incluyó el homicidio simple en el requisito de los dos tercios del artículo 3°, porque había delitos como el robo con violencia o intimidación o narcotráfico que se incluyen en este catálogo de dos tercios, por lo tanto, atendida la proporcionalidad de la gravedad, el bien jurídico a proteger hace razonable el incluir el homicidio en sus diferentes tipos.

Aclara que el homicidio simple hoy solo exige la mitad de la pena, y se sumó los que se exigen dos tercios.

El diputado Pepe Auth opina que no tiene diferencia con los delitos que se encuentran en el catálogo de dos tercios de pena cumplida para postular al beneficio, pero advierte que en el caso del homicidio simple se ha aumentado la pena y se le ha aumentado a dos tercios la exigencia de cumplimiento de la condena para postular al beneficio y ahora se exige la unanimidad de la Comisión, o sea basta que uno solo de los 5 miembros de la Comisión de Libertad Condicional se oponga para que el homicida simple no acceda al beneficio. Opina que esto es recargar la situación de exigencias para un beneficio.

Señala que si de esta fórmula se excluye la situación del homicidio simple, votaría a favor de la indicación.

Nueva Indicación.

Tras un breve debate, los diputados Andrés Longton y Raúl Leiva reformulan la indicación N° 5 en los siguientes términos:

“Tratándose de postulantes que hayan sido condenados a la pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos contra la libertad o indemnidad sexual a los que se refiere el inciso tercero del artículo 3, del decreto Ley N° 321 de 1925, la Comisión podrá conceder dicho beneficio, solo por la unanimidad de sus integrantes.”.

Puesta en votación la nueva indicación, reformulada de la indicación N° 5, se rechaza por no haber alcanzado el quórum de aprobación. Votan a favor los diputados Gonzalo Fuenzalida; Luis Pardo y Andrés Longton. Vota en contra la diputada Maite Orsini. Se abstienen los diputados Pepe Auth y Raúl Leiva. (3x1x2).

Indicación 6.

Indicación del diputado Andrés Longton para intercalar el siguiente artículo 4° bis:

“Artículo 4 bis.- La Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público el listado total de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder a la libertad condicional. Únicamente en estos casos, el funcionamiento de la Comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en 15 días respecto de las fechas de funcionamiento a que alude el artículo cuarto precedente.

Una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querrela si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo al último medio de notificación que la víctima o querrelante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado en la respectiva causa por la que el postulante fue condenado.

Dentro de quinto día hábil tras recibida la comunicación, la víctima o querrelante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a esta, lo que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos.

En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querrelante y en

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación hecha por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si este así lo solicitare bajo fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente.

En todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por la Comisión en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio.”

El diputado Andrés Longton precisa que se trata de una parte medular del proyecto de ley, que tiene que ver con la manera en que se está cumpliendo la ejecución de las penas.

Según el artículo 466 del Código Procesal Penal, en la etapa de ejecución de las penas, la víctima desaparece absolutamente, de manera que no tiene mayor participación en el proceso de libertad condicional.

Cuando el condenado cumple los requisitos, Gendarmería lo postula al beneficio, pero en esta postulación no solo no se notifica a la víctima de que el condenado por el delito está postulando al beneficio de libertad condicional, no se le notifica de ello y no puede oponerse al beneficio, además si el interno no se le da el beneficio tiene el derecho a recurrir de amparo con un abogado de la Defensoría Penal Pública.

Si al condenado se le entrega el beneficio de libertad condicional, la víctima no solo no se entera y se ven expuesto a situaciones como la ocurrida en Parral, donde la familia de la víctima de violación con homicidio se encuentra intempestivamente en la calle con el autor del delito.

Para garantizar el debido proceso, opina que la víctima debiera estar representada y ser parte en el proceso, con derecho a oposición, involucrando también al Ministerio Público presentándose a la oposición si lo estima conveniente y comunicándoles de acuerdo a la regla que se propone en este artículo.

Reitera que la idea es que la víctima sea notificada, pueda oponerse y formular los descargos a través del Ministerio Público, por escrito y participando si el Ministerio público lo estima conveniente.

La diputada Maite Orsini opina que lo que se persigue con la indicación no se refleja en el texto, afirma que el Ministerio Público no es el abogado de la víctima. Además, señala que la indicación establece la comunicación al Ministerio Público solo en los casos en que se trate de delitos que exigen el cumplimiento de dos tercios de la pena para poder acceder al beneficio, pero que no tiene obligación de manifestarse en esta situación y que solo se comunicará a la víctima en los casos en que el Ministerio Público decida oponerse a la concesión de la libertad condicional.

Expresa que si se trata de garantizar el acceso a la información de la víctima para estos casos, la propuesta es aún distinta de ese objetivo, sin perjuicio de estar de acuerdo con el objetivo que se busca propone que se busque una redacción diferente.

El diputado Pepe Auth afirma que una clave en la justicia, es la igualdad en su acceso y el problema que presenta la oportunidad de que participen en este proceso las víctimas o sus familiares, es que ello dependerá del proceso, de la oportunidad y si logran o no las víctimas o sus familiares avanzar en el trance que significa seguir después de ser víctima de estos delitos o de seguir siendo víctimas que no logran superar ese trauma.

Señala que independiente de la gravedad del delito, habrá víctimas, familias de víctimas directas, que hayan superado de mejor manera el trauma que significa estos delitos, que otras que no lo logran aunque sea un delito de menor gravedad.

No se trata de la posibilidad de poder notificar a las víctimas de esta situación, sino de someter a un eventual figura de proceso, que parece ser un doble enjuiciamiento a la misma persona.

Razona que si fue juzgado y fue condenado, esa condena tiene ciertos derechos, pero no puede ello tener relación con el dolor de las víctimas.

Conceptualmente es contrario a que la opinión de la familia de la víctima sea determinante para la decisión de

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

otorgar la libertad condicional.

La diputada Maite Orsini comparte parte del enfoque expuesto recientemente y la indicación que se propone no señala que se deba considerar la opinión de la víctima al momento de decidir sobre la libertad condicional y lo que se pide en realidad es la opinión del Ministerio Público que actúa en definitiva como el abogado de la paz social y por ello es que se señala que deberá informar y nada más, no concede ningún otro tipo de acción en esta materia.

Sí cree en el derecho a la información de las víctimas y eso se debe resguardar, que entregarle más facultades a la víctima a la hora de ejercer la acción penal es, en realidad, un problema para el proceso penal, pero la sensación de abandono de las víctimas que tienen respecto de la justicia se relaciona con otros derechos que son relevantes, pero no garantías y uno de ello es el derecho a la información.

Opina que las víctimas tienen el derecho a saber cuando sus victimarios están siendo objeto de esta decisión y se declara partidaria de aprobar todo lo que diga relación con el fortalecimiento del derecho a la información de las víctimas, pero se declara contraria a entregarle más ejercicio de la acción en esta materia.

El diputado Raúl Leiva pregunta si basta en los procedimientos de libertad condicional, que se publicite quienes están postulando al beneficio de manera que quienes estén preocupados del tema puedan darle seguimiento.

El diputado Osvaldo Urrutia plantea qué sucede en el caso que la víctima sea indeterminada.

El diputado Andrés Longton plantea que un elemento es la notificación a la víctima, que se propone, pero cuando un interno que ha cometido un delito grave quiere acceder a este beneficio de libertad, no es posible alegar que las víctimas o sus familias no quieren tener ninguna noticia o saber nada relacionado con aquello.

En la práctica, señala que quienes salen en libertad condicional, vuelven al barrio o a sus inmediaciones. Esta noticia se sabe en el barrio y lo saben los familiares que finalmente deben andar escondidos, sean por el temor a represalias o por simple temor y se terminan cambiando de barrio.

Acota que esto hace que finalmente no sea indiferente el hecho de otorgarse la libertad condicional a un condenado por estos delitos.

Aclara que la indicación propone que la víctima puede hacer sus descargos a la solicitud de libertad condicional a través del querellante o del Ministerio Público.

La diputada Maite Orsini es de la opinión que la comunicación a la víctima cuando hay solicitud de libertad condicional, no debe ser sólo en los caso en que se exige dos tercios de pena cumplida, sino que ello debiera ser siempre.

Apunta a una posible desnaturalización del Ministerio Público en cuanto esta indicación entrega la representación de la víctima.

El diputado Gonzalo Fuenzalida apunta a la necesidad de esta indicación, porque en Chile no hay tribunales de ejecución de las penas, lo que constituye una gran deuda, pero en los países desarrollados que tienen sistema de ejecución de penas, las víctimas siempre tienen posibilidad de oponerse.

Señala que el Código Procesal Penal le confiere una tarea en el cumplimiento de las penas al Ministerio Público, pero que sería muy pobre entregarle sólo la tarea de notificar a la víctima, que esta debe ser considerada en el daño moral que le ha causado el delito y por ello debe tener la facultad de decir algo o presentar un descargo escrito ante la Comisión de Libertad Condicional.

El diputado Osvaldo Urrutia manifiesta la necesidad de que la información que se refiere en la indicación debe tener un objetivo. Recuerda el caso de los amedrentamientos que ocurren entre las víctimas, como en el caso de Villa Alemana y Parral, por ello es que puede servir de alerta o permitir alguna medida de precaución.

El diputado Luis Pardo se refiere a la necesidad de tener un procedimiento para estos casos que permita este beneficio con ciertos resguardos, como la prohibición de acercarse a las víctimas.

El diputado Raúl Leiva propone votar separadamente los incisos primero y segundo y luego el resto del artículo 4°

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

bis que se propone.

Así se acuerda.

Puestos en votación los incisos primero y segundo del artículo 4° bis propuesto, se aprueban por unanimidad. Votan los diputados Pepe Auth; Gonzalo Fuenzalida; Raúl Leiva; Maite Orsini; Luis Pardo; Osvaldo Urrutia y Andrés Longton. (7x0x0).

Puestos en votación los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 4° bis propuesto por la indicación, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Gonzalo Fuenzalida; Luis Pardo; Osvaldo Urrutia y Andrés Longton. Votan en contra los diputados Pepe Auth; Raúl Leiva y Maite Orsini. (4x3x0).

El diputado Osvaldo Urrutia manifiesta que en su votación incide el que se pueda considerar que en el otorgamiento de las libertades condicionales, se pueda considerar la aplicación de alguna o algunas medidas de protección respecto de las víctimas de estos delitos.

El diputado Andrés Longton manifiesta que este es un punto importante del proyecto en discusión y que cambia la forma en que están dándose las libertades condicionales hoy; que si las víctimas siguen invisibles respecto de las posibilidad que un interno que fue condenado por delitos como los que se refieren en este caso, no se puedan oponer, se mantendrá la revictimización y se afectará el debido proceso y los derechos esenciales de las víctimas para oponerse a esta forma de cumplimiento de penas de condenados por delitos especialmente graves.

La pregunta es porqué el condenado por estos delitos a quien se le niega el beneficio de libertad condicional puede ir de recurso de amparo ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, con defensa gratuita de la Defensoría Penal Pública, pero la víctima no tiene posibilidad de oponerse en este procedimiento, lo que es un grave y manifiesto desequilibrio que afecta el debido proceso.

Luego, la diputada Erika Olivera solicita a la Comisión reabrir debate respecto de las modificaciones al artículo 3 y 3° bis del decreto ley N° 321, a efectos que se considere para otorgar el beneficio el ser condenado por alguno de los delitos referidos en esos artículos y en que la víctima sea de grupos especialmente vulnerables como menores de 18 años, tercera edad o personas que sean discapacitadas en términos de la ley 20.422, en cuyo caso solo podrá acceder el beneficio al cumplir cuatro quintos de la condena.

La Comisión por unanimidad, acuerda reabrir el debate en este punto.

Indicación de la diputada Erika Olivera para modificar el decreto ley 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1.- Para intercalar en el artículo 3°, el siguiente nuevo inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto y así sucesivamente.

“Si la víctima del delito, a los que hace referencia el inciso anterior, fuere un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la ley 20.422, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena.”.

2.- Para intercalar en el artículo 3° bis, el siguiente nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto y así sucesivamente.

“Si la víctima del delito, a los que hace referencia el inciso anterior, fuere un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad en los términos de la ley 20.422, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena.”.

Puesta en votación la indicación, se rechaza por no haber alcanzado quorum de aprobación. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Cristhian Moreira y Andrés Longton. Votan en contra los diputados Marcelo Díaz; Maite Orsini y Marisela Santibáñez. Se abstienen los diputados Raúl Leiva y Andrea Parra. (4x3x2)

La diputada Erika Olivera reformula sus indicaciones y con el acuerdo unánime de la Comisión presenta la siguiente indicación:

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

“Para modificar el decreto ley 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1.- Para intercalar en el artículo 3°, el siguiente nuevo inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto y así sucesivamente.

“Si la víctima del delito, a los que hace referencia el inciso anterior, fuere un menor de 18 años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena.”.

2.- Para intercalar en el artículo 3° bis, el siguiente nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto y así sucesivamente.

“Si la víctima del delito, a los que hace referencia el inciso anterior, fuere un menor de 18 años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena.”.

Puesta en votación cada uno de los numerales de la indicación, se aprueban con igual votación, por mayoría de votos. Votan los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Cristhian Moreira; Luis Pardo; Osvaldo Urrutia y Andrés Longton. Votan en contra los diputados Marcelo Díaz; Maite Orsini y Marisela Santibáñez. Se abstienen los diputados Raúl Leiva y Andrea Parra. (6x3x2).

Numeral 5.

Añádese en el artículo 5º el siguiente inciso tercero:

“Las víctimas, o en su defecto sus familiares, personalmente o representados, habiendo sido citados previamente por la Comisión, podrán presentar ante la misma sus opiniones u observaciones en relación a la concesión del beneficio al imputado, las cuales serán recibidas por esta última en audiencia o de forma escrita, de manera previa a la dictación de la resolución que concede o deniega el beneficio.”.

Puesto en votación el numeral, se rechaza por no alcanzar el quorum de votación. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Andrea Parra y Andrés Longton. Votan en contra los diputados Pepe Auth; Maite Orsini; Marisela Santibáñez. Se abstienen los diputados Miguel Ángel Calisto; Raúl Leiva y Luis Pardo. (3x3x3).

Indicación N° 7.

Indicación del diputado Andrés Longton para agregar el siguiente artículo 3:

“Artículo 3.- Incorpórase el siguiente artículo 16 bis nuevo al Decreto Ley N° 2.859, Fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al Decreto Ley N° 321 de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

Puesta en votación la indicación se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Pepe Auth; Miguel Ángel Calisto; Raúl Leiva; Luis Pardo; Andrea Parra; Osvaldo Urrutia y Andrés Longton. Votan en contra los diputados Marcelo Díaz; Maite Orsini y Marisela Santibáñez. (8x3x0).

**

Nueva indicación

De los diputados Andrés Longton y Osvaldo Urrutia para intercalar un el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero, en el artículo 7 del Decreto ley N° 321, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

“Procederá siempre a revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y sus familiares.”.

Puesta en votación la indicación, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Pepe Auth; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Maite Orsini; Luis Pardo; Andrea Parra; Osvaldo Urrutia; Marisela Santibáñez y Andrés Longton. (9x0x0).

Pareo del diputado Jorge Alessandri con el diputado Marcelo Díaz.

Nueva indicación.

De los diputados Andrés Longton y Osvaldo Urrutia para agregar en el artículo 8, el siguiente inciso final, nuevo.

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refiere el inciso primero, deberán considerar medidas para evitar la revictimización de la persona ofendida por el delito y sus familiares.

Puesta en votación la indicación, se aprueba por unanimidad. Votan los diputados Pepe Auth; Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Maite Orsini; Luis Pardo; Andrea Parra; Osvaldo Urrutia; Marisela Santibáñez y Andrés Longton. (9x0x0).

Pareo del diputado Jorge Alessandri con el diputado Marcelo Díaz.

Por las razones señaladas, y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor diputado informante, la Comisión de Seguridad Ciudadana recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal la palabra “medio” “por la oración “medio a máximo”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:

1.-En el artículo 2º:

a.- En su numeral 2):

i.- Reemplázase la palabra “cuatro” por “seis”.

ii.- -En su numeral 3), intercalase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

iii.- Agrégase un numeral 4º:

“4) Contar con un informe de los beneficios intra penitenciarios, si estos fueron otorgados y su eventual revocación por causas imputables al condenado.”

iv.- Incorporase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre respectivamente.”.

2.- En el artículo 3:

i.- Intercálase en el inciso tercero, a continuación de la expresión “femicidio,” e inmediatamente antes de la expresión “homicidio calificado”, la expresión “homicidio simple,” y sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos 436 y 440 por una coma y añádese a continuación de “440” la expresión “y 474”.

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

ii.- Intercálase el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto y así sucesivamente:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso anterior fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

3.- Intercálase en el artículo 3 bis, el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso primero de este artículo fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

4.- En el inciso segundo del artículo 4°:

i.- Elimínase la letra a).

ii.- En la letra b):

a.- Reemplázase la palabra “Cuatro” por la acepción “Cinco”

b.- Incorpórase, después del punto seguido y antes de la expresión “La Comisión de Libertad correspondiente”, la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto”.

c.- Sustitúyese la palabra “diez” por la alocución “once”.

5.- Intercálase el siguiente artículo 4 bis:

Artículo 4 bis.- La Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público el listado total de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder a la libertad condicional. Únicamente en estos casos, el funcionamiento de la Comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en 15 días respecto de las fechas de funcionamiento a que alude el artículo cuarto precedente.

Una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querella si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo al último medio de notificación que la víctima o querellante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado en la respectiva causa por la que el postulante fue condenado.

Dentro de quinto día hábil tras recibida la comunicación, la víctima o querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a esta, lo que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos.

En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación hecha por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si este así lo solicitare bajo fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente.

En todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por la Comisión en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio.”

6.- En el artículo 7°, intercálase el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

Primer Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

“Procederá siempre la revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y sus familiares”-

7.- En el artículo 8º, incorporase el siguiente inciso final:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refiere el inciso primero deberán considerar medidas para evitar la revictimización de la persona ofendida por el delito y sus familiares”.

Artículo 3.- En el decreto ley N° 2.859, que fija la ley Orgánica de Gendarmería de Chile, incorpórase el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

Sala de la Comisión, a 28 de julio de 2021.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 26 y 31 de mayo, 16 y 23 de junio, 7 y 21 y 28 de julio de 2021, con la asistencia de las y los señores diputados integrantes de la Comisión Jorge Alessandri, Pepe Auth, Miguel Ángel Calisto, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva (Presidente), Cristhian Moreira, Maite Orsini, Luis Pardo, Andrea Parra, Marisela Santibáñez, Sebastián Torrealba y Osvaldo Urrutia.

Reemplazos:

El diputado señor Luis Pardo fue reemplazado por el diputado señor Andrés Longton. (31/05/21) y (23/06/21)

El diputado señor Sebastián Torrealba fue reemplazado por el diputado, señor Andrés Longton. (07/07/21) y (21/07/2021)

Asisten además la diputada Erika Olivera y el diputado Andrés Longton.

ALVARO HALABI DIUANA

Abogado Secretario de la Comisión

[1] Ley 21 124 MODIFICA EL DECRETO LEY N° 321 DE 1925 QUE ESTABLECE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA LOS PENADOS. Artículo transitorio.- El reglamento a que alude el artículo 11 introducido por el artículo primero de la presente ley deberá dictarse dentro del plazo de cuatro meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.

Discusión en Sala

1.7. Discusión en Sala

Fecha 29 de julio, 2021. Diario de Sesión en Sesión 64. Legislatura 369. Discusión General. Pendiente.

AUMENTO DE PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y MAYORES EXIGENCIAS PARA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07 Y 14121-07)

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (boletines Nos 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07 y 14121-07).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y a cada diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Andrés Longton .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 14090-07, sesión 2ª de la presente legislatura, en martes 16 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 16;

-Boletín N° 14091-07, sesión 2ª de la presente legislatura, en martes 16 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 17;

-Boletín N° 14092-07, sesión 2ª de la presente legislatura, en martes 16 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 18;

-Boletín N° 14100-07, sesión 3ª de la presente legislatura, en miércoles 17 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Boletín N° 14121-07, sesión 6ª de la presente legislatura, en miércoles 24 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LONGTON (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana vengo en informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de simple, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín N° 14090-07, refundido con los boletines Nos 14091-07, 14092-07, 14100-07 y 14121-07, que modifican el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, iniciados en diversas mociones que se enuncian en el informe respectivo, al igual que las diputadas y los diputados autores de las iniciativas.

Cabe hacer presente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional

Discusión en Sala

del Congreso Nacional, y a petición de esta comisión, en su sesión N° 22, de 21 de abril de 2021, la Cámara de Diputados acordó que las referidas mociones fueran refundidas y tramitadas conjuntamente.

La excelentísima Corte Suprema, en virtud de los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, remitió el oficio N° 62-2021, de 13 de abril de 2021, dando su opinión respecto de la moción contenida en el boletín N° 14092-07.

Ideas matrices o fundamentales

Las ideas centrales de los proyectos refundidos se orientan a los siguientes objetivos: Aumentar la pena aplicable al homicidio simple, a presidio mayor en su grado máximo, esto es, de quince a veinte años.

Establecer mayores exigencias y requisitos para la concesión y obtención de la libertad condicional.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

Tienen el rango de ley orgánica constitucional el N° 4 del artículo 2º, que modifica el artículo 4º del decreto ley N° 321, y el artículo 3º del texto aprobado por esta comisión, conforme a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Asimismo, tienen el rango de ley orgánica constitucional los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo 4 bis, nuevo, contenido en el N° 5 del artículo 2 del texto aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 84 de la Constitución Política de la República de Chile.

No hay normas que tengan rango de quorum calificado.

No contiene normas que requieran trámite en la Comisión de Hacienda. El proyecto fue aprobado en general, por mayoría de votos.

Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Jorge Alessandri , Pepe Auth , Miguel Ángel Calisto , Gonzalo Fuenzalida , Raúl Leiva , Andrés Longton , Cristhian Moreira , Andrea Parra , Sebastián Torrealba y Osvaldo Urrutia . Se abstuvieron el diputado señor Marcelo Díaz y las diputadas señoras Maite Orsini y Marisela Santibáñez .

La totalidad de los artículos de cada una de las mociones fueron rechazados. Las indicaciones rechazadas se encuentran detalladas en el informe pertinente.

Relación descriptiva de los proyectos

La moción del boletín N° 14090-07 consta de un artículo único, que modifica el N° 2 del artículo 391 del Código Penal, agravando la pena por la comisión del delito de homicidio simple, de presidio mayor en su grado medio, es decir, de diez a quince años, a presidio mayor en su grado máximo, esto es, de quince a veinte años.

La moción del boletín N° 14091-07 consta de un artículo único, que modifica el inciso tercero del artículo 3º del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, que incluye al delito de homicidio simple dentro de aquellos que pueden optar al beneficio de la libertad condicional, habiendo cumplido dos tercios efectivos de la pena.

La moción del boletín N° 14092-07 consta de un artículo único, que introduce diversas modificaciones en el artículo 4º del decreto ley N° 321, de 1925, con el propósito de eliminar la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional.

La moción del boletín N° 14100-07 consta de un artículo único, que modifica el artículo 2º del decreto ley N° 321, de 1925, con la finalidad de añadir como requisito para postular a la libertad condicional el haber gozado previamente de un beneficio intrapenitenciario que no haya sido revocado por causa imputable al postulante.

La moción del boletín N° 14121-07 consta de un artículo único, que modifica los artículos 3º y 3º bis del decreto ley N° 321, de 1925, con el objeto de aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena de algunos delitos a cuatro

Discusión en Sala

quintos para obtener el beneficio de la libertad condicional y exigir audiencia de las víctimas o sus familiares al evaluar la concesión o denegación del referido beneficio a los condenados por determinados delitos.

Disposiciones legales que los proyectos modifican

Las iniciativas refundidas en estudio modifican el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, de la manera descrita en el acápite anterior.

Teniendo en vista las consideraciones y los argumentos contenidos en las mociones refundidas y las opiniones y las observaciones planteadas por las autoridades y los invitados, las señoras diputadas y los señores diputados decidieron aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Puesta en votación general la idea de legislar, se aprobó por mayoría de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

Discusión y votación particular

Por tratarse de mociones refundidas, la Secretaría elaboró una propuesta de articulado refundido sobre la materia.

Al efecto, la comisión acordó por unanimidad tener como texto base de trabajo esta propuesta para su discusión y votación particular, dando por rechazados los artículos de cada una de las mociones refundidas.

Los principales aspectos y temas aprobados por la comisión son los siguientes:

En el Código Penal se aumenta el rango de la pena aplicable al delito de homicidio simple, de presidio mayor en su grado medio -es decir, de 10 a 15 años- a presidio mayor en su grado medio a máximo, lo que importa una penalidad que va de 10 a 20 años de privación de libertad.

Respecto de las modificaciones al decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, primero, acerca de contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinserirse adecuadamente en la sociedad, se establece que será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud.

Segundo, se incorpora un cuarto requisito para postular a la obtención de la libertad condicional, un numeral 4) que dice: “4) Contar con un informe de los beneficios intrapenitenciarios, si estos fueron otorgados y su eventual revocación por causas imputables al condenado.”.

Tercero, se establece que a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.

Cuarto, se incorpora el delito de homicidio simple en el catálogo de aquellos delitos en que para optar al beneficio de la libertad condicional el condenado debe haber cumplido dos tercios de la pena.

Quinto, se elimina como integrante de la Comisión de Libertad Condicional, encargada de conocer las postulaciones de libertades condicionales, a los ministros de cortes de apelaciones, quedando solo compuestas por cinco jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal y por once la Comisión de Libertad Condicional de Santiago.

Sexto, se intercala un nuevo artículo 4 bis en el decreto ley N° 321, sobre libertad condicional, en que se ordena que la Comisión de Libertad Condicional comunique al Ministerio Público el listado total de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a penas de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que, de conformidad con la presente ley, requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder a la libertad condicional.

Una vez recibida por el Ministerio Público esa información, comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querrela si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el

Discusión en Sala

condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional.

La víctima o el querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a esta.

En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o el querellante, y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación hecha por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional. En todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por la comisión en cuanto a haberse concedido o denegado dicho beneficio.

Séptimo, se establece que procederá siempre la revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y sus familiares.

Octavo, se intercala un nuevo artículo 16 bis en el decreto ley N° 2.859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, que exige que los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que, de conformidad con el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional deben ser autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.

Por último, se establece que procederá siempre la revocación del beneficio de libertad condicional cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y sus familiares.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Considerando que en la discusión de este proyecto hay cuatro diputados inscritos y que el siguiente proyecto, que modifica la ley N° 20.659 para perfeccionar y modernizar el registro de empresas y sociedades, tiene un tiempo de discusión acotado y, además, no hay diputados inscritos, recabo la unanimidad de la Sala para votar esta última iniciativa con la sola lectura de los informes.

¿Habría acuerdo?

Acordado

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, está en discusión un proyecto iniciado en diferentes mociones refundidas sobre la libertad condicional.

Día a día somos testigos del aumento de la violencia delictiva. Hoy no solo se cometen más delitos, sino también estos son más violentos y más crueles, además de que tienen como víctimas a personas que hasta hace algunas décadas -esto también lo dije en una intervención anterior la sociedad e, incluso, los delincuentes respetaban. Antes era impensable que un delincuente con intención de robar un vehículo matara a un niño o una niña, entre otras situaciones de similar gravedad.

Sin duda, tenemos mucho que avanzar en materia de persecución penal y de protección en caso de que las víctimas sean personas vulnerables: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas en situación de discapacidad.

Discusión en Sala

Aún nos falta mucho por hacer para establecer los mecanismos precisos y adecuados para el resguardo de sus derechos y para asegurarles una vida en tranquilidad, porque siempre existirá la amenaza de ser nuevamente víctima de delitos, especialmente cuando el condenado sale de la cárcel con algún tipo de beneficio penitenciario.

Hasta el momento, la institucionalidad que regula la concesión del beneficio de libertad condicional no contempla ninguna instancia en la cual las víctimas puedan opinar o manifestar sus preocupaciones o miedos en caso de que su victimario salga en libertad, lo que incrementa de manera importante el dolor que ya sufrieron en razón del delito.

Por ello, en una de las mociones refundidas en este proyecto hemos propuesto la obligación para la Comisión de Libertad Condicional de citar a las víctimas o a sus familiares, en su defecto, para que concurran ante ella a dar su opinión sobre la entrega del beneficio al condenado, con el fin de que la comisión sepa de primera fuente las eventuales consecuencias de la concesión del beneficio, considerando que dicha audiencia para la víctima es un mecanismo ya contemplado en otros instrumentos de derecho internacional ratificados por Chile, como el Estatuto de Roma.

Valoro y agradezco a los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana la aprobación de nuestra indicación, que busca aumentar el plazo cumplido de la pena para la obtención del beneficio, de dos tercios a cuatro quintos, cuando el condenado ha cometido un delito contra una persona menor de dieciocho años. Los niños, niñas y adolescentes, y toda persona, tienen el derecho a vivir en tranquilidad, sin la amenaza de volver a ser víctima de un delito.

Deseo continuar avanzando en proyectos de ley que vayan en esta línea, ojalá de manera transversal, actuando en conciencia y poniendo siempre a las víctimas primero.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, lamentablemente, cada cierto tiempo la sociedad toma conocimiento de los más atroces crímenes cometidos por sujetos que gozaban de libertad condicional y que nadie puede comprender, ni jurídica ni menos racionalmente, por qué estaban libres; personas que son un verdadero peligro para la sociedad, que no han logrado rehabilitarse, que cuentan con informes contrarios por parte de Gendarmería, han sido puestas en libertad. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se deniegue un beneficio carcelario? ¿Cómo puede ser que los beneficios carcelarios los obtengan todos los condenados?

Este proyecto busca resolver estos problemas. No podemos seguir sacrificando la tranquilidad de las familias y el bienestar de la sociedad por delincuentes que, habiendo cometido crímenes horrendos, circulan por las calles con la mayor tranquilidad.

Esto no quiere decir que estemos en contra de la libertad condicional. No nos equivoquemos. La libertad condicional debe aplicarse con criterios, con sentido común. La libertad condicional debe otorgarse a personas que han dado muestras de rehabilitación y de que están capacitadas para volver a vivir en sociedad.

La libertad condicional no es un derecho; es un beneficio que debe concederse siempre que el mérito lo haga procedente. ¡Basta de conceder libertad condicional a quienes la propia Gendarmería dice que no están preparados para reinsertarse! ¡Basta de conceder libertad condicional a las personas por el solo hecho de que hayan pasado un tiempo en la cárcel, ya que apenas son puestas en libertad, vuelven a delinquir y cometen los peores crímenes!

Sin duda, este proyecto de ley va en la línea correcta y viene a enmendar una situación jurídica que costó la vida a varias personas. Además, este proyecto tiene la especial sensibilidad de considerar a las víctimas y sus opiniones al momento de concederse la libertad condicional. Las víctimas en nuestro país siempre quedan relegadas a un

Discusión en Sala

segundo plano y, muchas veces, son ignoradas a lo largo del proceso penal. Me parece bien que en esta oportunidad la legislación les conceda espacios mínimos para pronunciarse respecto de la libertad de su agresor.

Desde ya anuncio mi voto favorable a esta iniciativa legal, ya que hasta la fecha existe una desconexión total entre los requisitos para la obtención de beneficios carcelarios, en este caso, el de libertad condicional, en atención a la gravedad de los delitos cometidos.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, la presente iniciativa legal, correspondiente a los boletines refundidos que, por un lado, intentan poner mayores requisitos para obtener beneficios carcelarios y, por otro, aumentan las penas, enfrenta de mala manera y de forma errónea, según nuestro criterio, la lucha contra el crimen y el delito.

En ese sentido, aumentar las penas en el caso particular del homicidio simple no contribuye y nunca contribuirá a una reinserción social, y solo trae aparejado un retroceso, ya que, como bien sabemos, la cárcel solo constituye una escuela o una profesionalización del crimen. Por ejemplo, personas que cometieron delitos de baja penalidad, al salir de la cárcel los repiten como expertos criminales.

Las estrategias basadas en la criminalización y en el exceso de penas son estrategias fracasadas y los gobiernos que las han usado no han tenido ningún tipo de cambio significativo en esta materia.

Creemos que una estrategia para enfrentar esta clase de delitos debe ser más innovadora, debe propender siempre a que estos no se cometan -no debe simplemente consistir en un aumento significativo de las penas o en una desproporcionalidad entre el hecho punible y la pena asignada al delito, por cierto, debe generar condiciones para una correcta y real reinserción social de los detenidos.

Finalmente y como en más de una ocasión lo he señalado en la Comisión de Seguridad Ciudadanía y también en la Comisión Bicameral de Seguridad Ciudadana, dada la situación actual del país, debiese existir una política integral en seguridad pública que no solo avance en lo punitivo, sino también en el ámbito de la reinserción y de la disminución de la reincidencia delictual, de modo que ello permita progresar hacia una sociedad integral e inclusiva.

Por lo tanto, como bancada, vamos a tomar la determinación de cómo votar, porque no podemos dejar de entender que el caso de Ámbar nos conmovió como sociedad y, sin duda, debemos considerarlo al momento de decidir. Será la bancada del Partido Comunista la que determinará cómo vamos a votar en esta situación. Pero creo francamente en mi posición como diputada de la Comisión de Seguridad Ciudadana que lo que se propone no es el mejor camino, pero simplemente debemos avanzar.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley fue ampliamente discutido en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me toca presidir.

Son varios proyectos los que se refundieron con la aprobación de esta Sala, que buscan aumentar la pena en un caso específico, cual es el de homicidio simple, ya que muchas veces el bien jurídico tutelado, que era vida, estaba

Discusión en Sala

por debajo, incluso, de otro tipo de delitos en contra de la propiedad.

Además, este proyecto avanza en restringir u objetivar las libertades condicionales no solo respecto del requisito de postulación a la libertad condicional cuando se trata de ciertos delitos muy graves, sobre todo de los que dicen relación con delitos sexuales y contra menores, en que aumenta de dos tercios a cuatro quintos el cumplimiento de la condena, sino también a propósito de casos que, incluso, fueron objeto de una comisión investigadora, como el ocurrido en Valparaíso, en que la composición de la comisión de libertad condicional era un tema muy complejo, porque estaba integrada, entre otros, por un magistrado, un ministro de corte de mayor jerarquía, quien, en definitiva, indisponía o hacía un tipo de presión respecto de los jueces de garantías, lo que también se elimina y significa un avance en este proyecto de ley.

Además, se da la posibilidad a la víctima y se le considera en la decisión que la comisión de libertad condicional, en caso de cierto tipo de delitos, va a adoptar. Igualmente, se establece que, previo a la libertad condicional, se deben cumplir ciertos requisitos o ciertos pasos previos de beneficios intrapenitenciarios, lo que nos parece muy relevante.

Reitero: en la Comisión de Seguridad Ciudadana se discutió, se analizó, se presentaron indicaciones y por amplia mayoría se aprobó gran parte de los artículos del proyecto.

En consecuencia, hago el llamado a votar favorablemente esta iniciativa.

He dicho.

El señor NARANJO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, me parece muy importante recordar que casos como el de Ámbar no son únicos; han sido bastante frecuentes. De un tiempo a esta parte, hemos conocido una y otra vez casos de personas que obtienen la libertad condicional y que finalmente terminan repitiendo los mismos delitos, producto de que no hemos establecido con claridad que hay que tener requisitos para obtener la libertad condicional y que es importante considerar los informes de Gendarmería y de todos los organismos competentes; que es importante que las víctimas y sus familias, en caso de contar con nuevos antecedentes, también tengan un espacio para presentarlos frente al otorgamiento de una libertad condicional. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con este proyecto.

Siempre he estado en contra de establecer en el sistema penas más gravosas, porque, sin duda, ya sabemos que en sí mismas, como objetivo, han sido ineficaces en términos de desincentivar la comisión de delitos, pero - digámoslo con franqueza teníamos un catálogo del Código Penal bastante desequilibrado. Probablemente el robo con intimidación es tanto o más gravoso que el propio homicidio simple, o está en términos bastantes similares. Eso también requiere de una responsabilidad de los legisladores en términos de hacer la diferencia.

La vida de los seres humanos por supuesto que tiene que ser mucho más importante que las cosas. Por tanto, este proyecto no solo contribuye al equilibrio en el Código Penal, sino que también viene a resolver una cuestión muy sentida por la comunidad.

Por supuesto, voy a aprobarlo, porque da la posibilidad de que el beneficio de la libertad condicional, que es un beneficio y no un derecho, se obtenga producto de la gradualidad de ciertos procesos y de la opinión de muchos y muchas.

Llamo a los colegas a aprobar este proyecto. Creo que esta iniciativa ha sido analizada con mucha responsabilidad y con seriedad. Desde nuestro espacio político no debemos tener temor a mejorar la legislación, porque lo primero que debe movernos es la respuesta a la ciudadanía, a esas personas que han sido dañadas profundamente, a esos menores de edad que han sido asesinados o violentados sexualmente y que, muchas veces, después vuelven a ver a esos asesinos o delincuentes en la calle, con una facilidad que hoy nadie puede explicar.

Discusión en Sala

Por lo tanto, con mucha claridad, llamo a todos a aprobar este proyecto de ley, porque no es uno que vaya en contra de la reinserción social, sino más bien instala equilibrio en las comisiones de libertad condicional, da espacio a las víctimas y, por supuesto, permitirá producir esa justicia que muchas veces las mismas víctimas no encuentran.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, este es un proyecto muy similar al que votamos ayer en la Cámara de Diputados, que establece una protección penal especial o, más bien, refuerza la protección penal a los menores de dieciocho años de edad, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. De hecho, el aumento de la pena del homicidio simple es exactamente el mismo que aprobamos ayer, y queda la determinación de la pena entre los diez y los veinte años; o sea, es exactamente igual.

No obstante, hay una diferencia en el caso del homicidio de los menores de dieciocho años de edad, donde, creo, hay un error jurídico serio en el proyecto.

Con todo respeto a la Comisión de Seguridad Ciudadana y a sus miembros, que trabajaron en este proyecto, quiero observar que se señala, para el caso de delitos donde haya sido víctima una persona menor de dieciocho años de edad, que el condenado no podrá postular al beneficio sino hasta cumplir cuatro quintos de la pena fijada.

Al respecto, deseo explicar por qué, en el proyecto discutido ayer, aprobamos aumentar el umbral de cumplimiento mínimo de la pena a dos tercios, que antes era a la mitad de la condena. Lo dejamos en dos tercios, porque ese es el máximo umbral que permite el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluso para los delitos de lesa humanidad.

Le recuerdo a esta honorable Cámara que, hace algunos años, modificamos el decreto ley N° 321 en términos tales que nunca se puede otorgar la libertad condicional al autor de un delito de lesa humanidad si no han transcurrido dos tercios del cumplimiento de la pena. Ese es el umbral máximo que permite el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Ahora bien, si nosotros aprobáramos el presente proyecto de ley en los mismos términos en que lo propone la Comisión de Seguridad Ciudadana, estaríamos fijando para el homicidio simple una exigencia mayor que para los delitos de lesa humanidad, que, de acuerdo con el Estatuto de Roma y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, son los de mayor gravedad en nuestra legislación. No puede haber una exigencia mayor que la que se establece respecto de los delitos de lesa humanidad.

Por esa razón, junto a los diputados Leonardo Soto y René Saffirio , de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presentamos una indicación sustitutiva para corregir lo que, para nosotros, es un error, con la finalidad de que quede en dos tercios, que es exactamente lo que aprobamos ayer respecto del proyecto de ley de estatuto de protección penal a los menores de dieciocho años de edad, las personas con discapacidad y los adultos mayores, que ya adquirió un carácter misceláneo, porque agregamos específicamente el aumento de la pena del homicidio simple, tal como se propone en este proyecto, y también la nueva exigencia para el otorgamiento de la libertad condicional, en el caso del homicidio simple, que exige el transcurso de dos tercios de la condena.

Insisto: el establecer cuatro quintos sería una exigencia que atentaría contra los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Además, pondría el homicidio simple en un estatuto jurídico mayor al de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, cuestión que jurídicamente, en respeto de nuestra doctrina penal y de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, como el Estatuto de Roma, no corresponde.

Discusión en Sala

En lo demás, por cierto, vamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, efectivamente, este proyecto de ley se parece mucho al proyecto que vimos ayer, que mejora algunos tipos penales, como el de homicidio, en función de si es cometido contra personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad.

No obstante, quiero hacer un punto: llevamos bastante tiempo en este período legislativo haciendo modificaciones a distintos tipos penales o bien creándolos. Al respecto, tenemos un desafío que es mayor que eso: hacer una reestructuración que sea coherente entre los distintos tipos penales, lo que no se ha hecho.

Sé que hay un anteproyecto de reforma al Código Penal, que lleva mucho tiempo en discusión, con participación de distintos académicos, la sociedad civil y algunos parlamentarios. Creo que es momento de poner el foco en ese anteproyecto, con el objeto de que se traduzca en una reforma integral a nuestro sistema penal.

Creo que si seguimos en la lógica de ir parchando por aquí y parchando por allá, de ir arreglando la carga en el camino, no nos va a quedar un buen sistema. Tiene que existir un sistema penal, con los tipos penales, cuyas penas sean coherentes y proporcionadas. No puede ser que hoy el autor de un delito, por ejemplo, de "piratería", tenga una pena similar a la que recibe quien comete un homicidio, porque entonces decimos: "Subimos al homicidio; bajamos aquí y subimos allá". Esto no puede ser al tuntún.

Por lo anterior, deseo hacer este punto; me parece muy relevante. Sé que el ministro de Justicia y Derechos Humanos está escuchando esta sesión. Espero que pongamos la energía en una reforma al sistema penal en general, que contemple, además de los tipos penales, cómo enfrentamos la reinserción; cómo fortalecemos los servicios públicos que hoy día existen, como Gendarmería de Chile, y cómo creamos un nuevo servicio que efectivamente se encargue de preocuparse de personas que han cometido delitos, para que sean de forma efectiva reinsertados en la sociedad y, así, sean un aporte.

Existen personas que hoy están privadas de libertad que siempre han estado al margen de la sociedad. O sea, hablar de reinserción en esos casos es mucho más complejo, porque son personas que nunca han estado insertas en la sociedad. Creo que ese es el desafío que tenemos de aquí en adelante, más que unos delitos por aquí, otros delitos por allá, y vamos arreglando la carga en el camino.

Es importante que nos tomemos esto en serio ahora, cuando estamos en medio de un debate constitucional en el cual nos estamos dando las reglas del juego hacia el futuro. Es preciso que paremos un poco la creatividad con los delitos y pongamos más la cabeza en reestructurar nuestro sistema completo, a fin de precisar si vamos a tener un sistema de reinserción; si la cárcel será solo un castigo o vamos a utilizarla como un mecanismo para poder reinsertar a las personas. Creo que se trata de un debate de fondo que no se está dando en este proyecto, en circunstancias de que me parece que es lo fundamental.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Dado que faltan dos minutos para terminar el Orden del Día, este proyecto se seguirá discutiendo a la vuelta de la semana distrital.

Boletín de Indicaciones

1.8. Boletín de Indicaciones

Fecha 10 de agosto, 2021. Boletín de Indicaciones

VALPARAÍSO, 10 de agosto de 2021

Oficio N° 16.824

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, aprobó en general el proyecto de ley, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines N° 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos.

Por haber sido objeto de una indicación, que se adjunta, me permito remitir a US. la totalidad de los antecedentes para que la comisión que US. preside emita el segundo informe, de conformidad con lo estatuido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación.

Hago presente a US. que la Sala aprobó en general esta iniciativa por 108 votos a favor, de un total de 155 diputados en ejercicio.

Por su parte, el artículo N°4 bis nuevo, contenido en el N° 5 del artículo 2 y el artículo 3 del proyecto, fueron aprobados en general por 107 votos a favor, de un total de 155 diputados en ejercicio.

Lo que tengo a honra comunicar a US., por orden del señor Presidente de la Cámara de Diputados.

Dios guarde a US.

RAFAEL RUZ PARRA

Abogado Oficial Mayor (S) de Secretaría

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

INDICACIÓN AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA AGRAVAR LA PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD BOLETINES N° 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07.

De los diputados Matías Walker Prieto, Leonardo Soto Ferrada y René Saffirio Espinoza.

Artículo 2

N°2

Numeral ii

Para reemplazar en el inciso cuarto propuesto la expresión “cuatro quintos” por “dos terceras partes”.

Discusión en Sala

1.9. Discusión en Sala

Fecha 10 de agosto, 2021. Diario de Sesión en Sesión 65. Legislatura 369. Discusión General. Se aprueba en general.

AUMENTO DE PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y MAYORES EXIGENCIAS PARA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07 Y 14121-07) [CONTINUACIÓN]

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07 y 14121-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se haya inscrito para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-El debate del proyecto comenzó en la sesión 64ª de la presente legislatura, en jueves 29 de julio de 2021, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton Herrera .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, estos proyectos fueron suscritos de manera transversal. Diputados de todas las tendencias políticas estuvimos de acuerdo en que había que corregir ciertos aspectos en cuanto a cómo se está otorgando la libertad condicional en nuestro país, y, también, aprovechar de corregir la proporcionalidad de la pena de un delito específico: el homicidio simple.

En nuestro país el homicidio simple tiene una pena inferior que algunos delitos contra la propiedad, incluso que algunos delitos de tráfico y de piratería, lo que resulta absurdo, considerando que el bien jurídico mayor a proteger en nuestra sociedad debe ser la vida.

Hace unas semanas aprobamos aumentar la pena asignada al homicidio simple de 10 años y un día a 15 años. En el caso del homicidio calificado, la pena aumentó de 15 años y un día a 20 años. Además, incorporamos el homicidio simple al catálogo de delitos en los cuales se requiere el cumplimiento de dos tercios de la pena antes de optar al beneficio de libertad condicional. En el caso de ese delito, el reo debía cumplir la mitad de la pena para optar al beneficio; es decir, se requería estar menos tiempo privado de libertad para acceder a la libertad condicional que otros delitos de mayor pena, pero cuyo bien jurídico a proteger era menor, como es el caso de los delitos contra la propiedad.

Señor Presidente, abordamos distintos aspectos del decreto ley N° 321, para dar mayores herramientas a los jueces antes de tomar una decisión tan importante como dejar en libertad a personas de alta peligrosidad que han cometido delitos sancionados con penas elevadas. La idea es que los jueces puedan tomar decisiones más acuciosas, más responsables, con el fin de no desproteger a la sociedad y no generar nuevas víctimas.

Señalamos que el informe psicosocial debe ser un antecedente calificado, no solamente tenerlo a disposición, como ocurrió en el caso de Ámbar, en que ni siquiera se observó ese antecedente. Además, se deben tener en consideración los beneficios intrapenitenciarios, como las salidas al medio libre que haya entregado Gendarmería .

Discusión en Sala

Hay que recordar que esa institución entrega permisos administrativos de salida al medio libre, pero sin haber cumplido el recluso el mínimo de pena para optar al beneficio de libertad condicional. Muchas veces esas decisiones administrativas pueden traer consecuencias fatales.

Asimismo, pedimos que la decisión de otorgar beneficios intrapenitenciarios sea visada por un juez de garantía para tener mayor certeza respecto de la medida que se está otorgando y la conveniencia o no de hacerlo.

Del mismo modo, es necesario que se evalúe el hecho de optar al beneficio de libertad condicional después de un año de haber sido denegada, sobre todo si consideramos que en seis meses nadie se rehabilita.

En nuestro país, en abril y octubre se puede solicitar la libertad condicional. Los internos a los que se les niega la libertad condicional deben solicitarla luego de seis meses. Luchar para que eso no ocurra produce en sus familias un sufrimiento indescriptible.

También incorporamos a la víctima en el proceso de libertad condicional, en el sentido de que sea notificada. Hoy puede ocurrir el absurdo de que la víctima se encuentre de frente con la persona condenada, lo que puede generar un proceso de revictimización. Muchas veces, el condenado vuelve al mismo barrio. El proyecto busca que la víctima o querellante, si lo estima conveniente, pueda manifestar sus observaciones a la postulación de la libertad condicional elevada por el condenado, oponiéndose a esta, lo que deberá hacerse por escrito, porque hoy no hay contraparte. Cuando se deniega una libertad condicional, los internos van de recurso de amparo, pero nadie tiene la capacidad de oponerse, porque la víctima no solo no es notificada, sino, además, no puede participar de ninguna otra forma que a través de las fundaciones que, muchas veces, se hacen parte de estos procesos y logran grandes resultados.

Los delegados de libertad condicional que supervisarán a personas que estén con el beneficio de la libertad condicional deberán incorporar medidas tendientes a evitar la revictimización de las víctimas. Es decir, para que, en su proceso de libertad condicional, no se acerquen, no amedrenten y no violenten a las víctimas, para efectos de dar mayor seguridad a estas y al entorno respecto del proceso que se está viviendo.

Por último, en relación con los aspectos relevantes en el otorgamiento de libertad condicional, sacamos al juez de corte de apelaciones de la Comisión de Libertad Condicional y dejamos jueces de la misma jerarquía, para que no se genere temor reverencial y los jueces que la integren tengan la independencia para decidir libremente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, está en discusión un proyecto que busca suplir una necesidad urgente del país. Todos los entendidos han señalado que Chile tiene una gran falencia en materia de derecho penal. Sin duda, eso es algo que he venido planteando desde hace tres años en este hemiciclo, con la creación del tribunal de ejecución de penas. Porque de nada sirve establecer la figura del delegado de libertad provisional y que tratemos de mejorar el actual sistema de beneficios si no vamos al fondo del tema.

Aquí existe unanimidad respecto de cuál es la solución: la han dicho los tribunales, Gendarmería , los diferentes académicos y el ministro de Justicia. Pero ¿quién se opone a que en Chile demos efectivamente una solución real a un sistema que está absolutamente fracasado? El ministro de Hacienda y este gobierno, porque no han querido poner recursos para implementar un área oscura en el sistema legislativo del país.

Digamos las cosas como son: podemos aumentar penas y generar mayores figuras penales, pero mientras no seamos capaces de modificar el proceso de ejecución y establecer un tribunal que efectivamente se haga cargo de la aplicación de esta normativa, es pura música.

Claramente, voy a aprobar este proyecto de ley, que suscribimos en conjunto con el diputado Andrés Longton ,

Discusión en Sala

porque en algo ayuda a mejorar el actual sistema, pero solo estamos maquillando a un cadáver, porque el actual sistema no sirve para lo que debería servir. Porque cuando estas decisiones se toman en una sede administrativa, lo cierto es que se provocan los problemas que hasta hoy hemos conocido.

De corazón, espero que este gobierno o el próximo, porque este gobierno murió y no hizo nada en este ámbito de cosas, esté más disponible para poner en su programa un tribunal de ejecución de penas, que tanto necesita el país.

Respecto del artículo 1, que reemplaza el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal, aumentando la pena del delito de homicidio, quiero recordar que esta Sala ya resolvió esta materia; la votamos hace dos semanas en este mismo hemiciclo en un proyecto que ya se fue al Senado. Por lo tanto, estamos reiterando algo que ya conversamos, discutimos y votamos.

Lo cierto es que hoy se hace más necesario que el Ministerio de Justicia presente rápidamente la nueva propuesta de Código Penal. En esa materia han trabajado las comisiones que prepararon tanto la nueva propuesta de Código Penal del gobierno de la Presidenta Bachelet como la propuesta de Código Penal que presentó el Presidente Piñera. Esperamos con ansias que llegue ese proyecto, porque seguir parchando el actual Código Penal lo hace un verdadero adefesio que no da cuenta de las necesidades de hoy.

Como Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, hemos avanzado tratando de mejorar esto, pero, lamentablemente, necesitamos el empuje del Ejecutivo con la nueva propuesta de Código Penal que espero estar discutiendo prontamente en esta Sala.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, tengo una buena disposición sobre este proyecto de ley que busca agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y restringir la libertad condicional para las personas que están condenadas a altas penas privativas de libertad, porque, evidentemente, tiene que haber alguna reacción legislativa a ciertas situaciones que están ocurriendo, como es el aumento de los delitos de homicidio.

En los últimos dos años, estas son las estadísticas que más han aumentado. La ferocidad de las organizaciones criminales nos ha llevado a conocer de balaceras, no solo en poblaciones conflictivas, sino también en el centro de las comunas, sobre todo en el sector de la periferia de Santiago. Hoy existe un fundado temor de la gente respecto de estas bandas armadas y la tranquilidad con que operan en el espacio público, poniendo en peligro y, cuando no, asesinando a menores de edad o a personas inocentes que presencian toda clase de tropelías.

Ahora, ya nadie cree en el hecho de subir las penas esperando que todo esto cambie. Las personas que se dedican a delitos graves, a las organizaciones criminales, al narcotráfico, a quitadas de drogas, etcétera, no leen el Código Penal, no revisan si un delito tiene pena de presidio en su grado mínimo, medio o máximo. Simplemente, ellas cometen los delitos, esperando que los funcionarios de la policía -la PDI no los detenga. Eso realmente ocurre. De nada sirve subir las penas si finalmente hay muy poca eficacia en las policías respecto del control y de la persecución penal y de la persecución de delincuentes avezados o del crimen organizado.

Hoy, el crimen organizado tiene demasiadas facilidades para operar, y eso está en el fondo de la realidad que enfrentamos. Hoy se quiere subir la pena del delito de homicidio y acabar con estas estadísticas. ¡Es absurdo!

Además, hace un mes ya lo hicimos en esta propia Cámara de Diputados; despachamos un proyecto de ley que aumenta la pena de homicidio cuando las víctimas son menores de edad, niños y niñas menores de catorce años, como ocurrió en un caso de Maipú a fin de año, y también cuando son personas en situación de discapacidad o adultos mayores, porque son personas desvalidas que tienen una disminución física que las hace estar más expuestas a esta clase de delitos violentos.

Discusión en Sala

En esa oportunidad se aumentó la pena en el caso de que se cometa este delito sobre aquellas personas, y hoy viene otro proyecto que aumenta la pena en caso de que ese delito se cometa en contra de cualquier persona. Creo que debemos hacernos cargo de que estamos funcionando mal y hacer una autocrítica de que hay una cierta inconsistencia o incoherencia en lo que estamos haciendo, sobre todo, con las penas de los delitos, las que, por lo demás, tienen muy poco impacto en la delincuencia organizada.

En segundo lugar, este proyecto establece mayores restricciones a la libertad condicional. Es decir, busca que las personas que están cumpliendo penas de presidio pasen mayor tiempo al interior de la cárcel o tengan más obstáculos para recuperar la libertad.

Todos sabemos que las cárceles chilenas son un fracaso completo. Hoy está en el debate público el hecho de que poco o nada colaboran en la reinserción social de las personas condenadas; no apartan de las carreras delictivas a los que pasan por ellas, sino que hacen lo contrario: los especializan. Esto de que las cárceles son las universidades del delito es totalmente cierto. Prácticamente, hoy los gendarmes lo único que hacen es encerrarlos por una determinada cantidad de horas y, después, liberarlos durante el día. Hacen poco y nada más.

Hay que asumir el fracaso completo de nuestro sistema penitenciario, que es más conocido por los problemas de corrupción que por los aciertos en poner a trabajar a los internos o darles posibilidades de reinserción.

En este tema, las dificultades son mayores y son muy graves. Hay que entrar a fondo y hacerlo de manera seria.

El proyecto, como podemos ver, tanto en lo que aumenta la pena aplicable al delito de homicidio simple como en lo que restringe la obtención de la libertad condicional, pasa muy por encima de los problemas y no soluciona prácticamente nada.

Lamento que perdamos el tiempo soberanamente en proyectos que no van a la raíz del problema, sino van a la raíz del problema! Esa tarea parece que no es para este Congreso.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial de aprobación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 20 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Discusión en Sala

Alarcón Rojas , Florcita , Espinoza Sandoval , Fidel , Marzán Pinto , Carolina , Romero Sáez , Leonidas , Alessandri Vergara , Jorge , Flores García, Iván , Masferrer Vidal, Juan Manuel , Rubio Escobar , Patricia , Alinco Bustos , René , Fuentes Barros, Tomás Andrés , Matta Aragay , Manuel , Sabag Villalobos , Jorge , Álvarez Ramírez , Sebastián , Fuenzalida Cobo, Juan , Mellado Pino , Cosme , Saffirio Espinoza , René , Álvarez Vera , Jenny , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Mellado Suazo , Miguel , Saldívar Auger, Raúl , Álvarez-Salamanca , Ramírez , Pedro Pablo , Gahona Salazar , Sergio , Meza Moncada , Fernando , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Amar Mancilla , Sandra , Galleguillos Castillo , Ramón , Monsalve Benavides , Manuel , Santana Tirachini , Alejandro , Ascencio Mansilla , Gabriel , García García, René Manuel , Morales Muñoz , Celso , Sauerbaum Muñoz , Frank , Auth Stewart , Pepe , Girardi Lavín , Cristina , Morán Bahamondes , Camilo , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Baltolu Rasera , Nino , González Gatica , Félix , Moreira Barros , Cristhian , Sepúlveda Soto , Alexis , Barros Montero , Ramón , González Torres , Rodrigo , Mulet Martínez , Jaime , Silber Romo , Gabriel , Berger Fett , Bernardo , Hernández Hernández , Javier , Muñoz González , Francesca , Soto Mardones, Raúl , Bernales Maldonado , Alejandro , Hernando Pérez , Marcela , Norambuena Farías, Iván , Tohá González , Jaime , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hoffmann Opazo , María José , Olivera De La Fuente , Erika , Torrealba Alvarado , Sebastián , Calisto Águila , Miguel Ángel , Ilabaca Cerda , Marcos, Ortiz Novoa , José Miguel , Torres Jeldes , Víctor , Carter Fernández , Álvaro , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Trisotti Martínez , Renzo , Castro Bascuñán , José Miguel , Jiles Moreno , Pamela , Pardo Sáinz , Luis , Troncoso Hellman , Virginia , Castro González, Juan Luis , Jiménez Fuentes , Tucapel , Parra Sauterel , Andrea , Undurraga Gazitúa , Francisco , Celis Araya , Ricardo , Jürgensen Rundshagen , Harry , Paulsen Kehr , Diego , Urrutia Bonilla , Ignacio , Celis Montt , Andrés , Kast Sommerhoff , Pablo , Pérez Arriagada , José , Urrutia Soto , Osvaldo , Cicardini Milla , Daniella , Keitel Bianchi , Sebastián , Pérez Olea , Joanna , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cid Versalovic , Sofía , Kuschel Silva , Carlos , Prieto Lorca , Pablo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Cuevas Contreras , Nora , Labbé Martínez , Cristian , Ramírez Diez , Guillermo , Velásquez Núñez , Esteban , Del Real Mihovilovic , Catalina , Lavín León , Joaquín , Rathgeb Schifferli , Jorge , Velásquez Seguel , Pedro , Durán Espinoza , Jorge , Longton Herrera , Andrés , Rentería Moller , Rolando , Venegas Cárdenas , Mario , Durán Salinas , Eduardo , Lorenzini Basso , Pablo , Rey Martínez, Hugo , Von Mühlenbrock , Zamora , Gastón , Eguiguren Correa , Francisco , Luck Urban , Karin , Rocafull López , Luis , Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font , Gabriel , Ibáñez Cotroneo , Diego , Pérez Salinas , Catalina , Sandoval Osorio , Marcela , Crispi Serrano , Miguel , Jackson Drago , Giorgio , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Díaz Díaz , Marcelo , Mix Jiménez , Claudia , Rosas Barrientos , Patricio , Yeomans Araya , Gael , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Orsini Pascal , Maite .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barrera Moreno, Boris , Fernández Allende, Maya , Naranjo Ortiz , Jaime , Schilling Rodríguez , Marcelo , Bianchi Retamales , Karim , Hertz Cádiz , Carmen , Núñez Arancibia , Daniel , Soto Ferrada , Leonardo , Brito Hasbún , Jorge , Labra Sepúlveda , Amaro , Nuyado Ancapichún , Emilia , Teillier Del Valle, Guillermo , Cariola Oliva , Karol , Mirosevic Verdugo , Vlado , Saavedra Chandía , Gastón , Vallejo Dowling , Camila , Castillo Muñoz , Natalia , Moraga Mamani , Rubén , Santibáñez Novoa , Marisela , Vidal Rojas , Pablo .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en general el inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el N° 5 del artículo 2, y el artículo 3 del proyecto, que requieren para su aprobación el voto favorable de 89 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas propias de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 19 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobados.

Discusión en Sala

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Eguiguren Correa , Francisco , Masferrer Vidal, Juan Manuel , Rubio Escobar , Patricia , Alessandri Vergara , Jorge , Espinoza Sandoval , Fidel , Matta Aragay , Manuel , Saavedra Chandía , Gastón , Alinco Bustos , René , Flores García, Iván , Mellado Pino , Cosme , Sabag Villalobos , Jorge , Álvarez Ramírez , Sebastián , Fuentes Barros, Tomás Andrés , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , René , Álvarez Vera , Jenny , Fuenzalida Cobo, Juan , Meza Moncada , Fernando , Saldívar Auger, Raúl , Álvarez-Salamanca , Ramírez , Pedro Pablo , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Monsalve Benavides , Manuel , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Amar Mancilla , Sandra , Gahona Salazar , Sergio , Morales Muñoz , Celso , Santana Tirachini , Alejandro , Ascencio Mansilla , Gabriel , Galleguillos Castillo , Ramón , Morán Bahamondes , Camilo , Sauerbaum Muñoz , Frank , Auth Stewart , Pepe , García García, René Manuel , Moreira Barros , Cristhian , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Baltolu Rasera, Nino , González Gatica , Félix , Mulet Martínez , Jaime , Sepúlveda Soto , Alexis , Barros Montero , Ramón , Hernández Hernández , Javier , Muñoz González , Francesca , Silber Romo , Gabriel , Berger Fett , Bernardo , Hernando Pérez , Marcela , Norambuena Farías, Iván , Soto Mardones, Raúl , Bernaldes Maldonado , Alejandro , Hoffmann Opazo , María José , Olivera De La Fuente , Erika , Tohá González , Jaime , Bianchi Retamales , Karim , Ilabaca Cerda , Marcos , Ortiz Novoa, José Miguel , Torrealba Alvarado , Sebastián , Bobadilla Muñoz , Sergio , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Torres Jeldes , Víctor , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jiles Moreno , Pamela , Pardo Sáinz , Luis , Trisotti Martínez , Renzo , Carter Fernández , Álvaro , Jiménez Fuentes , Tucapel , Parra Sauterel , Andrea , Troncoso Hellman , Virginia , Castro Bascuñán , José Miguel , Jürgensen Rundshagen , Harry , Paulsen Kehr , Diego , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro González, Juan Luis , Kast Sommerhoff , Pablo , Pérez Arriagada , José , Urrutia Bonilla , Ignacio , Celis Araya , Ricardo , Keitel Bianchi , Sebastián , Pérez Olea , Joanna , Urrutia Soto , Osvaldo , Celis Montt , Andrés , Kuschel Silva , Carlos , Prieto Lorca , Pablo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Cicardini Milla , Daniella , Labbé Martínez , Cristian , Ramírez Díez , Guillermo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Cid Versalovic , Sofía , Lavín León , Joaquín , Rathgeb Schifferli , Jorge , Velásquez Seguel , Pedro , Cuevas Contreras, Nora , Longton Herrera , Andrés , Rentería Moller , Rolando , Venegas Cárdenas , Mario , Del Real Mihovilovic , Catalina , Lorenzini Basso , Pablo , Rey Martínez, Hugo , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Durán Espinoza , Jorge , Luck Urban , Karin , Rocafull López , Luis , Walker Prieto , Matías , Durán Salinas , Eduardo , Marzán Pinto , Carolina , Romero Sáez , Leonidas .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Boric Font , Gabriel , Ibáñez Cotroneo , Diego , Orsini Pascal , Maite , Sandoval Osorio , Marcela , Crispi Serrano , Miguel , Jackson Drago , Giorgio , Pérez Salinas , Catalina , Winter Etcheberry , Gonzalo , Díaz Díaz , Marcelo , Mix Jiménez , Claudia , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya , Gael , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Rosas Barrientos , Patricio .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barrera Moreno , Boris , Girardi Lavín , Cristina , Moraga Mamani , Rubén , Soto Ferrada , Leonardo , Brito Hasbún , Jorge , González Torres , Rodrigo , Naranjo Ortiz , Jaime , Teillier Del Valle , Guillermo , Cariola Oliva , Karol , Hertz Cádiz , Carmen , Núñez Arancibia , Daniel , Vallejo Dowling , Camila , Castillo Muñoz , Natalia , Labra Sepúlveda , Amaro , Santibáñez Novoa , Marisela , Vidal Rojas , Pablo , Fernández Allende , Maya , Mirosevic Verdugo , Vlado , Schilling Rodríguez , Marcelo .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión particular.

Oficio a la Corte Suprema

1.10. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 10 de agosto, 2021. Oficio

VALPARAÍSO, 10 de agosto de 2021

Oficio N° 16.823

AL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley, iniciado en mociones, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines N° 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07, 14121-07, refundidos, con el objeto de que se pronuncie sobre su artículo 3.

Hago presente a V.E., de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución Política de la República, que el proyecto está calificado con "simple urgencia".

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

1.11. Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Cámara de Diputados. Fecha 18 de agosto, 2021. Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana en Sesión 71. Legislatura 369.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA AGRAVAR LA PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL, BOLETÍN N° 14.090-07, REFUNDIDO CON LOS BOLETINES N°S. 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 Y 14.121-07.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, con urgencia calificada de simple, los proyectos de ley de la referencia (refundidos), originados en las mociones que a continuación se enuncian:

1.- De los diputados señores José Miguel Castro, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Pablo Prieto, Leopoldo Pérez y Matías Walker, y de las diputadas señoras Paulina Núñez y Andrea Parra, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín N° 14.090-07.

2.- De los diputados señores José Miguel Castro, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Pablo Prieto, Leopoldo Pérez y Matías Walker, y de las diputadas señoras Paulina Núñez y Andrea Parra, que modifica el decreto ley N° 321, de 1925, para exigir a los condenados por homicidio simple, como requisito para postular a la libertad condicional, el cumplimiento efectivo de dos tercios de la pena, boletín N° 14.091-07.

3.- De los diputados señores Pepe Auth, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Pablo Prieto, Alejandro Santana y Matías Walker, y de las diputadas señoras Paulina Núñez y Andrea Parra, que modifica el decreto ley N° 321, de 1925, para suprimir la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional, boletín N° 14.092-07.

4.- De los diputados señores José Miguel Castro, Gonzalo Fuenzalida, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Andrés Longton, Pablo Prieto, Leopoldo Pérez y Matías Walker, y de las diputadas señora Paulina Núñez y Andrea Parra, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para exigir como requisito para postular a la libertad condicional, el haber gozado previamente de un beneficio intra penitenciario, que no haya sido revocado por causa imputable al postulante, boletín N° 14.100-07.

5.- De los diputados señores Gonzalo Fuenzalida y Andrés Longton, y de las diputadas señoras Carolina Marzán, Francesca Muñoz, Paulina Núñez, Erika Olivera y Ximena Ossandón, que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio de la libertad condicional a los condenados por los delitos que indica, boletín N° 14.121-07.

De conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación, los citados proyectos de ley refundidos, con las indicaciones cursadas durante su tramitación, fueron remitidos a esta Comisión para segundo informe reglamentario.

Se hace presente que este informe recae sobre el proyecto de ley aprobado en general por la Cámara de Diputados en sesión N° 65, celebrada en 10 de agosto de 2021, dando inicio a un segundo trámite reglamentario, con ocasión de indicaciones formuladas por diversos señores diputados en Sala.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 del reglamento de la Corporación, en este informe debe dejarse

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

constancia de lo siguiente:

1.- DE LOS ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PRIMER INFORME EN LA SALA NI DE MODIFICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL SEGUNDO EN LA COMISIÓN.

Artículos 1º y 3º del proyecto.

2.- DE LOS ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

Tiene el rango de ley orgánica el artículo 3º del texto aprobado por esta Comisión, conforme lo dispuesto en los incisos primero y segundo de los artículos 77 de la Constitución Política de la República de Chile y 16 de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Asimismo, tiene el rango de ley orgánica constitucional el inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el N° 4 del artículo 2 del texto aprobado, de acuerdo con lo dispuesto al inciso primero del artículo 84 de la Constitución Política de la República de Chile.

3.- DE LOS ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

No hubo.

4.- DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS.

Artículo 2ª del texto aprobado.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:

1.-En el artículo 2º:

a.- En su numeral 2):

i.- Reemplázase la palabra “cuatro” por “seis”.

ii.- -En su numeral 3), intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

iii.- Agrégase un numeral 4º:

“4) Contar con un informe de los beneficios intra penitenciarios, si estos fueron otorgados y su eventual revocación por causas imputables al condenado.”

iv.- Incorporase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre respectivamente.”.

2.- En el artículo 3:

i.- Intercálase en el inciso tercero, a continuación de la expresión “femicidio,” e inmediatamente antes de la expresión “homicidio calificado”, la expresión “homicidio simple,” y sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos 436 y 440 por una coma y añádese a continuación de “440” la expresión “y 474”.

ii.- Intercalase el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto y así sucesivamente:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso anterior fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

3.- Intercálase en el artículo 3 bis, el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso primero de este artículo fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

4.- En el inciso segundo del artículo 4°:

i.- Elimínase la letra a).

ii.- En la letra b):

a.- Reemplázase la palabra “Cuatro” por la acepción “Cinco”

b.- Incorpórase, después del punto seguido y antes de la expresión “La Comisión de Libertad correspondiente”, la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto”.

c.- Sustitúyese la palabra “diez” por la alocución “once”.

5.- Intercálase el siguiente artículo 4 bis:

Artículo 4 bis.- La Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público el listado total de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder a la libertad condicional. Únicamente en estos casos, el funcionamiento de la Comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en 15 días respecto de las fechas de funcionamiento a que alude el artículo cuarto precedente.

Una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querella si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo al último medio de notificación que la víctima o querellante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado en la respectiva causa por la que el postulante fue condenado.

Dentro de quinto día hábil tras recibida la comunicación, la víctima o querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a esta, lo que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos.

En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación hecha por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si este así lo solicitare bajo fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente.

En todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por la Comisión en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio.”

6.- En el artículo 7º, intercálase el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Procederá siempre la revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y sus familiares”-

7.- En el artículo 8º, incorporase el siguiente inciso final:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refiere el inciso primero deberán considerar medidas para evitar la revictimización de la persona ofendida por el delito y sus familiares”.

En discusión, la siguiente indicación formulada en la Sala por los diputados señores Matías Walker, Leonardo Soto y René Saffirio:

Al Artículo 2 N°2

Numeral ii

Para reemplazar en el inciso cuarto[1] propuesto la expresión “cuatro quintos” por “dos terceras partes”.

El diputado señor Leiva planteó que, eventualmente, la modificación podría transgredir algunos tratados internacionales suscritos por Chile, al aumentar el plazo.

El diputado señor Auth sostuvo que en los delitos descritos, la regla general es que se cumplan dos tercios de la pena. Por lo tanto, el inciso que contiene la indicación por la cual el proyecto vuelve a la Comisión para un segundo informe, debiese ser eliminado, porque contiene una excepción para lo que debiese ser una regla general.

Puesta en votación esta indicación fue rechazada por falta de quórum.

Se abstuvieron las y los diputados señores Jorge Alessandri, Pepe Auth, Miguel Ángel Calisto, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, Maite Orsini, Luis Pardo, Andrea Parra, Marisela Santibáñez y Sebastián Torrealba (0x0x11). No hubo votos a favor ni en contra,

Luego, los diputados señores Pepe Auth, Miguel Ángel Calisto, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida y Raúl Leiva, formulan, en la Comisión, la siguiente indicación:

1.- Para eliminar en el artículo 2º N° 2 el numeral ii, que intercala el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto y así sucesivamente en el artículo 3 del decreto ley N° 321:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso anterior fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

2.- Para eliminar el N° 3 del artículo 2, que intercala en el artículo 3 bis, el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto en el artículo 3 bis del decreto ley N° 321:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso primero fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad.

Votan a favor las y los diputados señores Jorge Alessandri, Pepe Auth, Miguel Ángel Calisto, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, Maite Orsini, Luis Pardo, Andrea Parra, Marisela Santibáñez y Sebastián Torrealba (11x0x0).

5.- DE LOS ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

No hubo.

6.- DE LOS ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

No hay.

7.- DE LAS INDICACIONES RECHAZADAS.

De los diputados señores Matías Walker, Leonardo Soto y René Saffirio:

Al Artículo 2 N° 2

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

Numeral ii

Para reemplazar en el inciso cuarto propuesto la expresión cuatro quintos” por “dos terceras partes”.

8.- DE LAS INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES,

No hubo.

9. TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFIQUE O DEROGUE, O INDICACIÓN DE LAS MISMAS.

A través del texto refundido se modifica el artículo 391 del Código Penal; también se modifican los artículos 2º, 3º, 4º, 7º y 8º del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad e incorpora un nuevo artículo 4 bis en dicho texto legal, e intercala un artículo 16 bis en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

10. TEXTO ÍNTEGRO TAL COMO FUE APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, la Comisión de Seguridad Ciudadana, efectuando las adecuaciones formales de rigor en virtud del artículo 15 del reglamento, recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2º del artículo 391 del Código Penal la palabra “medio” “por la oración “medio a máximo”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:

1.-En el artículo 2º:

En su numeral 2):

i.- Reemplázase la palabra “cuatro” por “seis”.

ii.- -En su numeral 3), intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

iii.- Agrégase el numeral 4º:

“4) Contar con un informe de los beneficios intra penitenciarios, si estos fueron otorgados y su eventual revocación por causas imputables al condenado.”

iv.- Incorporase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre respectivamente.”.

2.- En el artículo 3:

En su inciso tercero:

i.- Intercálase entre las expresiones “femicidio,” y “homicidio calificado”, la frase “homicidio simple,”.

ii.- Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

iii. Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

3.- En el inciso segundo del artículo 4°:

a)- Elimínase la letra a).

b) En la letra b):

i.- Reemplázase la palabra “Cuatro” por la acepción “Cinco”

ii- Incorpórase, a continuación del punto y seguido la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto.”.

iii.- Sustitúyese la palabra “diez” por la alocución “once”.

4.- Intercálase el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- La Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público la nómina íntegra de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder al mencionado beneficio. Únicamente en estos casos, el funcionamiento de la Comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en quince días respecto de las fechas de funcionamiento a que alude el artículo 4.

Una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querrela si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo al último medio de notificación que la víctima o querellante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado en la respectiva causa por la que el postulante fue condenado.

Dentro de quinto día hábil luego de recibir la comunicación, la víctima o querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a esta, lo que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos.

En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación efectuada por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si este así lo solicitare bajo fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente.

En todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por ella en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio.”

5.- Intercálase en el artículo 7° el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Procederá siempre la revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y sus familiares”-

6.- Incorpórase en el artículo 8° el siguiente inciso final:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refiere el inciso primero deberán considerar medidas para evitar la revictimización de la persona ofendida por el delito y sus familiares.”.

Artículo 3.- Incorpórase en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley Orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

Segundo Informe de Comisión de Seguridad Ciudadana

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.”.

Se designa diputado informante al señor ANDRÉS LONGTON HERRERA.

Sala de la Comisión, a 18 de agosto de 2021.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 18 de agosto de 2021, con la asistencia de las y los señores diputados integrantes de la Comisión Jorge Alessandri, Pepe Auth, Miguel Ángel Calisto, Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, Maite Orsini (Presidenta), Luis Pardo, Andrea Parra, Marisela Santibáñez, Sebastián Torrealba y Osvaldo Urrutia.

Asiste además el diputado señor Andrés Longton.

ALVARO HALABI DIUANA

Abogado Secretario de la Comisión

[1] Se refiere al inciso cuarto del artículo 3º del decreto ley N° 321.

Discusión en Sala

1.12. Discusión en Sala

Fecha 01 de septiembre, 2021. Diario de Sesión en Sesión 72. Legislatura 369. Discusión Particular. Se aprueba en particular.

AUMENTO DE PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y MAYORES EXIGENCIAS PARA OBTENCIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 14090-07, 14091-07, 14092-07 14100-07 Y 14121-07, REFUNDIDOS)

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (boletines Nos 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07 y 14121-07, refundidos).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana el diputado Andrés Longton .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 71ª de la presente legislatura, en martes 31 de agosto de 2021. Documentos de la Cuenta N° 37.

-El primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana se rindió en la sesión 64ª de la presente legislatura, en jueves 29 de julio de 2021.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LONGTON (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, con urgencia calificada de simple, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (boletín N° 14090-07, refundido con los boletines Nos 14091-07, 14092-07, 14100-07 y 14121-07).

De conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 130 del Reglamento de la Corporación, los citados proyectos de ley refundidos, con las indicaciones cursadas durante su tramitación, fueron remitidos a esta comisión para su segundo informe reglamentario.

No fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la discusión y votación del segundo informe en la comisión los artículos 1º y 3º del proyecto.

Tiene el rango de ley orgánica el artículo 3º del texto aprobado por esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo de los artículos 77 de la Constitución Política de la República de Chile y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Asimismo, tiene el rango de ley orgánica constitucional el inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el N° 4 del artículo 2 del texto aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 84 de la Constitución Política de la República.

Discusión en Sala

No hubo artículos suprimidos.

Artículos modificados: Artículo 2 del texto aprobado, del siguiente tenor: “Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:”.

En la Sala se formuló una indicación por los diputados señores Matías Walker , Leonardo Soto y René Saffirio al artículo 2, N° 2, numeral ii, que reemplaza en el inciso cuarto propuesto la expresión “cuatro quintos” por “dos terceras partes”.

Se precisó que, eventualmente, la modificación podría transgredir algunos tratados internacionales suscritos por Chile al aumentar el plazo.

Se sostuvo que en los delitos descritos, la regla general es que se cumplan dos tercios de la pena. Por lo tanto, el inciso que contiene la indicación por la cual el proyecto vuelve a la comisión para un segundo informe debiese ser eliminado porque contiene una excepción para lo que debiese ser una regla general.

Puesta en votación esta indicación fue rechazada por falta de quorum.

Los diputados señores Pepe Auth , Miguel Ángel Calisto , Marcelo Díaz , Gonzalo Fuenzalida y Raúl Leiva formularon, en la comisión, la siguiente indicación:

1. Para eliminar en el artículo 2º, N° 2, el numeral ii, que intercala el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto y así sucesivamente en el artículo 3 del decreto ley N° 321:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso anterior fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

2. Para eliminar el N° 3 del artículo 2, que intercala en el artículo 3 bis el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto en el artículo 3 bis del decreto ley N° 321:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso primero fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad No hubo artículos nuevos introducidos en el proyecto.

La iniciativa no contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Las indicaciones rechazadas se consignan en el informe respectivo.

No hubo indicaciones declaradas inadmisibles.

Texto de las disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue, o indicación de las mismas: a través del texto refundido se modifica el artículo 391 del Código Penal; también se modifican los artículos 2º, 3º, 4º ,7º y 8º del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, e incorpora un nuevo artículo 4 bis en dicho texto legal, e intercala un artículo 16 bis en el decreto ley N° 2.859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Por lo expuesto, se recomienda a la Sala aprobar el texto íntegro tal como lo despachó esta comisión con las modificaciones previamente descritas.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

Discusión en Sala

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, este proyecto busca algo muy básico: que la vida sea valorada con justicia en relación con las penas aplicables. En Chile tenemos penas superiores para los delitos contra la propiedad que contra la vida, y eso es una aberración que debemos corregir.

Es por eso que lamento que en la discusión general, el Frente Amplio y el Partido Comunista hayan rechazado aquello diciendo que el camino no es subir las penas. Pero cuando tenemos personas condenadas en nuestro país por atentados contra la vida, con penas que no superan los 5, 6, 7 u 11 años de presidio, como es el caso de Hugo Bustamante, que enterró en un tambor a su expareja y a su hijo menor de edad, uno se pregunta: ¿dónde estamos poniendo el énfasis?, ¿qué estamos haciendo mal? Son precisamente esas situaciones las que hay que corregir, porque la propiedad no vale más que la vida. Eso debemos corregirlo el día de hoy.

Por lo tanto, lamento que el Partido Comunista y el Frente Amplio no estén dispuestos a aquello y validen estas situaciones.

Por otra parte, cómo no va a ser de sentido común que las víctimas puedan participar en el proceso de ejecución de la pena cuando a un condenado a pena privativa de libertad se le va a otorgar libertad condicional, en especial cuando las víctimas están absolutamente invisibilizadas, tal como ocurre en la actualidad. Como no tienen capacidad alguna de oponerse a dicha medida, en muchos casos ocurre que las víctimas se ven expuestas a encontrarse frente a frente a un homicida, a un violador o a un abusador que es puesto en libertad.

Es inentendible que algunos en esta Sala se opongan a que la víctima participe del proceso de ejecución de la pena y al establecimiento de mayores condiciones y requisitos para que los jueces tengan más elementos de juicio al momento de tomar una decisión tan importante como la de dejar en libertad a un violador o a un asesino. Lo que se lograría con una medida como esa sería reducir la reincidencia en la comisión de delitos y posibilitar a los jueces adoptar una mejor decisión, sobre la base de considerar el informe psicosocial de manera calificada, el que deberá pasar por un juez antes de otorgar un beneficio intrapenitenciario. Se trata de elementos que son relevantes e importantes al momento de liberar a una persona que puede seguir siendo un peligro para la sociedad.

En definitiva, son cientos y miles de víctimas las que tienen que pagar el pato, las que deben vivir con un dolor insufrible precisamente por esas malas decisiones, lo que hoy queremos corregir a través de esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, mucho se habla en esta Sala de endurecer las normas, de dar paz y tranquilidad a las familias honestas y de poner tras las rejas a los delincuentes. No obstante, cuando se discute un proyecto que propone ampliar las penas, para que los homicidas puedan estar hasta veinte años presos, la izquierda extrema nuevamente anuncia que lo votará en contra.

Lo que están señalando los parlamentarios de la izquierda es que votarán en contra de aumentar el plazo para que esos delincuentes estén presos, que votarán en contra de reducir los beneficios carcelarios y de aumentar los requisitos para que estos delincuentes puedan salir libres, y que votarán en contra de que las familias puedan participar en el proceso de libertad condicional, para que el juez las escuche con la finalidad de que conozca los antecedentes de mejor forma; es decir, votarán en contra de que estas puedan ser partícipes de un proceso que muchas veces ven con desesperación, con miedo, debido a que son testigos de cómo se deja en libertad a delincuentes, a asesinos con los que se pueden volver a encontrar en la calle.

Por eso, evidentemente, votaremos a favor esta iniciativa, que establece el aumento de la pena para el delito de homicidio, porque nos parece fundamental que la pena del delito más grave, el homicidio, sea más alta.

Discusión en Sala

Además, cuando se pretende subir las penas para delitos como el narcotráfico, la violación y otros delitos graves, algunos señalan cómo es posible que esas penas sean más altas que la que se aplica al delito de homicidio. Muchas veces también ocupan ese argumento como excusa para no subir las penas a delitos respecto de los que la ciudadanía ve hoy, con desesperación, la urgencia de dejar presos a los delincuentes que los perpetran.

Al mismo tiempo, a través de este proyecto buscamos modificar los requisitos para que las personas puedan optar a las distintas libertades condicionales, restringiendo las facultades de los jueces, aumentando la cantidad de tiempo que deben estar presos y los requisitos de buena conducta que deben cumplir para salir en libertad. De esa forma, queremos dar una señal clara y contundente respecto de que los homicidas tienen que estar tras las rejas.

Por eso, reitero que votaremos a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, no tuve oportunidad de conocer en detalle y en profundidad esta iniciativa, pero me anima a hablar el hecho de que nadie en la izquierda saca la voz para oponerse a este camino enfermizo llamado comúnmente como securitario, que cree que con más represión, con más jueces, con más cárceles, con más policías y con más golpes se resuelven los problemas que genera la sociedad por su mala e injusta organización.

El delito no es algo que nace en abstracto; no es cometido por una gallá que vino de Marte, sino por gente que se crió entre nosotros, que se desarrolló con nosotros, de manera que el delito es de naturaleza esencialmente social.

Afortunadamente, algunos de aquellos que no se han sentado con nosotros, pero que han reflexionado profundamente sobre este problema, llegaron a la conclusión de que así como era necesario castigar porque se rompen normas sociales había que reivindicar y reparar el estropicio provocado por la sociedad, porque de lo contrario no habría rehabilitación.

Yo entiendo que estamos en período electoral, de modo que aquí hay que tirar plata, tirar palos, más pacos, más castigos, pero eso no conduce a construir una sociedad sana.

Por mi parte, he dicho estas cosas no solo en la Cámara de Diputados, sino en las juntas de vecinos y en las organizaciones sociales a las que me invitan, donde la angustia por el aumento de la violencia y del delito es real. En todas partes he señalado que la solución no es esta.

Desde 1990 que escuchamos esta cantinela por parte de la derecha: más represión, leyes más duras, más jueces, más cárceles, más pacos, más palos. Estamos en 2021, treinta años después, y vienen con la misma receta. ¡Hasta cuándo, señor Presidente!

Ojalá el pueblo de Chile cambie a toda la gallá que expresa este tipo de soluciones, que quedó revelado que son inconducentes, que no resuelven nada.

¡No voten por ellos!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Discusión en Sala

Señor Presidente, nuevamente estamos discutiendo sobre un proyecto respecto del cual planteamos con claridad nuestra posición en su primer trámite reglamentario.

Esta es una iniciativa que propone una estrategia fuera de contexto, que no tiene nada que ver con el desarrollo del siglo XXI. Una vez más la derecha trata de hacer populismo penal, básicamente con discursos y fines electorales, ya que estamos en período de campaña.

Quiero ser muy claro en señalar que lo que estamos buscando son respuestas para la sociedad. Lo que estamos haciendo es buscar soluciones para el problema de la inseguridad y para mejorar los aspectos básicos de una convivencia social. Pero eso tiene que ver con las capacidades y con la coherencia que tenga nuestra sociedad para dar respuesta al desarrollo y a los desafíos de la convivencia básica que significa que la reinserción social esté plenamente consagrada, con las posibilidades y con los recursos necesarios para que esta pueda ser llevada a cabo.

La justicia debe estar determinada por las condiciones de amparo para dar respuesta a las víctimas, para que no quede la sensación de que la justicia no se realizó, pero el aumento de las penas no va en ese tenor. Lo que se debe hacer es dar las respuestas necesarias para la reinserción y la recuperación de las personas que cometen los delitos, con el fin de que se puedan desarrollar integralmente, pero con una mirada distinta.

Creemos que la estrategia para enfrentar esta clase de delitos debe ser innovadora, propendiendo siempre a que no se cometan, pero no simplemente mediante el aumento significativo de las penas o con una desproporcionalidad en el hecho punible y las penas asignadas al delito.

Por cierto, debemos generar las condiciones correctas para una real inserción social por parte de los detenidos, pero además debe existir una política integral en materia de seguridad pública que no avance en lo punitivo, sino en el ámbito de la reinserción y la disminución de la reincidencia delictual. Eso nos permitirá progresar hacia una sociedad integral e inclusiva.

Eso quiere decir que todo lo que ha dicho este gobierno desde que asumió sus funciones, en el sentido de que iba a poner fin a la violencia y a la puerta giratoria, ha sido un fracaso, porque no ha establecido medidas concretas y claras para revertir esas situaciones. Eso se hace con políticas públicas que se discutan con la sociedad y que cuenten con los recursos necesarios para implementarlas, no solamente con palabras para decir “aquí estamos”, haciendo populismo en el contexto de las campañas electorales que están partiendo.

En esta materia hay que señalar, con mucha veracidad y claridad, que la sociedad necesita una visión distinta, pero hace mucho rato que Chile está pidiendo cambios profundos respecto de cómo se construyen la sociedad y el marco jurídico que nos rige.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, no tenía pensado hablar, pero me sorprende la liviandad con que se trata este tipo de proyectos.

No se trata de izquierdas y derechas o de tesis acerca de si estamos frente a un tema electoral o no. Este proyecto acoge demandas bien legítimas de la ciudadanía.

Primero, quiero decir que ustedes bien sabrán que, hasta ahora, muchas veces un robo con intimidación ha tenido penas más altas que un homicidio simple. Esto pretende ordenar el Código Penal. Por supuesto que tenemos claridad de que aumentar las penas no es una solución; eso está archidemostrado. Pero en este proyecto estamos haciendo un ordenamiento, así que no empecemos con los discursitos para la galería.

Además, esta iniciativa establece y regulariza ciertas situaciones, por ejemplo, cuando se arma la Comisión de

Discusión en Sala

Libertad Condicional, pone a todos los jueces en igualdad de condiciones, y no como ocurre hasta la fecha, en que hay una persona de rango superior que, evidentemente, puede influenciar al resto en dicha instancia.

Asimismo, da la posibilidad a las víctimas de presentar sus reparos. Pero, ¡por Dios, de qué estamos hablando! Al menos, léanse el proyecto antes de hacer estos discursos grandilo-cuentes, en que se empieza a hablar desde la trinchera y no se hace un análisis profundo sobre lo que nos encontramos debatiendo aquí.

Los invito a que, a lo menos antes de votar, se lean el proyecto. Yo lo apoyo con fuerza, porque no tengo esta suerte de sesgo ideológico, en que pareciera que ser de izquierda significa que no podemos leer una iniciativa ni avanzar respecto de los derechos ciudadanos.

Creo que aquí algunos colegas están cometiendo un error. Espero que en estos minutos que quedan el resto de los colegas puedan leer la iniciativa y se den cuenta de que lo único que hace es equilibrar las penas y de que, además, da varias señales respecto de cómo avanzar en una Comisión de Libertad Condicional que requería ajustes, lo que el proyecto hoy soluciona, y avanza particularmente en el derecho de las víctimas, para que situaciones tan complejas, como el caso de Ámbar, no se repitan.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, al igual que otros parlamentarios, yo tampoco tenía pensado hacer uso de la palabra en este proyecto, porque ya lo había hecho en oportunidades anteriores.

Pero, en esa línea, lamento las intervenciones que he escuchado de algunos parlamentarios en esta Sala, porque aquí no se trata, como dijo la diputada Parra , ni de izquierdas ni de derechas, sino de que desde hace mucho tiempo nuestro país viene sufriendo distintos tipos de situaciones a nivel de delitos.

¿Y sabe por qué me sorprende escuchar esas intervenciones? Porque cuando se habla de populismo, de campañas, de lo que viene en noviembre, la verdad es que parlamentarios en esta Sala no tenemos ese fin, sino que de verdad estamos muy comprometidos, sobre todo en mi caso, con los niños, niñas y adolescentes del país. Me sorprende cuando a veces en esta Sala escucho a muchos lamentarse por la muerte de nuestros niños, niñas y adolescentes, y tienen un discurso que muchas veces a las familias les llega.

Hace poquitas semanas estuve en una marcha en la ciudad de Santiago con miles de familias que han perdido a hijos a manos de delincuentes, a manos de violadores, a manos de parricidas. Cuando escucho a esas familias, cuando me reúno con ellas y veo el dolor que han debido enfrentar, y me dicen a la cara: “¿Qué han hecho ustedes, los políticos, por esos niños? ¿Qué hacen ustedes, los políticos, para proteger de verdad a la infancia en este país?”, la verdad es que en lo personal me da vergüenza mirar a la cara a esas familias y decirles “estamos intentando”, porque eso es lo que hacemos: intentar.

Cuando presenté la indicación sobre los delitos, que están superclaros en el artículo: hablan de violación, de femicidio, de parricidio, y planteo aumentar a cuatro quintos el tiempo para que puedan acceder a los beneficios carcelarios, es pensando en que a lo mejor puedo dar un poquitito más de justicia a esas familias; y lo que veo acá es todo lo contrario. Así que, perdóneme, señor Presidente, pero esto no se trata de populismo, sino de tener un compromiso de verdad con las familias de esos menores, de esos niños, niñas y adolescentes que, lamentablemente, hoy día ya no están con nosotros.

Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer realmente? ¿Nos vamos a seguir riendo de esas familias? Esa es la pregunta que dejo instalada...

El señor PAULSEN (Presidente).-

Discusión en Sala

Ha terminado su tiempo, diputada Olivera . Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, yo tampoco tenía pensado intervenir, pero cada discurso altisonante proveniente de uno y otro sector no da con el resultado que todas y todos esperamos.

Nosotros trabajamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Este es un proyecto serio, responsable; lo que hace es homologar el bien jurídico tutelado más importante, que es la vida, pues hoy el delito de homicidio tiene una sanción incluso más baja que un simple robo o un robo con violencia.

Lo que hace este proyecto de ley es colocar en el centro a la víctima, algo tan manoseado y tan vapuleado, pero a la que nunca se le da el rol que debe cumplir en un proceso penal. Por eso cuando se otorgan beneficios de libertad, como bien lo planteó el diputado Longton , ocurre que muchas veces la víctima se encuentra cara a cara con su agresor.

Estamos hablando de delitos graves, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de delitos complejos que atentan contra la indemnidad sexual. Este proyecto lo que hace es poner justicia, primero, en la proporcionalidad de la pena, homologándola o subiéndola a la que corresponde a un delito como el homicidio, pues, insisto, la vida es el bien jurídico tutelado más complejo, pero, además, estableciendo ciertas restricciones. Y hay que partir de la base de que quienes están condenados, están condenados en un debido proceso, en un proceso de persecución penal complejo, con tribunales independientes que sancionan debidamente delitos tan graves como la violación.

Al respecto, lo que pretende este proyecto de ley es establecer mayores requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional. Estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de violadores, que, por cierto, tienen derechos. ¿Qué hace este proyecto de ley? Da la oportunidad a las víctimas de ser informadas respecto de ese proceso, del violador de su señora, de su hija, de su madre; de saber en qué condiciones está, de saber si cumplió o no la pena. Ello, porque para una familia que tiene una mujer o un niño violado la sanción es permanente, de por vida, y la mínima justicia que aquella debe tener es conocer el real cumplimiento de la condena por el violador. Eso es lo que hacemos.

Además, en esta iniciativa se incorpora algo muy sensato, que es que la Comisión de Libertad Condicional esté conformada por jueces con el mismo rango y no estén supeditados o tengan el predominio de un ministro de corte, como sucedió aquí con el caso de la Región de Valparaíso.

Por eso, invito a que en esta materia prime la sensatez y a que, efectivamente, se ponga en el centro a la víctima. Con este proyecto de ley no vamos a reparar todo el sistema de persecución penal, no vamos a mejorar las condiciones, pero claramente es un avance respecto de aquellos delitos más graves, como la violación, para ser capaces de entregar más justicia a las víctimas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto es muy interesante, porque pone en tela de juicio cómo lo estamos haciendo en relación con la persecución del delito, y especialmente con la fase de encarcelamiento de delincuentes.

Este proyecto tiene dos áreas: la primera, aumenta la pena del delito de homicidio simple, y la segunda, que es la mayoritaria, tiene que ver con mayores restricciones, exigencias y obstáculos para que los condenados por penas judiciales por toda clase de delitos y privados de libertad puedan obtener la libertad condicional.

Creo que esta iniciativa tiene muy buenas intenciones. Sin duda, pretende hacerse cargo, de alguna manera, de un rebrote en el aumento de la comisión de ilícitos, sobre todo del delito de homicidio, y también de un incremento de

Discusión en Sala

la peligrosidad de la delincuencia. Sin embargo, el proyecto contiene varios defectos que son insoslayables y que hay que considerar: se establece un conjunto de restricciones para que los condenados pasen mucho tiempo en la cárcel, pero no tiene ni un peso para determinar cómo se va a resolver el hacinamiento carcelario, si se implementarán talleres laborales, establecimientos educacionales y si será posible la reinserción. Es decir, es echar y echar delincuentes a cárceles construidas en el siglo XIX o a mediados del siglo XX, sin delegados penitenciarios que busquen la reinserción social de los presos y sin analizar la manera para que, en el momento en que salgan de la cárcel, abandonen la carrera delictiva.

Todos sabemos que la estrategia que se plantea es más de lo mismo y no va lograr mejores resultados, porque lo que Chile necesita es reinsertar a la gente que ha iniciado carreras delictivas, es poder darles una alternativa. Allí está la solución de la raíz del problema. Recluir a las personas en las cárceles es -perdonen la expresión- echar la basura debajo de la alfombra, porque no va a resolver el problema.

No obstante, algunos creen que sí y van a aprobar todas las restricciones que contempla el proyecto, entre ellas que se requiere de los dos tercios de la pena cumplida de forma efectiva para acceder al beneficio de la libertad condicional y mayores restricciones y mayor profesionalismo en las comisiones de libertad condicional.

Finalmente, otro defecto del proyecto es que solo ataca a la delincuencia común, solo pretende encarcelar, ojalá de manera indefinida, al delincuente que comete robo o hurto, pero ¿qué pasa con los delincuentes económicos? ¿Qué pasa con quienes cometen actos de corrupción, altas autoridades que han robado mucho más que cualquier banda criminal que hoy está en la penitenciaría o en la cárcel Santiago 1, y que están en libertad?

Sobre la delincuencia de cuello y corbata, sobre el delincuente económico, sobre el delincuente corrupto que se roba el dinero de la gente el proyecto no dice nada.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, no pensaba intervenir respecto de este proyecto, pero creo que es importante manifestar un punto en la discusión.

El problema que tenemos es que el sistema procesal penal y nuestro Código Penal son absolutamente decimonónicos; están obsoletos. Hoy, la estructura delictiva no nos permite dar respuestas adecuadas, porque hemos ido parchando de a poquito: si sube la comisión de un delito, lo corregimos para que quede equilibrado y, por ello, se generan estas situaciones.

Además, no tenemos una cuestión básica en la que, al menos en el mundo de la academia del derecho penal, hay consenso: la necesidad de contar con tribunales de ejecuciones de condena que tengan un alto estándar y que revisen permanentemente cuáles son aquellos casos en los que se requieren soluciones alternativas y en cuáles no. Debemos repensar qué queremos lograr al establecer ciertas conductas constitutivas de delito.

Tenemos un sistema penal que hoy no hace ni lo uno ni lo otro: no es un sistema netamente inquisitivo, porque queremos que la población penal se reinserte, pero a la vez las cárceles no cuentan con las condiciones mínimas para que las personas que han cometido delitos puedan reinsertarse en la sociedad. No existen planes de acompañamiento laboral para aquellas personas que cometen delitos.

Por otra parte, respecto de los delitos sexuales, carecemos de lo más básico, es decir, de una ley general de garantías de la niñez y tampoco se imparte educación sexual integral en el sistema escolar.

En mi caso, no aprobé en general el proyecto, pero este avanzó en su tramitación y las modificaciones introducidas son parte del trabajo que hizo la comisión, lo que me parece bien, pero ese no es el tema de fondo.

Discusión en Sala

Lamentablemente, el Congreso Nacional no tiene atribuciones suficientes para repensar por completo el sistema penal. Desde hace varios años estamos esperando la reformar al Código Penal. ¡Cuántas comisiones han abordado esa materia y no se ha llegado a nada!

El diputado Leonardo Soto habló de los delitos de cuello y corbata. La Cámara de Diputados despachó un proyecto sobre el particular al Senado, y ahí está.

Entonces, si seguimos parchando el sistema penal, seguirá siendo solo para los pobres, mientras que para los ricos hay salidas alternativas, clases de ética y cuánta cosa se les ocurra.

Estoy un poco cabreada de votar este tipo de proyectos que solo parchan el sistema penal, como si fuera tan simple, como si subiendo una pena por acá o bajándola por allá solucionáramos el problema de la delincuencia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación, los artículos 1 y 3 del proyecto de ley quedan aprobados ipso iure por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe ni de modificaciones en el segundo.

Corresponde votar en particular el artículo 2 del proyecto, con las modificaciones sugeridas por la Comisión de Seguridad Ciudadana en su segundo informe, con la salvedad del inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el N° 4, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 27 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge , Fuenzalida Cobo, Juan , Mellado Suazo , Miguel , Sabag Villalobos , Jorge , Álvarez Ramírez , Sebastián , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Meza Moncada , Fernando , Saffirio Espinoza , René , Amar Mancilla , Sandra , Gahona Salazar , Sergio , Molina Magofke , Andrés , Saldívar Auger , Raúl , Ascencio Mansilla , Gabriel , Galleguillos Castillo , Ramón , Morán Bahamondes , Camilo , Sandoval Osorio , Marcela , Auth Stewart , Pepe , García García, René Manuel , Moreira Barros , Cristhian , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Baltolu Rasera, Nino , Girardi Lavín , Cristina , Mulet Martínez , Jaime , Santana Tirachini , Alejandro , Berger Fett , Bernardo , González Gatica , Félix , Muñoz González , Francesca , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bernales Maldonado , Alejandro , González Torres , Rodrigo , Noman Garrido , Nicolás , Schalper Sepúlveda , Diego , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hernández Hernández , Javier , Núñez Urrutia , Paulina , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Brito Hasbún , Jorge , Hernando Pérez , Marcela , Olivera De La Fuente , Erika , Sepúlveda Soto , Alexis , Calisto Águila , Miguel Ángel , Ilabaca Cerda ,

Discusión en Sala

Marcos , Orsini Pascal , Maite , Soto Mardones, Raúl , Carter Fernández , Álvaro , Jackson Drago , Giorgio , Ortiz Novoa, José Miguel , Tohá González , Jaime , Castro Bascuñán , José Miguel , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Ossandón Irrarrázabal , Ximena , Torrealba Alvarado , Sebastián , Castro González, Juan Luis , Jiles Moreno , Pamela , Pardo Sáinz , Luis , Torres Jeldes , Víctor , Celis Araya , Ricardo , Jiménez Fuentes , Tucapel , Parra Sauterel , Andrea , Trisotti Martínez , Renzo , Cicardini Milla , Daniella , Jürgensen Rundshagen , Harry , Paulsen Kehr , Diego , Troncoso Hellman , Virginia , Coloma Álamos, Juan Antonio , Keitel Bianchi , Sebastián , Pérez Arriagada , José , Undurraga Gazitúa , Francisco , Crispi Serrano , Miguel , Kuschel Silva , Carlos , Pérez Olea , Joanna , Urrutia Bonilla , Ignacio , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Salinas , Catalina , Urrutia Soto , Osvaldo , Cuevas Contreras, Nora , Leiva Carvajal , Raúl , Prieto Lorca , Pablo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Del Real Mihovilovic , Catalina , Leuquén Uribe , Aracely , Ramírez Diez , Guillermo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Díaz Díaz , Marcelo , Longton Herrera , Andrés , Rathgeb Schifferli , Jorge , Velásquez Núñez , Esteban , Durán Espinoza , Jorge , Lorenzini Basso , Pablo , Rentería Moller , Rolando , Velásquez Seguel , Pedro , Eguiguren Correa , Francisco , Luck Urban , Karin , Rey Martínez, Hugo , Venegas Cárdenas , Mario , Flores García, Iván , Marzán Pinto , Carolina , Rocafull López , Luis , Verdessi Belemmi , Daniel , Flores Oporto , Camila , Masferrer Vidal, Juan Manuel , Romero Sáez , Leonidas , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Fuentes Barros , Tomás Andrés , Mellado Pino , Cosme , Rosas Barrientos , Patricio , Walker Prieto, Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Nuyado Ancapichún, Emilia

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Naranjo Ortiz , Jaime , Soto Ferrada , Leonardo , Barrera Moreno , Boris , Ibáñez Cotroneo , Diego , Núñez Arancibia , Daniel , Teillier Del Valle , Guillermo , Bianchi Retamales , Karim , Labra Sepúlveda , Amaro , Rojas Valderrama , Camila , Vallejo Dowling , Camila , Cariola Oliva , Karol , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rubio Escobar , Patricia , Vidal Rojas , Pablo , Castillo Muñoz , Natalia , Mix Jiménez , Claudia , Santana Castillo, Juan , Winter Etcheberry , Gonzalo , Fernández Allende, Maya , Monsalve Benavides , Manuel , Santibáñez Novoa , Marisela , Yeomans Araya , Gael , Hertz Cádiz , Carmen , Moraga Mamani , Rubén , Schilling Rodríguez, Marcelo

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso cuarto del artículo 4 bis, nuevo, contenido en el N° 4 del artículo 2, y el artículo 3 del proyecto, en los términos propuestos tanto en el primer como en el segundo informe de comisión, que requiere para su aprobación el voto favorable de 89 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 17 abstenciones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sabag Villalobos , Jorge , Álvarez Ramírez , Sebastián , Gahona Salazar , Sergio , Molina Magofke , Andrés , Saffirio Espinoza , René , Amar Mancilla , Sandra , Galleguillos Castillo , Ramón , Morán Bahamondes , Camilo , Saldívar Auger , Raúl , Ascencio Mansilla , Gabriel , García García, René Manuel , Moreira Barros , Cristhian , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Auth Stewart , Pepe , Girardi Lavín , Cristina , Mulet Martínez , Jaime , Santana Castillo, Juan , Baltolu Rasera, Nino , González Gatica , Félix , Muñoz González , Francesca , Santana Tirachini , Alejandro , Berger Fett , Bernardo , Hernández Hernández , Javier , Naranjo Ortiz , Jaime , Sauerbaum Muñoz , Frank , Bernales Maldonado , Alejandro , Hernando Pérez , Marcela , Noman Garrido , Nicolás , Schalper Sepúlveda , Diego , Bianchi Retamales , Karim ,

Discusión en Sala

Ilabaca Cerda , Marcos , Núñez Urrutia , Paulina , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Bobadilla Muñoz , Sergio , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Nuyado Ancapichún , Emilia , Sepúlveda Soto , Alexis , Calisto Águila , Miguel Ángel , Jiles Moreno , Pamela , Olivera De La Fuente , Erika , Soto Mardones , Raúl , Carter Fernández , Álvaro , Jiménez Fuentes , Tucapel , Ortiz Novoa , José Miguel , Tohá González , Jaime , Castillo Muñoz , Natalia , Jürgensen Rundshagen , Harry , Ossandón Irrarázabal , Ximena , Torrealba Alvarado , Sebastián , Castro Bascuñán , José Miguel , Kast Sommerhoff , Pablo , Pardo Sáinz , Luis , Torres Jeldes , Víctor , Castro González , Juan Luis , Keitel Bianchi , Sebastián , Parra Sauterel , Andrea , Trisotti Martínez , Renzo , Celis Araya , Ricardo , Kuschel Silva , Carlos , Paulsen Kehr , Diego , Troncoso Hellman , Virginia , Cicardini Milla , Daniella , Labbé Martínez , Cristian , Pérez Arriagada , José , Undurraga Gazitúa , Francisco , Coloma Álamos , Juan Antonio , Leiva Carvajal , Raúl , Pérez Olea , Joanna , Urrutia Bonilla , Ignacio , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Leuquén Uribe , Aracely , Prieto Lorca , Pablo , Urrutia Soto , Osvaldo , Cuevas Contreras , Nora , Longton Herrera , Andrés , Ramírez Diez , Guillermo , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Del Real Mihovilovic , Catalina , Lorenzini Basso , Pablo , Rathgeb Schifferli , Jorge , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Durán Espinoza , Jorge , Luck Urban , Karin , Rentería Moller , Rolando , Velásquez Seguel , Pedro , Eguiguren Correa , Francisco , Marzán Pinto , Carolina , Rey Martínez , Hugo , Venegas Cárdenas , Mario , Flores García , Iván , Masferrer Vidal , Juan Manuel , Rocafull López , Luis , Vidal Rojas , Pablo , Flores Oporto , Camila , Mellado Pino , Cosme , Romero Sáez , Leonidas , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Fuentes Barros , Tomás Andrés , Mellado Suazo , Miguel , Rosas Barrientos , Patricio , Walker Prieto , Matías , Fuenzalida Cobo , Juan , Meza Moncada , Fernando , Rubio Escobar , Patricia

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Brito Hasbún , Jorge , Jackson Drago , Giorgio , Pérez Salinas , Catalina , Verdessi Belemmi , Daniel , Díaz Díaz , Marcelo , Mix Jiménez , Claudia , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Orsini Pascal , Maite , Sandoval Osorio , Marcela , Yeomans Araya , Gael , Ibáñez Cotroneo , Diego

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alarcón Rojas , Florcita , Fernández Allende , Maya , Monsalve Benavides , Manuel , Schilling Rodríguez , Marcelo , Álvarez Vera , Jenny , González Torres , Rodrigo , Moraga Mamani , Rubén , Soto Ferrada , Leonardo , Barrera Moreno , Boris , Hertz Cádiz , Carmen , Núñez Arancibia , Daniel , Teillier Del Valle , Guillermo , Cariola Oliva , Karol , Labra Sepúlveda , Amaro , Santibáñez Novoa , Marisela , Vallejo Dowling , Camila , Crispi Serrano , Miguel

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

1.13. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 01 de septiembre, 2021. Oficio en Sesión 74. Legislatura 369.

VALPARAÍSO, 1 de septiembre de 2021

Oficio N° 16.868

A S.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que, con motivo de las mociones, informes y demás antecedentes que se adjuntan, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, boletines 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal la palabra “medio” por la frase “medio a máximo”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el artículo 2°:

En su numeral 2):

i. Reemplázase la palabra “cuatro” por la palabra “seis”.

ii. En su numeral 3), intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

iii. Agrégase el siguiente numeral 4°:

“4) Contar con un informe de los beneficios intra penitenciarios, si éstos fueron otorgados. En el evento que tales beneficios hayan sido revocados por causas imputables al condenado deberá informarse dicha circunstancia.”.

iv. Incorpórase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.

2. En el artículo 3:

En su inciso tercero:

i. Intercálase entre las expresiones “femicidio,” y “homicidio calificado”, la frase “homicidio simple,”.

ii. Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

iii. Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

3. En el inciso segundo del artículo 4°:

a) Elimínase la letra a).

b) En la letra b):

i. Reemplázase la palabra “Cuatro” por “Cinco”

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

ii. Incorpórase a continuación del punto y seguido la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto.”.

iii. Sustitúyese la palabra “diez” por “once”.

4. Intercálase el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- La Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público la nómina íntegra de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder al mencionado beneficio. Únicamente en estos casos, el funcionamiento de la Comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en quince días respecto de las fechas de funcionamiento a que alude el artículo 4.

Una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querella si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo mediante el último medio de notificación que la víctima o querellante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado en la respectiva causa por la que el postulante fue condenado.

Dentro de quinto día hábil luego de recibir la comunicación, la víctima o querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a ésta, lo que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por un abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos.

En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación efectuada por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si éste así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente.

En todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por ella en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio.”.

5. Intercálase en el artículo 7 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Procederá siempre la revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y a sus familiares.”.

6. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso final:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refiere el inciso primero deberán considerar medidas para evitar la revictimización de la persona ofendida por el delito y sus familiares.”.

Artículo 3.- Incorpórase en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

Hago presente a V.E. que el inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el N° 4 del artículo 2°, y el artículo

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

3° del proyecto, fueron aprobados en general y particular con el voto afirmativo de 107 diputados de un total de 155 en ejercicio.

De esta forma se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

DIEGO PAULSEN KEHR

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio de la Corte Suprema

1.14. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 15 de septiembre, 2021. Oficio en Sesión 80. Legislatura 369.

OFICIO N° 170- 2021

INFORME DE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA AGRAVAR LA PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL.

ANTECEDENTE: BOLETÍN N° 14.090-07

Santiago, quince de septiembre de 2021.

Por Oficio N° 16.823 de fecha 10 de agosto de 2021, el presidente de la Cámara de Diputados, señor Diego Paulsen Kehr, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, solicitó la opinión de la Corte Suprema respecto del proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional”, correspondiente al Boletín N° 14.090-07.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el seis de septiembre del año en curso, presidida por su titular señor Guillermo Silva Gundelach, e integrada por los ministros señor Muñoz G., señora Egnem, señores Fuentes y Blanco, señora Muñoz S., señores Valderrama, Dahm y Prado, señora Vivanco, señor Silva C., señora Repetto, señor Llanos, señora Ravanales, señor Carroza, señora Letelier y suplente señor Mera, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SR. DIEGO PAULSEN KEHR

VALPARAÍSO

“Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

PRIMERO. El presidente de la Cámara de Diputados, señor Diego Paulsen Kehr, mediante Oficio N° 16.823 de fecha 10 de agosto de 2021, puso en conocimiento de la Corte Suprema el proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional”, correspondiente al Boletín N° 14.090-07, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

SEGUNDO. ORIGEN DEL PROYECTO. La iniciativa legal, contenida en el Boletín N° 14.090-07, que refunde los boletines N°s 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, tiene su origen en una serie de mociones presentadas por las diputadas señoras Núñez y Parra, y por los diputados, señores Longton, Castro, Pérez, Prieto, Fuenzalida, Walker, Ilabaca y Leiva, ingresadas a tramitación en marzo del 2021.

TERCERO. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO. La iniciativa legal que se analiza constituye un compendio de distintos proyectos de ley y contempla una serie de modificaciones que dicen relación, principalmente, con aumentar la pena aplicable al homicidio simple y con restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular la libertad condicional y los permisos de salida. Refundiendo los proyectos contenidos en los boletines 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07.

1. BOLETÍN 14.090-07. Contenía originalmente la propuesta de aumentar la pena aplicable al homicidio simple, con lo que pasaría de presidio mayor en su grado medio (10 a 15 años) a presidio mayor en su grado máximo (15 a 20 años). El fundamento de esta idea se hallaba en la necesidad, manifestada por los proponentes, de establecer una pena proporcional al bien jurídico protegido, especialmente en relación a la regulación que el Código Penal establece respecto de los delitos contra la propiedad.

Oficio de la Corte Suprema

2. BOLETÍN 14.091-07. Contenía una propuesta encaminada a incluir el delito de homicidio simple dentro de aquellos que requerían el cumplimiento de dos tercios de la pena para poder acceder a la libertad condicional. Entre los fundamentos del proyecto se encontraba la gravedad del delito, su supuesta alta ocurrencia y la falibilidad de la normativa que regula la libertad condicional.

3. BOLETÍN 14.092-07. Proponía una modificación al Decreto Ley N° 321. La iniciativa legal buscaba modificar la integración de las Comisiones de Libertad Condicional, eliminando la participación de los Ministros y Ministras de Cortes de Apelaciones. Respecto de este proyecto existe un pronunciamiento previo de la Corte Suprema, de 13 de abril de 2021, emitido a través del oficio N° 62-2021.

4. BOLETÍN 14.100-07. Planteaba una modificación al Decreto Ley N° 321, esta vez para establecer como requisito de acceso a la libertad condicional el haber sido previamente beneficiario/a de alguno de los permisos de salida contemplados en el Reglamento Penitenciario. En este sentido, estiman que ya que los requisitos establecidos para acceder a la libertad condicional no permiten asegurar la idoneidad de la persona condenada para salir al medio libre, es más probable que esta se verifique en personas que ya han obtenido previamente otros beneficios de menor entidad y que los han cumplido cabalmente.

5. BOLETÍN 14.121-07. Pretendía una modificación al Decreto Ley N°321, en el sentido de aumentar los requisitos para acceder a la libertad condicional y, junto con ello, asegurar la participación de las víctimas en el procedimiento seguido para el otorgamiento del beneficio.

CUARTO. CONTENIDO DEL PROYECTO. El proyecto de ley que se analiza contempla modificaciones a tres cuerpos legales: al Código Penal (artículo 1°), al Decreto Ley N° 321, de 1925, que Establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad (artículo 2°), y al Decreto Ley N° 2.859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile (artículo 3°).

La modificación al Código Penal se encuentra en el artículo 1° de la propuesta. En ella se plantea un aumento de la pena aplicable al delito de homicidio simple, regulado en el artículo 391 de este cuerpo legal, de presidio mayor en su grado medio, a presidio mayor en su grado medio a máximo.

Se proponen también una serie de reformas a la regulación de la libertad condicional estipulada en el Decreto Ley N°321, todas las cuales tienen por objetivo dificultar el acceso a este beneficio. Estas medidas se describen en el artículo 2 del proyecto.

Por último, la propuesta en análisis contempla, en su artículo 3, modificaciones al Decreto Ley N° 2.859, que fija la ley Orgánica de Gendarmería de Chile. En este caso, se propone incorporar un nuevo artículo en este cuerpo legal, consistente en introducir el requisito de autorización por parte de un Juez de Garantía de los permisos de salida que se otorguen a las personas condenadas por delitos respecto de los cuales el DL 321 exigiese el cumplimiento de dos tercios de la pena para acceder a la libertad condicional. El presidente de la Cámara de diputados en su oficio, sólo requiere la opinión de la Corte Suprema sobre esta norma.

QUINTO. ANÁLISIS DE LA NORMA CONSULTADA. La solicitud realizada a esta Corte Suprema está enfocada a requerir el parecer respecto del artículo 3 de la propuesta legal, que contiene la modificación al Decreto Ley N° 2.859, que fija la ley Orgánica de Gendarmería de Chile. En particular, se contempla incorporar el pronunciamiento del Juez de Garantía respecto del otorgamiento de permisos de salida a condenados por delitos respecto de los cuales se exige el cumplimiento de dos tercios de la pena para poder acceder a la libertad condicional.

Artículo 3.- En el decreto ley N° 2859, que fija la ley Orgánica de Gendarmería de Chile, incorpórase el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento penal respectiva”.

La norma no señala el procedimiento para tramitar la autorización del Juez de Garantía de los permisos de salida. En este sentido, no indica si se realizará mediante una presentación escrita o por audiencia, como tampoco quiénes se encuentran habilitados para participar en ella. Tampoco señala las vías de impugnación de la resolución dictada por el juez, ni quiénes podrán interponer los eventuales recursos.

Oficio de la Corte Suprema

Tampoco aclara si la intervención del Juez reemplazará la intervención de las autoridades penitenciarias que, de acuerdo a la normativa vigente, son las encargadas de decidir respecto del otorgamiento de los permisos, o si constituirá una instancia de revisión que se sume a las ya existentes.

De acuerdo a lo que se señala artículo 98 del Reglamento Penitenciario, en la concesión de los permisos de salida interviene, en primer lugar, el Consejo Técnico, quien debe emitir un informe favorable a su otorgamiento. Posteriormente, es el Jefe del Establecimiento quien otorga en definitiva el permiso. A su vez, tratándose de las personas mencionadas en el artículo 109 bis del Reglamento (condenados por graves violaciones a los DDHH), esta decisión debe ser ratificada por el Director Regional.

La participación del Juez de Garantía no sólo podría no resultar necesaria, sino tampoco deseable, atendido el aumento de la carga de trabajo que podría significar. Esta Corte Suprema, en opinión emitida en el proyecto de ley boletín N°14.092-07, a propósito de la propuesta contenida en dicha iniciativa en orden a modificar la integración de las Comisiones de Libertad Condicional, eliminando la integración de los/as Ministros/as de Corte de Apelaciones y reemplazándola por la de un juez/a penal, hizo presente que el proyecto podría producir desajustes importantes en la carga de trabajo de los tribunales orales y de garantía, con lo que además se podría afectar la posibilidad de los tribunales de responder a sus tareas ordinarias. Todo esto, a menos que se asegurara la asignación de jueces suplentes, la situación planteada en ese caso es bastante similar, puesto que la carga que generaría la participación del Juez de Garantía en el otorgamiento de permisos de salida podría ser bastante elevada. Si se tiene presente que los permisos de salida se encuentran en estrecha relación con la libertad condicional -especialmente aquellos que no requieren custodia por parte de Gendarmería, pues se pueden solicitar a contar de 12 meses antes de que se cumpla el período para solicitar la libertad condicional-, una parte del universo de solicitantes podría asimilarse al de aquellos que, posteriormente, postulan a la libertad condicional. En este caso, si bien se trataría sólo de aquellos condenados por delitos que requieren 2/3 del cumplimiento de la pena para acceder al beneficio, por lo que sería un universo menor al de los solicitantes de libertad condicional, este número podría multiplicarse en el entendido de que el reglamento penitenciario contempla distintos permisos de salida, que se van generando conforme se acerca el plazo para postular a la libertad condicional.

SEXTO. OBSERVACIONES A OTRA NORMA DEL PROYECTO DE LEY (ARTÍCULO 2°). Sin perjuicio de no haber sido consultada esta disposición, es necesario hacer una breve observación al respecto.

El artículo 2° de la iniciativa contiene las modificaciones al Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Con ellas se pretende, principalmente, incorporar el homicidio simple al catálogo de delitos respecto de los cuales se exigen dos tercios del cumplimiento de la pena para optar a la libertad condicional, con las otras restricciones asociadas a este grupo de ilícitos. Junto con ello, se busca aumentar los requisitos que, respecto de las personas condenadas por estos delitos, se exigen para acceder al beneficio.

Otra de las modificaciones a este cuerpo legal consiste en el cambio de la integración de la Comisión de Libertad Condicional, al suprimir la participación en ella de los/as Ministros/as de Corte de Apelaciones. Respecto de este asunto la Corte Suprema se pronunció previamente, en el marco de la tramitación de boletín N° 14.092-07. En dicha ocasión manifestó que la medida podría ser positiva al liberar de carga de trabajo a Ministros y Ministras de las Cortes. Sin embargo, hizo también presente que esta carga se trasladaría a los jueces penales, por lo que habría que considerar el aumento de tareas que implicaría en los Juzgados de Garantía y Tribunales Orales. A su vez, cuestionó el fundamento de la iniciativa, puesto que, en su opinión, no existen antecedentes que permitan avalar la afirmación de que los Ministros o Ministras ejerzan una supuesta influencia sobre el resto de los jueces y juezas integrantes de la comisión. Hasta el momento, esta sería una idea que no cuenta con sustento empírico. Es más, el hecho de que las Cortes sean integradas por Ministros o Ministras suplentes demuestra que esta diferencia en la jerarquía de los miembros no resulta problemática.

Sumado a lo anterior, en dicho informe anterior se enfatizó que el verdadero problema es la falta de un organismo técnico que pueda hacerse cargo de la tarea que asumen las comisiones de libertad condicional con la profundidad que se requiere. Esto respondería a una carencia más profunda, constituida por la inexistencia de un sistema de ejecución penitenciaria que atienda la multiplicidad de asuntos relacionados con la etapa de cumplimiento de la sentencia, y que además se haga cargo de propender a la resocialización y efectiva reintegración social de las personas condenadas.

En razón de las opiniones anteriores de esta Corte, así como también de las nuevas propuestas que toca analizar

Oficio de la Corte Suprema

en esta ocasión, se reiteran los comentarios efectuados en los párrafos anteriores respecto de la necesidad de legislar sobre una reforma al sistema penitenciario que establezca un sistema de ejecución de penal, especialmente tratándose de la libertad condicional. Esto evitaría también la proliferación de múltiples reformas a los instrumentos legales existentes, que a estas alturas resultan a toda vista insuficientes, y permitiría también economizar recursos preciados, materiales y humanos, que se utilizan en dicho trabajo legislativo.

Por otra parte, en relación al procedimiento de participación de las víctimas y el Ministerio Público en la instancia en la que se decida la concesión de la libertad condicional, valga también lo dicho en torno a la carga laboral adicional que esto podría implicar para los jueces penales y las consecuentes dificultades que podría esto generar en el normal funcionamiento de los tribunales de su competencia. En este aspecto también se manifiesta la relevancia y urgencia de una reforma integral al sistema de ejecución de penas, que cuente con una judicatura especialmente dedicada a supervigilar esta etapa, entre cuyas funciones podría regularse también la intervención de las víctimas de los delitos.

En este sentido, y apelando a una interpretación y aplicación coherente de la normativa internacional, pareciera que sólo resultaría procedente incorporar la participación de la víctima en las instancias en que se discuta el otorgamiento del beneficio de libertad condicional cuando se trate de condenados por delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.

SÉPTIMO. CONCLUSIONES. En síntesis la norma consultada, así como el artículo 2 del proyecto de ley en estudio, no enfrentan el problema de fondo que se ha mencionado en reiteradas ocasiones por este Tribunal, el cual radica en la falta de un sistema de ejecución penal que pueda abordar estos asuntos de forma sistemática, y con las competencias técnicas y la dedicación que requieren. En este sentido, se reitera la necesidad de “legislar acerca de un sistema de ejecución penitenciaria que permita atender, de mejor manera, todo lo relativo a la libertad condicional y las demás materias que implica la etapa de ejecución de la sentencia, disponiendo, asimismo, de herramientas tendientes a fortalecer el propósito de resocialización y efectiva reintegración social del penado.

A falta de un sistema integral del cumplimiento y ejecución de la pena, pareciera no ser necesario incorporar una nueva instancia de revisión por parte del Juez de Garantía, por cuanto sólo haría más engorrosa la toma de decisión que, de momento, se sitúa en órganos técnicos, que son lo que deberían estar en mejores condiciones de tomarla. En este caso, también podría resultar problemático el hecho de que se generen decisiones opuestas en ambas instancias, y el proyecto no aclara cómo se resolvería esa controversia.

Así como una mayor carga de trabajo en los tribunales al eliminar la participación de un ministro de Corte de Apelaciones en la Comisión de Libertad Condicional y aumentar el número de jueces de garantía o de tribunales de Juicio Oral en lo penal que participarían de ella.

Sin perjuicio de lo expresado se recomienda el seguimiento del proyecto de ley por la oficina de Estudios de esta Corte Suprema, por tratarse de materias de gran interés para este Tribunal, la que de aprobarse, podría generar un aumento en la carga de trabajo para el Poder Judicial, así como una mayor carga financiera.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional” (Boletín N° 14.090-07).

Se previene que el presidente señor Silva G. y los ministros señores Muñoz G., Valderrama, señora Ravanales y señor Carroza, quienes comparten el informe, consideran que resulta propicio, atendida la materia de que se trata, que el legislador estudie la implementación de un recurso único para que, por esa vía la Corte de Apelaciones respectiva, conozca de las impugnaciones a las decisiones de la comisión de libertad condicional, evitando con ello la utilización del recursos de amparo como forma de revisión de sus pronunciamientos.

Ofíciase.

PL 26-2021.”

Saluda atentamente a V.S.

Oficio de la Corte Suprema

GUILLERMO SILVA GUNDELACH

Ministro(P)

Fecha: 15/09/2021 13:05:03

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

Secretario

Fecha: 15/09/2021 14:55:25

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 06 de abril, 2023. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 11. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional. BOLETINES N°S. 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos.

Objetivo del Proyecto / Constancias / Normas de Quórum Especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Asistencia / Antecedentes / Aspectos Centrales del Debate / Discusión en General / Votación idea de legislar / Texto del Proyecto y Proposición de la Comisión / Acordado / Resumen Ejecutivo / Índice

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar, en general, acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en cinco Mociones, ahora refundidas, a saber:

- La primera (signada Boletín N° 14.090-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.
- La segunda (signada Boletín N° 14.091-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.
- La tercera (signada Boletín N° 14.092-07), de los Honorables Diputados señores Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Auth, Fuenzalida, Prieto, Santana Tirachini y Walker.
- La cuarta (signada Boletín N° 14.100-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Prieto, Pérez y Walker.
- La quinta (signada Boletín N° 14.121-07), de los Honorables Diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Ossandón y señor Longton, y de los ex Diputados señora Núñez y señor Fuenzalida.

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 07 de septiembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

- - -

Cabe consignar que este proyecto de ley se discutió solo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

En síntesis, y mediante la modificación de diversos cuerpos legales, aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y a los permisos de salida.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.

Primer Informe de Comisión de Constitución

- Consulta a la Excma. Corte Suprema: Sí hubo.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Son de rango orgánico constitucional, las siguientes normas del proyecto de ley:

- El artículo 3, con arreglo al artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

- El inciso cuarto del artículo 4 bis, contenido en el Número 4 del artículo 2, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84, inciso primero, de la Carta Fundamental.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental, dichas normas requieren para su aprobación el voto favorable de las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio.

- - -

CONSULTA EXCMA. CORTE SUPREMA

Se hace presente que la Sala de la Cámara de Diputados, mediante Oficio N° 16.823 de 10 de agosto de 2021, solicitó el parecer de la Excma. Corte Suprema respecto del artículo 3 del texto que se propone, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, en cumplimiento de lo preceptuado por los artículos 77 de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Ese Alto Tribunal emitió su opinión mediante Oficio N° 170- 2021, de 15 de septiembre de 2021.

- - -

ASISTENCIA

Participaron en la sesión que la Comisión dedicó al análisis de este asunto, además de sus miembros, los Honorables Diputados señores Longton, Manouchehri y Soto Ferrada.

Concurrieron, también, los siguientes personeros:

- El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, acompañado por el Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo; la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; la Jefa del Departamento de Adultos de la División de Reinserción Social, señora Marcela Corvalán; la Jefa de Comunicaciones, señora Paola Sais, y el asesor señor Rafael Ferrada.

- El Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia, señor Héctor Arancibia, y la jefa de Comunicaciones, señora Patricia Le-Bert.

- El Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Javier Wilenmann.

- Los asesores parlamentarios señoras Alejandra Fischer y Fernanda Valencia, y señores Jorge Hagedom, Iván Reinoso y Camilo Sánchez.

- - -

ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se ha tenido en consideración cinco Mociones, ahora refundidas, a saber:

- La primera Moción, corresponde al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (Boletín N° 14.090-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

Primer Informe de Comisión de Constitución

- La segunda Moción, corresponde al proyecto de ley que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para exigir a los condenados por homicidio simple, como requisito para postular a la libertad condicional, el cumplimiento efectivo de dos tercios de la pena (Boletín N° 14.091-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- La tercera Moción, corresponde al proyecto de ley que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para suprimir la participación de los ministros de Corte en la integración de las comisiones de libertad condicional (Boletín N° 14.092-07), de los Honorables Diputados señores Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Auth, Fuenzalida, Prieto, Santana Tirachini y Walker.

- La cuarta Moción, corresponde al proyecto de ley que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para exigir como requisito para postular a la libertad condicional, el haber gozado previamente de un beneficio intra penitenciario, que no haya sido revocado por causa imputable al postulante (Boletín N° 14.100-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Prieto, Pérez y Walker.

- La quinta Moción corresponde al proyecto de ley que modifica el decreto ley N°321, de 1925, para aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y exigir la audiencia a las víctimas o sus familiares, al evaluar la concesión o denegación del beneficio de la libertad condicional a los condenados por los delitos que indica (Boletín N° 14.121-07), de los Honorables Diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Ossandón y señor Longton, y de los ex Diputados señora Núñez y señor Fuenzalida.

- - -

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

- Importancia de la participación en las audiencias de otorgamiento de libertad condicional.

- Representación de la víctima mediante el Ministerio Público o el futuro Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas.

- Aumento de cuatro a seis bimestres de muy buena conducta como requisito exigido para otorgar la libertad condicional.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al comenzar el estudio de este proyecto de ley, hizo uso de la palabra el señor Subsecretario de Justicia, quien señaló que las mociones en estudio tienen como origen los sucesos relativos al denominado “caso Ámbar”, en 2020, donde el victimario era una persona que obtuvo la libertad condicional en el año 2016. Agregó que, en el año 2019, se materializó una importante reforma al decreto ley N° 321, de 1925, sobre libertad condicional, producto de lo cual han disminuido notablemente las solicitudes de libertad condicional, desde el año 2021 a la fecha.

Luego, previno que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, se está estudiando un proyecto de ley relativo a la ejecución de penas, que modifica, entre otros cuerpos legales, el decreto ley citado precedentemente. Al respecto, sostuvo que se están realizando los estudios, en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para analizar la viabilidad económica de la reforma, sea mediante tribunales de ejecución o jueces especializados para la ejecución de penas.

Sobre el contenido específico del proyecto de ley, sostuvo que, aunque el Ejecutivo está de acuerdo con las ideas que se plantean, considerada importante tener a la vista las modificaciones introducidas en el sistema de libertad condicional en el año 2019, debido a que algunas de las mociones son anteriores a ella. Estas modificaciones abordaron las siguientes materias:

1. El decreto ley N° 321 establecía que todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración tiene derecho a que se le conceda su libertad. La modificación del año 2019 dispuso que se trata de un beneficio.

Primer Informe de Comisión de Constitución

2. Los bimestres de muy buena conducta exigidos para otorgar la libertad condicional, aumentaron de tres a cuatro. En consecuencia, se requieren ocho meses de muy buena conducta para acceder al beneficio.
3. Se incorporó como requisito contar con un informe psicosocial elaborado por Gendarmería de Chile, que permite orientar sobre los factores de riesgo y reincidencia, con el fin de conocer las posibilidades de reinserirse en la sociedad que tiene el postulante.
4. Se modificaron tiempos de cumplimiento exigidos: antes era de diez años para penas superiores a veinte, y ahora se exigen veinte años para penas de más de cuarenta. Respecto de los tipos penales a los que se les exige dos tercios se agregaron los delitos femicidio, violación, homicidio de miembros de bomberos de Chile en ejercicio de funciones y delitos considerados de la lesa humanidad contemplados en la ley N° 20.357. En este último caso, se exige, además, haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento del delito, confesado su participación en el mismo o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en las causas criminales de similar naturaleza.
5. Se estableció un sistema de supervisión a cargo de Gendarmería, el cual se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. A su vez, se ha aumentado en forma importante su presupuesto, en este ítem, para los delegados de libertad condicional, quienes realizan el procedimiento de supervisión.
6. Se estableció un plan de intervención y reuniones periódicas mensuales con el beneficiado, al menos durante el primer año.
7. Se modificaron las causales de revocación del beneficio, agregándose aquella relativa a la comisión de nuevos delitos y haber incumplido el plan de intervención individual.
8. Se añadió un artículo que señala expresamente que los requisitos para la obtención del beneficio son aquellos exigidos al momento de la postulación.

Según el personero de Gobierno, del total de personas que postularon al beneficio en el primer semestre del año 2020 se otorgó al 48%, mientras que en el segundo dicha cifra disminuyó a 19%. En términos de cantidad de personas, de 3.296 que postularon, se otorgó a 2.169. Lo anterior, se debe cotejar con los más de tres mil beneficiarios al año que accedían a la libertad condicional, antes de la reforma. En la misma línea, indicó que en el primer semestre del año 2022 postularon 5.075 personas, concediéndose el beneficio a 551, mientras que por vía de recurso accedieron 618, lo cual dio un total de 1.169 personas beneficiadas. La comisión otorgó el 11% de las solicitudes y vía recurso se concedió el beneficio al 23%. Durante el segundo semestre de 2022 postularon 5.035 personas, la comisión otorgó el beneficio a 552 y por recurso accedieron sólo 53, alcanzando un total de 605 personas. De esta forma, la comisión otorgó el 11% de las solicitudes y vía recurso se concedió el beneficio al 12%. Por lo tanto, se ha producido una baja sostenida en el número de personas que acceden a la libertad condicional, producto de la reforma del año 2019.

En lo que atañe al contenido del proyecto de ley, realizó las siguientes observaciones:

- a) Aumento de cuatro a seis bimestres. En este punto, hizo presente que lo aconsejable sería esperar que se consoliden bien las cifras, entendiendo que se ha generado una disminución bastante relevante de las personas que buscan acceder a la libertad condicional, debido a las mayores exigencias contenidas en la ley.
- b) Impedir la postulación en el siguiente semestre, es decir, en el inmediatamente posterior a aquél en que se rechazó la solicitud. Al efecto, acotó que el Ejecutivo presentó una indicación al proyecto de ley relativo a la ejecución de penas, para que la solicitud se realice ante el juez especializado y, luego, se recurra ante la comisión que se forme en ese tribunal. La oportunidad de presentar la referida solicitud sería al momento cumplir los requisitos. Sin perjuicio de ello, una vez rechazada la solicitud no se puede volver a postular hasta después de seis meses. Para estos efectos, agregó, es necesario mantener la cantidad de semestres de buena conducta exigidos.
- c) Informe de beneficios intrapenitenciarios. Este informe se encuentra contenido en las modificaciones a la ley del año 2019. Los elementos que plantea este documento se realizan en la actualidad por parte de Gendarmería.
- d) Los permisos de salida deben ser autorizados por el juez de garantía. En este sentido, en la discusión del proyecto de ley de ejecución de penas se pretende establecer que toda esta actividad se realice ante un juez especializado en la materia.

Primer Informe de Comisión de Constitución

e) Aumento de la penalidad tratándose de homicidio simple. Al respecto, aclaró que la ley N° 21.489 aumentó la pena por homicidio simple, en forma concordante con lo propuesto en esta iniciativa legal.

f) Incremento a dos tercios de cumplimiento de la pena para los delitos de homicidio simple e incendio agravado para la postulación al beneficio, considerando que tienen la misma penalidad. En la base de datos de Gendarmería, al 31 de enero de 2023, hay 148 personas condenadas por el delito de incendio.

g) Participación de la víctima en el proceso de libertad condicional. En este contexto, en el proyecto de ley referido anteriormente se ha presentado una indicación donde se contempla el establecimiento de audiencias para que las víctimas tengan un espacio para ser oídas. Si bien se trata de una buena propuesta, no debería ser el Ministerio Público el que represente a la víctima, por cuanto el ente persecutor tiene por finalidad la objetividad de la persecución penal. Sin perjuicio de lo anterior, esta propuesta se entronca con otro proyecto de ley relativo al Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, el cual se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

h) Composición y funcionamiento de las comisiones de libertad condicional. En el proyecto de ley sobre ejecución de penas se presentó una indicación que elimina las comisiones de libertad condicional, en la forma en que actualmente se contienen en el decreto ley sobre la materia, y se propone que sea el tribunal encargado de la ejecución de pena quien revise las solicitudes de libertad condicional.

i) Revocación a todo evento frente a hostigamiento de las víctimas. En esta línea, debería discutirse este planteamiento en el proyecto de ley sobre ejecución de penas. La revocación debería proceder ante la comisión de un delito propiamente tal, y no ante hipótesis indeterminadas de amedrentamiento y hostigamiento.

A continuación, expuso el académico señor Wilenmann, quien señaló que en general el proyecto de ley busca los siguientes objetivos, a saber:

i) Modificaciones sustantivas, que sustituyen requisitos más que procedimientos, o bien, ciertas penas. En este sentido, explicó que modifica la pena de homicidio simple al alza, desde lo que, en aquel entonces, era presidio mayor en su grado medio. Asimismo, extiende el plazo para solicitar libertad condicional a dos tercios del tiempo de condena, en el caso del delito de homicidio simple y el delito de incendio del artículo 474 del Código Penal. Además, introduce modificaciones procedimentales en la concesión de libertades condicionales.

La modificación al alza de la pena de homicidio simple, puntualizó, se materializó en la ley N° 21.483. En consecuencia, la pena de homicidio simple actualmente es de presidio mayor en su grado medio a máximo. Igual situación, adujo, se da respecto del aumento a dos tercios del tiempo de condena respecto del homicidio simple, donde el mismo cuerpo legal citado modificó el decreto ley N° 321. Por lo tanto, sólo sería procedente respecto del delito de incendio del artículo 474 del Código Penal. Pero, esta última modificación no tendría un efecto carcelario importante.

ii) Cuestiones procedimentales. En lo relativo a la libertad condicional, explicó que los penalistas -por regla general- la abordan como una cuestión de derechos, lo cual tiene influencia en tribunales. En su opinión, este asunto sería preferible tratarlo como un mero instrumento de política criminal. En este marco, el trasfondo central es la dependencia del sistema penal contemporáneo de la cárcel como instrumento de castigo y control, especialmente respecto de los delitos más graves.

En las condiciones actuales, dijo, la cárcel no alcanza a cubrir ni siquiera una proporción menor de la pequeña cuota de sanciones que se aplican sobre el total de delitos que se cometen, incluso considerando sólo aquellos que se detectan. Por ello, las plazas disponibles para la ejecución de penas en la cárcel se comportan como un bien escaso, no alcanzan a cubrir ni siquiera remotamente todas las penas que se deberían aplicar ni tampoco lo que se podría considerar la necesidad sustantiva de control. La cárcel es un instrumento que puede tener efectos contraproducentes, en el sentido de aumentar, en vez de disminuir, la disposición a delinquir de algunos individuos.

En la misma línea, la cárcel se enfrenta a lo que los criminólogos llaman la “ley de hierro de los sistemas penales”, como quiera que todos o casi todos los condenados deben salir en algún momento. Este es un desafío que enfrentan todos los sistemas en el mundo. Este es el problema de fondo: tenemos un bien extremadamente escaso en su capacidad de cubrir su demanda y, además, tiene efectos contraproducentes que deben ser controlados. Si

Primer Informe de Comisión de Constitución

tuviéramos completa información de toda la demanda de las personas que estarán en cárcel, de todos los condenados que podrían cumplir sus penas en ella, y tuviéramos capacidad de tomar decisiones perfectas, habría que distribuir estas plazas escasas entre todos los condenados en quien sea más necesario. Esto es, por quienes tienen mayor riesgo a cometer delitos a futuro (prevención especial), porque los delitos en que influyen son más dañinos. Por contraposición, como se trata de un bien escaso, deberían librarse todas las plazas que sean menos necesarias para su ejecución, a efectos de tener recursos disponibles.

En cuanto al modo en que se ejercen las liberaciones, sostuvo que deberían realizarse disminuyendo al máximo los riesgos de reincidencia. La libertad condicional podría servir para permitir salidas anticipadas en las condiciones que generan mayores probabilidades de que el individuo no reincida. Lo anterior es teoría, las tomas de decisión, por parte de los tribunales y Gendarmería, están sujetas a presiones de tiempo e información y a restricciones normativas que no permiten que funcione de esa forma.

Desde el punto de vista de política pública, expresó que es importante pensar los instrumentos que inciden en el uso de la cárcel como elemento de distribución de este bien escaso. Existe un complemento consistente en limitar el ingreso a la cárcel, que se denomina pena sustitutiva. Comparando uno y otro instrumento distributivo, para seleccionar cuándo se cumple la pena en la cárcel, la libertad condicional tiene dos ventajas y dos desventajas, frente a las penas sustitutivas, así:

- En lo referente a las ventajas, se trata de un instrumento de salida por la puerta de atrás, por lo cual produce menos efectos comunicacionales de impunidad. Además, en teoría, entrega un mayor tiempo de observación respecto de la persona que se va a favorecer. Por lo tanto, los riesgos de lo que se denomina técnicamente “falsos positivos”, favorecer a una persona que no debería ser objeto del beneficio, podrían ser más bajos.

- Respecto de las desventajas, como se requiere de un tiempo de ejecución en la cárcel se pueden producir efectos criminógenos que las penas sustitutivas en ciertos casos pueden evitar. Además, opera sobre delitos graves, mientras que las penas sustitutivas por definición no lo hacen, con lo cual los riesgos de los falsos positivos son mayores y tienen más capacidad de generar escándalo.

Sobre la configuración de la libertad condicional para cumplir un rol distributivo necesario, comentó que debe seleccionar sólo aquellos casos en que el mantenimiento de la ejecución de la pena en la cárcel es menos necesario. De este modo se liberan plazas, se producen menos efectos negativos y se integran instrumentos de acompañamiento que limitan los riesgos de reincidencia.

En el caso de nuestro país, prosiguió, existe poca experiencia en el uso de políticas públicas penales. En 2012 y producto del hacinamiento en las cárceles nacionales, se aplicaron distintas medidas para incentivar el uso de la libertad condicional, funcionando con la comprensión de que se trataba de un derecho del condenado. Esto produjo que en 2016 los tribunales otorgaran de un modo más o menos automático las libertades condicionales. Los tribunales señalaron que estas decisiones se amparaban en ciertos problemas de funcionamiento en Gendarmería. La reforma de 2019 buscó quitar respaldo a la interpretación “automatizante” basada en consideraciones de derecho de la libertad condicional. Así, se eliminó la idea de que es un derecho del condenado y volvió a considerarse un beneficio. Además, se buscó reforzar las prácticas de elaboración de informes y el modo en que son valoradas por las comisiones de libertad condicional.

Un primer objetivo de política pública, acotó, debiera ser disminuir los “falsos positivos”, es decir, casos en que se otorga el beneficio y las personas vuelven a delinquir. Pero, también se deben disminuir los “falsos negativos”, esto es, cuando existe reticencia para otorgar libertades condicionales en condiciones que debieran ser otorgadas. El problema radica en que no existe capacidad para medir la cantidad de “falsos negativos” y “falsos positivos” que se producen en el actual sistema.

Enseguida, enumeró los cambios introducidos por la Cámara de Diputados en el proyecto de ley sobre ejecución de penas, a saber:

1. Valoración de los antecedentes contenidos en el informe de Gendarmería. Es crucial para el funcionamiento del sistema que los informes se produzcan de buena forma y que se valoren por las comisiones de libertad condicional. En este contexto, indicó que es necesario contar con más información empírica, para evaluar la capacidad de evitar “falsos positivos” y “falsos negativos”. A su vez, el peso de los informes debiese ser distinto dependiendo del tipo de delito por el cual se cumple condena. El costo social de un “falso positivo” es distinto respecto de personas

Primer Informe de Comisión de Constitución

que potencialmente pueden cometer homicidio. Un sistema, añadió, se puede permitir actuar de modo más automático y utilizar menos instrumentos para efectos de evaluar seriamente los casos en que se trata de delitos menores. En cambio, no se lo puede permitir respecto de delitos graves como homicidio, secuestro, violación y robo. Con todo, nuestro sistema debería tender a distribuir mejor los recursos que utiliza para efectos de producir información en la concesión de libertad condicional.

2. Cambio de cuatro a seis informes bimestrales. Sería bueno contar con más información empírica en esta materia. Sin embargo, podría afectar la concesión de libertades condicionales en las condenas de menor duración.

3. Impedimento de postular al segundo semestre después de que se rechace la solicitud. En principio, podría tratarse de una buena medida porque permitiría concentrar mayores recursos de evaluación.

4. Informe de beneficios intrapenitenciarios. El proyecto de ley exige que al momento de la concesión de la libertad condicional las comisiones tengan en su poder un informe de beneficios intrapenitenciarios, sobre todo si fueron revocados por incumplimiento.

5. Oportunidad de escuchar a la víctima. En este punto, expresó que escuchar a la víctima al momento de otorgar la libertad condicional es una buena medida.

A continuación, hizo uso de la palabra el Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia, quien, luego de precisar que la entidad que representa es una organización sin fines de lucro que desde hace 25 años asiste y representa a familias víctimas indirectas del delito de violación con homicidio en niños, niñas y adolescentes, sostuvo que en el ejercicio de dicha representación y con motivo del apoyo legal, psicológico y social que se entrega, la fundación ha ingresado al tema de la libertad condicional. En nuestro país, agregó, no existe legislación que garantice la intervención de la víctima en instancias posteriores a la sentencia. No obstante, la fundación ha participado en más de veinte procesos de libertad provisional, no sólo representando los intereses de la víctima sino también haciendo valer antecedentes y ejerciendo su derecho a ser oída.

Refiriéndose al proyecto de ley, estimó que se trata de una buena iniciativa, que apunta en la dirección correcta y que permite mejorar aspectos ya reformados en 2019. En este contexto, concordó con el aumento del tiempo mínimo de conducta de cuatro a seis bimestres, al interior de los recintos penitenciarios, pues iría en sintonía con la modificación de restringir la postulación hasta el plazo de un año. Con todo, llamó la atención acerca de la revictimización que se genera por el hecho de que cada seis meses familiares de víctimas de delitos graves, como la violación con homicidio, deben tomar conocimiento de que los victimarios están postulando al beneficio de libertad condicional.

En cuanto al informe de postulación psicosocial, comentó que se trata de una cuestión crucial: este proyecto de ley apunta a relevar importancia de este documento. Actualmente, este informe por disposición del decreto ley N° 321 es orientador. En esta materia sería importante tener en consideración los antecedentes respecto de beneficios intrapenitenciarios previos, los cuales necesariamente deberían ser conocidos por las comisiones de libertad condicional para resolver.

Seguidamente, hizo presente que la iniciativa legal contiene puntos susceptibles de ser perfeccionados, a saber:

a) Falta la inclusión de determinados delitos graves en el catálogo relativo a los dos tercios de cumplimiento de tiempo mínimo, tales como el robo con violación y la sustracción de menores agravada.

b) La representación de las víctimas es un tema crucial en esta iniciativa legal. Países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, entre otros, contemplan la posibilidad (con diversas modalidades) de que las víctimas puedan intervenir en este proceso. No obstante, la intervención de la víctima por intermedio del Ministerio Público puede generar problemas a propósito del derecho de libertad de elección que tienen las víctimas.

El Honorable Senador señor Walker destacó la necesidad de avanzar en materia de libertad condicional e indultos y, principalmente, en tribunales de ejecución de penas. Con la reforma del año 2019, añadió, se lograron importantes avances, sobre todo que se tomaran en consideración los informes psicosociales elaborados por Gendarmería. En este contexto, sostuvo, es fundamental escuchar a la víctima en el proceso de otorgamiento de libertades condicionales y, a su vez, aumentar los requisitos para acceder al beneficio.

En relación con el régimen penitenciario nacional, comentó, al interior de las cárceles ha comenzado a funcionar el

Primer Informe de Comisión de Constitución

crimen organizado, lo cual aumenta las posibilidades de contaminación criminógena. En otros países, como Italia, existen regímenes de aislamiento y de máxima seguridad para los reincidentes, para que éstos no se mezclen con los primerizos.

El Honorable Senador señor Galilea recordó que estas mociones fueron reacciones a problemas que se observaron en el otorgamiento de libertades condicionales, debido a la automaticidad en el proceso de otorgamiento y la perspectiva de derecho que se tenía de este beneficio.

En términos generales, el señor Senador compartió los objetivos del proyecto de ley, especialmente en lo tocante a relevar el valor del informe psicosocial de Gendarmería, aumentar el número de integrantes de las comisiones de libertad condicional y establecer la posibilidad de escuchar a las víctimas y sus familias en el proceso de otorgamiento de este beneficio. Sin perjuicio de ello, fue contrario a aumentar a seis los bimestres de buen comportamiento, pues los cuatro que se exigen actualmente serían un requisito razonable.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke consultó si producto de la reforma de 2019 disminuyó el otorgamiento de libertades condicionales en nuestro país y si aumentar el plazo a un año para volver a solicitar la libertad condicional produciría un incentivo a otorgarla para los jueces.

En cuanto a la representación de la víctima, comentó que, si bien el proyecto de ley entrega esta función al Ministerio Público, se ha sostenido que esta tarea podría ser asumida por la futura Defensoría de las Víctimas, que se busca crear.

Asimismo, preguntó acerca del reparo que se formula en el informe evacuado por la Corte Suprema en relación con este proyecto, respecto de la participación de los jueces de garantía en los procesos sobre libertad condicional.

La Honorable Senadora señora Ebensperger valoró el proyecto de ley en análisis, sin perjuicio de advertir que propone modificaciones que ya han sido incorporadas al ordenamiento jurídico.

En la misma línea, llamó la atención acerca del informe evacuado por la Corte Suprema, en cuanto a que no existe disponibilidad presupuestaria para la creación de jueces especializados en materia de tribunales de ejecución de penas para el año 2023. En este contexto, estimó que el proyecto de ley sobre ejecución de penas no será de una fácil y rápida tramitación, por lo cual planteó avanzar en lo pertinente con estas mociones.

Según la señora Senadora, no se puede tener como política pública liberar plazas en los recintos penitenciarios mediante la libertad condicional. Frente a la realidad carcelaria de nuestro país se deben buscar otro tipo de soluciones, más aún atendida la grave crisis de seguridad que vive nuestro país.

El señor Subsecretario de Justicia señaló que la iniciativa legal en análisis va en la dirección correcta en que se debe avanzar en materia de libertad condicional. Con todo, dijo, varias de las propuestas están contenidas en las indicaciones presentadas en el proyecto de ley sobre ejecución de penas que se tramita en la Cámara de Diputados. Por otra parte, revino que algunas de las mociones refundidas en esta iniciativa tienen impacto presupuestario, por lo cual sería importante discutirlos en el proyecto de ley individualizado anteriormente.

Sobre la posibilidad de oír a la víctima en los procesos de libertad condicional, apuntó que en la iniciativa legal sobre ejecución de penas se incluyó esta idea mediante indicación. En este contexto, consideró necesario resolver quién representará a la víctima. Se está discutiendo en la Cámara de Diputados, acotó, el proyecto de ley relativo al Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, el cual debe ser perfeccionado y fortalecido institucional y económicamente. Este nuevo Servicio podría cumplir la función de representar a las víctimas en los procesos de libertades condicionales.

Respecto de lo que señala el informe de la Corte Suprema acerca de este proyecto de ley, precisó que se trata de que ese Alto Tribunal considera innecesario eliminar a los integrantes de las Cortes de Apelaciones dentro de las Comisiones de libertad condicional. En este punto, lo que ha propuesto el Ejecutivo en el proyecto sobre ejecución de penas es que sea el órgano jurisdiccional quien esté a cargo de la ejecución de penas.

Enseguida, hizo presente que existen aspectos que son susceptibles de perfeccionar en esta iniciativa legal. Así, por ejemplo, que el informe psicosocial de Gendarmería sea un antecedente calificado, sin perjuicio de que la decisión en el otorgamiento del beneficio siga siendo jurisdiccional y que se evacúen según el tipo de delito. Actualmente no existen consideraciones específicas al contenido que deben tener estos informes, salvo lo relativo

Primer Informe de Comisión de Constitución

a los beneficios intrapenitenciarios.

El Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia puntualizó que el propio proyecto de ley acota la intervención de las víctimas a los delitos más graves que se establecen en el decreto ley N° 321, esto es, los que exigen dos tercios de cumplimiento mínimo de la pena y aquellos relativos a presidio perpetuo, simple o calificado. Es relevante que quien deba intervenir en el proceso de libertad condicional sea la víctima, considerando las atribuciones que actualmente tiene el Ministerio Público, donde no se encuentra la de representar a las víctimas.

- - -

VOTACIÓN IDEA DE LEGISLAR EN LA MATERIA

A continuación, la señora Presidenta de la Comisión declaró cerrado el debate y sometió a votación la idea de legislar sobre este asunto.

- Sometida a votación la idea de legislar en la materia, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Walker.

- - -

PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN Y TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

En mérito del acuerdo antes reseñado, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, os propone aprobar en general el proyecto de ley acordado en primer trámite constitucional por la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el que sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal la palabra “medio” por la frase “medio a máximo”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el artículo 2°:

En su numeral 2):

i. Reemplázase la palabra “cuatro” por la palabra “seis”.

ii. En su numeral 3), intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

iii. Agrégase el siguiente numeral 4°:

“4) Contar con un informe de los beneficios intra penitenciarios, si éstos fueron otorgados. En el evento que tales beneficios hayan sido revocados por causas imputables al condenado deberá informarse dicha circunstancia.”.

iv. Incorpórase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.

2. En el artículo 3°:

En su inciso tercero:

i. Intercálase entre las expresiones “femicidio,” y “homicidio calificado”, la frase “homicidio simple,”.

Primer Informe de Comisión de Constitución

ii. Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

iii. Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

3. En el inciso segundo del artículo 4°:

a) Elimínase la letra a).

b) En la letra b):

i. Reemplázase la palabra “Cuatro” por “Cinco”

ii. Incorpórase a continuación del punto y seguido la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto.”.

iii. Sustitúyese la palabra “diez” por “once”.

4. Intercálase el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- La Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público la nómina íntegra de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder al mencionado beneficio. Únicamente en estos casos, el funcionamiento de la Comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en quince días respecto de las fechas de funcionamiento a que alude el artículo 4.

Una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querella si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo mediante el último medio de notificación que la víctima o querellante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado en la respectiva causa por la que el postulante fue condenado.

Dentro de quinto día hábil luego de recibir la comunicación, la víctima o querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a ésta, lo que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por un abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos.

En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación efectuada por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si éste así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente.

En todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por ella en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio.”.

5. Intercálase en el artículo 7 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Procederá siempre la revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y a sus familiares.”.

6. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso final:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refiere el inciso primero deberán considerar medidas para evitar la revictimización de la persona ofendida por el delito y sus familiares.”.

Primer Informe de Comisión de Constitución

Artículo 3.- Incorpórase en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesión celebrada el día 4 de abril 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Matías Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 6 de abril de 2023.

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (Boletines N°s. 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO: En síntesis, y mediante la modificación de diversos cuerpos legales, aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y a los permisos de salida.

II.ACUERDO: Aprobado en general por unanimidad (5x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO: Consta de tres artículos permanentes.

IV.URGENCIA: No tiene.

V.ORIGEN E INICIATIVA: En cinco Mociones, ahora refundidas, a saber:

- Boletín N° 14.090-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- Boletín N° 14.091-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- Boletín N° 14.092-07, de los Honorables Diputados señores Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Auth, Fuenzalida, Prieto, Santana Tirachini y Walker.

- Boletín N° 14.100-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Prieto, Pérez y Walker.

- Boletín N° 14.121-07, de los Honorables Diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Ossandón y señor Longton, y de los ex Diputados señora Núñez y señor Fuenzalida.

VI.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Son de rango orgánico constitucional, las siguientes normas del proyecto de ley:

Primer Informe de Comisión de Constitución

- El artículo 3, con arreglo al artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política de la República.
- El inciso cuarto del artículo 4 bis, contenido en el Número 4 del artículo 2, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84, inciso primero, de la Carta Fundamental.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII.APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Fue aprobado, en general, por 143 votos favorables y una abstención.

IX.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 7 de septiembre de 2021.

X.TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe. Pasa a la Sala.

XI.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Código Penal.
- Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.
- Decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile.

Ignacio Vásquez Caces

Secretario

Valparaíso, 6 de abril de 2023.

Discusión en Sala

2.2. Discusión en Sala

Fecha 12 de abril, 2023. Diario de Sesión en Sesión 12. Legislatura 371. Discusión General. Se aprueba en general.

AUMENTO DE PENA APLICABLE A HOMICIDIO SIMPLE Y RESTRICCIÓN DE ACCESO A DETERMINADOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La señora Presidenta pone en discusión y en votación en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, iniciativa que corresponde al boletín N° 14.090-07 y otros, refundidos.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Se abre la votación.

(Durante la votación).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El objetivo del proyecto de ley es, en síntesis, mediante la modificación de diversos cuerpos legales, aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y a los permisos de salida.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace presente que discutió esta iniciativa de ley solamente en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.

Asimismo, la Comisión deja constancia de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Walker.

Consigna, además, que el artículo 3 y el inciso cuarto del artículo 4 bis, contenido en el N° 4 del artículo 2 del proyecto de ley, son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 26 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 16 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Gracias, señor Secretario .

El informe de la Comisión lo va a entregar el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.-

Gracias, Presidenta .

Honorable Sala, en mi calidad de integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de libertad condicional, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación, y que se iniciara en cinco mociones ahora refundidas.

Discusión en Sala

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 7 de septiembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Esta iniciativa legal se discutió solo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.

Su objetivo, en síntesis, es aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y a los permisos de salida.

Para cumplir tales propósitos, mediante tres artículos, compuestos cada uno de varios numerales, se propone modificar el Código Penal; el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad; y el decreto ley N° 2.859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Las modificaciones que aborda este proyecto de ley son las siguientes:

- 1.- Aumentar de cuatro a seis bimestres de buena conducta el requisito para postular al beneficio de libertad condicional.
- 2.- Impedir la postulación a este beneficio en el siguiente semestre, es decir, en el inmediatamente posterior a aquel en que se rechazó la solicitud.
- 3.- El informe de postulación psicosocial de Gendarmería tendrá la calidad de antecedente calificado. Asimismo, se deberá incluir un informe con los beneficios intrapenitenciarios otorgados y revocados al solicitante.
- 4.- Los permisos de salida deberán ser autorizados por el juez de garantía.
- 5.- Aumento de la penalidad, tratándose de homicidio simple, de presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio a máximo.
- 6.- Incremento a dos tercios de cumplimiento de la pena para los delitos de homicidio simple e incendio agravado para la postulación al beneficio, considerando que tienen la misma penalidad.
- 7.- Participación de la víctima en el proceso de libertad condicional.
- 8.- Composición y funcionamiento de las comisiones de libertad condicional. Se elimina al ministro de corte de apelaciones y se aumentan de cuatro a cinco los jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal elegidos por la corte de apelaciones respectiva. En el caso de la Comisión de Libertad Condicional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago, se aumentan de diez a once los jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal.
- 9.- Revocación a todo evento del beneficio frente a hostigamiento de las víctimas.

Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el señor Ministro.

(Pausa).

La señora ALLENDE.-

Hay que activarle el micrófono.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Estamos con un problema técnico.

Discusión en Sala

(Pausa).

Disculpe, señor Ministro , estamos solucionando un problema técnico, porque se nos desactivaron los micrófonos.

(Pausa).

Ahora sí, Ministro .

Tiene la palabra.

El señor CORDERO (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, saludo a las Senadoras y los Senadores.

El Ejecutivo considera que las mociones refundidas permiten abordar adecuadamente el sistema de libertad condicional. Sin embargo, resulta pertinente advertir a vuestras Señorías de que las modificaciones de las mociones deben ser analizadas en conjunto con la iniciativa sobre la ejecución de sanciones penales (boletín N° 12.213-07), que actualmente está tramitándose en la Cámara de Diputados, y en particular porque se refiere a uno de los temas que ha preocupado en el último tiempo a este Congreso Nacional. En dicha iniciativa, el Ejecutivo ha formulado indicaciones y existe también el compromiso para presentar indicaciones en el siguiente trámite.

Para el conocimiento de vuestras Señorías, ese proyecto tiene impacto en materia de regulación de libertad condicional, en los plazos de postulación; en la eliminación de la comisión de libertad condicional, focalizándose, en el fondo, en la existencia de un tribunal -recuerden que sobre este tema existe una vieja discusión respecto de los tribunales de ejecución de penas-; acerca de los informes de Gendarmería, y, además, respecto de las adecuaciones del decreto ley N° 321.

El Ejecutivo, tal como consta en el informe, respecto de estas mociones tiene observaciones con relación al aumento de bimestres, los requisitos de postulación semestrales, los efectos que tienen los informes intrapenitenciarios en los permisos de salida y el rol del juez de garantía.

Quiero hacer algunas precisiones, por ejemplo, sobre la penalidad del homicidio simple, porque esta es una modificación que ya fue realizada por la ley N° 21.483, que se publicó el 24 de agosto de 2022; y en cuanto al aumento a dos tercios del cumplimiento de la pena para el homicidio simple e incendio agravado, estos fueron incorporados en el catálogo, también a través de la ley N° 21.483, de la fecha señalada.

El Ejecutivo ha manifestado una opinión favorable a la participación de la víctima en el proceso de libertad condicional, con algunas adecuaciones pertinentes de observar.

Como vuestras Señorías podrán apreciar en el contenido del informe, existen convergencias en varias de las opiniones que se han formulado. Pero el Ejecutivo , tal como lo manifestó en la Comisión y como lo estoy haciendo yo ahora en esta Sala, considera que es necesario seguir perfeccionando su contenido. Por lo mismo, ha ofrecido indicaciones en la discusión particular de este proyecto.

Nada más, señora Presidenta .

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

A usted, señor Ministro .

Tiene la palabra el Senador Walker.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidenta .

Quiero saludar, nuevamente, al Ministro de Justicia y a la Ministra Secretaria General de la Presidencia subrogante.

Discusión en Sala

Fui uno de los coautores del proyecto, que lideró el Diputado Andrés Longton en la Cámara, y que de alguna manera refuerza la reforma al decreto ley N° 321, que aprobamos el año 2019, que impone más requisitos para el otorgamiento de las libertades condicionales.

Ya estamos viendo resultados en todo el país de lo que ha sido este cambio legal y jurisprudencial, que entiende la libertad condicional no como un derecho de los postulantes, sino como un beneficio penitenciario.

Prueba de ello es que esta semana, de 380 solicitudes de libertad condicional en la Región de Coquimbo, la Comisión de Libertad Condicional aprobó solo 10. Porque, efectivamente, entiende que hay una exigencia mayor respecto de esta medida penitenciaria, la cual tiene que ser vista precisamente como un beneficio y no como un derecho.

El proyecto refuerza este concepto. No quiero reiterar todos los elementos que se incluyen, pues los señalé muy bien el Senador Rodrigo Galilea en su informe.

Pero, a grandes rasgos, el texto considera:

- a) Aumento de cuatro a seis bimestres mínimos para poder postular al beneficio.
- b) Impedir la postulación al semestre siguiente, es decir, el inmediatamente posterior a aquel en que se rechazó la solicitud.
- c) Atender al informe de beneficios intrapenitenciarios. Nosotros insistimos mucho al modificar el decreto ley N° 321 en que los informes de Gendarmería, si bien no eran vinculantes, se tuvieran en consideración al momento de otorgar una libertad condicional.

En tal sentido, todos recordamos el escándalo que hubo cuando se otorgó la libertad condicional en esta región al asesino y violador de la niña Ámbar Cornejo, sin que se tomaran en cuenta los informes psicosociales de Gendarmería, como tampoco ocurrió en gran parte de los indultos otorgados por el Presidente de la República respecto de condenados por delitos violentos.

No queremos rememorar esa discusión, pero hay que decirlo: los informes psicosociales de Gendarmería deben tener cada vez más peso. Ello sí ocurrió con la revisión que hizo la Comisión de Libertad Condicional en la Región de Coquimbo, liderada por el Presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena.

- d) Establecer que los permisos de salida deben ser autorizados por el juez de garantía.
 - e) Aumento de la penalidad tratándose del homicidio simple, adecuándose a la ley N° 21.483, en forma concordante con lo propuesto en esta iniciativa legal.
- Recuerdo que con el ex Diputado Jorge Burgos, hace una década, ya habíamos presentado un proyecto para aumentar la pena por homicidio simple. Cuando me incorporé a la Cámara de Diputados, el año 2010, la pena asignada al homicidio simple era de cinco años y un día, que era la misma que tenía el delito de robo con intimidación, por ejemplo.
- f) Incremento a dos tercios de cumplimiento de la pena para los delitos de homicidio simple e incendio agravado para la postulación al beneficio, considerando que tienen la misma penalidad.
 - g) Y lo más importante, a propósito de que hemos hablado tanto de la Defensoría de las Víctimas: la participación de la víctima en el proceso de libertad condicional. Es necesario escuchar a la víctima del delito y al Ministerio Público.

Quiero resaltar algo que dijo el Ministro de Justicia. Existe un proyecto en la Cámara que crea los tribunales de ejecución de penas, que lideró el Diputado Marcos Illabaca. Yo adherí a esa iniciativa, también en la Cámara de Diputados. Espero que pueda prosperar para que sea un órgano cien por ciento jurisdiccional el que evalúe estos beneficios de aquí en adelante.

Gracias, Presidenta.

Discusión en Sala

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Sanhueza, y luego la Senadora Núñez y el Senador Chahuán.

(Pausa).

Senador Sanhueza, espérenos un segundo, que se volvió a caer el sistema.

(Luego de unos instantes).

Les solicito a los Senadores que se habían inscrito, que lo vuelvan a hacer, por favor, porque se borró todo acá.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidenta .

Nos debe llamar profundamente la atención y hacernos reflexionar el hecho de que hayamos iniciado esta semana con muchos actos delictuales, los que nos arrojaron la dramática cifra de nueve personas fallecidas.

Es una cifra desastrosa, que pone sobre la mesa la seguridad como la primera prioridad; como nos llamó a trabajar el Presidente de nuestra Corporación, Juan Antonio Coloma, en este fast track legislativo en materia de seguridad.

Sin duda, el país vive una criminalidad creciente, más violenta, más organizada y sofisticada. Se han importado modelos delictuales para los cuales nuestro sistema penal no estaba preparado. Para dar un par de ejemplos: el sicariato, el crimen organizado y el narcotráfico, y, de otro lado, el alto poder de fuego de los delincuentes.

Son situaciones que lamentablemente se están haciendo cotidianas, y que necesitan una respuesta de todo el sistema de persecución penal a la brevedad.

Respecto al delito de homicidio, en concreto, durante el año 2022 se registraron 934 homicidios, lo que da una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Aquello refleja un importante aumento, ya que en el año 2012 la tasa fue de 2,8 casos. Diez años después, este delito se incrementó en un 67,8 por ciento, según cifras del propio Gobierno.

Por lo anterior, este proyecto de ley va en la línea correcta, por cuanto se ha perdido la cultura del valor de la vida y hoy se ha impuesto la de matar por matar, una en la que destruir la vida de un ciudadano o de un carabinero no tiene consecuencias. Así, elevar las penas y hacer más riguroso el mecanismo de acceso a beneficios carcelarios para los homicidios es una cuestión esencial, la cual apoyamos sin complejos, porque la seguridad es la mayor demanda ciudadana y debe ser nuestra mayor preocupación.

Como bancada de Senadores UDI, hemos asumido la tarea de apoyar sin letra chica todos los proyectos en materia de seguridad, impulso que se ve mermado por la falta de apoyo de algunos sectores o por la inercia del Gobierno a poner urgencias ahí donde se necesita: en aquellas medidas que pueden repercutir en la delincuencia; en la protección de los ciudadanos; en dotar de recursos a nuestras Policías, y en mejorar la persecución penal.

Es fundamental que se impulsen medidas tendientes a dotar de mayores funcionarios a Fiscalía, que tiene una sobrecarga de trabajo tremenda y un déficit de más de mil funcionarios; otorgar mayores facultades a los municipios en materia de seguridad; revisar los sistemas de cumplimiento alternativo de penas, y combatir la migración irregular e ilegal y seguir avanzando en materia de protección de infraestructura crítica y medidas en esa dirección.

Lamentablemente, en el Gobierno conviven dos almas: una convencida de que la seguridad ciudadana es la prioridad, y otra que la enfrenta con complejos, con letra chica, con trabas y no es capaz de sintonizar con un país que sufre.

Es hora de que nos unamos y trabajemos en conjunto, con diálogo y apoyando a nuestras Policías, Fuerzas Armadas y ciudadanos, para recuperar a nuestro país del flagelo de la delincuencia.

Discusión en Sala

Por eso, voto a favor, señora Presidenta.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Núñez.

La señora NÚÑEZ.-

Muchas gracias, señora Presidenta .

Muchas veces hemos escuchado frases como "Se detuvo al posible responsable de la comisión de un delito y quedó libre al día siguiente" o "Una vez realizado el debido proceso y habiéndose condenado a alguien por un determinado hecho ilícito, las víctimas no entienden cómo, a poco transcurrir su pena, está libre".

Yo valoro, celebro y, evidentemente, voy a votar a favor de este proyecto, porque busca modificar el decreto que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo que deben cumplir de la pena para solicitar este beneficio.

Es decir, a propósito de lo que señalaba recién, que transcurridos dos tercios de la pena, del tiempo privado de libertad, no se pueda obtener el beneficio, y solo se pueda cuando haya transcurrido más tiempo: cuatro quintos. Eso es lo que se establece respecto a delitos en los que no cabe ninguna duda que debe proceder, en los que incluso ojalá no existiera este beneficio, es mi opinión, debiéndose cumplir completamente la condena. Me estoy refiriendo a los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, abusos sexuales graves, entre otros.

Valoro, además, que este proyecto incorpore el deber, ¡el deber!, de citar a la víctima o, en su defecto, a sus familiares, para que expongan su opinión sobre la concesión del beneficio ante la Comisión de Libertad Condicional. Esto es lo mínimo que se puede hacer cuando una persona que resultó condenada por un determinado delito -por ejemplo, los que acabo de mencionar- va a optar a un beneficio.

Este proyecto va en la línea correcta, Presidenta.

Y como dije recién, creo que deberíamos avanzar para que en estos delitos determinados -sobre todo en momentos como los actuales, en los que ha vuelto a surgir en la discusión de la sociedad la idea de establecer sanciones mayores a la privación de libertad- el condenado cumpla efectivamente su sanción, sin estos beneficios. Al menos hoy día, con este proyecto, se está aumentando el tiempo de la pena que debe transcurrir para que alguien pueda acceder a aquello.

Así que este proyecto no solo se trata del aumento de la pena aplicable al homicidio, sino también de la restricción del acceso a determinados beneficios, como la libertad condicional o los permisos de salida, que están contemplados en nuestra legislación.

Me parece que este es un proyecto que -insisto- va en la línea correcta.

Anuncio mi voto a favor, Presidenta .

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

A usted, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señora Presidenta , Honorable Sala, por supuesto que este es un tema de gran importancia, y que cobró fuerza cuando se produjo un otorgamiento de libertades condicionales en Valparaíso que fueron en contra de la voluntad

Discusión en Sala

y de la opinión de los miembros de la Comisión respectiva y, también, de Gendarmería.

Hemos visto -lo mencionaba recién- cómo algunas libertades y beneficios han sido otorgados en contra de la voluntad de Gendarmería, incluso indultos.

Es por esto que es tan importante buscar una fórmula que nos permita ir regulando el otorgamiento de las libertades condicionales, entendiendo claramente que es un beneficio y no un derecho.

Eso, por una parte.

Lo segundo es que por supuesto que debemos ir avanzando en un tribunal de ejecución de penas. Yo creo que esto es fundamental para asegurar que en estas materias las opiniones vertidas por Gendarmería y los otros miembros de las Comisiones de Libertad Condicional efectivamente tengan efectos vinculantes. Los informes de Gendarmería son claves en este asunto.

Del mismo modo, creemos, sin lugar a duda, que hay que avanzar en dar certezas. Acá tiene que haber un justo equilibrio en el otorgamiento de los beneficios, en donde efectivamente se escuche a Gendarmería y que las opiniones que viertan tengan el efecto vinculante que se requiere.

Por tanto, vamos a apoyar este proyecto que va en la dirección correcta.

Nosotros presentamos uno similar, que además es coetáneo a este del Diputado Longton. Se ha priorizado esta iniciativa y no la nuestra, pero consideramos que va en el sentido adecuado.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA.-

Gracias, señora Presidenta.

Este es un tema que ha contado con varias mociones de diferentes autores. Una de ellas es la del ex Senador Felipe Harboe , la que yo creo que se justificaba en su momento, años 2014 y 2015, ya que apuntaba a la necesidad de ir ajustando las penas debido a que, en la lógica del populismo penal -muy presente en todas las discusiones, especialmente en nuestro país-, se fueron incrementando mucho las sanciones para los delitos contra la propiedad; por lo tanto, el valor de la vida y el de la propiedad quedaron en una suerte de entredicho. En esto uno debe preguntarse: ¿qué debe castigarse más severamente?

Entonces, el legislador de la época estuvo en sintonía con ajustar la pena del homicidio simple para que quedara por sobre la del robo con violencia o con intimidación; porque es un homicidio. En ese momento, esto parecía de toda lógica.

Sin embargo, ¿qué ha pasado -lo dijo el propio Ministro - con el correr del tiempo? El populismo penal no ha dado tregua y sigue considerando muchas veces que el aumento de penas es la solución para los graves problemas de seguridad que tiene nuestro país.

Sin embargo, se promulgó la ley N° 21.483, que se hace cargo de algunos temas, como de equiparar ciertos aspectos; pero quedan situaciones, más bien de orden procedimental, que están pendientes.

Ahora, yo el problema que veo es que, si bien el tema de la pena pudiera hoy día estar resuelto con la N° 21.483, aquí también hay aspectos relativos a las libertades condicionales, y eso está en otra mesa.

Entonces, hoy día hay un grupo de trabajo para el tema de las libertades condicionales, que seguramente va a evacuar una propuesta que se traduzca en un proyecto de ley, y, por otro lado, tenemos una comisión para el nuevo Código Penal, que es la que tiene que ajustar el parchado Código que actualmente tenemos.

Simplemente quería hacer ese planteamiento.

Discusión en Sala

Creo que esta es una iniciativa necesaria en otro sentido.

Y en rigor, claro, uno podría decir que este proyecto o estas mociones refundidas no son propiamente parte del llamado "populismo penal" porque lo que busca es justamente poner el valor de la vida por sobre el de la propiedad. Todos son importantes, pero el delito de incendio, por ejemplo, en Chile tiene penas altísimas, comparado con el de homicidio.

Entonces, creo que desde esa mirada este proyecto tiene valor, aunque de alguna manera ha perdido vigencia.

Y, a propósito de toda esta discusión, mi bancada reflexionaba recién sobre el hecho de que -así como en los proyectos de Hacienda, que tienen un monto presupuestario determinado, se pide un informe financiero-, sería bueno -está el Ministro de Justicia presente- que en un proyecto de este tipo, donde se aumentan las penas, contáramos con un informe penitenciario actualizado.

Porque tenemos un problema del que no nos estamos haciendo cargo: en Chile existe un déficit carcelario, y el Ministro Cordero aquí presente lo ha dicho majaderamente. ¡Y de eso debemos hacernos cargo! Vamos a tener cincuenta mil internos el próximo año. Yo no digo que debemos abrir las cárceles, como lo hizo el Presidente Piñera, mediante indultos y leyes específicas, no; pero tenemos que mirar esto y asumir que va a requerir una inversión carcelaria significativa.

A eso agreguémosle el problema que tienen las prisiones. El informe de Contraloría, que ayer conocimos todos, habla de serios problemas con los soportes informáticos, en que en algunos casos se hace muy difícil identificar a las personas, a los individuos que están presos y alguien perfectamente podría suplantar una identidad y por esa vía quedar en libertad sin necesidad de una fuga, en rigor.

Entonces, creo que es muy importante tener claridad de quién está en las cárceles, pero también hay que tener presente que estos proyectos, de manera inorgánica, como ha sido la lógica en el populismo penal en general, van a tener el efecto de que habrá más personas presas y por más tiempo.

De todas maneras, voto a favor.

En mi opinión, este proyecto hay que ajustarlo, como ha dicho el propio Ministro, y por eso me parece bien que vaya a una discusión en particular, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

A usted, Senador.

El último inscrito es el Senador Espinoza, quien no está en la Sala.

Haga el llamado, señor Secretario.

El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro Prieto, Chahuán, Cruz-Coke, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Galilea, García, Kast, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Núñez, Prohens, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

Discusión en Sala

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Aprobado el proyecto en general. Se devuelve a la Comisión de Constitución para su estudio en particular.

Se propone como plazo para presentar indicaciones el 28 de abril.

Ministro , ¿le parece bien?

El señor CORDERO (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Una semana más.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

¿El 5 de mayo?

El señor CORDERO (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Perfecto.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

Se fija el viernes 5 de mayo como plazo para formular indicaciones.

Pasamos al siguiente proyecto de la tabla, señor Secretario.

Perdón, ¿Senadora Pascual?

La señora PASCUAL .-

¿Dónde se envían las indicaciones?

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

A la Secretaría General.

La señora PASCUAL.-

Gracias.

La señora EBENSPERGER (Presidenta accidental).-

El 5 de mayo, a las 12:00 horas, en la Secretaría General.

Boletín de Indicaciones

2.3. Boletín de Indicaciones

Fecha 05 de mayo, 2023. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

BOLETINES Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos

INDICACIONES

05.05.23

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA AGRAVAR LA PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

ARTÍCULO 2

Número 1

Ordinal i

1.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo, ajustándose el orden correlativo de los ordinales siguientes.

Ordinal iii

2.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente, consultado como ordinal ii:

“ii) Incorpórase en el numeral 3), a continuación del punto final, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.”.

Ordinal IV

3.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

Número 2

oooo

Ordinal nuevo

4.- Del Honorable Senador señor Kusanovic, para intercalar el siguiente ordinal, nuevo:

“.... Agrégase, a continuación de la palabra “infanticidio”, la siguiente frase: “secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores,”.”.

oooo

oooo

Ordinal nuevo

5.- Del Honorable Senador señor Kusanovic, para incorporar el siguiente ordinal, nuevo:

“.... Reemplázase la frase “sólo podrán postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena”, por la siguiente: “no podrán postular a este beneficio”.”.

oooo

oooo

Boletín de Indicaciones

Ordinal nuevo

6.- Del Honorable Senador señor Kusanovic, para incorporar el siguiente ordinal, nuevo:

“.... Agrégase, a continuación del punto final, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Sin perjuicio de lo anterior, podrán postular a libertad condicional las personas condenadas por elaboración o tráfico de estupefacientes, siempre que hayan cumplido dos tercios de la pena, que existan antecedentes fundados de que su otorgamiento no afectará la seguridad pública y que acrediten haber aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza.”.”.

oooo

Número 3

oooo

Modificación nueva

7.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar la siguiente modificación, nueva, en el artículo 4°:

“...) Incorpóranse, a continuación del inciso primero del artículo 4°, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto y así sucesivamente:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos, quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados, con el objeto de notificar a las víctimas de dichos delitos.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.”.

oooo

Número 4

8.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

Número 5

9.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

Número 6

10.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para suprimirlo.

ARTÍCULO 3

11.- De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, el siguiente literal g), nuevo:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional por parte de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad

Boletín de Indicaciones

condicional, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima."."

[VER INFORME FINANCIERO](#)

- - -

Segundo Informe de Comisión de Constitución

2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 04 de julio, 2023. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 39. Legislatura 371.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.

BOLETINES Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar, en particular, acerca del proyecto de ley de la referencia, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación, y que se iniciara en cinco Mociones, ahora refundidas, a saber:

- La primera (signada Boletín N° 14.090-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.
- La segunda (signada Boletín N° 14.091-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.
- La tercera (signada Boletín N° 14.092-07), de los Honorables Diputados señores Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Auth, Fuenzalida, Prieto, Santana, Tirachini y Walker.
- La cuarta (signada Boletín N° 14.100-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Prieto, Pérez y Walker.
- La quinta (signada Boletín N° 14.121-07), de los Honorables Diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Ossandón y señor Longton, y de los ex Diputados señora Núñez y señor Fuenzalida.

- - -

Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 7 de septiembre de 2021, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

- - -

Asistió a las sesiones que la Comisión dedicó al análisis de este asunto, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Walker.

Concurrieron, también, los siguientes personeros:

- El Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, acompañado por la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; la Jefa del Departamento de Adultos de la División de Reinserción Social, señora Marcela Corvalán; el asesor legislativo señor Mario Araya, y el asesor comunicacional señor Pedro Vega.
- El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Javier Wilenmann.
- El Coordinador de la Fundación Amparo y Justicia, señor Héctor Arancibia, junto a la abogada señora Verónica Rodríguez.
- La analista del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Fiorella Romanini.
- Los asesores parlamentarios señoras Alejandra Leiva y Fernanda Valencia, y los señores Carlos Lobos, Jaime Herranz, Ignacio Ortega, Benjamín Sáenz y Camilo Sánchez.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

- 1.- Artículos o numerales que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: Artículo 1.
- 2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: N°s. 1, 2, 3, 3 bis, 8, 9, 10, 10 bis, 10 quinquies, 12.
- 3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: N°s. 2 bis, 3 ter, 4, 4 bis, 6 bis, 6 ter, 7, 8 A, 8 bis, 8 ter, 10 quáter, 10 quinquies A, 10 sexies, 11.
- 4.- Indicaciones rechazadas: N°s. 5, 6, 10 ter, 11 bis.
- 5.- Indicaciones retiradas: N° 9 bis.
- 6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Ninguna.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

En síntesis, y mediante la modificación de diversos cuerpos legales, aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y a los permisos de salida.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

No hay.

- - -

En forma previa al análisis de las indicaciones formuladas, tuvo lugar en el seno de la Comisión un debate acerca de los alcances y situación actual de la libertad condicional como institución jurídica.

En ese marco, el Subsecretario de Justicia hizo uso de la palabra con el objeto de presentar ante Sus Señorías, cifras actualizadas en materia de libertades condicionales otorgadas y, junto a ello, la evolución que ha tenido el decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, y su modificación realizada en el año 2019.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Número de postulantes y otorgamientos por año y semestre



Año	Semestre	Total de postulantes	Otorgados			% Otorgados por Comisión Corte.	% Otorgados (incluye recursos)
			por Comisión	por recurso	Total		
2017	1°	4.905	1989	1132	3121	41%	64%
	2°	3.854	1597	932	2529	41%	66%
2018	1°	4.228	2374	758	3132	56%	74%
	2°	3.664	2104	597	2701	57%	74%
2019	1°	2.034	773	589	1362	38%	67%
	2°	2.723	1014	865	1879	37%	69%
2020	1°	3.296	1589	584	2173	48%	66%
	2°	3.550	693	1138	1831	20%	52%
2021	1°	5.606	802	1717	2519	14%	45%
	2°	5.175	809	812	1621	16%	31%
2022	1°	5.075	551	618	1169	11%	23%
	2°	5.035	552	278	830	11%	16%
2023	1°	5.383	372	97	469	7%	9%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por el Departamento de Control Penitenciario de Gendarmería de Chile. Para los años 2017-2022, la información se encuentra actualizada al 10 de marzo de 2023. Para el año 2023 la información se encuentra actualizada al 16 de mayo de 2023.

Al continuar, señaló que las libertades condicionales inciden, entre otros, en dos aspectos relevantes: 1) que las personas en el interior de los recintos penitenciarios, durante el tiempo de su condena, deben exhibir buena conducta con miras a acceder al beneficio de libertad condicional (con todo el impacto que ello implica para la gobernanza de los establecimientos penitenciarios); 2) que este beneficio permite acceder a cierta vigilancia o control en el tránsito de una persona entre que se encuentra privada de libertad y el momento en que accede al medio libre (tránsitos que son regulados en legislaciones comparadas, y en nuestro país desde la reforma del año 2019 cuando se creó la figura del delegado de libertad condicional).

El Honorable Senador señor De Urresti solicitó información sobre el trabajo que se lleva a cabo respecto de los tribunales de ejecución de pena, como arquitectura fundamental para abordar esta situación en forma sistémica. El problema de quienes delinquen, añadió, no se soluciona sólo con privarlos de libertad mientras no exista un modo efectivo de ejecutar las penas impuestas por los tribunales de justicia.

El Honorable Senador señor Cruz-Coke hizo notar que, a partir de las cifras presentadas, se observa que desde el año 2019 se produce una baja en el otorgamiento de libertades condicionales. Cuestionó si, sobre esa base, el sistema carcelario chileno incluye a aquellos que estén prontos a salir en libertad, advirtiendo el grave problema de hacinamiento en los recintos penitenciarios y la importante separación en su interior de los grupos de mayor riesgo o peligro. Al decidir endurecer la medida de libertad condicional, advirtió, se debe conocer qué impactos tendrá en el interior del sistema carcelario y cómo se pretende solucionar tales aspectos. Además, consultó al Ejecutivo acerca de su política respecto de nuevas cárceles o de concesiones penitenciarias, con miras a aliviar, en parte, el hacinamiento.

El señor Subsecretario de Justicia compartió los dichos en torno a que los tribunales de ejecución de pena son fundamentales, y a que la inexistencia de una ley al respecto es una de las falencias o deudas del sistema judicial y penitenciario chileno. Sobre el particular, recordó que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados una Moción del Diputado señor Ilabaca, que persigue regular la ejecución de penas, acerca de la cual el Ejecutivo ingresará una indicación que contendrá su componente orgánico (jueces y tribunales especiales de ejecución de pena). En cuanto a la modalidad que se encuentra en análisis para materializar tal necesidad, sostuvo que sería factible instalar tribunales de ejecución en aquellos lugares con mayor número de personas privadas de libertad. Donde haya un menor número, se pueden incorporar jueces de ejecución de penas.

Sobre el hacinamiento y la seguridad de los reclusos, el personero reconoció que ambos aspectos constituyen una preocupación de su Cartera. La reforma de la ley de libertades condicionales de 2019, puntualizó, rigidizó el sistema al establecer la obligación de considerar el informe de Gendarmería, crear la figura del delegado de libertad condicional y restringir la aplicación de la ley. Las estadísticas muestran con rezago las consecuencias prácticas de tal reforma.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Para acceder a la libertad condicional, acotó, se requiere de buena conducta durante el proceso de privación de libertad. Existe la expectativa de que, cumplidos ciertos requisitos de pena y con muy buena conducta, se podrá disminuir la estadía del recluso al interior de los establecimientos penitenciarios. La buena conducta, advirtió, es positiva para todo el sistema penitenciario, y la libertad condicional permite un tránsito regulado al medio libre.

La Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que, en su opinión, se debe mejorar la regulación de la libertad condicional y de las medidas cautelares, y manifestó preocupación por la política de flexibilizar las normas frente al atochamiento que exista en cárceles. La opinión pública percibe que existen quienes no debieran estar en libertad una vez que son formalizados, y, sin embargo, lo están, o quienes debiesen seguir privados de libertad y no se mantienen. Flexibilizar las decisiones administrativas y judiciales en lo relativo a libertad condicional es una política equivocada, en especial en atención a la crisis de seguridad que se vive actualmente en Chile. Lo anterior, sin perjuicio de lo que ocurre respecto de expulsiones de migrantes, cuando las fronteras aún no se encuentran debidamente controladas.

El señor Subsecretario del ramo enfatizó que no existe voluntad del Ejecutivo de acometer el problema de sobrepoblación en el sistema penitenciario con alguna medida de flexibilización o la utilización de otros instrumentos normativos, como el indulto general. En el año 2010, detalló, existió una situación comparable con la actual en relación al sobrepoblamiento carcelario: cerca de 54.000 personas privadas de libertad, con una capacidad de 40.000 internos en el sistema penitenciario. En tal contexto ocurrió el incendio de la cárcel de San Miguel que implicó la muerte de 81 reclusos (la sobrepoblación carcelaria aumenta el riesgo significativamente). Este hecho lamentable motivó la dictación de una ley de indulto general.

Hoy, cuando existe una capacidad para 42.000 personas en el sistema penitenciario, se contabilizan 49.000 individuos privados de libertad. Aunque producto de la pandemia se congeló aquel número, finalizada la crisis sanitaria aumentó rápidamente: desde que el actual Gobierno empezó sus funciones, el número de personas privadas de libertad se incrementó de 41.000 a 49.000 en un año. Esto se vincula con la rigidización de las políticas de persecución penal y la promulgación de modificaciones legislativas en esa misma línea.

El Gobierno que representa, destacó, espera enfrentar el problema carcelario desde una perspectiva estructural, es decir, aumentando significativamente el número de plazas (en 10 años se proyecta la existencia de cerca de 70.000 reclusos) con un plan de infraestructura penitenciaria que sea una política de Estado, y que permita a distintas administraciones asumir la tarea que aquello implique. En efecto, existen dos líneas de trabajo en la materia:

1) mejorar la gobernanza de las cárceles existentes, es decir, mantener la capacidad del sistema penitenciario en las 42.000 plazas y recuperar aquellas que no se encuentren disponibles por diferentes razones (remodelaciones, infraestructura, sanidad, entre otros).

2) Plan de proyección de inauguración y construcción de cárceles nuevas. Hay dos cárceles que se inaugurarán prontamente: El Manzano, en la Región del Biobío (con capacidad para 1.000 plazas); La Laguna, en la Región del Maule (con capacidad para 2.300 plazas). La construcción de nuevas cárceles supone proyectos largos, y que demandan elevados recursos (alrededor de 1.000 millones de pesos), equivalentes a los que se requieren para la construcción de un hospital de alta complejidad. Hay, además, dos proyectos en diseño: Calama (más de 1.000 plazas) y El Arenal, en Copiapó.

Consultado por el Honorable Senador señor De Urresti respecto de la cárcel de Río Bueno, el señor Subsecretario de Justicia respondió que esta cárcel se reabrirá en fecha próxima en el marco del plan anunciado precedentemente. Igual cosa ocurrirá con el recinto penitenciario de Pozo Almonte, y los centros penitenciarios femeninos de Bulnes y Santiago.

El personero hizo notar que, dentro del listado de los 31 proyectos recientemente priorizados en materia de seguridad, existe una iniciativa de ley que propone liberar de algunos trámites administrativos la construcción de cárceles, así como dotar y mejorar las facultades de investigación de Gendarmería de Chile mediante la creación de la Unidad de Investigación Criminal, que implicará mayor dotación y recursos. Este es un proyecto de suma importancia para el plan del Ejecutivo, pues también persigue que el Ministerio del ramo se pueda hacer cargo de infraestructura carcelaria en forma sostenible para atender la situación integral de las personas privadas de libertad.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En cuanto a índices de reincidencia de personas que han accedido a libertad condicional, prosiguió, se observa que quien accede a libertad condicional tiene 20% de posibilidades de reincidir, mientras que quienes no acceden a un sistema de libertad condicional (y permanece privado de libertad) tiene 47,4% de posibilidades de reincidencia. Lo anterior ilustra en orden a que la libertad condicional entrega incentivos claros para no contaminarse criminológicamente.

El señor Subsecretario finalizó señalando, por una parte, que sería una mala señal flexibilizar las normas que rigen en esta materia para enfrentar un problema de infraestructura carcelaria, y, por otra, que no puede perderse de vista el impacto que genera cada reforma penal en el sistema carcelario.

La Honorable Senadora señora Ebenspeger hizo presente la situación de la Cárcel de Mujeres de Iquique, que se encuentra en zona de inundación: de ocurrir una calamidad, se deberán abrir sus puertas.

La Jefa del Departamento de Reinserción Social de Adultos, explicó que, en circunstancias que el año 2019 se modificó a cuatro bimestres de buena conducta el requisito para acceder a libertad condicional, se aumentó la lista de delitos que habilitan para acceder a ella y se mejoró el mecanismo de control, se observa que la inclusión de delegados de libertad condicional ha tenido un efecto significativo: la figura ha implicado el acompañamiento de un funcionario de Gendarmería a la persona que se encuentra en libertad condicional, lo que permite articular un plan de intervención individual, la realización de sesiones periódicas de seguimiento y la apertura de redes para la reinserción paulatina del individuo al medio libre.

Número de postulaciones y otorgamientos por Comisión



En cuanto al número de postulaciones a libertad condicional, señaló que el gráfico demuestra el número de postulaciones y otorgamientos por la Comisión de Libertad Condicional. Durante el primer semestre del año 2019 se produjo el impacto de la modificación legislativa, lo que disminuyó las postulaciones en atención a que se amplió el requisito de bimestres requeridos para postular (de tres a cuatro, u ocho meses con muy buena conducta). Tener muy buena conducta en las unidades penales es difícil, pues no se trata únicamente de la ausencia de faltas sino que del cumplimiento de cuatro factores: estudio, trabajo, régimen interno sin cometer faltas e intervención especializada. Únicamente cuando se obtienen buenas notas en todos aquellos componentes, se configura la muy buena conducta y se puede postular a la libertad condicional.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Número de postulantes a la libertad condicional



En relación con la gráfica anterior, llamó la atención de que la mitad de quienes solicitaban la libertad condicional obtenían resultados positivos, mientras que en el primer semestre del presente año únicamente 7% de los postulantes obtuvieron la libertad condicional por la Comisión. Aquel número aumenta dos puntos porcentuales, dijo, si se consideran las libertades otorgadas por medio de recursos de amparo.

La concesión por medio de recurso de amparo ha disminuido, destacó, en atención a que, entre otras razones, con anterioridad a la reforma del año 2019 el informe psicosocial emitido por Gendarmería (con los factores de riesgo de reincidencia) no estaba en la ley, por lo que era prudencial de la Comisión hacerse cargo de aquel. Antes de aquella reforma tampoco se fundamentaba el rechazo, razón por la cual, en ocasiones, las Cortes concedían la libertad basadas en la arbitrariedad del rechazo.

El Honorable Senador señor Galilea llamó la atención acerca del alto número de recursos de amparo acogidos, si se compara con aquellos concedidos por la Comisión. De hecho, agregó, si se analizan las cifras del año 2022, los concedidos mediante esta vía recursiva es mayor. En este escenario, colocó de manifiesto su preocupación por el hecho de que las Cortes resuelvan que hay una privación de libertad arbitraria cuando ya existe condena previa, un proceso de postulación y una resolución fundada. Quizá, arguyó, sería oportuno analizar los motivos que originan este fenómeno.

En la misma dirección, el Honorable Senador señor De Urresti abogó por analizar el hecho de que se utilicen vías judiciales alternativas como el recurso de amparo para resolver problemas que no se solucionan mediante los mecanismos ad hoc, esto es, la Comisión de Libertad Condicional. Esto se asemeja a lo que ha ocurrido con las ISAPRES y el recurso de protección. En este caso las Cortes han dictado miles de sentencias que ordenan dejar sin efecto las alzas de los precios de los planes, lo que ha llevado a la Corte Suprema a disponer de salas y funcionarios especialmente destinados a la dictación de estos fallos. El problema es que el recurso de amparo, de naturaleza excepcional, no está siendo utilizado en pos del objetivo para el cual fue concebido originalmente.

El Subsecretario de Justicia sostuvo que existen dos hipótesis al respecto: la primera, que desde el año 2019 el informe de Gendarmería se debe considerar obligatoriamente, mientras antes las comisiones deliberaban libremente y las Cortes acogían los recursos por falta de rigurosidad o arbitrariedad; la segunda, que los procesos de cambios judiciales toman tiempo antes de verse reflejados en cifras.

El escenario descrito, comentó, genera prácticas judiciales difíciles de cambiar. Entonces, si bien desde el año 2019 es obligatorio considerar el informe de Gendarmería, las comisiones debieron ajustar sus procesos y, al día de hoy, comienzan a visualizarse sus efectos, porque los años 2021 y 2022 el número de recursos acogidos fue alto, mientras que desde el primer semestre del año en curso ha bajado drásticamente.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Galilea enfatizó sobre lo llamativo que resulta que las cortes de apelaciones modifiquen el parecer de las comisiones de forma reiterada, con independencia del número total de sentencias favorables.

En opinión del Honorable Senador señor De Urresti, utilizar los recursos de amparo para rectificar rechazos de libertad condicional da cuenta del error que constituye la inexistencia de una solución legal al problema. A los reclusos les asiste el derecho a postular y si se elimina radicalmente se generaría un problema en el sistema carcelario: es evidente la necesidad de contar con un procedimiento objetivo al interior de Gendarmería o del Ministerio de Justicia, y no mediante el recurso de amparo, porque se está desconociendo el trabajo previo de los profesionales y funcionarios.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consideró relevante estudiar estos datos tomando en cuenta las cifras según cada región, para analizar cómo funcionan las comisiones en función de las distintas realidades y si se rigen por los mismos criterios.

El señor Subsecretario destacó que, dada la existencia de un sistema administrativo que realiza informes de conducta que luego son considerados, ponderados y evaluados en su mérito por las comisiones de libertad condicional, lo lógico sería que su decisión quede a firme, sin perjuicio de que haya instancias superiores de impugnación (pero que deberían mantener la misma lógica y ser excepcionales). En todo caso, previno, las cifras de beneficios otorgados por recurso de amparo han bajado, y ya el primer semestre de 2023 casi el 80% de las libertades condicionales las ha entregado la comisión.

Para el personero es fundamental el sistema de ejecución de penas, que actualmente presenta problemas: a excepción de las libertades condicionales y la reducción de condenas, que cuentan con reglas claras, el resto de la ejecución penal está entregada a un recurso general, esto es, el recurso de amparo. De haber un sistema de ejecución de penas, este sería el instrumento a través del cual deberían ser resueltos estos asuntos (y no el recurso de amparo, que tiene otro objetivo).

El señor Subsecretario puntualizó que aunque el Ministerio cuenta con el número de amparos concedidos, no maneja el número recursos presentados. Ello, porque se recurre en contra de las comisiones de libertad condicional y sólo en algunos casos contra Gendarmería de Chile.

El Honorable Senador señor De Urresti, planteó que la libertad condicional es un instrumento de funcionamiento del sistema que debe profesionalizarse y ser objetivo, para que el recurso de amparo sea excepcional. En este marco, preguntó quién es el recurrido en los recursos de amparo, porque si no hay una contraparte que fundamente la decisión se convierte en un recurso elitista (pagar una buena defensa permitirá obtener el beneficio, obviándose todo el trabajo de las comisiones).

El Honorable Senador señor Galilea reflexionó acerca de la conveniencia de mantener la fórmula constitucional actual del recursos de amparo o limitar estrictamente su aplicación a personas detenidas o arrestadas de forma arbitraria o ilegal. E igualmente, añadió, si se opta por el establecimiento de un tribunal de penas, deberá determinarse si constitucionalmente se establecerán límites al recurso de amparo para estos casos.

La Jefa del Departamento de Adultos explicó que las acciones de amparo se interponen en contra de la comisión de libertad condicional, y excepcionalmente contra Gendarmería de Chile por omitir la postulación. Estos recursos se presentan ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que solicita un informe que debe evacuar el presidente de la comisión. Finalmente, el recurso se conoce en cuenta. En caso que rechazo, procede el recurso de apelación ante la Corte Suprema, que también conoce en cuenta.

El Honorable Senador señor De Urresti previno acerca de lo anómalo de que la comisión de libertad condicional sea presidida por un ministro de la misma corte ante la cual se recurre. Lo anterior implica que los ministros que resuelven el amparo, modifican la decisión de un compañero. Esta situación, dijo, merece estudiarse.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, consultó si es efectivo que el primer bimestre en que se ingresa a prisión, el sistema informático de Gendarmería por defecto lo evalúa como “bueno”.

El señor Subsecretario, partidario de examinar la situación informática planteada, puntualizó que como consecuencia del aumento del número de bimestres (de tres a cuatro) el número de postulaciones disminuyó sustantivamente. Este, añadió, es un dato relevante: aumentar el tiempo requerido genera un desincentivo para

Segundo Informe de Comisión de Constitución

postular, con las implicancias que esto conlleva para el sistema carcelario.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se contiene una descripción de las indicaciones formuladas al proyecto aprobado en general y de los artículos en que inciden, señalándose en cada caso los acuerdos adoptados por la Comisión a su respecto.

ARTÍCULO 2.-

Introduce, mediante 6 numerales, modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

NUMERAL 1.

Incorpora, por medio de 4 ordinales, reformas en el artículo 2° del referido cuerpo legal.

Ordinal i.

Reemplaza la palabra “cuatro” por “seis”, en referencia a los bimestres anteriores a la postulación, en los cuales se debe haber observado una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena como requisito para postular al beneficio de libertad condicional, calificación que obtiene quien posea nota “muy buena” de conformidad al reglamento del decreto ley N° 321, de 1925.

Indicación N° 1.-

De Su Excelencia el Presidente de la República, propone suprimirlo.

En relación con esta enmienda, el señor Subsecretario recordó que en el año 2019 se modificó el número de bimestres, de tres a cuatro, en que se debe observar conducta intachable para postular al beneficio de libertad condicional. Esta modificación, agregó, produjo una disminución en las postulaciones, lo que conlleva a un peor comportamiento al interior de los recintos penitenciarios. Por este motivo, y en consideración a la presión existente en el sistema penitenciario nacional, planteó no innovar en esta materia.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se manifestó partidaria de no modificar el número de bimestres en que se debe observar conducta intachable como requisito necesario para postular al beneficio de libertad condicional.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

Al momento de fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Galilea sostuvo que, si se atiende a la experiencia carcelaria, alargar demasiado el período en que se debe observar buena conducta genera un mal comportamiento de los reclusos. Por lo mismo, consideró conveniente mantener la actual norma.

Ordinal iii.

Agrega un nuevo numeral 4° entre los requisitos para que toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración, pueda postular al beneficio de libertad condicional. Al efecto, dispone el deber de contar con un informe de los beneficios intra penitenciarios, de haberse otorgado. Agrega, además, que, en el evento que tales beneficios hayan sido revocados por causas imputables al condenado, deberá informarse dicha circunstancia.

Indicación N° 2.-

De Su Excelencia el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente, consultado como ordinal ii:

“ii) Incorpórase en el numeral 3), a continuación del punto final, que ha pasado a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona

Segundo Informe de Comisión de Constitución

postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.”.

En lo que atañe a esta enmienda, el señor Subsecretario explicó que el texto aprobado en general agrega un segundo informe, que contiene los beneficios penitenciarios que se entregarían a las personas privadas de libertad que quisieran postular a la libertad condicional. En este sentido, se propone complementar el primer informe emitido por Gendarmería, en vez de confeccionar uno nuevo, como lo proponía la iniciativa.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

Indicación N° 2 bis.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone intercalar a continuación de la expresión “dicha circunstancia” y antes del punto final, la oración “, indicando el o los motivos que fundaron dicha revocación”.

En mérito del debate habido, la Comisión fue partidaria de subsumir el contenido de esta propuesta en la indicación N° 1, del Ejecutivo.

- En ese entendido y sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

Ordinal iv.

Incorpora un nuevo inciso final que dispone que, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.

Indicaciones N°s. 3 y 3 bis.-

De Su Excelencia el Presidente de la República, y de la Honorable Senadora señora Ebensperger, respectivamente, proponen suprimirlo.

Respecto de estas indicaciones, el Personero de Gobierno indicó que una persona privada de libertad que no ha cumplido los requisitos para acceder a la libertad condicional en un período, los puede cumplir en el siguiente. De esta forma, la regla opera como un aliciente para que la persona pueda cumplir los requisitos en el próximo período; no obstante, limitar esta posibilidad puede producir efectos importantes porque, en los siguientes bimestres, no tendrá ningún incentivo para mejorar su conducta.

La Honorable Senadora señora Ebensperger estuvo conteste con la idea de circunscribir esta norma para los delitos más graves, tal como se propone en otras indicaciones, pero no de establecer dicha limitación como la regla general.

- Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

NUMERAL 2.

Modifica, mediante tres ordinales, el inciso tercero de artículo 3 del decreto ley N° 321, de 1925, referido a los delitos respecto de los cuales procede la postulación al beneficio de libertad condicional cuando los condenados hubieren cumplido dos tercios de la pena.

° ° °

Ordinal nuevo

Indicación N° 3 ter.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone intercalar, a continuación del ordinal i), el siguiente:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“...Intercálase entre las expresiones “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, el término “robo con violación”.”.

Al tratarse de una indicación de su autoría, la Honorable Senadora señora Ebensperger relevó la importancia de incorporar la figura del robo con violación entre aquellos delitos que requieren dos tercios del cumplimiento de la pena para postular a la libertad condicional.

El señor Subsecretario concordó con la finalidad de esta enmienda, por ende, estimó pertinente la incorporación de la figura del robo con violación en la categoría de ilícitos señalada.

El académico señor Wilenmann advirtió que la indicación tiene un problema técnico de origen. En efecto, es innecesario incluir en la norma las figuras de robo con homicidio, violación con homicidio y robo con violación. Sin embargo, como la ley contiene el robo con homicidio y la violación con homicidio, sin incluir el robo con violación, se puede producir un problema de interpretación. En consecuencia, para precaver la situación descrita es preferible incluir la figura de robo con violación.

Por razones de técnica legislativa y atendido que, mediante la ley N° 21.483, de 24 de agosto de 2022, ya se estableció la incorporación de la figura del “homicidio simple” en el inciso tercero del artículo 3º, tal como se contempla en el ordinal i del numeral 2 del artículo 2 del proyecto aprobado en primer trámite constitucional, la Comisión estuvo por acoger esta indicación N° 3 ter con enmiendas, en el sentido de reemplazar el ordinal i, acordado en el primer trámite constitucional, por la propuesta de que se trata.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Ordinal nuevo

Indicación N° 4.-

Del Honorable Senador señor Kusanovic, propone intercalar, luego del ordinal i, el siguiente, nuevo:

“.... Intercálase, a continuación de la palabra “infanticidio”, la siguiente frase: “secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores,”.”.

La Comisión, por razones de precisión conceptual de carácter jurídico-penal, estuvo por subsumir esta propuesta en la indicación N° 4 bis.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Ordinal nuevo

Indicación N° 4 bis.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone incorporar, a continuación del ordinal i), el siguiente:

“... Intercálase entre las expresiones “y por los delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis” y la conjunción “y”, la frase: “, e inciso segundo del artículo 142”.”.

El profesor señor Wilenmann previno que los términos secuestro y secuestro calificado son ambiguos respecto de la referencia que se intenta establecer. En este sentido, explicó que el artículo 141 del Código Penal contempla varias figuras de secuestro calificado (incisos tercero, cuarto y quinto) y, a su vez, la de secuestro simple (inciso primero), es decir, se trata de figuras de distinta gravedad y disvalor. Con todo, las figuras de mayor gravedad se encuentran establecidas en los incisos tercero, cuarto y quinto, del artículo 141, y en el número 1 del inciso primero y el inciso segundo, del artículo 142.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En razón de lo señalado precedentemente, la Comisión fue partidaria de recoger el planteamiento realizado por el profesor señor Wilenmann, en torno a incorporar en la enmienda las figuras contenidas en los incisos tercero, cuarto y quinto, del artículo 141, así como en el número 1 del inciso primero y en el inciso segundo del artículo 142.

En ese entendido, la Comisión le confirió una nueva redacción a la propuesta, quedando como sigue:

“ii. Intercálase, a continuación de “delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis”, la frase “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el N° 1 del inciso primero e inciso segundo del artículo 142”.”.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con la redacción consignada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Ordinal nuevo

Indicación N° 5.-

Del Honorable Senador señor Kusanovic, propone incorporar el siguiente ordinal, nuevo:

“.... Reemplázase la frase “sólo podrán postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena”, por la siguiente: “no podrán postular a este beneficio”.”.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

° ° °

Ordinal nuevo

Indicación N° 6.-

Del Honorable Senador señor Kusanovic, propone incorporar el siguiente ordinal, nuevo:

“.... Agrégase, a continuación del punto final (.), que ha pasado a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Sin perjuicio de lo anterior, podrán postular a libertad condicional las personas condenadas por elaboración o tráfico de estupefacientes, siempre que hayan cumplido dos tercios de la pena, que existan antecedentes fundados de que su otorgamiento no afectará la seguridad pública y que acrediten haber aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza.”.”.

En relación con esta enmienda, el señor Subsecretario hizo presente que tiene por objeto incorporar en el marco de esta ley una especie de delación. Mientras lo que se buscaba con la indicación N 5 (que fue rechazada) era establecer que tratándose de la comisión de ciertos delitos de mayor gravedad no procedería la postulación a la libertad condicional, con esta propuesta se contempla una excepción, en cuya virtud se permite dicha postulación siempre que se entreguen antecedentes necesarios para esclarecer la investigación penal.

Seguidamente, advirtió que no es propio de esta ley incorporar materias relacionadas con la delación, las cuales se deberían regular en un proyecto distinto y en forma sistémica.

El académico señor Wilenmann expresó que mediante el rechazo de la indicación anterior se reguló de modo integral este asunto. Asimismo, concordó con el Personero de Gobierno en cuanto a que incluir en esta iniciativa legal materias relativas a la delación no sería aconsejable.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señora Ebensperger y señor Huenchumilla. Se abstuvo, el Honorable Senador señor Galilea.

Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Ebensperger aclaró que, si bien está persuadido de que las personas condenadas por tráfico de drogas deben cumplir más de dos tercios de la pena para poder acceder a la

Segundo Informe de Comisión de Constitución

libertad condicional, es partidaria de que la propuesta contenida en esta indicación se incluya en otra iniciativa legal.

° ° °

Ordinal nuevo

Indicación N° 6 bis.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone incorporar el siguiente ordinal, nuevo:

“... Agrégase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Para los casos establecidos los incisos primero, segundo y tercero del artículo 3°, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.”.

En su calidad de autora de esta enmienda, la Honorable Senadora señora Ebensperger sostuvo que su objeto es, en los casos de delitos más graves, aumentar de cuatro a seis bimestres el período en que se debe obtener nota muy buena, para postular a la libertad condicional.

El Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia, señor Arancibia, valoró esta indicación en lo relativo a la extensión del tiempo requerido de buena conducta en los recintos penitenciarios, para los delitos de mayor gravedad. De igual forma, hizo presente que las postulaciones a la libertad condicional se realizan dos veces al año, entonces es necesario reflexionar si dicho período de tiempo es suficiente para que, en los casos referidos, existan avances en el proceso de reinserción social.

Luego, precisó que el decreto N° 321 franquea, para el caso de delitos menos graves, la posibilidad de un menor tiempo de observación, esto es, los ilícitos cuya condena sea menor a 541 días tienen menor tiempo de observación que la regla general, lo cual podría sustentar un período superior de tiempo para delitos de mayor gravedad.

Por su parte, el señor Subsecretario puntualizó que las personas a quienes se les aplicaría esta norma, han cumplido efectivamente dos tercios de la pena. El objetivo de la libertad condicional es que ellas puedan tener una salida regular al medio libre. Al efecto, señaló que los antecedentes muestran que del total de los postulantes a los que se les otorgó la libertad condicional, en el presente año, el 75% (350 personas) corresponden a aquellas que habían cumplido dos tercios de sus condenas y podrían estar incluidos en este tipo de delitos, con una conducta calificada de muy buena en los últimos cuatro bimestres. A su vez, 118 personas que obtuvieron el beneficio tenían cumplida la mitad de la condena (25%). En tanto, no postularon personas condenadas a presidio perpetuo calificado.

En la misma línea, afirmó que es necesario observar los efectos sistémicos que puede provocar la modificación planteada. Así, el 75% de las personas que recibieron el beneficio se encontrarían dentro de esta hipótesis.

Ante la consulta del Honorable Senador señor Huenchumilla, acerca del porcentaje de reincidencia de las personas que obtienen el beneficio de libertad condicional, el señor Subsecretario indicó que, en materia reincidencia delictual, el último estudio realizado corresponde al año 2019, el cual concluyó que las personas que no acceden a libertad condicional y, por ende, salen al medio libre sin un tránsito intermedio, reinciden en el 47,4%. En cambio, en el sistema de libertad condicional vuelve a delinquir el 20,09%. Por lo tanto, el referido sistema tiene consecuencias muy importantes en materia de reincidencia. Asimismo, subrayó que, desde la reforma del año 2019, se incorporaron los delegados de libertad condicional, los cuales hacen un seguimiento a las personas que gozan del beneficio.

A su turno, la Jefa del Departamento de Adultos de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Corvalán, expresó que, a partir del año 2020, el 100% de las personas que egresan de los recintos penitenciarios cuentan con delegados de libertad condicional. Del mismo modo, comentó que en cada Secretaría Regional Ministerial se cuenta con mesas regionales de libertad condicional, donde se realiza seguimiento y acompañamiento. El porcentaje de rezagados, añadió, representa el 29% y su control es administrativo, por cuanto no cuentan con delegado debido a que egresaron con anterioridad a la modificación legal. Este control administrativo consiste en firmar en los Centros de Apoyo a la Inserción Social (CAIS) de

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Gendarmería de Chile.

En la misma línea, aseguró que la evidencia demuestra que un egreso paulatino y acompañado al medio libre, incide en la baja reincidencia.

Al volver a hacer uso de la palabra, la Honorable Senadora señora Ebensperger previno que la indicación no propone que las personas que hayan cometido delitos más graves no puedan optar a la libertad condicional y que cumplan la totalidad de su condena antes de salir a medio libre. El cambio consiste en exigir, en vez de cuatro bimestres de buena conducta, seis, en razón de la gravedad de los delitos cometidos.

El profesor señor Wilenmann sostuvo que es importante que la concesión de libertades condicionales establezca diferencias en su forma de funcionamiento, dependiendo de la gravedad del caso en particular. Sin embargo, manifestó dudas si el mecanismo que contempla la enmienda es la forma idónea de producir esta diferencia, en cuanto a las exigencias de más bimestres de buena conducta y limitaciones de los tiempos en que pueden postular. Tal vez, se deberían establecer exigencias más estrictas para acceder al beneficio. Del mismo modo, destacó la importancia de terminar con los automatismos que forman parte del sistema de concesión de libertades condicionales, especialmente en delitos graves.

El Honorable Senador señor Galilea señaló que las comisiones de libertad condicional sesionan en abril y octubre, por lo cual alargar seis bimestres de buen comportamiento, puede generar desincentivo en quienes postulan.

A su turno, la señora Corvalán explicó que las comisiones de libertad condicional sesionan en abril y octubre, con el objeto de conceder y rechazar el beneficio; sin embargo, sesionan todo el año para efectos de la revocación. Por su parte, Gendarmería debe hacer un cruce de información del tiempo mínimo para postular, calculado a la fecha del proceso de postulación. A su vez, las calificaciones se realizan los cinco primeros días del bimestre siguiente.

El Honorable Senador señor Huenchumilla hizo hincapié en que la indicación en discusión no se contradice con el artículo 5° del decreto ley N° 321.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

Al fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Galilea puntualizó que la enmienda persigue establecer un principio de equivalencia asociado a la gravedad del delito, de manera tal que los de mayor gravedad requieran seis bimestres de buen comportamiento.

° ° °

Ordinal nuevo

Indicación N° 6 ter.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone incorporar el siguiente ordinal, nuevo:

“... Intercálase un inciso cuarto, nuevo, del siguiente tenor:

“En los casos señalados en los incisos segundo y tercero, a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.”.

En lo que atañe a esta enmienda, la Honorable Senadora señora Ebensperger comentó que transita en el mismo sentido que la anterior. En efecto, se plantea que la persona a quien se le rechaza una solicitud de libertad condicional puede postular nuevamente al año siguiente, con el objeto de que demuestre por un período de tiempo más prolongado su buen comportamiento. De esta forma, la indicación va en beneficio del propio condenado, del sistema penitenciario y de la sociedad en su conjunto.

En el mismo orden de ideas, sostuvo que, en el caso de una persona arrepentida de cometer un delito de carácter grave, la posibilidad de acceder a la libertad condicional no debe ser el incentivo para su buena conducta.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Por su parte, el señor Arancibia indicó que el decreto ley N° 321 contempla un antecedente, a propósito del presidio perpetuo calificado, donde el legislador determinó que, en esos casos específicos, una vez rechazado el beneficio de libertad condicional, existe una imposibilidad para volver a postular por el plazo de dos años. En este sentido, valoró esta indicación porque se acota a los casos que, en gravedad, le siguen al presidio perpetuo calificado, como el presidio perpetuo simple y el catálogo de los delitos que requieren dos tercios de cumplimiento mínimo de condena.

El señor Subsecretario estimó que una modificación como la planteada desincentivará el buen comportamiento dentro de los recintos penitenciarios. En consecuencia, desde el punto de vista del Ejecutivo, es mejor que las personas puedan volver a postular al período siguiente para que tengan un incentivo de buen comportamiento dentro de los recintos penitenciarios, habida consideración que se aumentó el número de bimestres de buena conducta para los casos de delitos más graves.

Seguidamente, acotó que el período de observación debe permitir saber si la persona está teniendo un buen comportamiento. Al efecto, hizo presente que en el buen comportamiento se tienen en consideración cuatro componentes:

- a) Asistencia a actividades de reinserción.
- b) Asistencia a actividades de trabajo.
- c) Asistencia a actividades de educación.
- d) Buen comportamiento en el régimen interno.

De acuerdo a lo anterior, previno que los antecedentes para un buen comportamiento no dicen relación únicamente con el arrepentimiento del mal causado, por cuanto aquello responde sólo al fuero interno de la persona, por lo cual no se encuentra dentro de los antecedentes de evaluación. En consecuencia, restringir la posibilidad de postular a la libertad condicional tendrá efectos que no serán positivos para el sistema penitenciario y para el medio externo.

Por su parte, la señora Corvalán comentó que las comisiones pueden fundamentar el rechazo a la solicitud de libertad condicional en que se requiere un mayor tiempo de observación y no existe evidencia que señale que en seis meses no se pueda subsanar dicho impedimento. Además, advirtió que una persona a quien se le rechaza la solicitud y no puede postular en un año, no será evaluado en dicho período de tiempo.

El Honorable Senador señor Huenchumilla estimó que, en razón del debate que se ha sostenido, es necesario preguntarnos que finalidad persigue el Estado con la aplicación de la pena y, a su vez, si dicho ente debe brindar una oportunidad a la persona condenada.

Al retomar el uso de la palabra, la Honorable Senadora señora Ebensperger hizo presente que la persona que postula a libertad condicional siempre deberá cumplir con el requisito de buena conducta, de lo contrario no podría solicitar dicho beneficio. Asimismo, consideró que el Estado, mediante la pena, persigue diversas finalidades, sin perjuicio de la reinserción; no obstante, para lograrla es necesario distinguir según la gravedad del delito, estableciendo mayores exigencias para los ilícitos socialmente más nocivos.

El académico señor Wilenmann destacó la necesidad de que, en el caso de los delitos más graves, las decisiones se adopten con la mayor cantidad posible de antecedentes. En este marco, el desincentivo a la producción de información constante sobre el comportamiento actual y futuro del condenado hace desaconsejable esta modificación. A su vez, el hecho de que la persona tenga menos opciones de postular al beneficio, puede generar que las comisiones o los tribunales superiores de justicia tiendan a otorgarlo con mayor facilidad.

La señora Corvalán sugirió que no se postergue un año completo una nueva postulación, una vez rechazada la anterior. Las razones que justifican que la Comisión rechace una solicitud son, en general, factores relacionados con riesgos de reincidencia. Por ello, que la persona postule en el período inmediatamente siguiente es un estímulo para trabajar tal factor de riesgo y mantener un muy buen comportamiento. En cualquier caso, advirtió, si se acepta la solicitud de libertad condicional, habiendo sido rechazada en el período anterior, la Comisión deberá necesariamente fundamentar el cambio de circunstancia que justifica tal decisión.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Galilea manifestó dudas en torno a la redacción original de la indicación N° 6 ter, por considerar que la simple presentación de una solicitud no puede traer aparejada una sanción, esto es, no poder postular nuevamente en el plazo de un año, lo cual además es contraproducente en materia de buen comportamiento. En tal sentido, aunque se mostró proclive a aprobar la propuesta del Ejecutivo, planteó su inquietud acerca de la frase “funcionamiento en el período anterior”.

Al respecto, la señora Corvalán explicó que la referencia se hace a “funcionamiento” y no a “postulación en el período anterior”, ya que el período es propiamente el de funcionamiento de la Comisión.

La Honorable Senadora señora Ebensperger se mostró partidaria del texto original de la indicación. Sin embargo, en aras de llegar a un acuerdo y en atención a que la Comisión de Libertad Condicional debe fundamentar el cambio de circunstancia desde su rechazo y su posterior aprobación, se allana a la aprobación del texto propuesto por el Ejecutivo.

A su turno, el Honorable Senador señor Huenchumilla expresó su preocupación en relación a la frase “funcionamiento en el período anterior”, en consideración a que la Comisión de Libertad Condicional funciona en forma permanente. Con todo, estimó que el rechazo de la solicitud de libertad condicional debe haber ocurrido en el período en que se tomó la decisión.

En este marco, la señora Corvalán especificó que la Comisión funciona en dos períodos del año con el objeto de otorgar o rechazar beneficios de libertad condicional. Sin perjuicio de ello, explicó, funciona también en forma permanente frente a solicitudes de revocación, al generarse incumplimientos de las condiciones del plan o cometer nuevos delitos. En este sentido, planteó reemplazar la fase “funcionamiento en el período anterior” por “funcionamiento ordinario que establece la ley en los meses de abril y octubre, para conceder el beneficio”.

Al volver a hacer uso de la palabra, la Honorable Senadora señora Ebensperger consignó que, en su opinión, la fundamentación se debe realizar cada vez que exista cambio de criterio y no exclusivamente en el período de funcionamiento anterior. Al efecto, indicó que el texto propuesto por el Ejecutivo no es suficientemente claro, porque una persona, frente a un rechazo, puede decidir no postular nuevamente en el período inmediatamente posterior.

Sobre el texto propuesto por el Ejecutivo, el señor Ministro propuso sustituir la frase “en el período de funcionamiento anterior” por el término “previamente”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla se manifestó conforme con la propuesta y consideró que la Comisión de Libertad Condicional debe fundamentar no únicamente las razones de un cambio de criterio, sino todas sus decisiones. Además, estimó redundante incorporar la obligación de justificar el cambio de criterio, en atención a que existe el deber de fundamento en todas las decisiones, como imperativo general.

Seguidamente, sostuvo que la decisión que toma la Comisión de Libertad Condicional es un acto administrativo, y, como tal, debe poseer alguna instancia ante la cual presentar un recurso jerárquico.

A su turno, el Honorable Senador señor De Urresti concordó con la necesidad de contar con una decisión fundada en torno al cambio de criterio, respecto del beneficio de libertad condicional denegado. Enseguida, consultó por la utilización de la acción de amparo como mecanismo anómalo para recurrir de las decisiones que deniegan el otorgamiento del beneficio de libertad condicional, solicitando evaluar nuevas vías de solución.

El Jefe Ministerial hizo presente que, en la regulación vigente, la motivación adicional se exige en el caso del rechazo y no en caso del otorgamiento, debido a que, al ser un acto de contenido favorable, se entiende que se concede de conformidad a los antecedentes acompañados y evaluados. En efecto, puntualizó que la frase “deberá fundamentar de manera expresa” es una exigencia que, de no existir, podría otorgarse en forma pura y simple, por cuanto el otorgamiento como acto favorable no requiere de mayor motivación. En razón de ello, hizo hincapié de que, en este caso, la exigencia de motivación expresa es una fundamentación especial.

Enseguida, sostuvo que el número de recursos de amparo en la materia ha ido disminuyendo. A su vez, la propuesta apunta a exigir estándares de motivación a la Comisión de Libertad Condicional, pero con la aspiración de que se traslade aquella fundamentación como elemento de la decisión judicial.

Por otra parte, señaló que en el sistema institucional chileno cuando no existen recursos jerárquicos se utilizan

Segundo Informe de Comisión de Constitución

como sucedáneos los recursos de amparo y protección. Además, añadió, es una particularidad que las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional sean tratadas por la Corte Apelaciones competente como actos administrativos, aunque no provengan de órganos con tal carácter. En la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia se ha entendido que existe el deber de cumplir un estándar de fundamentación. Durante largos años las comisiones de libertad condicional fundamentaban por medio de un formulario y, luego, la Corte Suprema determinó que la fundamentación debía ser caso a caso.

En la misma línea, acotó, a medida que se avance en esta discusión se analizarán indicaciones que proponen nuevas vías de reclamación en favor de la víctima, con el objeto establecer en este procedimiento administrativo bilateral un mecanismo de reclamación específico, que moderará el impacto judicial existente en la actualidad.

El Honorable Senador señor De Urresti celebró los dichos del Jefe de Cartera en torno a contar con una nueva vía recursiva y, en atención de aquello, señaló que, al existir un proceso administrativo, las Cortes de Apelaciones debiesen pronunciarse, frente a un recurso de amparo, buscando agotar previamente la vía administrativa. En este sentido, preguntó cuál es la arquitectura de este nuevo procedimiento administrativo.

La Honorable Senadora señora Ebensperger dio lectura al texto final que se someterá a votación: "Tratándose de una postulación en que la persona estuviera condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3 o 3 bis, y cuando ésta hubiese sido rechazada previamente, la Comisión de Libertad Condicional respectiva deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancia por el cual el beneficio amerita su otorgamiento."

El señor Ministro expresó, en primer término, que los recursos de amparo y de protección, al tratarse de acciones constitucionales, no son susceptibles de limitación. Asimismo, frente a recursos administrativos no siempre proceden recursos jerárquicos, sino el de reposición. Sin embargo, estimó que la revisión de sus decisiones en organismos colegiados, por su naturaleza, suele ser menos intensa.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con las modificaciones reseñadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

o o o

NUMERAL 3.

Modifica, por medio de dos literales, el inciso segundo del artículo 4° del decreto ley N° 321, de 1925, relativo a la integración de cada Comisión de Libertad Condicional.

o o o

LETRA NUEVA

Indicación N° 7.-

De Su Excelencia el Presidente de la República, propone intercalar la siguiente letra a), nueva:

"a) Intercálanse, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

"Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos, quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados, con el objeto de notificar a las víctimas de dichos delitos.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente."."

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En relación con esta indicación, la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Torres, advirtió que su análisis se debe realizar en conjunto con la indicación N° 11.

El señor Arancibia valoró la propuesta en estudio porque comprende la representación de las víctimas en el proceso de otorgamiento de libertad condicional y reiteró la necesidad de actualizar nuestra legislación en esta materia. En este contexto, puntualizó que la facultad que se establece, en virtud de las modificaciones al decreto ley N° 321 y al Código Procesal Penal, dispone que la víctima podrá realizar presentaciones escritas y verbales. Sin perjuicio de ello, previno respecto de ciertos puntos en la formulación de la enmienda:

a) La necesidad de establecer un plazo para Gendarmería de Chile de informar al tribunal de ejecución (juizado de garantía), para que éste notifique a las víctimas. Esto, en virtud de la relevancia que posee la comunicación del resultado de la solicitud de libertad condicional a las víctimas.

b) Establecer qué se entenderá por víctima. Al efecto, hizo hincapié en la utilidad que presenta el concepto de víctima del artículo 108 del Código Procesal Penal, por cuanto comprende a quienes pueden ejercer derechos, cuando la víctima propiamente tal no pueda hacerlo.

La señora Corvalán expresó que la indicación formula la necesidad de notificar a la víctima sobre la solicitud de libertad condicional. Bajo su consideración, arguyó, es idóneo que Gendarmería de Chile, quince días antes de presentar el listado y expediente de cada persona a la Comisión, comunique al tribunal que la persona está postulando al beneficio y éste, a su vez, comunique a la víctima tal circunstancia. De igual forma, hizo presente que existe un plazo de quince días para remitir el listado y expedientes a la Comisión, por ende, un plazo de cinco días sería adecuado para que el tribunal pueda notificar a la víctima. Posteriormente, la víctima, haciendo uso de su derecho de acompañar antecedentes a la Comisión, posee un plazo de cinco días para presentar antecedentes y solicitar comparecer ante ella. Luego, la Comisión evalúa si aquella víctima será escuchada o resuelve con los antecedentes acompañados. En la misma dirección, consideró adecuado que el tribunal comunique a la víctima el resultado de la postulación. De ser así, la Comisión de Libertad Condicional deberá comunicarlo al tribunal, para que el tribunal lo comunique a la víctima. En la actualidad, el resultado de la postulación a la libertad condicional se comunica a Gendarmería de Chile y no al tribunal, por lo cual se debe notificar a ambos.

Luego, explicó que el plazo de cinco días es únicamente con el objetivo de comparecer a presentar nuevos antecedentes y que la víctima posee un plazo de 10 días (donde conoce de la postulación al beneficio), más los 5 primeros días de funcionamiento del período de libertad condicional, para acompañar antecedentes.

La Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que mientras más corto sea el plazo que tiene el tribunal para comunicar el resultado de la postulación a la víctima, mayor será el plazo tendrá la víctima para solicitar ser escuchada o presentar antecedentes. En consecuencia, esta regulación persigue que la víctima tome conocimiento si el victimario hace uso de cualquier beneficio penitenciario, con la finalidad de no revictimizarla.

Por su parte, el Honorable Senador señor Galilea comentó que el artículo 3 del texto aprobado del proyecto de ley, que modifica la ley orgánica de Gendarmería de Chile, aborda dos temas no contemplados por las indicaciones presentadas a esta iniciativa legal:

1. La obligación de escuchar a las víctimas se refiere únicamente a los delitos establecidos en los artículos 3 y 3 bis.

2. El texto de la iniciativa legal se refiere a permisos de salida y libertad condicional como antecedente para que la víctima deba ser escuchada, mientras que la indicación únicamente se refiere a libertad condicional. Frente a ello, consultó si el derecho de las víctimas a ser escuchadas únicamente se considera en caso de una solicitud de libertad condicional, o se extenderá a otros beneficios que signifiquen una salida al medio libre, como son las salidas dominicales. Sobre este punto, consignó que tratándose de delitos graves, es relevante escuchar a la víctima en cualquier caso. Con todo, enfatizó en que la víctima debe conocer y pronunciarse, tanto respecto del beneficio de libertad condicional como de una salida dominical.

El Secretario de Estado estimó que el derecho de la víctima a ser oída se debe en términos generales, sin existir razones para discriminar por gravedad de delito. Lo anterior, agregó, busca consistencia con el Código Procesal Penal, al establecer un derecho de la víctima permanente sin distinción de acuerdo al tipo de delito.

La señora Corvalán expresó que la indicación se refiere únicamente al beneficio de libertad condicional, debido a

Segundo Informe de Comisión de Constitución

que los permisos de salida se regulan mediante el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y se encuentran en un contexto de reinserción social de las personas condenadas. En general, dijo, pueden postular aquellas personas que poseen muy buena conducta, dentro del plazo de un año, previo a aquél requerido como mínimo para postular a la libertad condicional. Luego, puntualizó que estos permisos son concedidos por el jefe de unidad, después de un proceso de intervención en Gendarmería de Chile. A su vez, cuentan con informes psicológicos, del tribunal de conducta y del consejo técnico, y son procesos paulatinos y acompañados.

En lo referente a los plazos con que cuentan las víctimas para ejercer sus derechos, el Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia explicó que, de acuerdo con el derecho comparado, éstos puede ir de diez a treinta días. En relación a los plazos establecidos en la indicación, observó que la víctima posee el derecho a oponerse a la libertad condicional hasta el quinto día de funcionamiento de la Comisión, por lo que es deseable que sea debidamente notificada para intervenir en el proceso.

En lo que atañe a la notificación que se debe realizar a las víctimas respecto de los beneficios de salida dominical o libertad condicional del condenado, concordó con las modificaciones propuestas, las cuales buscan entregar la autorización final al juez de garantía, a diferencia de lo que ocurre actualmente donde dicha autorización recae en Gendarmería de Chile. En este sentido, abogó por permitir la intervención de la víctima en todos los permisos al medio libre que se concedan. Con todo, hizo hincapié en la necesidad de agregar la referencia a víctima incluida en el artículo 108 del Código Procesal Penal.

El señor Ministro destacó que la modificación en comento, aunque parece ser marginal, es sustantiva, por cuanto cambia estructuralmente el régimen de otorgamiento de beneficios. En efecto, advirtió que la presente medida forma parte del régimen de ejecución de penas, proyecto en discusión en la Cámara de Diputados, por lo que se busca consistencia entre ambas iniciativas. Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente que la discusión posee dos ámbitos: el derecho a conocer y el derecho a oponerse.

Antes de poner en votación la indicación, la Honorable Senadora señora Ebensperger propuso añadir, al final del inciso segundo del literal a) propuesto, la frase “dentro del plazo de 5 días”, enfatizando que se trata de un plazo para que el tribunal notifique a las víctimas.

- Puesta en votación la Indicación N° 7 con modificaciones, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

El Secretario de Estado consignó que la obligación de comunicación al tribunal de garantía (que finalmente notifica a la víctima) debe ser de parte de la Comisión de Libertad Condicional y no de Gendarmería de Chile.

En forma análoga, el Honorable Senador señor Huenchumilla, comentó que parece lógico que, si se le entregan derechos a la víctima para aportar antecedentes u oponerse a la solicitud de un beneficio penitenciario, se le deba comunicar posteriormente el resultado de dicha petición.

o o o

NUMERAL 4.

Intercala un nuevo artículo 4 bis que establece que la Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público la nómina íntegra de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder al mencionado beneficio. Añade que únicamente en tales casos, el funcionamiento de la Comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en quince días respecto de las fechas de funcionamiento a que alude el artículo 4.

Agrega que una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querella si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo mediante el último medio de notificación que la víctima o querellante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado en la respectiva causa por la que el postulante fue condenado.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Añade que, dentro de quinto día hábil luego de recibir la comunicación, la víctima o querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a ésta, lo que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por un abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos.

Puntualiza que, en estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación efectuada por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si éste así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente.

Por último, dispone que en todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por ella en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio.

Indicación N° 8.-

De Su Excelencia el Presidente de la República, propone suprimirlo.

En lo relativo a esta enmienda, la Honorable Senadora señora Ebensperger aclaró que la supresión propuesta obedece a que la indicación anterior ya regula la materia.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Al momento de fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Galilea sostuvo que como las indicaciones N°s. 7 y 11 ya regulan lo planteado en el numeral, correspondería suprimirlo.

□ □ □

NUMERAL NUEVO

Indicación N° 8 A.-

De S.E. el Presidente de la República, propone intercalar el siguiente número, nuevo:

“Agrégase, en el artículo 5°, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima.”.”.

Al momento de explicar esta enmienda, la señora Corvalán advirtió que en el proyecto de ley no se contempla una norma que establezca la obligación de comunicar el resultado de la postulación de libertad condicional. Solamente se considera la obligación de comunicar, por parte de Gendarmería al tribunal, que el condenado está postulando. En consecuencia, esta indicación apunta a establecer el deber de comunicar el resultado de la postulación de libertad condicional.

El Honorable Senador señor Galilea previno que no se establecen plazos, tanto para la notificación que debe realizar la comisión al tribunal como para aquella que debe practicar éste, respecto de la víctima.

A su turno, el señor Arancibia planteó que el plazo que se establezca respecto de ambas notificaciones, debe ser compatible con la posibilidad de recurrir de la resolución que otorga o deniega la libertad condicional. En este marco, consideró que un plazo de cinco días es adecuado para esta hipótesis normativa.

Recogiendo la idea planteada, la señora Corvalán sugirió que se establezca, para ambos casos, la frase “dentro de cinco días hábiles”, debido a que, una vez que resuelve la comisión, su resolución se comunica inmediatamente.

La Comisión acordó establecer para ambas hipótesis contenidas en el texto de la indicación, el plazo de cinco días hábiles.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con las enmiendas señaladas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

NUMERAL NUEVO

Indicación N° 8 bis.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone intercalar el siguiente número, nuevo:

“... Intercálase, en el artículo 6, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes, deberán considerar medidas para prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito y sus familiares.”.

En relación con esta indicación, el Jefe Ministerial advirtió que otorga nuevas atribuciones a Gendarmería de Chile. Al efecto, señaló que, atendidas las facultades otorgadas por su ley orgánica, Gendarmería de Chile vigila y custodia el cumplimiento de las penas y contribuye a la reinserción de las personas condenadas. Bajo este marco, la indicación agrega un elemento adicional de prevención de la victimización secundaria de la persona ofendida y sus familiares dentro de los planes de seguimiento. Aquello, sin duda extiende las atribuciones que posee actualmente Gendarmería de Chile. Asimismo, llamó la atención respecto a que, como la institución no cuenta con entrenamiento en esta materia, la propuesta impacta en sus atribuciones y objeto en lo referido a reinserción social.

El Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia valoró la indicación y estimó relevante que delegados de libertad condicional, para efectos de la elaboración del plan, contemplen medidas para prevenir la victimización secundaria, considerando que nada obsta a que una persona que ha sido beneficiada por libertad condicional, en caso de delitos graves, por ejemplo, pueda vivir en el mismo lugar donde vive la víctima.

A su turno, el señor Ministro sostuvo que Gendarmería de Chile, en el desarrollo de su plan de seguimiento e intervención individual, puede considerar medidas que eviten la revictimización, pero ello no es lo mismo que disponer medidas, considerando que dicha institución no posee atribuciones para imponer facultades ni tampoco para fiscalizar.

La Honorable Senadora señora Ebensperger sugirió la siguiente redacción para esta enmienda: “Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes, propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito y sus familiares”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla cuestionó la referencia a “la persona ofendida por el delito y sus familiares”, debido a que modifica el concepto de víctima contemplado en el artículo 108 del Código Procesal Penal. De esta forma, propuso eliminar la referencia a “sus familiares”.

El Secretario de Estado destacó que es un asunto de redacción, por cuanto la víctima es la persona ofendida por un delito.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

NUMERAL NUEVO

Indicación N° 8 ter.-

De S.E. el Presidente de la República, para intercalar el siguiente número, nuevo:

“Intercálase, en el artículo 6°, un inciso quinto, nuevo, del siguiente tenor:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

“La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.

La Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo presente que el artículo 6° del decreto ley N° 321 regula acerca de la supervisión que tiene a cargo Gendarmería de Chile respecto de las personas que gozan del beneficio de libertad condicional. En su inciso final, contempla el compromiso que debe firmar el condenado para dar cumplimiento a las condiciones del plan. Con el nuevo inciso propuesto, agregó, se trata de hacer una homologación en esta materia.

En el contexto de las obligaciones de las personas beneficiadas con la libertad condicional, la señora Corvalán comentó que se propone que se contemple en el compromiso de cumplimiento de condiciones, la abstención de acciones que puedan constituir hostigamiento o amedrentamiento. En caso de incumplimiento de este deber de abstención, la víctima tiene derecho a informarlo al tribunal.

El Honorable Senador señor Huenchumilla reflexionó acerca de si una buena política criminal permite que la víctima permanezca vinculada con el condenado, a pesar de que aquello pudiera generar una revictimización para ella y su entorno.

Por otra parte, señaló que el compromiso de buen comportamiento asumido por el condenado debe ser respecto de la víctima y del resto de la sociedad. Por tal motivo, cualquier persona que se vea hostigada o amedrentada tiene derecho a comunicarlo a la justicia.

El Personero de la Fundación Amparo y Justicia valoró la modificación propuesta porque persigue que la víctima cuente con un canal formal de comunicación con el tribunal, mediante el cual puede hacer presente la existencia de amedrentamiento u hostigamiento en su contra.

A su turno, la Honorable Senadora señora Ebensperger hizo hincapié en que, por medio de la presente iniciativa, se busca establecer mayores exigencias para la libertad condicional en delitos graves y, a su vez, se persigue que no exista revictimización respecto de la persona afectada por el ilícito.

La señora Corvalán aclaró que el objetivo de la enmienda no es establecer un derecho de reclamo por la concesión de la libertad condicional, sino más bien una facultad de la víctima de comunicar al tribunal si existe amedrentamiento u hostigamiento en su contra, por parte de quien goza del beneficio. Tal prerrogativa, añadió, debe estar estatuida necesariamente en favor de la víctima.

Asimismo, comentó que existe una causal de revocación expresa contenida en el artículo 7° del decreto ley N° 321. En efecto, esta norma dispone la sanción respecto de la persona que comete un nuevo delito, mientras se encuentra en libertad condicional, por ejemplo, hostigamiento o amedrentamiento. A su vez, afirmó que también se revoca este beneficio si se incumplen las condiciones del plan.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la indicación en análisis, busca establecer una norma que proteja, en forma particular, a la víctima del delito, en el proceso de libertad condicional.

El Honorable Senador señor Galilea sostuvo que el artículo 7° del decreto ley N° 321 establece causales de revocación de la libertad condicional, como es la ejecución de un nuevo delito o el incumplimiento de las condiciones establecidas en el plan de intervención individual. El análisis en cuestión pone el foco en la víctima, la parte más sensible, y, por lo tanto, es correcto y justificado que tenga la posibilidad de comunicar al tribunal alguna conducta lesiva en su contra, por parte del beneficiario de la libertad condicional.

En el mismo sentido, el académico señor Wilenmann indicó que la ley ha contemplado la perpetración de un nuevo delito como causal de revocación de la libertad condicional, junto con el incumplimiento del plan de intervención. Del mismo modo, se pretende incorporar como causal de incumplimiento del plan, una acción específica de hostigamiento o amedrentamiento hacia la víctima, la cual debe poseer la facultad de comunicar dicha situación al tribunal. En este sentido, afirmó que es correcto sostener que existe una asimetría entre la situación de la víctima y la de cualquier persona, en relación al condenado, pero dicha asimetría se justifica plenamente.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes

Segundo Informe de Comisión de Constitución

de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

° ° °

NUMERAL 5.

Intercala, en el artículo 7º del decreto ley N° 321, de 1925, un inciso segundo que establece que procederá siempre la revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y a sus familiares.

Indicaciones N°s. 9 y 9 bis.-

La primera, de Su Excelencia el Presidente de la República, propone suprimirlo.

La segunda, de la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone reemplazarlo, por el siguiente:

“Para el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el plan de intervención individual del condenado y aquel señalado en el inciso precedente, la víctima podrá, personalmente o a través de su representante, acompañar ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, los antecedentes que considere necesario para el pronunciamiento acerca de la continuidad o revocación del beneficio.”.

Con motivo del análisis de estas indicaciones, el Secretario de Estado indicó que la revocación del beneficio está asociada a la comisión de un nuevo delito o al incumplimiento de las condiciones relativas a su otorgamiento.

Respecto de la indicación N° 9 bis aclaró que la víctima no posee conocimiento del plan de intervención individual, debido a que no es un documento público. En este sentido, acotó, quien tiene conocimiento de dicho plan es el delegado.

La Honorable Senadora señora Ebensperger planteó un nuevo texto “Para el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el plan de intervención individual del condenado y aquel señalado en el inciso precedente, el delegado o la víctima, según corresponda, podrá, personalmente o a través de su representante, acompañar ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, los antecedentes que considere necesarios para el pronunciamiento acerca de la continuidad o revocación del beneficio.”.

El señor Arancibia valoró la indicación como una nueva causal de revocación del beneficio. En cualquier caso, previno que la indicación N° 9 bis busca reemplazar el artículo del proyecto de ley original, en circunstancias que, en su opinión, debería complementarlo.

El Honorable Senador señor Galilea hizo presente que no se incorpora en el sistema jurídico actual ni el respectivo plan individual, la prohibición de amedrentar u hostigar a la víctima. Así, si un beneficiario de libertad condicional hostiga a la víctima, la familia debe contar con herramientas formales para dar a conocer tal situación al tribunal de garantía y a la Comisión de Libertad Condicional, con el objeto de estudiar una posible revocación.

El Honorable Senador señor De Urresti comentó que la indicación en análisis incorpora un procedimiento expedito frente a una vivencia que es urgente de remediar, como es el amedrentamiento u hostigamiento del victimario a la víctima.

Respecto de la indicación N° 9, el Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia puntualizó que la eliminación propuesta transita en el mismo sentido del texto anteriormente aprobado.

- Sometida a votación la indicación N° 9, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

- La indicación N° 9 bis, fue retirada por su autora.

NUMERAL 6.

Incorpora, en el artículo 8 del decreto ley N° 321, de 1925, referido a que las personas que se encontraren gozando del beneficio de libertad condicional que hubieren cumplido la mitad del período de ésta y las condiciones establecidas en su plan de seguimiento e intervención individual, podrán ser beneficiadas con la concesión de su

Segundo Informe de Comisión de Constitución

libertad completa, por medio de una resolución de la respectiva Comisión, un inciso final que dispone que los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refiere el inciso primero deberán considerar medidas para evitar la revictimización de la persona ofendida por el delito y sus familiares.

Indicaciones N°s. 10 y 10 bis.-

De Su Excelencia el Presidente de la República, y de la Honorable Senadora señora Ebensperger, respectivamente, proponen suprimirlo.

- Sometidas a votación ambas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Galilea y Huenchumilla.

° ° °

NUMERAL NUEVO

Indicación N° 10 ter.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone incorporar el siguiente numeral, nuevo:

“...Intercálase un artículo 9 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 9 bis.- Únicamente respecto de los casos establecidos en el artículo 4 bis, la resolución de la Comisión de Libertad Condicional que concediere, rechazare o revocare el beneficio, será susceptible de reclamo por el Ministerio Público, la víctima que hubiere deducido la respectiva querrela y el condenado, dentro del plazo de diez días desde su notificación, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

El reclamante deberá señalar en su escrito, la norma legal que supone infringida y la forma en que dicha infracción se ha producido en la resolución de la Comisión de Libertad Condicional.

La Corte dará traslado a la Comisión de Libertad Condicional por el término de diez días, para formular observaciones. Evacuado el traslado o vencido el plazo dispuesto para la formulación observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia.

La Corte dictará sentencia dentro del término de 10 días. En contra de la resolución de la Corte de Apelaciones, no procederá recurso alguno.”.

En su calidad de autora de la indicación, la Honorable Senadora señora Ebensperger explicó que la norma propuesta entrega la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones competente, frente al otorgamiento o denegación de la libertad condicional, por parte de la Comisión. Sin perjuicio de lo señalado, propuso excluir al Ministerio Público, entre aquellos que tienen la facultad de recurrir ante la justicia.

El señor Arancibia valoró el objetivo perseguido por la indicación, por cuanto establece la posibilidad de que las víctimas cuenten con un recurso de impugnación ante las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional. En la actualidad, el condenado impugna tal decisión por la vía del recurso de amparo, en tanto, la víctima no posee ninguna prerrogativa al respecto. Con todo, la regulación propuesta tendrá incidencia en la cantidad de acciones de amparo que conocerán los tribunales superiores de justicia. A su vez, destacó que el recurso propuesto en la enmienda contempla la facultad de impugnar la decisión de la comisión, tanto para la víctima como para el condenado.

Por su parte, la Jefa de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que la impugnación de las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional, mediante recursos de amparo, ha sido un tema largamente debatido, por lo cual abogó por regular esta materia, en forma sistémica, en el proyecto de ley sobre tribunales de ejecución de penas.

El profesor señor Wilenmann señaló que existe en nuestro país existe una tradición compleja respecto a la forma en que los tribunales superiores revisan la concesión o denegación de libertades condicionales, por medio de recursos de amparo. En la información remitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se hizo presente

Segundo Informe de Comisión de Constitución

la utilización de tal recurso como una especie de apelación frente a la denegación de la concesión de libertad condicional. Al efecto, advirtió que aquello resulta problemático, entre otras cosas, porque los tribunales superiores de justicia tienen poco conocimiento de los casos y escasa confianza de los informes emitidos por Gendarmería de Chile. Por tal motivo, entregar esta facultad a dichos tribunales puede resultar problemático, por cuanto parte importante de la crisis, en torno a libertades condicionales, está dada por el comportamiento de los tribunales superiores de justicia y de las comisiones de libertad condicional.

El Honorable Senador señor Galilea comentó que, bajo su consideración, no debiera proceder el recurso de amparo en contra de la resolución de la comisión, que deniega la libertad condicional. Sin perjuicio de ello, aseveró que esta iniciativa legal tiene por objeto que la víctima pueda intervenir en el proceso de libertad condicional de su victimario; sin embargo, con la enmienda propuesta se va más allá de tal objeto. Por esta razón, anunció su voto en contra, por cuanto no estima pertinente crear un procedimiento contencioso a este respecto. Asimismo, instó por la creación de un mecanismo de revisión de las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional, donde la víctima sea notificada y escuchada.

A su turno, el Honorable Senador señor Huenchumilla hizo presente que, si bien el ofendido por el delito es la víctima, la sociedad es la que persigue la sanción del delito.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla. Votó a favor, la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundamentar su voto de rechazo, el Honorable Senador señor Cruz-Coke señaló que la indicación busca crear una nueva instancia de reclamación a nivel de tribunales superiores de justicia, situación que, en línea con el análisis realizado, no sería aconsejable.

La Honorable Senadora señora Ebensperger, fundando su voto afirmativo, indicó que en un sistema garantista y frente a delitos graves sería relevante establecer en favor de las víctimas la posibilidad de reclamar frente al otorgamiento de la libertad condicional. En reiteradas ocasiones, agregó, se ha sostenido la inconveniencia de legislar a la espera de la tramitación del proyecto de ley sobre tribunales de ejecución de penas, pero dicha tramitación requerirá un período de tiempo importante.

o o o

NUMERAL NUEVO

Indicación N° 10 quáter.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone incorporar el siguiente numeral, nuevo:

"... Agrégase un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo transitorio. Las modificaciones que deban realizarse al Decreto 338 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el reglamento del Decreto Ley 321, de conformidad a las modificaciones introducidas al presente decreto ley a través del artículo 2° de la presente ley, deberán realizarse dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial."."

Consultada acerca de su parecer respecto de esta proposición, la Jefa de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se mostró conteste con su sentido y alcance.

Por razones de técnica legislativa, la Comisión ubicó esta norma como nuevo artículo transitorio de todo el proyecto de ley.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

o o o

ARTÍCULO 3.-

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Añade, en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, un artículo 16 bis, nuevo, que establece que los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que, de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.

Indicación N° 10 quinquies.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone suprimirlo.

En lo que atañe a esta indicación, el Honorable Senador señor Galilea comentó que es necesario analizar los beneficios intrapenitenciarios entregados al condenado. En cualquier caso, acotó, éstos deben ser notificados a la víctima.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor, los Honorables Senadores señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla. Votó en contra, la Honorable Senadora señora Ebensperger.

Al fundar su voto de rechazo, la Honorable Senadora señora Ebensperger sostuvo que, no obstante ser de su autoría, al no acogerse su indicación N° 11 bis por la mayoría de la Comisión, esta propuesta perdía sustento.

□ □ □

ARTICULO 3, NUEVO

Indicación N° 10 quinquies A.-

De S.E. el Presidente de la República, propone intercalar un artículo 3, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3.- Incorpórase, en el decreto ley 2.859, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 28, nuevo:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.”.”.

En relación con esta indicación, la Jefa de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puntualizó que la propuesta busca hacerse cargo de la inquietud de las víctimas, en torno a que se conceda permiso a su victimario, por esto, se incorpora en el artículo 109 del Código Procesal Penal, como un derecho. Asimismo, consideró que se trata de una modificación mayor al sistema vigente de otorgamiento de permisos de salida, el cual en la actualidad posee naturaleza administrativa y se encuentra regulado en el reglamento de establecimientos penitenciarios. Sin perjuicio de lo señalado, indicó que se trata de una materia que debe abordarse en el proyecto de ley sobre ejecución de penas.

El académico señor Willenmann manifestó inquietudes respecto de los efectos que puede producir el otorgamiento de permisos por parte del tribunal. A su vez, advirtió que no se regula el modo en que participará la víctima, debido a que la norma sólo dispone que la autorización se debe otorgar por parte del tribunal. Así las cosas, coincidió con el Ejecutivo en que, al tratarse de una materia que requiere una regulación orgánica, puede resultar problemático hacerlo en esta instancia.

El Personero de la Fundación Amparo y Justicia hizo hincapié en la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico una norma de estas características, por cuanto la iniciativa legal establece mayores exigencias al otorgamiento de libertad condicional. pero no regula otras formas de salir al medio libre, como el caso de los beneficios intrapenitenciarios.

En la misma línea, señaló que se ha planteado, como una alternativa, trasladar la facultad de otorgar permisos intrapenitenciarios de Gendarmería de Chile al juez de garantía, para los casos de delitos más graves, que requieren dos tercios de cumplimiento de condena.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

El Honorable Senador señor Huenchumilla previno que, con la enmienda propuesta, se vuelve a requerir de los tribunales un pronunciamiento sobre una materia que fue de su conocimiento y se encuentra fallada. En su opinión, agregó, lo anterior escapa al objeto de modificar únicamente el decreto ley N° 321, pues resulta curioso que un tribunal dicte una sentencia condenatoria y, posteriormente, otro revise los motivos en que ella se funda. Si bien consideró plausible la revisión de esa decisión, lo óptimo es contar con tribunales de ejecución de penas.

Para sintetizar, el Honorable Senador señor Galilea señaló que la primera opción, que puede adoptar esta Comisión, es consagrar simplemente un deber de información, es decir, si Gendarmería decide otorgar un beneficio determinado, debe informar a la víctima. La segunda, es distinguir según el tipo de delito, para los delitos más graves, el permiso intrapenitenciario no lo debe resolver Gendarmería, sino la Comisión de Libertad Condicional. Una tercera alternativa es que el otorgamiento de todos los beneficios intrapenitenciarios los resuelva el tribunal; sin embargo, lo más relevante, esto es, la libertad condicional, no la otorgará un tribunal, sino la comisión. En su opinión, resulta poco coherente que el beneficio más relevante sea conocido por la comisión, mientras que un beneficio de menor magnitud sea analizado por un juez.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas formales por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

Indicación N° 10 sexies.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3.- Agrégase, en el decreto ley N° 2.859 de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- Las modificaciones que deban realizarse al Decreto 518 del Ministerio de Justicia que aprueba el reglamento de establecimientos penitenciarios, de conformidad a las modificaciones introducidas a través del artículo tercero de la presente ley, deberán realizarse dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.”.

En lo relativo a esta indicación, la Comisión fue partidaria de ubicar la norma propuesta como una de carácter transitorio respecto de la totalidad del proyecto de ley, con enmiendas formales y de técnica legislativa.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada con enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

o o o

Indicación N° 11.-

De Su Excelencia el Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, el siguiente literal g), nuevo:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional por parte de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad condicional, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima.”.

En mérito del debate habido a propósito de la indicación N° 7, el Ejecutivo propuso ubicar la norma propuesta como artículo 4, con la redacción que sigue:

“Artículo 4.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, un literal g), nuevo, del siguiente tenor:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá

Segundo Informe de Comisión de Constitución

consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.”.

Respecto del texto propuesto en esta enmienda, el profesor señor Wilenmann planteó dudas acerca de la extensión y efectos de las notificaciones que contempla, principalmente, para el caso en que éstas no se cursen. De esta forma, en caso de ser muy extenso el derecho a notificación de las víctimas se puede volver impracticable esta diligencia. Con todo, planteó considerar un universo restringido de casos en los cuales existen reglas especiales en libertad condicional.

El Honorable Senador señor Galilea recordó que una las finalidades de esta iniciativa legal es consultar obligatoriamente a la víctima, en casos de delitos de mayor gravedad. Posteriormente, el Ejecutivo estableció esta regla respecto de todo tipo de delitos. Sin embargo, se extiende tanto este derecho a notificación que se pueden producir problemas operativos.

La señora Corvalán puntualizó que el 75% de las libertades condicionales que se otorgan corresponden a delitos que requieren dos tercios de cumplimiento de la pena, para acceder al beneficio. Luego, explicó que la enmienda dispone que, al momento de la condena, se le consulte a la víctima si desea que se le notifiquen los procesos de otorgamiento de beneficios al condenado.

- Sometida a votación esta indicación con la nueva redacción propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

° ° °

ARTÍCULO NUEVO

Indicación N° 11 bis.-

De la Honorable Senadora señora Ebensperger, propone incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ... -.- Incorpórase en el inciso segundo del artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, una letra i), nueva, del siguiente tenor:

“i) Autorizar las solicitudes de beneficios de permisos de salida a los que postularen los condenados a presidio perpetuo simple o por delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, ello de conformidad a lo prescrito en el Decreto 518 del Ministerio de Justicia que aprueba el reglamento de establecimientos penitenciarios.”.”.

En lo que dice relación con esta enmienda, el representante de la Fundación Amparo y Justicia, señor Arancibia, se manifestó favorable a su texto atendida la relevancia que tendría, en su opinión, una discusión profunda acerca de los beneficios intrapenitenciarios. Del mismo modo, estimó correcto que se regulen casos de mayor gravedad en el decreto ley N° 321 y que se requiera la autorización del tribunal de garantía en el otorgamiento de los beneficios de que se trata.

La mayoría de la Comisión estuvo en desacuerdo con la propuesta, en la medida que implicaría radicar nuevamente en sede jurisdiccional un asunto ya ventilado en un juicio penal anterior y que motivó la imposición de la respectiva condena.

- Sometida a votación esta indicación, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por el rechazo, los Honorables Senadores señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla. Votó a favor, la Honorable Senadora señora Ebensperger.

° ° °

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 12.-

De S.E. el Presidente de la República, propone incorporar un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo...- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de vigencia de la misma, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, indicando para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.”.

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Galilea y Huenchumilla.

- - -

CAPÍTULO DE MODIFICACIONES

De conformidad con los acuerdos precedentemente reseñados, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, y que fuera aprobado en general por el Honorable Senado, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 2.-

NUMERAL 1.

- Reemplazar su encabezamiento, por el que sigue:

“1. En el numeral 3) del artículo 2º:”.

(Artículo 121 del Reglamento. Aprobada por unanimidad 4x0)

- Eliminar el texto “En su numeral 2):”.

(Artículo 121 del Reglamento. Aprobada por unanimidad 5x0)

Ordinal i.

- Suprimirlo.

(Indicación N° 1. Aprobada por unanimidad 3x0)

Ordinal ii.

Pasa a ser ordinal i., reemplazando la frase “En su numeral 3), intercálase”, por “Intercálase”.

(Artículo 121 del Reglamento. Aprobada por unanimidad 5x0)

Ordinal iii.

(Pasa a ser ii.)

- Reemplazarlo, por el que sigue:

“ii. Incorpórase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.”.

(Indicación N° 2. Aprobada por unanimidad 3x0)

(Indicación N° 2 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0)

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Ordinal iv.

- Suprimirlo.

(Indicaciones N°s. 3 y 3 bis. Aprobadas por unanimidad 3x0)

NUMERAL 2.

Ordinal i.

- Reemplazarlo, por el que se señala:

“i. Intercálase, entre “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, la expresión “robo con violación,”.”.

(Indicación N° 3 ter. Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0)

□ □ □

- Intercalar, enseguida, el siguiente ordinal ii., nuevo:

“ii. Intercálase, a continuación de “delitos contemplados en el número 2° del artículo 365 bis”, la frase “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el N° 1 del inciso primero e inciso segundo del artículo 142”.”.

(Indicaciones N°s. 4 y 4 bis. Aprobadas con enmiendas
por unanimidad 3x0)

Ordinal ii.

Pasa a ser ordinal iii., sin otra enmienda.

Ordinal iii.

Pasa a ser ordinal iv., sin otra enmienda.

□ □ □

- Incorporar, luego, el siguiente ordinal v., nuevo:

“v. Agrégase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Para los casos establecidos en los incisos primero, segundo y tercero del presente artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.”.

(Indicación N° 6 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0)

NUMERAL 3.

- Reemplazar su encabezamiento, por el que sigue:

“3. En el artículo 4°:”.

(Artículo 121 del Reglamento. Aprobada por unanimidad 5x0)

□ □ □

- Intercalar, a continuación, la siguiente letra A), nueva:

“A) Intercálanse, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al

Segundo Informe de Comisión de Constitución

tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.”.

(Indicación N° 7. Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

□ □ □

- Intercalar, luego, la siguiente letra B), nueva:

“B) En su inciso segundo:”.

(Artículo 121 del Reglamento. Aprobada por unanimidad 5x0)

NUMERAL 4.

- Suprimirlo.

(Indicación N° 8. Aprobada por unanimidad 5x0)

□ □ □

- Intercalar el siguiente numeral 4., nuevo:

“4. Agréganse, en el artículo 5º, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual el beneficio amerita su otorgamiento.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción.”.”.

(Indicación N° 6 ter. Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

(Indicación N° 8 A. Aprobada con enmiendas 4x0)

□ □ □

NUEVO NUMERAL

- Intercalar, enseguida, un numeral 5., nuevo, del tenor que se señala:

“5. Intercálanse, en el artículo 6º, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes, propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.”.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

(Indicación N° 8 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

(Indicación N° 8 ter. Aprobada por unanimidad 3x0)

□ □ □

NUMERAL 5.

- Suprimirlo.

(Indicación N° 9. Aprobada por unanimidad 3x0)

NUMERAL 6.

- Suprimirlo.

(Indicaciones N°s. 10 y 10 bis. Aprobadas por unanimidad 3x0)

ARTÍCULO 3.-

- Suprimirlo.

(Indicación N° 10 quinquies. Aprobada por mayoría 3x1 rechazo)

□ □ □

- Consultar, a continuación, el siguiente artículo 3, nuevo:

“Artículo 3.- Incorpórase al decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 28, nuevo:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.”.”.

(Indicación N° 10 quinquies A. Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

□ □ □

ARTÍCULO NUEVO

- Consultar un artículo 4, nuevo, del tenor que sigue:

“Artículo 4.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, el siguiente literal g), nuevo:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.”.

(Indicación N° 11. Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0)

□ □ □

- Incorporar el siguiente epígrafe:

“ARTÍCULOS TRANSITORIOS”

Segundo Informe de Comisión de Constitución

(Artículo 121 del Reglamento. Aprobada por unanimidad 4x0)

□ □ □

- Agregar, enseguida, el siguiente artículo primero transitorio, nuevo:

“Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 338, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 321, de 1925, de conformidad con las enmiendas que a éste introduce el artículo 2° de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.”.

(Indicación N° 10 quáter. Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

□ □ □

- Incorporar, luego, un artículo segundo transitorio, del tenor que se señala:

“Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.”.

(Indicación N° 10 sexies. Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0)

□ □ □

- Incorporar, a continuación, un artículo tercero transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de vigencia de la misma, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, indicando para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.”.

(Indicación N° 12. Aprobada por unanimidad 4x0)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

De acogerse las modificaciones antes reseñadas, el proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal la palabra “medio” por la frase “medio a máximo”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el numeral 3) del artículo 2°:

i. Intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

ii. Incorpórase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.

2. En el artículo 3°:

Segundo Informe de Comisión de Constitución

En su inciso tercero:

- i. Intercálase, entre “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, la expresión “robo con violación,”.
- ii. Intercálase, a continuación de “delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis”, la frase “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el N° 1 del inciso primero e inciso segundo del artículo 142”.
- iii. Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.
- iv. Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.
- v. Agrégase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Para los casos establecidos en los incisos primero, segundo y tercero del presente artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.

3. En el artículo 4º:

A) Intercálanse, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.

B) En su inciso segundo:

a) Elimínase la letra a).

b) En la letra b):

- i. Reemplázase la palabra “Cuatro” por “Cinco”
- ii. Incorpórase a continuación del punto y seguido la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto.”.
- iii. Sustitúyese la palabra “diez” por “once”.

4. Agréganse, en el artículo 5º, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual el beneficio amerita su otorgamiento.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción.”.

5. Intercálanse, en el artículo 6º, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes, propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.

Artículo 3.- Incorpórase al decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 28, nuevo:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.”.

Artículo 4.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, el siguiente literal g), nuevo:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 338, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 321, de 1925, de conformidad con las enmiendas que a éste introduce el artículo 2° de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de vigencia de la misma, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, indicando para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.”.

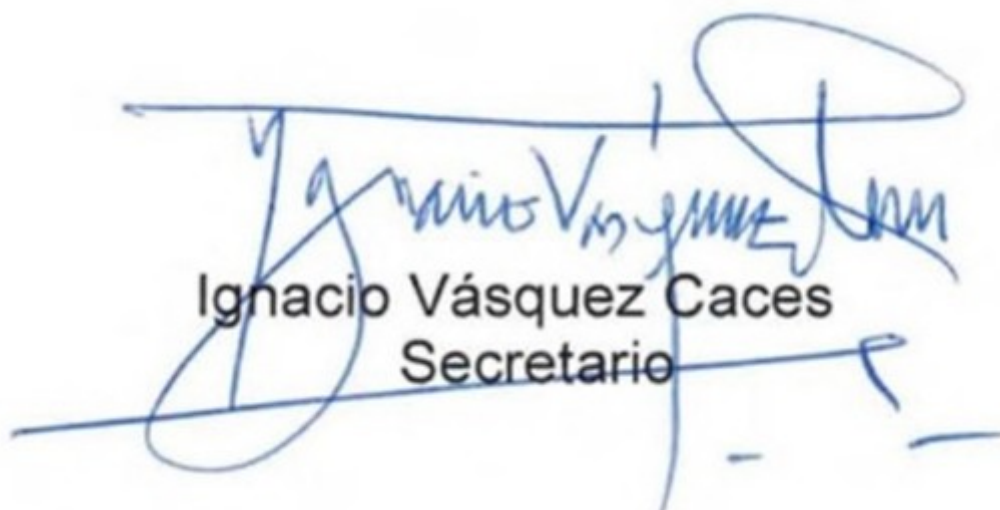
- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días y con la asistencia que se señala: 16 de mayo de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 31 de mayo de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 13 de junio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 14 de junio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Alfonso De Urresti Longton, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo; 3 de julio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Rodrigo Galilea Vial y Francisco Huenchumilla Jaramillo.

Sala de la Comisión, a 4 de julio de 2023.

Segundo Informe de Comisión de Constitución



Ignacio Vásquez Caces
Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (Boletines N°s. 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos).

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: En síntesis, y mediante la modificación de diversos cuerpos legales, aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y a los permisos de salida.

II. ACUERDOS: Según se señala:

Indicación N° 1.- Aprobada por unanimidad 3x0.

Indicación N° 2.- Aprobada por unanimidad 3x0.

Indicación N° 2 bis.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0.

Indicación N° 3.- Aprobada por unanimidad 3x0.

Indicación N° 3 bis.- Aprobada por unanimidad 3x0.

Indicación N° 3 ter.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0.

Indicación N° 4.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0.

Indicación N° 4 bis.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0.

Indicación N° 5.- Rechazada por unanimidad 3x0.

Indicación N° 6.- Rechazada por mayoría 2x1 abstención.

Indicación N° 6 bis.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0.

Indicación N° 6 ter.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 7.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 8.- Aprobada por unanimidad 5x0.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

Indicación N° 8 A.- Aprobada con enmiendas 4x0.

Indicación N° 8 bis.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 5x0.

Indicación N° 8 ter.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 3x0.

Indicación N° 9.- Aprobada por unanimidad 3x0.

Indicación N° 9 bis.- Retirada.

Indicaciones N°s. 10 y 10 bis.- Aprobadas por unanimidad 3x0.

Indicación N° 10 ter.- Rechazada por mayoría 3x1 a favor.

Indicación N° 10 quáter.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 10 quinquies.- Aprobada por mayoría 3x1 rechazo.

Indicación N° 10 quinquies A.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 10 sexies.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 11.- Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0.

Indicación N° 11 bis.- Rechazada por mayoría 3x1 a favor.

Indicación N° 12.- Aprobada por unanimidad 4x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de cuatro artículos permanentes y tres transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No hay.

V. URGENCIA: Suma.

VI. ORIGEN INICIATIVA: En cinco Mociones, ahora refundidas, a saber:

-Boletín N° 14.090-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- Boletín N° 14.091-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- Boletín N° 14.092-07, de los Honorables Diputados señores Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Auth, Fuenzalida, Prieto, Santana Tirachini y Walker.

- Boletín N° 14.100-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Prieto, Pérez y Walker.

- Boletín N° 14.121-07, de los Honorables Diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Ossandón y señor Longton, y de los ex Diputados señora Núñez y señor Fuenzalida.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 7 de septiembre de 2021.

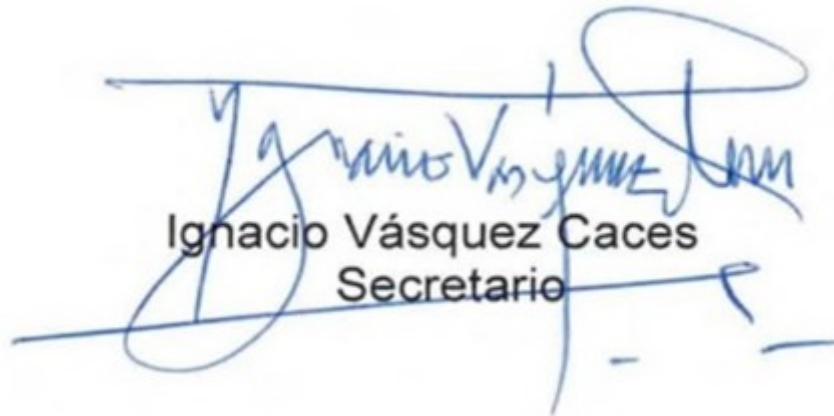
IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe. Discusión en particular. Pasa a Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Código Penal.

Segundo Informe de Comisión de Constitución

- Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.
- Decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile.



Ignacio Vásquez Caces
Secretario

Valparaíso, 4 de julio de 2023.

Informe de Comisión de Hacienda

2.5. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 05 de julio, 2023. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 39. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.

BOLETINES Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de "suma", iniciado en cinco mociones refundidas, a saber:

- La primera (signada Boletín N° 14.090-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- La segunda (signada Boletín N° 14.091-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- La tercera (signada Boletín N° 14.092-07), de los Honorables Diputados señores Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Auth, Fuenzalida, Prieto, Santana, Tirachini y Walker.

- La cuarta (signada Boletín N° 14.100-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Prieto, Pérez y Walker.

- La quinta (signada Boletín N° 14.121-07), de los Honorables Diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Ossandón y señor Longton, y de los ex Diputados señora Núñez y señor Fuenzalida.

- - -

Cabe señalar que el proyecto de ley fue considerado previamente, en segundo informe, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

A la Comisión de Hacienda, en tanto, le correspondió pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, de conformidad con lo prescrito en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y a lo dispuesto por la Sala del Senado con fecha 4 de julio de 2023.

- - -

A la sesión en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, las siguientes personas:

Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro, señor Luis Cordero.

La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante.

El asesor del Honorable Senador García, señor José Miguel Rey.

El asesor del Honorable Senador Lagos, señor Reinaldo Monardes.

El asesor del Honorable Senador Núñez, señor Elías Mella.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el analista, señor Samuel Argüello.

- - -

NORMAS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Informe de Comisión de Hacienda

De conformidad con su competencia, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: en el artículo 2 su número 1 ordinal ii y su número 3, letra A), inciso segundo propuesto; artículo 3, y en el artículo 4, el literal g) que se incorpora. Lo hizo en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, como reglamentariamente corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de la Corporación.

- - -

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de que la Comisión de Hacienda no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en su segundo informe.

- - -

DISCUSIÓN

Previo a la consideración de los asuntos de competencia de la Comisión de Hacienda, en sesión de 5 de julio de 2023, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, explicó a los señores Senadores que el proyecto de ley objeto de estudio refunde varias mociones que están destinadas a imponer exigencias adicionales a los aspectos vinculados al otorgamiento de la libertad condicional y, en particular, consideran la comunicación y participación de la víctima al momento en que se postule a este beneficio, pudiendo ser oídas en audiencia por las Comisiones de Libertad Condicional.

Puntualizó que la iniciativa legal se enmarca dentro de los proyectos priorizados en materia de seguridad por parte del Gobierno.

A continuación, relató que el presente proyecto de ley contempló el aumento de los bimestres de intachable conducta previos a la postulación para optar al beneficio de libertad condicional. De igual manera informó que se imponen antecedentes calificados para su otorgamiento y, en tercer lugar, dado que se establece el derecho de la víctima a ser oída en el contexto del otorgamiento de la libertad condicional, se establecen a Gendarmería de Chile y al tribunal respectivo una serie de obligaciones para que las víctimas puedan tener conocimiento de la solicitud del beneficio por parte de los ofensores.

Sostuvo que igualmente existen otras modificaciones que son relevantes para el otorgamiento de la libertad condicional, siendo una de ellas la eliminación de la participación de un Ministro de Corte de Apelaciones en las Comisiones de Libertad Condicional, de modo que sean solamente los jueces de garantía quienes las conformen. Aseveró que lo anterior se justifica en que son estos últimos los que se hacen cargo de la ejecución de las penas.

Observó que también se contemplan en el proyecto de ley compromisos de las personas condenadas a no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de las víctimas.

Remarcó, a modo de contexto, que los casos de libertad condicional ya habían sido objeto de modificaciones. Ejemplificó lo anterior dando cuenta de que entre los años 2018 y 2019 más del 70% de las personas que solicitaban el beneficio accedían finalmente a la libertad condicional, sin embargo, y con ocasión de los cambios normativos, al primer semestre del año 2023 sólo el 9% de las personas que solicitaron dicho beneficio pudieron acceder al mismo.

El Honorable Senador señor Coloma consultó al señor Ministro sobre los tipos de crímenes y delitos respecto de los cuales se puede optar a este beneficio.

El señor Ministro contestó que está contemplado en los casos de sustracción de personas mayores de 18 años con homicidio, violación, lesiones graves, incendio agravado, incendio de vehículos que provoquen la muerte, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores y robo con violación.

El Honorable Senador señor Coloma declaró que por la magnitud de los delitos resultaba muy importante notificar a la víctima para que pueda ser parte de los procesos de otorgamiento de libertad condicional.

De igual manera manifestó su inquietud con que no se considere a los Ministros de Corte de Apelaciones en la conformación de las Comisiones de Libertad Condicional. No obstante, sostuvo que, al no ser una norma de

Informe de Comisión de Hacienda

competencia de la Comisión de Hacienda, haría presente sus aprensiones en la Sala del Senado cuando sea discutido el proyecto de ley.

- - -

Como se señaló con anterioridad, de conformidad con su competencia la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley: en el artículo 2 su número 1 ordinal ii y su número 3, letra A), inciso segundo propuesto; artículo 3, y en el artículo 4 el literal g) que se incorpora.

A continuación, se describen o reproducen, según el caso, en el orden del articulado del proyecto, las citadas disposiciones de competencia de vuestra Comisión:

Artículo 2

Introduce modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

Número 1

En su ordinal ii incorpora en el numeral 3) del artículo 2º, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.

Número 3

En su letra A) intercala en el artículo 4º el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.”.

Artículo 3

Incorpora en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 28, nuevo:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.”.

Artículo 4

Incorpora, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, un literal g), nuevo, del siguiente tenor:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.

--Puestas en votación las disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda, precedentemente descritas, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Lagos y Núñez.

- - -

Informe de Comisión de Hacienda

FINANCIAMIENTO

- El informe financiero N° 83, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 5 de mayo de 2023, señala lo siguiente:

"I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°043-371) introducen modificaciones los boletines N° 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos, que modifican diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.

Con ellas, se agrega en el informe que Gendarmería realiza en la postulación al beneficio, los eventuales beneficios intra penitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si estos hubiesen sido revocados y las razones para ello. Del mismo modo, la víctima puede dar a conocer sus alegaciones por escrito o en audiencia ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

El presente proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal, ya que las modificaciones que introduce serán implementadas con cargo a la dotación y recursos contemplados en la Ley de Presupuestos vigente.

III. Fuentes de información

• Oficio N° 043-371, de S.E. el Presidente de la República, con el que presenta indicaciones al Proyecto de Ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.”.

Se deja constancia del precedente informe financiero en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal la palabra “medio” por la frase “medio a máximo”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el numeral 3) del artículo 2°:

i. Intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

ii. Incorpórase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.

2. En el artículo 3°:

En su inciso tercero:

i. Intercálase, entre “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, la expresión “robo con violación,”.

Informe de Comisión de Hacienda

ii. Intercálase, a continuación de “delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis”, la frase “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el N° 1 del inciso primero e inciso segundo del artículo 142”.

iii. Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

iv. Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

v. Agrégase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Para los casos establecidos en los incisos primero, segundo y tercero del presente artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.

3. En el artículo 4º:

A) Intercálanse, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.

B) En su inciso segundo:

a) Elimínase la letra a).

b) En la letra b):

i. Reemplázase la palabra “Cuatro” por “Cinco”

ii. Incorpórase a continuación del punto y seguido la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto.”.

iii. Sustitúyese la palabra “diez” por “once”.

4. Agréganse, en el artículo 5º, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual el beneficio amerita su otorgamiento.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción.”.

5. Intercálanse, en el artículo 6º, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes, propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.

Informe de Comisión de Hacienda

Artículo 3.- Incorpórase al decreto ley Nº 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 28, nuevo:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.”.

Artículo 4.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, el siguiente literal g), nuevo:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto Nº 338, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley Nº 321, de 1925, de conformidad con las enmiendas que a éste introduce el artículo 2º de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto Nº 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de vigencia de la misma, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, indicando para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 5 de julio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber (Presidente) y Daniel Núñez Arancibia.

Valparaíso, 5 de julio de 2023.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA AGRAVAR LA PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL.

(BOLETINES Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos).

I. OBJETIVO(S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: En síntesis, y mediante la modificación de diversos cuerpos legales, aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y a los permisos de salida.

Informe de Comisión de Hacienda

II. ACUERDOS:

Artículo 2:

-Número 1, ordinal ii: aprobado por unanimidad (3x0).

-Número 3, letra A), inciso segundo propuesto: aprobado por unanimidad (3x0).

Artículo 3: aprobado por unanimidad (3x0).

Artículo 4, literal g) propuesto: aprobado por unanimidad (3x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de cuatro artículos permanentes y tres disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que señala que no hay.

V. URGENCIA: "Suma".

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. En cinco Mociones, ahora refundidas, a saber:

-Boletín N° 14.090-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- Boletín N° 14.091-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.

- Boletín N° 14.092-07, de los Honorables Diputados señores Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Auth, Fuenzalida, Prieto, Santana Tirachini y Walker.

- Boletín N° 14.100-07, de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Prieto, Pérez y Walker.

- Boletín N° 14.121-07, de los Honorables Diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Ossandón y señor Longton, y de los ex Diputados señora Núñez y señor Fuenzalida.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 7 de septiembre de 2021.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Código Penal.

2.- Decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

3.- Decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile.

4.- Código Procesal Penal.

5.- Decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

Valparaíso, a 5 de julio de 2023.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Informe de Comisión de Hacienda

Secretaria de la Comisión

Discusión en Sala

2.6. Discusión en Sala

Fecha 05 de julio, 2023. Diario de Sesión en Sesión 39. Legislatura 371. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones.

AUMENTO DE PENA APLICABLE A HOMICIDIO SIMPLE Y RESTRICCIÓN DE ACCESO A DETERMINADOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable del delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, iniciativa que corresponde a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión de 12 de abril del año 2023, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 1 permanente del proyecto de ley no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. Esta disposición debe darse por aprobada, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

Asimismo, deben darse por aprobados los ordinales ii y iii, que pasaron a ser ordinales iii y iv, respectivamente, del numeral 2; así como el literal b), que quedó contenido en la nueva letra B del numeral 3, ambos numerales del artículo 2 de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La mencionada Comisión, además, efectuó un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, que fue sancionada por mayoría de votos, la que será puesta en discusión y votación en su oportunidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto a alguna de ellas o que existieren indicaciones renovadas.

La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y no introdujo modificaciones en el texto despachado en su segundo informe por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Asimismo, consigna que las referidas disposiciones fueron aprobadas por dicha instancia con la votación unánime que registra en su informe.

La modificación aprobada por mayoría de votos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento corresponde a la supresión del artículo 3, norma que incorpora un artículo 16 bis, nuevo, en el decreto ley No 2.859, Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, relativo a los permisos de salida autorizados por el juez respectivo. Esta disposición se encuentra en la página 23 del comparado.

También cabe señalar que se ha presentado una indicación y solicitudes de votación separadas.

La indicación fue presentada por la Senadora señora Ebensperger y los Senadores señores Cruz-Coke, Prohens, De Urresti y Galilea, y busca suprimir el artículo 1 del proyecto. Del mismo modo, hago presente que la Senadora

Discusión en Sala

señora Ebensperger ha solicitado la votación separada del artículo 1 del proyecto.

En segundo lugar, hay una solicitud de votación separada, también de la Senadora señora Ebensperger, que corresponde al literal a) que quedó contenido en la nueva letra B), número 3, del artículo 2. Se encuentra en la página 11 del comparado.

Sus Señorías tienen a su disposición el boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y el texto como que quedaría de ser aprobadas estas modificaciones, con las solicitudes de indicación y votaciones separadas ya señaladas.

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Secretario.

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger, para entregar el informe.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Constitución, me corresponde informar sobre el proyecto de la referencia, que está en segundo trámite constitucional y que fue iniciado en cinco mociones que se encuentran refundidas. Estas iniciativas se dieron a conocer en la Sala del Senado en sesión del 7 de septiembre del año 2021, disponiéndose su estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El objetivo del proyecto, a través de la modificación de diversos cuerpos legales, es aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios, en particular a la libertad condicional y los permisos de salida.

Para su estudio en la Comisión se contó con la presencia del Subsecretario de Justicia; la Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la Jefa del Departamento de Adultos de la División de Reinserción Social de la misma Cartera; el Coordinador Legal de la Fundación Amparo y Justicia, señor Héctor Arancibia; y el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Javier Wilenmann.

La iniciativa que ha conocido la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consta de cuatro artículos permanentes y tres transitorios.

Es del caso mencionar que durante la tramitación del proyecto se analizaron las cifras actualizadas en materia de libertades condicionales otorgadas; la exigencia de muy buena conducta con miras a acceder al beneficio de libertad condicional; la circunstancia de que este beneficio permite control en el tránsito entre la privación de libertad y el acceso al medio libre; y el hacinamiento y la seguridad en el interior de las cárceles. Asimismo, se estudió la utilización de recursos de amparo en la materia.

Con relación a las principales modificaciones que se introducen por medio del proyecto de ley, se pueden mencionar las siguientes:

En primer lugar, se incorpora el robo con violación, las figuras más graves del secuestro y la sustracción de menores, entre los delitos que requieren dos tercios del cumplimiento de la pena para postular a la libertad condicional.

En segundo lugar, se aumenta el período en que se debe obtener nota muy buena para postular a la libertad condicional, de cuatro a seis bimestres, tratándose de los delitos más graves.

En tercer lugar, se establece la obligación de comunicar a la víctima sobre la postulación del condenado a libertad condicional. La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional y su posterior resultado.

Discusión en Sala

En cuarto lugar, se incluye que los planes de seguimiento e intervención individual propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito. Además, la persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima, y, en caso de que esta última considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicarlo al tribunal.

En quinto lugar, se añadió que la concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.

En sexto lugar, se establecen artículos transitorios que fijan un plazo de seis meses para realizar las adecuaciones que se deben hacer a los reglamentos respectivos para la implementación de la ley; se otorga a las víctimas un plazo de dos años para manifestar al tribunal su intención de ser informadas acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de personas condenadas, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

Presidente , es todo cuanto puedo informar sobre el proyecto.

Aprovecho inmediatamente de explicar la indicación presentada por los Senadores De Urresti, Galilea , Prohens , Cruz-Coke y quien habla, que para ser vista debe contar con la aprobación unánime de la Sala. Lo que persigue es eliminar el artículo 1 de este proyecto, que fue una omisión de la Comisión. Porque el artículo 1 aumenta la pena del homicidio simple, que ya fue aumentada en otro proyecto, que es ley de la república, en noviembre del año 2022. Entonces, hay que suprimirlo.

Eliminando ese artículo, también debemos modificar el título de la iniciativa, que señala "Proyecto de ley que agrava la pena aplicable al delito de homicidio simple". Por lo tanto, quedaría: "Proyecto de ley que establece mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional".

En eso consiste esta indicación, que, para poder ser votada en la Sala, requiere la unanimidad.

El señor COLOMA (Presidente).-

Okay.

Entonces, solicito la unanimidad de la Sala para incorporar esta indicación, tal como ha explicado la Senadora Ebensperger.

¿Habría acuerdo para ello?

Acordado.

)-----{(

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Gatica.

La señora GATICA.-

Gracias, Presidente.

Solicito refundir los proyectos correspondientes a los boletines...

El señor COLOMA (Presidente).-

A ver, estamos en la discusión de esta iniciativa.

La señora GATICA.-

Perdón, Presidente.

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada su discusión, le daremos la palabra.

La señora GATICA.-

Okay .

)------(

El señor SANDOVAL.-

Abra la votación, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Pondremos en votación todo el proyecto, excepto las tres votaciones que se indicaron y que se pueden agrupar en una sola.

Recordemos que esto corresponde a una ley orgánica constitucional, por lo que requiere 26 votos para su aprobación.

En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Hay que tener presente que la votación de mayoría requiere quorum de ley orgánica. Y en una de las votaciones separadas, si se produce el efecto de que se aprueba, la norma que habría que votar después también corresponde a una norma de ley orgánica.

La señora EBENSPERGER.-

Pero no hay veintiséis Senadores...

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Lo que se vota ahora no es ley orgánica.

El señor COLOMA (Presidente).-

Eso es. Lo que se vota ahora no corresponde a una ley orgánica constitucional; otra norma, sí.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Si se aprueba una de las votaciones separadas, luego habría que votar otra que es de ley orgánica.

El señor COLOMA (Presidente).-

En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Está abierta la votación.

(Pausa prolongada).

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las normas que no fueron objeto de modificaciones e indicaciones y las enmiendas unánimes, excepto aquella para la cual se ha solicitado votación separada (27 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Pascual, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, Insulza, Kusanovic, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria y Velásquez.

No votó, por estar pareado, el señor Araya.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se deja constancia de la intención de voto a favor de la Senadora señora Provoste...

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Y el mío también, por favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

... y del Senador señor Huenchumilla.

El señor COLOMA (Presidente).-

A continuación, hay tres votaciones que se pueden despachar muy rápido.

La primera es la que solicitó la Senadora Ebensperger...

La señora EBENSBERGER .-

Elimina el artículo 1.

El señor COLOMA (Presidente).-

... para eliminar el artículo que, por su lado, sacaba de la integración de quienes debían ver las libertades condicionales al ministro de corte de apelaciones. La argumentación la dio: es porque es acusable constitucionalmente.

En votación.

La señora EBENSBERGER .-

Esa no la he explicado.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Esa es la que votamos primero o no?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

No.

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

¿No?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Lo que votamos primero es el artículo 1.

El señor COLOMA (Presidente).-

¡Perdón, perdón...!

Vamos a hacerlo por orden.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En primer lugar, lo que correspondería votar es la indicación presentada por la Senadora señora Ebensperger respecto de la supresión del artículo 1 del proyecto que, en definitiva lo que....

La señora EBENSBERGER .-

Esa ya la expliqué y no se ha votado.

El señor COLOMA (Presidente).-

¡No se ha votado!

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

No.

El señor COLOMA (Presidente).-

Lo que hay es un cambio a lo que se está planteando.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La indicación es para suprimir el artículo 1 que se incorporó, el cual modificaba la penalidad al delito de homicidio - como ya lo explicó la Senadora señora Ebensperger -, reemplazando la palabra "medio" por la expresión "medio a máximo".

La señora EBENSBERGER .-

Porque ya es ley.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Porque ya está contenida en otra ley que se tramitó en tiempo intermedio.

El señor COLOMA (Presidente).-

La explicación es que ya es ley. Entonces, no se podría votar lo mismo que ya está legislado, así lo piensa toda la Comisión de Constitución.

Si les parece, ¿daríamos por aprobada esa indicación con la misma votación, unánimemente?

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Pero agregando los votos.

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

Agregando los votos de las Senadoras Provoste, Órdenes...

Mejor votemos.

Es más fácil.

En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

La opción "sí" es por aprobar la indicación de la Senadora señora Ebensperger para suprimir el artículo 1; la opción "no" es por rechazar la indicación.

(Pausa).

El señor COLOMA (Presidente).-

Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación para suprimir el artículo 1 del proyecto (32 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kusanovic, Lagos, Latorre, Macaya, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Araya.

El señor COLOMA (Presidente).-

Aprobada la indicación.

Sigamos.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En seguida, se solicitó la votación separada de la misma norma, pero en atención a que ya se suprimió, no tiene efecto.

La siguiente votación separada, también de la Senadora señora Ebensperger , se encuentra en la página 11 del comparado. Se trata del literal a) que quedó contenido en la letra B) del número 3 del artículo 2.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Sí, Presidente .

Esta norma la quiero explicar porque yo la había votado a favor en la Comisión, pero luego, meditándola, creo que

Discusión en Sala

me equivoqué.

Lo que hace es eliminar, dentro de los miembros que forman la Comisión de Libertad Condicional, al ministro de la Corte Suprema, y dejaba puros jueces de cortes de apelaciones.

Dentro de los que integran la Comisión de Libertad Condicional, el único que es acusable constitucionalmente es el ministro de corte de apelaciones. Por lo tanto, creo que no es prudente eliminar a este ministro de la Comisión de Libertad Condicional.

Por eso he pedido la votación separada. Es una cosa de prudencia, de tener la alternativa.

Esa es la razón por la que, no obstante haber votado a favor de esa norma en la Comisión, luego de haberla reflexionado al revisar el proyecto antes de traerlo a la Sala he pedido votarla por separado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Ofrezco la palabra.

Me había pedido la palabra el Ministro, después el Senador Insulza.

El señor CORDERO (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Muchas gracias, señor Presidente .

Simplemente para complementar la explicación: las razones que se tuvieron en la Comisión para eliminar al ministro de corte de apelaciones dicen relación con que los jueces de garantía hoy día están actuando como jueces de ejecución de pena.

En la actualidad, en la Cámara de Diputados, se están discutiendo los tribunales de ejecución de pena. En consecuencia, en el caso de que vuestras señorías consideren que es necesario mantener al ministro de corte de apelaciones, igualmente esta es una discusión que con posterioridad este Senado va a tener, porque ese proyecto, además, está dentro de los treinta y un proyectos priorizados.

Nada más, señor Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Ministro.

Senador Insulza.

El señor INSULZA.-

Está bien, Presidente, no intervendré.

El señor COLOMA (Presidente).-

Está bien.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

En votación, entonces.

(Durante la votación).

El sentido de la votación, Secretario.

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Bien, en este caso se propone votar la supresión de la letra a) que quedó contenida en la letra B) del numeral 3 del artículo 2.

Votar "sí"...

La señora EBENSBERGER.-

Es votar por la Comisión.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

... significa aprobar lo que despachó la Comisión; votar "no" es rechazarlo.

El señor COLOMA (Presidente).-

Entonces, votar "sí" es mantener lo que venía en el proyecto, votar "no" es acoger el planteamiento de la Senadora Ebensperger en cuanto a no sacar al ministro de la corte de apelaciones, que es el acusable constitucionalmente.

Elimina la eliminación; esa es la lógica. Cada uno verá cómo se pronuncia.

El señor GALILEA.-

¿Si uno vota que sí lo hace en el mismo sentido que la Senadora Ebensperger?

El señor COLOMA (Presidente).-

¡No, no, no! No confunda, Senador Galilea, es exactamente al revés, y usted lo sabe...

Está claro: votar "sí" es mantener el texto exactamente como venía de la Comisión; votar "no" es acoger la reflexión que ha hecho la Senadora Ebensperger en el sentido de que no sería necesaria, conveniente, la eliminación del ministro de corte de apelaciones.

La señora LOBOS (Subsecretaria General de la Presidencia).-

Hay que seguir en esto a la Senadora Ebensperger.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senador Lagos Weber, ¿necesita una tercera explicación?

El señor LAGOS .-

No me ponga ese desafío, porque puede que tenga que explicármelo cinco veces; pero para evitar llegar a la quinta, y que sea solo por tercera vez, me gustaría saber desde el Ejecutivo , que a veces a mí me orienta bien, si apoya o no la reflexión que planteó la Senadora Ebensperger . En caso afirmativo, uno tendría que votar que sí, ¿correcto? (Muchos Senadores y Senadoras responden "no").

El señor COLOMA (Presidente).-

¡No estaba atento, pues, Senador...!

El señor LAGOS .-

¡Pero explíquenlo bien, pues...!

El señor COLOMA (Presidente).-

Senador Lagos...

Discusión en Sala

El señor LAGOS .-

Son todos duros de explicar. Bueno, iyo voy a seguir a mi Senador Insulza...!

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Ministro .

El señor CORDERO (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente , por su intermedio, a las señoras Senadoras y los señores Senadores: la posición del Ejecutivo es que, para efectos de la discusión general y con el propósito de no innovar en el debate sobre la forma y modo en que se llevan a cabo este tipo de cosas, se aborde esta materia en el proyecto de ejecución de penas.

En consecuencia, no es necesario innovar respecto de esta norma, por las razones que se han expuesto y, en consecuencia, la propuesta de la Senadora Ebensperger el Ejecutivo la comparte.

La señora EBENSBERGER.-

O sea, hay que votar que no.

El señor SANHUEZA.-

¡Ahora es de Gobierno la Senadora...!

El señor COLOMA (Presidente).-

¡Los sorprendió a todos el Ministro...!

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la letra a) contenida en la letra B) del numeral 3 del artículo 2 del proyecto (32 votos en contra y 1 pareo).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro Prieto, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kusanovic, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Araya.

El señor COLOMA (Presidente).-

Rechazada, por tanto, la indicación que venía del Ejecutivo.

¿Vamos a la siguiente votación?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La siguiente corresponde a la modificación aprobada por mayoría de votos, no por unanimidad.

Discusión en Sala

En este caso, la Comisión de Constitución propone suprimir el artículo 3, enmienda que se encuentra en la página 23 del comparado.

El artículo 3 señala:

"Artículo 3.- Incorpórase en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

"Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva".

Esta norma fue suprimida por mayoría de votos en la Comisión y, por lo tanto, corresponde someterla a votación.

Votar "sí" significa aprobar la proposición que hace la Comisión, que suprime el artículo 3; votar "no" significa rechazar la propuesta.

En consecuencia, si se lograra la mayoría para rechazar la propuesta de la Comisión, correspondería votar la norma aprobada en general, que es de rango orgánico constitucional y que requeriría de 26 votos para su aprobación en este caso.

Reitero: votar "sí" significa aprobar la propuesta de la Comisión, que es suprimir el artículo 3; votar "no" es rechazarla.

El señor COLOMA (Presidente).-

El rechazo, a su vez, trae otra votación. Es bien raro, pero ese es el efecto que tiene.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Así es.

El señor COLOMA (Presidente).-

Los que votan que sí están por mantener la proposición de la Comisión; votar en contra significa rechazarla, lo que generaría otra votación.

En votación.

(Pausa).

Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueba la proposición de la Comisión en orden a suprimir el artículo 3 (26 votos a favor y 6 en contra), con lo que queda aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Gatica, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Araya, Castro Prieto, Chahuán, De Urresti, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Soria, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Coloma, Durana, Kusanovic, Sandoval y Sanhueza.

Discusión en Sala

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Mesa hay dos pareos registrados.

El señor COLOMA (Presidente).-

Aprobada, por tanto, la modificación que venía de la Comisión, y...

El señor INSULZA.-

Falta el cambio del título, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

... vamos al tercer proyecto.

Queda despachado el proyecto que acabamos de ver, y pasa a tercer trámite a la Cámara de Diputados.

El señor INSULZA.-

¿Me permite, Presidente?

El señor COLOMA (Presidente).-

A continuación, pasaremos al siguiente asunto, que es el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, e inmediatamente abriremos la votación.

¿Senador Insulza?

El señor INSULZA.-

Presidente , la pregunta es la siguiente: cuando se aprobó la primera indicación, ¿también estaba incluido el cambio del título del proyecto?

No sé si eso quedó aprobado también.

La señora EBENSPERGER .-

Iba incluido en la primera indicación.

El señor COLOMA (Presidente).-

Exactamente, pues era parte de la indicación.

El señor INSULZA.-

Okay.

Gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muy bien.

Vamos al tercer y último asunto, que es el informe de la Comisión Mixta.

)------(

El señor CHAHUÁN.-

¿Me permite, Presidente , un punto de reglamento?

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

Tiene la palabra, Senador.

El señor CHAHUÁN.-

Presidente , por acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, queremos pedir la fusión de dos proyectos. Se trata de los boletines números 13.620-06 y 16.066-06, del que se dio cuenta hoy día.

Su propósito es incorporar al pueblo huilliche entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado.

Hay acuerdo de la Comisión...

El señor COLOMA (Presidente).-

Se está solicitando la fusión de dos proyectos.

¿Está claro, Secretario , qué proyectos se fusionan?

¿Nos puede repetir los números de los boletines, Senador Chahuán?

El señor CHAHUÁN.-

Sí. El 13.620-06 y el 16.066-06, del que se dio cuenta hoy día.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Están en el mismo trámite o no?

El señor CHAHUÁN.-

En el mismo trámite: primer trámite.

El señor COLOMA (Presidente).- A ver.

Una pequeña explicación, porque yo necesito saber.

El señor CHAHUÁN.-

Básicamente, Presidente , lo que buscan estos dos proyectos, que son casi idénticos, es el reconocimiento del pueblo huilliche como parte de las etnias de los pueblos originarios.

Ambos están en idéntico trámite constitucional: primer trámite.

El señor COLOMA (Presidente).-

Es que van a Comisiones distintas.

Entonces,...

El señor CHAHUÁN.-

No, a Derechos Humanos.

El señor COLOMA (Presidente).-

No, el primero pasó a Gobierno, según se dio cuenta en una sesión anterior.

Lo vemos el martes, si le parece.

El señor CHAHUÁN.-

Discusión en Sala

Me gustaría, si es posible, trasladarlos a Derechos Humanos.

El señor COLOMA (Presidente).-

Lo veremos el martes.

Recuerde que los proyectos tienen que estar en el mismo trámite y en la misma Comisión.

El señor CHAHUÁN.-

Okay.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muy bien.

2.7. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 05 de julio, 2023. Oficio en Sesión 52. Legislatura 371.

Valparaíso, 5 de julio de 2023.

Nº 332/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado el proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los Boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1

Lo ha suprimido.

Artículo 2

Ha pasado a ser artículo 1, modificado como sigue:

Número 1

- Ha reemplazado su encabezamiento por el que sigue:

“1. En el numeral 3) del artículo 2º:”.

- Ha eliminado el texto “En su numeral 2):”.

Ordinal i

Lo ha suprimido.

Ordinal ii

Ha pasado a ser ordinal i, reemplazándose la frase inicial “En su numeral 3), intercálase”, por lo siguiente: “Intercálase”.

Ordinal iii

Ha pasado a ser ordinal ii, reemplazado por el siguiente:

“ii. Incorpórase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.”.

Ordinal iv

Lo ha suprimido.

Número 2

- Ha sustituido su encabezamiento por el que sigue:

“2. En el inciso tercero del artículo 3º:”.

- Ha suprimido el texto “En su inciso tercero:”.

Ordinal i

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“i. Intercálase, entre las expresiones “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, lo siguiente: “robo con violación,”.”.

□ □ □

Ha intercalado, a continuación, el siguiente ordinal ii, nuevo:

“ii. Intercálase, a continuación de la frase “delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis”, lo siguiente: “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el N° 1 del inciso primero e inciso segundo del artículo 142”.”.

□ □ □

Ordinales ii y iii

Han pasado a ser ordinales iii y iv, respectivamente, sin enmiendas.

□ □ □

Ha incorporado, a continuación, el siguiente ordinal v, nuevo:

“v. Agrégase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Para los casos establecidos en el presente inciso y en los incisos primero y segundo de este artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.”.

□ □ □

Número 3

Ha sustituido su encabezamiento por el que sigue:

“3. En el artículo 4º:”.

□ □ □

Ha incorporado, a continuación, la siguiente letra A), nueva:

“A) Intercálanse, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.”.

□ □ □

Ha contemplado, enseguida, una letra B), nueva, con el siguiente encabezamiento:

“B) En la letra b) del inciso segundo:”.

□ □ □

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Literal a)

Lo ha suprimido.

Literal b)

Ha suprimido el texto “b) En la letra b):”, que lo encabeza.

Ordinales i, ii y iii

Los ha contemplado integrando la nueva letra B) consignada precedentemente.

Número 4

Lo ha suprimido.

□ □ □

Ha intercalado el siguiente número 4, nuevo:

“4. Agréganse, en el artículo 5º, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual el beneficio amerita su otorgamiento.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción.”.”.

□ □ □

Ha intercalado, enseguida, el siguiente número 5, nuevo:

“5. Intercálanse, en el artículo 6º, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes, propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.”.

□ □ □

Número 5

Lo ha suprimido.

Número 6

Lo ha eliminado.

Artículo 3

Lo ha suprimido.

□ □ □

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Ha consultado, a continuación, el siguiente artículo 2, nuevo:

“Artículo 2.- Incorpórase, en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 28, nuevo:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.”.

□ □ □

Ha incorporado, a continuación, un artículo 3, nuevo, del tenor que sigue:

“Artículo 3.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, el siguiente literal g), nuevo:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.

□ □ □

Ha agregado el siguiente epígrafe, nuevo:

“ARTÍCULOS TRANSITORIOS”

□ □ □

Ha incorporado el siguiente artículo primero transitorio, nuevo:

“Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 338, promulgado el año 2019 y publicado el año 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 321, de 1925, de conformidad con las enmiendas que a éste introduce el artículo 1 de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.”.

□ □ □

Ha consultado el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo:

“Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.”.

□ □ □

Ha incorporado, a continuación, un artículo tercero transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de vigencia de la misma, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, indicando para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.”.

□ □ □

- - -

Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Hago presente a Su Excelencia que el Senado acordó sustituir la denominación administrativa de esta iniciativa, por la siguiente: "Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional."

- - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio N° 16.868, de 1 de septiembre de 2021.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Fecha 25 de julio, 2023. Diario de Sesión en Sesión 56. Legislatura 371. Discusión única. Se rechazan modificaciones.

AUMENTO DE PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y MAYORES EXIGENCIAS PARA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07 Y 14121-07, REFUNDIDOS) [INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA]

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07 y 14121-07.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 52ª de la presente legislatura, en lunes 10 de julio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, era el año 2020 y este Congreso Nacional votaba la acusación constitucional contra una ministra de la Corte de Apelaciones.

Esa acusación se aprobó en esta Cámara de Diputados, principalmente porque se habían liberado, de manera irregular, a peligrosos delincuentes, ya que fueron otorgadas más del 90 por ciento de las solicitudes de libertad condicional en el 2016.

En tan solo un minuto se revisaron cientos y miles de solicitudes de libertad condicional y se dejó libre, circulando por las calles, a delincuentes peligrosos y asesinos, a psicópatas como el señor Héctor Bustamante , que después de que le fuera otorgada la libertad condicional mató brutalmente a Ámbar Cornejo .

Después de esos hechos nos propusimos hacer modificaciones de fondo al decreto ley N° 321, que regula la libertad condicional.

Junto a diputados de distintos colores políticos, entre ellos el diputado Marcos Ilabaca , la diputada Carolina Marzán , el diputado Raúl Leiva , la entonces diputada Andrea Parra , además de la bancada de Renovación Nacional y de muchos integrantes de Chile Vamos, presenté un proyecto de ley con el objeto de establecer requisitos más rigurosos para postular al beneficio de libertad condicional, los cuales hoy quedan plasmados en este proyecto.

El objetivo más relevante de esta iniciativa es que la víctima pueda participar de ese proceso. Eso permitirá que las personas, tal como le ocurrió a Nancy Yáñez , de Parral, no se encuentren en la feria de un día para otro con el asesino de su hijo, sin tener ninguna información de por qué ese asesino está en la calle.

Otro ejemplo es el caso de Javiera. Ella, que dio a conocer su testimonio en la acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso , fue violentada y abusada por una persona que tenía un informe psicosocial negativo, el cual fue utilizado como una mera orientación por la comisión, o bien por recursos de amparo, ya que finalmente no

Discusión en Sala

fue considerado.

Este proyecto establece cosas tan relevantes como que el informe psicosocial será un antecedente calificado; que los beneficios intrapenitenciarios serán considerados; que la víctima será escuchada en la Comisión de Libertad Condicional; que será notificada y que, en virtud de los planes de intervención, si la persona que obtuvo este beneficio amedrenta u hostiga a la víctima, se le va a revocar la libertad condicional.

Finalmente, llevaremos a comisión mixta dos artículos, con el objeto de que, en materia de beneficios intrapenitenciarios, cualquier salida al medio libre tenga que pasar por un juez de garantía, a fin de bajar el nivel de discrecionalidad, y para que la libertad condicional, una vez rechazada, se pueda solicitar nuevamente después de un año, no en el siguiente semestre.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, la justicia para un país no puede quedarse en un simple anhelo o ilusión, sino que el Estado tiene el deber de hacerla realidad.

Para gran parte de la población, la justicia en nuestro país no funciona ni se cumple como quisiéramos. La percepción del impacto de la delincuencia en los últimos años nos habla de chilenas y chilenos con fundado temor de ser víctimas de la violencia, agredidos y despojados de sus bienes.

Los noticiarios muestran día a día esta realidad, con crudos relatos e historias que muchas veces van más allá de lo que, incluso, podríamos imaginar. Gran parte de esta percepción se ha debido a la facilidad con la que los delincuentes pueden acceder a beneficios como la libertad condicional.

Hoy por hoy, ser condenado por un delito no es garantía de nada para la población, ya que, probablemente, luego de algunos pocos años de cumplimiento de la pena en algún recinto penitenciario el condenado logrará salir en libertad. Eso se debe a que los condenados son sometidos a un exiguo control por parte de la justicia y a que para acceder a tal beneficio deben limitarse a mantener una relativa buena conducta.

Hemos sido muchos los parlamentarios y parlamentarias que nos hemos comprometido por los derechos de las víctimas de delitos, especialmente con ocasión de restringir la aplicación del beneficio de libertad condicional, lo que se expresa en la cantidad de mociones que se refunden en este proyecto.

Lo señalado cobra importancia en delitos especialmente sensibles, tales como los cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, así como en contra de personas de la tercera edad.

En este sentido, valoramos parcialmente que el proyecto de ley reformule de manera importante el funcionamiento de las comisiones de libertad condicional, particularmente respecto de la exigencia de informes de conducta del solicitante, como la consideración de la opinión de las víctimas por intermedio del Ministerio Público, quien los representará en el proceso. No obstante, hay aspectos que deben revisarse con detención.

En primer lugar, rechazamos la rebaja que realizó el Senado del período que se requiere para la obtención de la calificación de buena conducta a cuatro bimestres. La Cámara había sido más exigente al proponer seis bimestres para la obtención de dicha calificación.

En segundo término, rechazamos que los condenados puedan aún postular dos veces al año a tal beneficio y que ello no se limite a una nueva postulación luego de pasado un año, teniendo en cuenta que es prácticamente imposible que un condenado tenga importantes avances en su reinserción social dentro de un corto plazo de seis meses o menos.

En tercer lugar, rechazamos que las víctimas no puedan impugnar directamente la decisión de concesión del beneficio y que toda impugnación quede al arbitrio del Ministerio Público, puesto que dicho organismo, debido a la

Discusión en Sala

gran cantidad de causas que debe tramitar, probablemente no ejercerá las acciones de impugnación oportunamente.

Por lo tanto, llamo a rechazar los artículos relacionados con lo que he señalado, con el objeto de que este proyecto vaya a comisión mixta.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, si bien durante las últimas semanas la crisis de seguridad ha sido opacada desde el punto de vista comunicacional por otros hechos que han ocurrido en nuestro país, es indudable que sigue siendo el problema de mayor envergadura para las familias chilenas.

En ese sentido, los temas que deben guiar nuestro trabajo en la Cámara de Diputados deben estar destinados, principalmente, a brindar mejores condiciones de seguridad para las personas.

Por eso valoro profundamente esta iniciativa legislativa, pues tiene por objeto aumentar las exigencias para que los delincuentes más peligrosos puedan optar a libertad condicional.

Bien sabemos que muchos de los delincuentes que rondan por las calles de nuestro país se encuentran en libertad condicional cuando son captados cometiendo otros delitos, siendo indispensable que las exigencias de conducta se aumenten para que los internos puedan postular al beneficio en cuestión.

Por supuesto que apruebo este proyecto, ya que tenemos el compromiso de devolver la tranquilidad a la población de nuestro país, tanto en Santiago como en regiones, donde igualmente se ha incrementado de manera significativa la comisión de delitos violentos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, hoy en día los homicidios se han convertido en el antecedente necesario para cualquier tipo de delito, tanto para el crimen organizado como para los delincuentes comunes, por lo que este proyecto va en la dirección correcta al perseverar en el endurecimiento de las penas por homicidio simple a presidio mayor en su grado medio o máximo, pudiendo ir de quince años y un día a veinte años.

En cuanto a la libertad condicional, si bien la reforma de 2019 ha permitido una baja sustancial en el otorgamiento de libertades condicionales, me parece que se condice con los tiempos que estamos viviendo el que se haya aumentado de cuatro a seis bimestres la exigencia para optar al beneficio. No es posible seguir justificando el otorgamiento de la libertad condicional por causa del hacinamiento y del déficit de infraestructura carcelaria, porque lo lógico es construir más cárceles en lugar de convertirlas en puertas giratorias de entrada y salida. Ya es hora de que como Estado asumamos que el panorama delictual ha cambiado producto del crimen organizado, que sigue llegando desde el exterior y por el que las víctimas aumentan día a día. Por tanto, lo que debemos hacer es poner el foco en la construcción de nuevos recintos penitenciarios de forma urgente.

Por ello, valoro que en el Senado se haya agregado la posibilidad de que las víctimas sean informadas respecto de la solicitud y concesión del beneficio de libertad condicional y los permisos de salida de aquellas personas que cometieron un delito en su contra, y que, además, puedan aportar antecedentes para su denegación.

Asimismo, me parece lógico que en los casos en que haya una nueva solicitud de libertad condicional y la anterior hubiese sido rechazada, la Comisión de Libertad Condicional deba explicar qué fue lo que cambió desde el rechazo

Discusión en Sala

anterior para efectos de concederla.

Por tanto, en esta circunstancia apoyo las modificaciones del honorable Senado.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, vamos llegando a la recta final de un proyecto de ley latamente debatido y discutido en esta Cámara.

Tal como lo recordó el diputado Longton , hace bastantes años presentamos este proyecto de manera transversal para tratar de regular un poco la situación que vivíamos en Chile respecto de las libertades condicionales, en particular cuando se trataba de delitos graves.

En ese momento la solución que visualizamos fue la presentación de esta iniciativa, que, en definitiva, nos ayudaría un poco a controlar la salida permanente y cómo funcionaba la Comisión de Libertad Condicional, que es un órgano más bien administrativo donde no se respeta la bilateralidad de la audiencia y que frecuentemente genera más problemas que beneficios.

¿Por qué adoptamos esta medida? Porque -recordémoslo también- la solución para poder abordar en serio el proceso de ejecución de penas no es la Comisión de Libertad Condicional, sino la generación de un procedimiento especial de ejecución de penas que, a su vez, tenga a cargo un servicio en particular, que son los tribunales de ejecución de penas. Cuando se lo planteé en su momento al ministro Larraín -generalmente, toda la doctrina y la academia están de acuerdo-, no existían los recursos suficientes como para poder llevar adelante una solución de fondo.

Pero hoy esto cambió, porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos escuchó el llamado que le hicimos desde el Congreso Nacional a través de un proyecto transversal -soy uno de los autores para la generación de un tribunal de ejecución de penas, el cual está siendo discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que llegará a resolver esta problemática mediante el establecimiento de un procedimiento controversial. Es decir, a través de un juicio y de un tribunal se resolverán todas estas situaciones.

Esperamos que el referido proyecto avance rápidamente. Además, se encuentra dentro de los compromisos adquiridos por el Presidente Gabriel Boric y el Congreso Nacional en su conjunto para poder enfrentar los problemas de seguridad que hoy vive nuestro país.

Es necesario atender el tema de fondo -por eso espero que dicha iniciativa salga lo más rápido posible de la Comisión de Constitución-, pero también lo es abordar la situación intermedia mientras se saca ese proyecto, que da una solución definitiva a este problema. En tal sentido, quiero valorar algunas de las modificaciones propuestas por el Senado a la iniciativa que salió de la Cámara de Diputados, que en su gran mayoría serán aprobadas.

Pero, tal como lo señaló el diputado Longton , solicitamos votación separada de dos artículos en particular que nos parecen complejos y que debemos abordar en una comisión mixta. Por lo mismo, vamos a aprobar cada una de las modificaciones del Senado al proyecto, haciendo la observación solamente respecto de las dos en cuestión, las cuales esperamos rechazar, porque necesitamos entregar una respuesta ahora, a este período intermedio, para que a los delincuentes no les sea tan fácil salir a la calle a volver a cometer los graves crímenes que cometen.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En nombre de la Corporación, doy la bienvenida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero , quien nos acompaña en esta sesión.

Discusión en Sala

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar al ministro Cordero y decirle que las estafas telefónicas no son pitanzas. Ello, para ser superclaro.

Este proyecto se enmarca dentro del llamado fast track acordado con el Senado. Creo que ya estamos todos claros de que, a todas luces, eso ha sido un fracaso, porque, lamentablemente, en vez de usar eufemismos extranjeros, bastaría con decir “proyectos de pronta tramitación” más que usar la expresión “fast track”, que es tan siútica, pero que a la ciudadanía a veces le cuesta entender.

Aquí no ha habido pronta tramitación de la agenda de seguridad. La inmensa mayoría de los proyectos que se comprometieron a sacar adelante dentro de plazo no han sido despachados. Por lo tanto, pedimos al gobierno que ponga las urgencias, la discusión inmediata donde están los intereses de la gente y no donde están los equilibrios de su coalición. Puedo entender que a algunos de los que integran esa coalición les cueste mucho avanzar en endurecer las penas, en dar más atribuciones a las Fuerzas de Orden y Seguridad, pero la ciudadanía observa perpleja cómo el famoso fast track es en realidad una gran estafa.

En cuanto al proyecto que nos convoca, quiero hacerme cargo de algunos temas de fondo, porque suscribo lo que aquí se ha dicho respecto de las votaciones que van a dar para que esto se lleve a una comisión mixta.

Pero digamos las cosas como son: el problema de la libertad condicional es que hoy existen dificultades de fondo que no se abordan.

Primero, el déficit carcelario. Pero, más que eso, es en realidad el mal proceso de evaluación y acompañamiento que muchas veces tienen los internos y que las evaluaciones que hace Gendarmería de cara a la libertad condicional la verdad es que son muy poco vinculantes, y, en ese sentido, pasan a tercer, cuarto y quinto plano. Ya lo vimos en el caso de los indultos del Presidente Boric a fines del año pasado. Que hubiera informes negativos de Gendarmería la verdad era bastante secundario.

Después, el proceso de reinserción social de población penal. Dos de cada tres delitos en Chile los cometen personas que ya han estado en la cárcel; y tenemos políticas de reinserción penal deficitarias, por decir lo menos. O sea, la verdad es que las personas que ingresan a la cárcel y que tienen después una real posibilidad de reinsertarse en la sociedad son una cosa tremendamente excepcional.

Después, en Chile no tenemos tribunales de seguimiento ni de cumplimiento de penas. Nadie se preocupa de dar cumplimiento a las condiciones que permiten esa libertad, y, por tanto, en la práctica existe muy poca capacidad de supervigilar una vez que las personas salen de la cárcel.

Por consiguiente, ojalá que seamos capaces de abordar con mayor profundidad esta materia, que es tan sensible para la ciudadanía, puesto que el clima de miedo que se ha instalado en nuestro país realmente afecta. En este sentido, creo que este proyecto tiene que verse en una comisión mixta para poder corregir aquellas cosas que modificó el Senado y que nos parecen retrocesos.

Por último, quiero decir que respecto de la libertad condicional se juega en gran parte la capacidad que como sistema tenemos de responder a las demandas de paz y tranquilidad de nuestros ciudadanos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, ¡felicitaciones! Que Dios los bendiga a usted y a sus dos vicepresidentas y les dé la sabiduría para poder conducir esta Cámara.

Discusión en Sala

Se considera positiva la ampliación del catálogo de delitos en razón de los cuales se exigirá el cumplimiento de dos tercios de la pena para poder solicitar el beneficio de libertad condicional. Esto significará, en la práctica, otorgar una mayor protección a los bienes jurídicos considerados de especial relevancia, dentro de los cuales se añaden las hipótesis agravadas de secuestro, los delitos de homicidio, violación o lesiones producidas con ocasión de la comisión de delitos, de sustracción de menores, y el delito de incendio con resultado de muerte o mutilación.

Asimismo, se consideran positivos los límites adicionales impuestos para el acceso al beneficio de libertad condicional de los condenados, como el aumento de cuatro a seis bimestres durante los cuales debió haber sido calificado con nota "muy buena" para considerar que posee una conducta intachable, lo que se traducirá en un estándar más exigente de acreditación de una buena conducta sostenida en el tiempo para acceder al beneficio. En el mismo sentido, la norma que impone el deber de modificación especial a la Comisión de Libertad Condicional para otorgar el beneficio cuando de forma previa le hubiere sido negado a un reo.

Finalmente, en cuanto al núcleo del proyecto, es posible valorar de forma especial la creación de un nuevo derecho para las víctimas: mantenerse informadas de las solicitudes de libertad condicional que presenten los condenados y poder oponerse a ellas. Lo anterior, junto al derecho de mantenerse informadas sobre los permisos de salidas ordinarias.

El Senado eliminó el artículo 1 debido a que es innecesario, atendiendo que durante la tramitación de este proyecto dicho artículo, que reemplazaba en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal, fue modificado por la ley N° 21.483, publicada en el Diario Oficial con fecha 24 de agosto de 2022.

En razón de lo anterior, el Senado decidió suprimir tal artículo en el segundo trámite constitucional.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente, evidentemente -y es bueno escuchar las distintas intervenciones que se han hecho en la Sala- es positivo subir las penas, endurecer la mano ante la comisión de delitos tan graves como los que se plantean. También es relevante discutir la forma en que se otorgan las libertades condicionales o ciertos beneficios a las personas que están cumpliendo una pena, porque ha funcionado mal desde hace bastante tiempo.

En mi región, la de Valparaíso, tenemos un caso emblemático, el de Ámbar Cornejo , cuyo asesino estaba libre gracias al beneficio otorgado por la Comisión de Libertad Condicional. En esa ocasión, se hizo tristemente famosa una ministra de corte que, hasta donde sé, sigue en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo cual es inentendible.

Reitero, es bueno que estemos revisando estas leyes y que exista el ánimo de ir endureciendo la mano y revisando la forma en que se otorgan estos beneficios.

Actualmente, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se discute el proyecto de ley que establece los tribunales de ejecución de penas. Mi preocupación cuando se tramitan leyes en paralelo es que estas entren en conflicto respecto del otorgamiento de beneficios carcelarios y que los otorgue una entidad que no está creada. En ese sentido, considero que terminamos enredándonos un poco.

Deberíamos hacer un mayor esfuerzo por consolidar los proyectos de ley, trabajarlos conjuntamente, y no llegar a estas situaciones, donde tenemos que votar hoy un proyecto que, probablemente, va a quedar en entredicho o será derogado cuando se apruebe, ojalá, la creación de los tribunales de ejecución de penas.

Yendo un poco más al detalle, como bancada republicana nos preocupa la eliminación de dos artículos por parte del Senado, los artículos 2 y 3, porque se producen algunos efectos bastante preocupantes. En primer lugar, nos preocupa que no se concrete una mejora en la participación de las víctimas dentro del proceso de revisión de los beneficios carcelarios. Nos gustaría que no fuese Gendarmería , sino un juzgado de garantía el encargado de entregar ciertos beneficios. También nos preocupa una revisión respecto de los plazos: que no sea cada seis meses, sino una vez al año.

Discusión en Sala

Los tres elementos que he mencionado son muy relevantes y han sido, de cierta forma, parte de la discusión de los tribunales de ejecución de pena. En ese sentido, debe haber una disposición más transversal para subir los estándares. Sabemos que las libertades condicionales y los beneficios carcelarios se han estado otorgando de mala manera hace bastante tiempo, y no sirve de nada cerrar los ojos a esta realidad. Necesitamos endurecer la mano e impedir que los delincuentes salgan libres a las calles, como está ocurriendo hoy.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, ¿la víctima deja de ser víctima una vez dictada la sentencia judicial condenatoria respecto de quien afectó sus derechos o los derechos de sus familiares? Claramente, no, pues sigue siendo víctima. Por tanto, debemos protegerla de quien atentó contra sus derechos o contra su vida o la de sus familiares.

Por ello, valoramos este proyecto, que hace más rígido y corrige ciertos aspectos de la libertad condicional. Agradecemos que haya sido considerado entre los proyectos de seguridad a los que se les ha puesto urgencia. La iniciativa tuvo urgencia en el gobierno del Presidente Piñera, por lo que ya ha pasado bastante tiempo en tramitación. Su objetivo es evitar que la víctima, que ya está afectada en sus derechos, no siga viéndolos afectados producto de una eventual libertad condicional. No queremos que exista la posibilidad de que la víctima se encuentre en un espacio público con quien atentó contra su vida o la de sus familiares, con quien atentó contra sus derechos. En definitiva, no queremos que se siga victimizando o revictimizando en el futuro.

Reitero: agradezco que se le haya dado urgencia al proyecto, y anuncio que vamos a votar a favor, con algunas salvedades, como se ha señalado en esta Sala. Asimismo, agradezco la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, a quien hemos visto muy activo, muy preocupado de dar un contexto técnico-jurídico al caso fundaciones y al caso del ministro Jackson .

Uno agradece eso, porque muchas veces se pierde la discusión desde la perspectiva técnica; pero también es bueno recordarle al ministro, por su intermedio, señor Presidente, que él no es el abogado del gobierno, sino que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y tenemos temas necesarios y urgentes que, al parecer, están quedando en tierra de nadie.

No sé ministro, por intermedio del señor Presidente, si usted lo sabe, pero hay ocho reos de alta peligrosidad que se han fugado de las cárceles de Chile. Otro aspecto también significativo es que los presos siguen cometiendo delitos desde las cárceles, a tal punto de que se robaron 23 computadores notebooks del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y una caja fuerte con documentos relevantes en un caso que está siendo investigado.

Por eso, es necesario, ministro, por intermedio del señor Presidente, que desde su cartera, que tiene la supervigilancia de la gestión de Gendarmería, también se nos dé respuesta de cómo se va a abordar la situación de los prófugos de la justicia y el hecho de que se cometen delitos desde las cárceles.

Por ello, pedimos a la Comisión de Seguridad Ciudadana que citara al ministro de Justicia y Derechos Humanos con el fin de dar respuesta a estas situaciones y, sobre todo, para que le dé urgencia a un proyecto que presentamos, que busca hacer público el registro de prófugos. Su cuya finalidad es que la ciudadanía sepa quiénes son los prófugos de la justicia y pueda contribuir a que esas personas no sigan delinquir.

Votaremos a favor las modificaciones del Senado, pero le hacemos este llamado al ministro, porque de verdad es preocupante que se sigan cometiendo delitos desde las cárceles. Tolerancia cero a la delincuencia en la calle y tolerancia cero a la delincuencia dentro de los recintos penitenciarios.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

Discusión en Sala

El señor LEAL .-

Señor Presidente, vamos a apoyar este proyecto de ley, porque hoy la seguridad es prioridad para los chilenos. Cuando se aprehende en reiteradas ocasiones a delincuentes avezados y se revisa su prontuario, es posible detectar que tienen 2, 3, 4, 5 o 10 condenas, pero siguen libres en las calles. Eso es lo que la ciudadanía no entiende. El ciudadano común y corriente se pregunta por qué gente que tiene un amplio prontuario sigue libre en las calles. Bueno, ahí tenemos un problema, porque en Chile las penas no se cumplen. Más que aumentar las penas, debemos hacer cumplir las que existen. Con ello resolveríamos grandes problemas.

Respecto de la libertad condicional, que es uno de los temas que nos convocan, ¿qué sentido tiene que expertos, profesionales, psicólogos y trabajadores sociales, quienes conviven permanentemente con los reos en las cárceles y conocen su conducta, sugieran en reiteradas ocasiones en sus informes que no es procedente otorgar la libertad condicional si luego un ministro de corte o un juez los desconoce y otorga la libertad de todas formas? En otras palabras, un juez que está sentado en un estrado, que jamás ha visto al preso, que nunca ha estado con él, resuelve en contra de lo que señalan los encargados, los profesionales.

Por lo tanto, es necesario legislar respecto de que los informes de los profesionales sean vinculantes o tengan cierto grado de vinculación y no permitir que hoy tengamos en libertad a personas reincidentes. El 52 por ciento de los privados de libertad que gozan de permisos intrapenitenciarios son reincidentes, por lo que hay una alta probabilidad de que, si esas personas no cumplen su condena en la cárcel, vuelvan a delinquir.

Por otra parte, el tema de las cárceles no da para más. Dicen por ahí que el robo de 23 computadores se orquestó desde la cárcel. Tengo mis dudas al respecto; habrá que esperar los resultados. En la Comisión de Seguridad Ciudadana hemos escuchado a expertos israelíes y de otras nacionalidades que nos han señalado que hay tecnología para bloquear las señales de celulares al interior de las cárceles, por lo que me gustaría saber por qué aún no se ha implementado. ¿Es por recursos? ¿Falta plata? De ser así, dejemos de gastar en otras cosas e invirtamos en seguridad para los chilenos, para que las mafias no sigan operando desde las cárceles, estafando, extorsionando, engañando y delinquirando, afectando a chilenos honestos que están en sus casas y en sus lugares de trabajo.

Ministro, resolvamos el tema de las cárceles; inhibamos rápidamente las señales de celulares. No hay ninguna excusa para no hacerlo.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada María Luisa Cordero .

La señora CORDERO (doña María Luisa).-

Señor Presidente, saludo a mi doble tocayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero .

Ejercí durante 40 años como psiquiatra. Me llamaba mucho la atención el poco contenido que tenían los informes que se elaboraban en la justicia para que los delincuentes optaran a salidas y permanecieran fuera de la cárcel.

No quiero ser odiosa, pero no basta la evaluación de una psicóloga y de una asistente social; se necesita hacer un estudio completísimo. Quienes trabajamos en psiquiatría sabemos que los psicópatas reincidentes tienen patología orgánica. No es que sean de voluntad maligna, sino que tienen alteraciones. Incluso, se han pesquisado tumores, malformaciones congénitas intracerebrales y otra serie de factores.

En una ocasión fui invitada a un foro de jueces para hablar, precisamente, de peritajes psiquiátricos. Siempre me llamó la atención que en el Código Penal se hiciera sinonimia entre locura o psicosis y demencia, no obstante que se trata de dos cuadros totalmente distintos.

Creo que deberíamos tomarnos más en serio el tema de las evaluaciones psiquiátricas de los reos, porque los psicópatas no tienen remedio y, dadas las condiciones de libertad, a la vuelta de la esquina reinciden.

He dicho.

Discusión en Sala

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero .

El señor CORDERO (ministro de Justicia y Derechos Humanos).-

Señor Presidente, saludo a todas las diputadas y diputados presentes.

He pedido la palabra para decir que el Ejecutivo ha estado de acuerdo con la tramitación de este proyecto, que forma parte de los 31 proyectos priorizados

Respondiendo al diputado Schalper , no desmerezcamos todo lo que hemos avanzado en la agenda de seguridad, que ya es bastante. De hecho, la lista de proyectos ha ido avanzando. Probablemente, podríamos avanzar más rápido -de ello no cabe ninguna duda-, pero no desmerezcamos los esfuerzos de esta Cámara, del Senado y del Ejecutivo en el avance de los mismos. A veces, es bueno mirar el vaso medio lleno y observar lo que avanzamos, más que lo que retrocedemos.

En relación con el proyecto sobre libertad condicional, es evidente que sobre algunos de estos puntos existen aproximaciones distintas. Solo quiero destacar una idea clave de la tramitación de este proyecto y que se debiera extrapolar a todas aquellas instituciones que están vinculadas a los efectos que tiene el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios a personas condenadas. Me refiero a la posición de la víctima.

La idea sobre la cual están construidas las modificaciones, tanto en el proyecto original, pero especialmente durante la tramitación en el Senado, se basa en la posición de la víctima y en el mecanismo de comunicación más eficiente y efectivo que pueda existir para ella, tratando de garantizar, esencialmente, que no se produzca revictimización, es decir, que el eje central sobre el cual descansa la comunicación sea la voluntariedad.

Aunque vuestras señorías han manifestado dudas respecto de dos disposiciones, el Ejecutivo manifiesta la voluntad de ajustarlas, sin perjuicio de que podríamos estar en desacuerdo con las mismas. Nuestra única petición es que, si esas dos disposiciones pasan a comisión mixta, sean despachadas rápidamente, dada la importancia y relevancia que tienen las reglas de libertad condicional.

Para terminar, dado que también he sido interpelado por el honorable diputado señor Guzmán , tengo perfectamente claro el rol que me han asignado y mi condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos. En relación con el sistema penitenciario, no olvide, señor diputado, que ha sido este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que ha relevado lo que ha sucedido en el sistema penitenciario chileno en el último tiempo y las urgencias que recaen sobre él. Con entusiasmo, lo invito a que despachemos pronto el proyecto de ley que permite la edificación y construcción de nuevos penales, que se encuentra actualmente en tramitación en la Cámara de Diputados.

Respecto de las señales de celulares, me referiré a ello cuando discutamos el siguiente proyecto en tabla, donde tenemos mucho que debatir.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, felicito al ministro. Es un excelente abogado; ojalá pudiéramos contratarlo, porque lo hace muy bien.

Estimado ministro, la verdad es que hay que endurecer este tipo de penas, pero también hacerle caso a Gendarmería. Fíjese que, en La Araucanía, el decreto supremo N° 518 es desvirtuado por la resolución exenta N° 3925. Asesinos como Celestino Córdova o los primos Tralcal han pedido libertad condicional sin cumplir los requisitos establecidos en el decreto supremo N° 518. Les han dado la libertad condicional sin problemas, no obstante haber asesinado al matrimonio Luchsinger-Mackay.

Discusión en Sala

Entonces, creo aquí hay un tema de suyo importante. Hay que aumentar la penalidad, pero también hacer caso a lo que Gendarmería determina. Si Gendarmería determina que estos asesinos no pueden tener derechos, un juez no puede otorgar el beneficio porque el privado de libertad es un supuesto machi, como ocurrió en el caso del asesino Córdova .

Aquí no solamente estamos viendo la posibilidad de que asesinos no salgan en libertad condicional, sino también cumplir la normativa de acuerdo al decreto supremo N° 518, firmado por un Presidente de la República, el que no puede verse menguado por la resolución exenta N° 3925, de Gendarmería, que es la que mayoritariamente rige en esa institución.

Ahora bien, me preocupa el artículo segundo transitorio del proyecto, el que establece 6 meses para modificar el decreto supremo N° 518. ¡Ojo ahí, ministro!, porque el decreto supremo N° 518 en estos momentos debería ser lo más importante, sobre todo por lo que está sucediendo en la Región de La Araucanía, donde hay presos que secuestran a gendarmes y no les pasa absolutamente nada. Incluso, ahora la justicia los hizo volver al mismo lugar donde secuestraron a los gendarmes producto de que mandan en Gendarmería y en los recintos cancelarios. ¡Ojo ahí!

No porque sean supuestos machis, pero asesinos, tienen que correr una suerte distinta del chileno normal, que también puede ser un asesino. Lo digo porque van a aumentar el tiempo de cumplimiento de la pena y los otros requisitos para pedir la libertad condicional.

Todos somos chilenos y todos debemos estar bajo la misma ley.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Hotuiti Teao .

El señor TEAO.-

Señorita Presidenta, iorana korua ta'a to'a.

Por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero . Les quiero contar que para nadie es un misterio que la delincuencia está desatada. Solo en la Región de Valparaíso, en lo que va del año, han aumentado los homicidios un 26 por ciento.

Recientemente, por el Boletín de Seguridad Pública N° 2, de la prestigiosa Fundación Piensa, nos hemos enterado de cómo los delitos de mayor connotación social han aumentado un 22 por ciento en el primer trimestre del presente año. Esos ilícitos son los conocidos delitos violentos: robo con violencia, robo con intimidación, robo con sorpresa, lesiones, homicidio y violación, y los delitos contra la propiedad: robo de vehículo motorizado, robo de objetos de vehículos, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, robo con fuerza y hurto.

El delito de robo en lugar no habitado experimentó un crecimiento considerable de 69 por ciento en la Región de Valparaíso, siendo la provincia de Quillota la más afectada con un incremento de 120 por ciento. En comunas como Concón la situación es aún más dramática. Los datos del mencionado informe de la Fundación Piensa muestran que en Concón aumentaron un 139 por ciento los robos en lugar no habitado, un 114 por ciento el robo de vehículos motorizados, un 82,6 por ciento el robo de objetos de vehículos y un 50,7 por ciento los hurtos.

Como he señalado, dentro de las urgencias de todos los chilenos se encuentra aumentar en el corto plazo la seguridad. En ese sentido, creemos que este proyecto va en la dirección correcta.

En la hipótesis de homicidio simple, se busca aumentar la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Sin embargo, este aumento de pena ya fue aprobado en otro proyecto de ley de la agenda de seguridad.

Se aumentan en forma clara los requisitos y condiciones para que un tribunal otorgue el beneficio de la libertad condicional, estableciendo, entre otras medidas, que el informe elaborado por Gendarmería sea considerado como un antecedente calificado para la postulación a la libertad condicional, de manera que no nos encontremos de frente con el absurdo de que Gendarmería emite un informe negativo, pero el postulante al beneficio lo obtiene de

Discusión en Sala

todas maneras.

Por otra parte, resulta ser un gran avance que se establezca la obligación de notificar a la víctima dentro de los cinco días cuando se reciba la comunicación de que su victimario ha postulado a un beneficio. Esto busca que la víctima pueda presentar sus alegaciones a la comisión de libertad condicional respectiva, para que sean consideradas. Este derecho podrá ser utilizado por los familiares de la víctima en caso de homicidio o de otros tipos penales similares en donde la víctima no puede ejercer este derecho por sí misma.

Si bien este proyecto va en la dirección correcta, está lejos de ser suficiente. Esperamos que el Ejecutivo concurra brindando las urgencias necesarias, como se comprometió en su momento la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá .

Iorana e maururu.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señorita Presidenta, por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, a mis colegas y también a los funcionarios de la Corporación.

Represento a muchos vecinos de la Región de La Araucanía. Hoy, quiero hablar en nombre de ellos y, sobre todo, en nombre de las víctimas. La libertad condicional para personas condenadas es un tema complejo.

Este es mi primer período como diputado, y cada vez que se habla de la delincuencia, que hoy, sin lugar a dudas, está desatada, la gente pregunta qué sucede. Hablamos con los abogados y nos comunicamos con los jueces, y ellos responden que las leyes están mal hechas. En ese instante yo me preguntaba: ¿quién hace las leyes? Justamente, los diputados y los senadores.

Por eso, creo que hoy más que nunca nosotros vemos la televisión y escuchamos la radio, y nos damos cuenta de que la delincuencia objetivamente está desatada. Hoy, muchos delincuentes tienen más derecho que las propias víctimas. Hay personas fallecidas y también hay familias destruidas cuando ocurre este tipo de delitos. Lamento que el Senado haya rebajado algunas condenas en el proyecto.

Por eso, me sumo a mis colegas en el sentido de analizar nuevamente este proyecto. Como parlamentario, particularmente de la Región de La Araucanía, creo que se deben endurecer las penas y que los delincuentes deben cumplirlas en donde deben estar: en la cárcel.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señorita Presidenta, aprovecho de felicitarla y desearle mucha suerte en sus funciones, así como también a toda la Mesa que la acompaña.

Este es uno de los 31 proyectos de la agenda de seguridad que definimos junto con el Presidente del Senado y la ministra Carolina Tohá . Esta es una iniciativa que tiene por objeto resguardar a las víctimas. Sabemos que la postulación de reos a la libertad condicional es una situación muy delicada, pero también es un derecho que debe estar bien regulado. En este caso, lo que hace este proyecto de ley es aumentar los requisitos, es decir, complejizar la postulación a la libertad condicional.

Desde ese punto de vista, lo que hace este proyecto de ley en concreto es aumentar la cantidad de bimestres con

Discusión en Sala

buena conducta requeridos para postular a este beneficio -de cuatro a seis bimestres-, respecto de aquellos delitos que exigen al menos dos tercios de la pena cumplida.

También establece que el informe de postulación que realiza Gendarmería de Chile será considerado como un antecedente calificado al momento en que resuelva la comisión. Obviamente -esto se lo digo al diputado Henry Leal por su intermedio, señorita Presidenta-, no sé si es conveniente que sea vinculante. Eso traería otro tipo de problemas, pero al menos el informe de Gendarmería va a ser un antecedente calificado al momento en que resuelva la comisión.

Lo tercero es que, dentro de los delitos que exigen dos tercios de la condena cumplida para postular al beneficio, se incorporan los delitos que tienen que ver con sustracción de personas mayores de dieciocho años con homicidio, violación o lesiones graves, así como también los delitos de incendio agravado, incendio de vehículo que provoque la muerte, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores y robo con violación.

Es decir, se incorporan nuevos delitos a la exigencia de los dos tercios de la pena cumplida para postular al beneficio de la libertad condicional. A su vez, como esta futura ley pretende resguardar a las víctimas, se establece un mecanismo nuevo, una innovación que debiésemos celebrar, cual es que se incorpora el deber de comunicar a las víctimas todas las postulaciones a la libertad condicional. En este caso, las víctimas no solo van a ser informadas, sino que podrán alegar por escrito ante la comisión de libertad condicional e, incluso, podrán pedir una audiencia a dicha comisión.

Por lo tanto, con este proyecto de ley avanzaremos en resguardar mejor el derecho de las víctimas.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Jouannet .

El señor JOUANNET.-

Señorita Presidenta, al igual que lo ha hecho el resto de los parlamentarios, quiero saludarla, felicitarla por su cargo y desearle todos los parabienes en el período de su gestión. También aprovecho de saludar, por su intermedio, al exPresidente de la Corporación, señor Vlado Mirosevic , a quien felicito por haber llevado el cargo con dignidad, lo que es muy importante en esta instancia.

Primero que todo, quiero saludar a dos buenos ministros. Este es un gobierno que tiene buenos ministros y malos ministros; excúsenme que lo diga. Y hoy tenemos aquí a dos buenos ministros.

Quiero saludar este proyecto, porque creo que es un buen proyecto, sobre todo para las víctimas.

El diputado Mirosevic ha hecho un resumen; por tanto, no hay para qué ahondar en él, lo que permite que me concentre en dos aspectos.

Señora Presidenta, por su intermedio aprovecho la presencia del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde , para decirle que tenemos dos problemas.

Un problema es Carabineros. No es que Carabineros sea un problema, ino!; el problema es que tenemos pocos carabineros. Por eso, debemos apurar el tranco para tener más carabineros. Con esa finalidad le hemos pedido al Ministerio de Hacienda que elimine el cobro de

260.000 pesos a los jóvenes postulantes a la Escuela de Carabineros de Chile, porque ese cobro ya es una restricción.

En segundo lugar, debemos insistir en que hay que pagarles el sueldo mínimo a los jóvenes que quieren ser carabineros, porque ahora hemos aumentado la edad a treinta años para el ingreso, pero con 60.000 pesos mensuales estos jóvenes no se pueden mantener durante dos años.

Por otra parte, aprovecho la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, si la diputada Bulnes me lo

Discusión en Sala

permite. Lo advierto, porque ella permanentemente solicita orden. Bueno, aprovecho la presencia del ministro Cordero para plantear el tema de las cárceles.

El ministro ha puesto mucha atención en el tema y, efectivamente, se está trabajando en aquello. La próxima semana, Dios mediante, sostendremos una reunión con el equipo de cárceles y el ministro. En ese marco, saludo que el gobierno esté abierto nuevamente a la concesión en materia de cárceles.

Con todo, también debemos trabajar con las familias. Es mucho el trabajo que hay que hacer con las familias de la gente que está vinculada con el tema de las cárceles, trabajo que, lamentablemente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no está haciendo, y menos está trabajando con la pobreza.

Creo que avanzamos, pero de manera lenta. Y creo que avanzamos con lentitud porque tenemos crimen organizado, bandas criminales y grupos paramilitares. En la Región de La Araucanía tenemos grupos paramilitares, y el gobierno no los enfrenta con las herramientas que tiene, como son, justamente, los militares.

Saludo nuevamente el presente proyecto, saludo que avancemos, pero creo que tenemos que poner más atención en dos temas fundamentales, que son instrumentos del Estado: las policías -Carabinerosy, naturalmente, la construcción de cárceles.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señorita Presidenta, estoy de acuerdo con el proyecto, sobre todo con el aumento de los requisitos para que los condenados a penas por un delito tan atroz como el homicidio puedan acceder a beneficios. Por eso lo votaré a favor.

Sin embargo, y más allá de las condenas y de las restricciones, me preocupa que el sistema penitenciario todavía esté al debe, ministro.

El ejemplo más claro es el nuevo complejo penitenciario de La Laguna, en la ciudad de Talca, en mi Región del Maule, donde existen varias deficiencias. Es más, algunos ya piensan en recuperar edificaciones de la antigua cárcel. Ministro, primero hagamos bien la pega con la nueva cárcel de Talca, que creo que es la más moderna de Sudamérica.

Además, hagamos un poco de justicia no solo a los internos, quienes van a tener mayor dignidad, sino también al entorno, con la gente de Panguilemu, que todavía está a la espera de que se cumplan las promesas que les hiciera el gobierno pasado. Me refiero a cárcel igual beneficios, Cuerpo de Bomberos, parque y pavimentación. Eso no se cumplió.

Ministro, hay un tema importante: no se debió haber construido la nueva cárcel sin antes haber pavimentado el camino, requisito que sí están exigiendo a la nueva feria que se quiere construir en el lugar.

Por tanto, y volviendo al fondo del proyecto, si bien buscamos el aumento de las penas, para dar un poco de justicia a las víctimas, creo que la línea base la componen buenas instalaciones y funcionarios de Gendarmería con condiciones mínimas de trabajo, las cuales no se dan. Me tocó ser testigo de aquello, como profesional, en el incendio de la cárcel de San Miguel. El hacinamiento en el recinto no era muy distinto al de las cárceles de la Región del Maule, y he recorrido varias.

Ministro, creo que iniciativas como esta son muy buenas, pero no nos olvidemos de que nuestro sistema penitenciario es precario y que está el debe, y que, más allá de lo grandilocuente del proyecto, hay un problema y una deuda histórica con Gendarmería de Chile, sobre todo con el sistema penitenciario.

He dicho.

Discusión en Sala

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, y el decreto ley número N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 135 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria ; Concha Smith, Sara ; Martínez Ramírez, Cristóbal ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Aedo Jeldres, Eric ; Cordero Velásquez , María Luisa ; Marzán Pinto, Carolina ; Rojas Valderrama, Camila ; Ahumada Palma, Yovana ; Cornejo Lagos, Eduardo ; Matheson Villán, Christian ; Romero Leiva, Agustín ; Alessandri Vergara, Jorge ; Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto ; Mellado Pino, Cosme ; Romero Talguia, Natalia ; Alinco Bustos, René ; De la Carrera Correa, Gonzalo ; Mellado Suazo, Miguel ; Rosas Barrientos, Patricio ; Araya Guerrero, Jaime ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Melo Contreras, Daniel ; Sáez Quiroz, Jaime ; Araya Lerdo de Tejada, Cristián ; Delgado Riquelme , Viviana ; Meza Pereira , José Carlos ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Arce Castro, Mónica ; Donoso Castro, Felipe ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Sagardia Cabezas, Clara ; Arroyo Muñoz, Roberto ; Durán Salinas, Eduardo ; Molina Milman, Helia ; Sánchez Ossa, Luis ; Astudillo Peiretti, Danisa ; Flores Oporto, Camila ; Morales Alvarado, Javiera ; Santana Castillo, Juan ; Barchiesi Chávez, Chiara ; Fries Monleón, Lorena ; Morales Maldonado, Carla ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Barrera Moreno, Boris ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Moreira Barros, Cristhian ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Becker Alvear , Miguel Ángel ; Gazmuri Vieira, Ana María ; Moreno Bascur, Benjamín ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Bello Campos, María Francisca ; Giordano Salazar, Andrés ; Mulet Martínez, Jaime ; Schneider Videla, Emilia ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; González Gatica, Félix ; Muñoz González, Francesca ; Schubert Rubio, Stephan ; Benavente Vergara, Gustavo ; González Villarreal, Mauro ; Musante Müller, Camila ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Berger Fett, Bernardo ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Soto Mardones, Raúl ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Bianchi Chelech, Carlos ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Tapia Ramos, Cristián ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Irrazábal Rossel, Juan ; Olivera De La Fuente, Erika ; Teao Drago, Hotuiti ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Jiles Moreno, Pamela ; Oyarzo Figueroa , Rubén Darío ; Tello Rojas, Carolina ; Bravo Castro, Ana María ; Jouannet Valderrama, Andrés ; Palma Pérez, Hernán ; Trisotti Martínez, Renzo ; Bravo Salinas, Marta ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Pérez Olea, Joanna ; Ulloa Aguilera, Héctor ; Bugueño Sotelo, Félix ; Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes ; Pérez Salinas, Catalina ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Bulnes Núñez, Mercedes ; Labbé Martínez, Cristian ; Pino Fuentes , Víctor Alejandro ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Labra Besserer, Paula ; Pizarro Sierra, Lorena ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Camaño Cárdenas, Felipe ; Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Placencia Cabello, Alejandra ; Veloso Ávila, Consuelo ; Carter Fernández, Álvaro ; Leal Bizama, Henry ; Pulgar Castillo, Francisco ; Venegas Salazar, Nelson ; Castillo Rojas, Nathalie ; Lee Flores, Enrique ; Ramírez Díez, Guillermo ; Videla Castillo, Sebastián ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Leiva Carvajal, Raúl ; Ramírez Pascal, Matías ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Celis Montt, Andrés ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Raphael Mora, Marcia ; Weisse Novoa, Flor ; Cicardini Milla, Daniella ; Longton Herrera, Andrés ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Cid Versalovic, Sofía ; Malla Valenzuela, Luis ; Rey Martínez, Hugo ; Yeomans Araya, Gael ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Manouchehri Lobos, Daniel ; Riquelme Aliaga, Marcela

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Discusión en Sala

Corresponde votar las enmiendas del Senado sobre el número 1 del artículo 2, que pasa a ser artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Longton , Ilabaca y Sánchez .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 86 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria ; Fries Monleón, Lorena ; Musante Müller, Camila ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Astudillo Peiretti, Danisa ; Gazmuri Vieira, Ana María ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Schneider Videla, Emilia ; Barrera Moreno, Boris ; Giordano Salazar, Andrés ; Palma Pérez, Hernán ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Bello Campos, María Francisca ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Pérez Salinas, Catalina ; Soto Mardones, Raúl ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Jiles Moreno, Pamela ; Pizarro Sierra, Lorena ; Tapia Ramos, Cristián ; Bravo Castro , Ana María ; Leiva Carvajal, Raúl ; Placencia Cabello, Alejandra ; Tello Rojas, Carolina ; Bugueño Sotelo, Félix ; Malla Valenzuela, Luis ; Ramírez Pascal, Matías ; Veloso Ávila, Consuelo ; Bulnes Núñez, Mercedes ; Manouchehri Lobos, Daniel ; Riquelme Aliaga, Marcela ; Venegas Salazar, Nelson ; Camaño Cárdenas, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Rojas Valderrama, Camila ; Videla Castillo, Sebastián ; Castillo Rojas, Nathalie ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Sáez Quiroz, Jaime ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Cicardini Milla, Daniella ; Morales Alvarado, Javiera ; Sagardia Cabezas, Clara ; Yeomans Araya, Gael ; Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto ; Mulet Martínez, Jaime ; Santana Castillo, Juan

-Votaron por la negativa:

Aedo Jeldres, Eric ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Raphael Mora, Marcia ; Ahumada Palma , Yovana ; Concha Smith, Sara ; Longton Herrera, Andrés ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Alessandri Vergara, Jorge ; Cordero Velásquez , María Luisa ; Martínez Ramírez, Cristóbal ; Rey Martínez, Hugo ; Alinco Bustos, René ; Cornejo Lagos, Eduardo ; Marzán Pinto, Carolina ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Araya Guerrero, Jaime ; De la Carrera Correa, Gonzalo ; Matheson Villán, Christian ; Romero Leiva, Agustín ; Araya Lerdo de Tejada, Cristián ; Del Real Mihovilovic , Catalina ; Mellado Pino, Cosme ; Romero Talguía, Natalia ; Arce Castro, Mónica ; Delgado Riquelme , Viviana ; Mellado Suazo, Miguel ; Rosas Barrientos, Patricio ; Arroyo Muñoz, Roberto ; Donoso Castro, Felipe ; Meza Pereira , José Carlos ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Barchiesi Chávez, Chiara ; Durán Salinas, Eduardo ; Molina Milman, Helia ; Sánchez Ossa, Luis ; Becker Alvear , Miguel Ángel ; Flores Oporto, Camila ; Morales Maldonado, Carla ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Moreira Barros, Cristhian ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Benavente Vergara, Gustavo ; González Gatica, Félix ; Moreno Bascur, Benjamín ; Schubert Rubio, Stephan ; Berger Fett, Bernardo ; González Villarroel, Mauro ; Muñoz González, Francesca ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Bianchi Chelech, Carlos ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Teao Drago, Hotuiti ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Trisotti Martínez, Renzo ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Irrarrázaval Rossel, Juan ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ulloa Aguilera, Héctor ; Bravo Salinas, Marta ; Jouannet Valderrama, Andrés ; Oyarzo Figueroa , Rubén Darío ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Pérez Olea, Joanna ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Carter Fernández, Álvaro ; Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes ; Pino Fuentes , Víctor Alejandro ; Urruticoechea Ríos, Cristóbal ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Labbé Martínez, Cristian ; Pulgar Castillo, Francisco ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Celis Montt, Andrés ; Labra Besserer, Paula ; Ramírez Diez, Guillermo ; Weisse Novoa , Flor; Cid Versalovic, Sofía ; Leal Bizama, Henry

-Se abstuvieron:

Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Lee Flores, Enrique

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar la enmienda del Senado que propone suprimir el artículo 3, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Longton , Ilabaca y Sánchez .

Discusión en Sala

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 88 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria ; Fries Monleón, Lorena ; Musante Müller, Camila ; Santana Castillo, Juan ; Aedo Jeldres, Eric ; Gazmuri Vieira, Ana María ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Astudillo Peiretti, Danisa ; Giordano Salazar, Andrés ; Palma Pérez, Hernán ; Schneider Videla, Emilia ; Barrera Moreno, Boris ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Pérez Salinas, Catalina ; Soto Mardones, Raúl ; Bello Campos, María Francisca ; Jiles Moreno, Pamela ; Pizarro Sierra, Lorena ; Tapia Ramos, Cristián ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Leiva Carvajal, Raúl ; Placencia Cabello, Alejandra ; Tello Rojas, Carolina ; Buguño Sotelo, Félix ; Malla Valenzuela, Luis ; Ramírez Pascal, Matías ; Veloso Ávila, Consuelo ; Bulnes Núñez, Mercedes ; Manouchehri Lobos, Daniel ; Riquelme Aliaga, Marcela ; Venegas Salazar, Nelson ; Camaño Cárdenas, Felipe ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Rojas Valderrama, Camila ; Videla Castillo, Sebastián ; Castillo Rojas, Nathalie ; Morales Alvarado, Javiera ; Sáez Quiroz, Jaime ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Cicardini Milla, Daniella ; Mulet Martínez, Jaime ; Sagardia Cabezas, Clara ; Yeomans Araya, Gael ; Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

-Votaron por la negativa:

Ahumada Palma , Yovana ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Lee Flores, Enrique ; Raphael Mora, Marcia ; Alessandri Vergara, Jorge ; Concha Smith, Sara ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Alinco Bustos, René ; Cordero Velásquez , María Luisa ; Longton Herrera, Andrés ; Rey Martínez, Hugo ; Araya Guerrero, Jaime ; Cornejo Lagos, Eduardo ; Martínez Ramírez, Cristóbal ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Araya Lerdo de Tejada, Cristián ; De la Carrera Correa, Gonzalo ; Marzán Pinto, Carolina ; Romero Leiva, Agustín ; Arce Castro, Mónica ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Matheson Villán, Christian ; Romero Talguía, Natalia ; Arroyo Muñoz, Roberto ; Delgado Riquelme , Viviana ; Mellado Pino, Cosme ; Rosas Barrientos, Patricio ; Barchiesi Chávez, Chiara ; Donoso Castro, Felipe ; Mellado Suazo, Miguel ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Becker Alvear , Miguel Ángel ; Durán Salinas, Eduardo ; Meza Pereira, José Carlos ; Sánchez Ossa, Luis ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; Flores Oporto, Camila ; Molina Milman, Helia ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Benavente Vergara, Gustavo ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Morales Maldonado, Carla ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Berger Fett, Bernardo ; González Gatica, Félix ; Moreira Barros, Cristhian ; Schubert Rubio, Stephan ; Bianchi Chelech, Carlos ; González Villarroel, Mauro ; Moreno Bascur, Benjamín ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Muñoz González, Francesca ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Teao Drago, Hotuiti ; Bravo Castro, Ana María ; Irrázaval Rossel, Juan ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Trisotti Martínez, Renzo ; Bravo Salinas, Marta ; Jouannet Valderrama, Andrés ; Olivera De La Fuente, Erika ; Ulloa Aguilera, Héctor ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Oyarzo Figueroa , Rubén Darío ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Carter Fernández, Álvaro ; Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes ; Pérez Olea, Joanna ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Labbé Martínez, Cristian ; Pino Fuentes , Víctor Alejandro ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Celis Montt, Andrés ; Labra Besserer, Paula ; Pulgar Castillo, Francisco ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Cid Versalovic, Sofía ; Leal Bizama, Henry ; Ramírez Diez, Guillermo ; Weisse Novoa , Flor

-Se abstuvieron:

Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Melo Contreras, Daniel

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar la enmienda del Senado para agregar un artículo 2, nuevo, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Longton e Ilabaca .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa,

Discusión en Sala

42 votos; por la negativa, 91 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria ; Fries Monleón, Lorena ; Musante Müller, Camila ; Sagardia Cabezas, Clara ; Astudillo Peiretti, Danisa ; Gazmuri Vieira, Ana María ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Santana Castillo, Juan ; Barrera Moreno, Boris ; Giordano Salazar, Andrés ; Palma Pérez, Hernán ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Bello Campos, María Francisca ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Pérez Salinas, Catalina ; Schneider Videla, Emilia ; Bernales Maldonado, Alejandro ; Jiles Moreno, Pamela ; Pizarro Sierra, Lorena ; Tello Rojas, Carolina ; Bravo Castro, Ana María ; Leiva Carvajal, Raúl ; Placencia Cabello, Alejandra ; Veloso Ávila, Consuelo ; Buguño Sotelo, Félix ; Malla Valenzuela, Luis ; Ramírez Pascal, Matías ; Venegas Salazar, Nelson ; Bulnes Núñez, Mercedes ; Manouchehri Lobos, Daniel ; Riquelme Aliaga, Marcela ; Videla Castillo, Sebastián ; Castillo Rojas, Nathalie ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Rojas Valderrama, Camila ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Cicardini Milla, Daniella ; Morales Alvarado, Javiera ; Sáez Quiroz, Jaime ; Yeomans Araya, Gael ; Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto ; Mulet Martínez, Jaime

-Votaron por la negativa:

Aedo Jeldres, Eric ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Rey Martínez, Hugo ; Ahumada Palma , Yovana ; Concha Smith, Sara ; Longton Herrera, Andrés ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Alessandri Vergara, Jorge ; Cordero Velásquez , María Luisa ; Martínez Ramírez, Cristóbal ; Romero Leiva, Agustín ; Alinco Bustos, René ; Cornejo Lagos, Eduardo ; Marzán Pinto, Carolina ; Romero Talguía, Natalia ; Araya Guerrero, Jaime ; De la Carrera Correa, Gonzalo ; Matheson Villán, Christian ; Rosas Barrientos, Patricio ; Araya Lerdo de Tejada, Cristián ; Del Real Mihovilovic , Catalina ; Mellado Pino, Cosme ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Arce Castro, Mónica ; Delgado Riquelme , Viviana ; Mellado Suazo, Miguel ; Sánchez Ossa, Luis ; Arroyo Muñoz, Roberto ; Donoso Castro, Felipe ; Meza Pereira , José Carlos ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Barchiesi Chávez, Chiara ; Durán Salinas, Eduardo ; Molina Milman, Helia ; Schalper Sepúlveda, Diego ; Becker Alvear , Miguel Ángel ; Flores Oporto, Camila ; Morales Maldonado, Carla ; Schubert Rubio, Stephan ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; Fuenzalida Cobo, Juan ; Moreira Barros, Cristhian ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Benavente Vergara, Gustavo ; González Gatica, Félix ; Moreno Bascur, Benjamín ; Soto Mardones, Raúl ; Berger Fett, Bernardo ; González Villarroel, Mauro ; Muñoz González, Francesca ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Bianchi Chelech, Carlos ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Tapia Ramos, Cristián ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Teao Drago, Hotuiti ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Irrázaval Rossel, Juan ; Olivera De La Fuente, Erika ; Trisotti Martínez, Renzo ; Bravo Salinas, Marta ; Jouannet Valderrama, Andrés ; Oyarzo Figueroa , Rubén Darío ; Ulloa Aguilera, Héctor ; Calisto Águila , Miguel Ángel ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Pérez Olea, Joanna ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Camaño Cárdenas, Felipe ; Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes ; Pino Fuentes , Víctor Alejandro ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Carter Fernández , Álvaro ; Labbé Martínez, Cristian ; Pulgar Castillo, Francisco ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Labra Besserer, Paula ; Ramírez Diez, Guillermo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Celis Montt, Andrés ; Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Raphael Mora, Marcia ; Weisse Novoa , Flor ; Cid Versalovic, Sofía ; Leal Bizama, Henry ; Rathgeb Schifferli, Jorge

-Se abstuvieron:

Lee Flores, Enrique ; Melo Contreras, Daniel

El señor CIFUENTES (Presidente).-

El proyecto pasa a Comisión Mixta.

Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación de este proyecto de ley con los siguientes diputados y diputadas: Andrés Longton (diputado informante), Henry Leal , Raúl Leiva , Alejandra Placencia y Lorena Fries .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Corresponde votar la propuesta. En votación.

Discusión en Sala

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 116 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 15 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez, María Candelaria; Concha Smith, Sara; Martínez Ramírez, Cristóbal; Rivas Sánchez, Gaspar; Aedo Jeldres, Eric; Cordero Velásquez, María Luisa; Marzán Pinto, Carolina; Rojas Valderrama, Camila; Alessandri Vergara, Jorge; Cornejo Lagos, Eduardo; Matheson Villán, Christian; Romero Talguía, Natalia; Alinco Bustos, René; Cuello Peña y Lillo, Luis Alberto; Mellado Pino, Cosme; Rosas Barrientos, Patricio; Araya Guerrero, Jaime; Del Real Mihovilovic, Catalina; Mellado Suazo, Miguel; Sáez Quiroz, Jaime; Arce Castro, Mónica; Delgado Riquelme, Viviana; Melo Contreras, Daniel; Saffirio Espinoza, Jorge; Astudillo Peiretti, Danisa; Donoso Castro, Felipe; Mirosevic Verdugo, Vlado; Sagardia Cabezas, Clara; Barrera Moreno, Boris; Durán Salinas, Eduardo; Molina Milman, Helia; Santana Castillo, Juan; Becker Alvear, Miguel Ángel; Flores Oporto, Camila; Morales Alvarado, Javiera; Santibáñez Novoa, Marisela; Bello Campos, María Francisca; Fries Monleón, Lorena; Morales Maldonado, Carla; Sauerbaum Muñoz, Frank; Beltrán Silva, Juan Carlos; Fuenzalida Cobo, Juan; Moreira Barros, Cristhian; Schalper Sepúlveda, Diego; Benavente Vergara, Gustavo; Gazmuri Vieira, Ana María; Mulet Martínez, Jaime; Schneider Videla, Emilia; Berger Fett, Bernardo; Giordano Salazar, Andrés; Muñoz González, Francesca; Soto Mardones, Raúl; Bernaldes Maldonado, Alejandro; González Gatica, Félix; Musante Müller, Camila; Sulantay Olivares, Marco Antonio; Bianchi Chelech, Carlos; González Villarroel, Mauro; Naranjo Ortiz, Jaime; Tapia Ramos, Cristián; Bórquez Montecinos, Fernando; Guzmán Zepeda, Jorge; Nuyado Ancapichún, Emilia; Teao Drago, Hotuiti; Bravo Castro, Ana María; Ibáñez Cotroneo, Diego; Olivera De La Fuente, Erika; Tello Rojas, Carolina; Bravo Salinas, Marta; Ilabaca Cerda, Marcos; Oyarzo Figueroa, Rubén Darío; Trisotti Martínez, Renzo; Bugueño Sotelo, Félix; Jiles Moreno, Pamela; Palma Pérez, Hernán; Ulloa Aguilera, Héctor; Bulnes Núñez, Mercedes; Jouannet Valderrama, Andrés; Pérez Olea, Joanna; Undurraga Gazitúa, Francisco; Calisto Águila, Miguel Ángel; Labbé Martínez, Cristian; Pérez Salinas, Catalina; Undurraga Vicuña, Alberto; Camaño Cárdenas, Felipe; Labra Besserer, Paula; Pizarro Sierra, Lorena; Urruticoechea Ríos, Cristóbal; Carter Fernández, Álvaro; Leal Bizama, Henry; Placencia Cabello, Alejandra; Veloso Ávila, Consuelo; Castillo Rojas, Nathalie; Lee Flores, Enrique; Pulgar Castillo, Francisco; Venegas Salazar, Nelson; Castro Bascuñán, José Miguel; Leiva Carvajal, Raúl; Ramírez Díez, Guillermo; Videla Castillo, Sebastián; Celis Montt, Andrés; Lilayu Vivanco, Daniel; Ramírez Pascal, Matías; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Cicardini Milla, Daniella; Longton Herrera, Andrés; Raphael Mora, Marcia; Weisse Novoa, Flor; Cid Versalovic, Sofía; Malla Valenzuela, Luis; Rey Martínez, Hugo; Winter Etcheberry, Gonzalo; Coloma Álamos, Juan Antonio; Manouchehri Lobos, Daniel; Riquelme Aliaga, Marcela; Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa:

Bobadilla Muñoz, Sergio; De la Carrera Correa, Gonzalo; Rathgeb Schifferli, Jorge; Sepúlveda Soto, Alexis

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma, Yovana; Irrarrázaval Rossel, Juan; Meza Pereira, José Carlos; Romero Leiva, Agustín; Araya Lerdo de Tejada, Cristián; Jürgensen Rundshagen, Harry; Moreno Bascur, Benjamín; Sánchez Ossa, Lui; Arroyo Muñoz, Roberto; Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes; Ojeda Rebolledo, Mauricio; Schubert Rubio, Stephan; Barchiesi Chávez, Chiara; Lagomarsino Guzmán, Tomás; Pino Fuentes, Víctor Alejandro

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Rechazo de Modificaciones. Fecha 25 de julio, 2023. Oficio en Sesión 44. Legislatura 371.

VALPARAÍSO, 25 de julio de 2023

Oficio N° 18.600

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, aprobó las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que Modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos, con la salvedad de las recaídas en el número 1 del artículo 2 (artículo 1 del Senado), de la supresión del artículo 3, y del artículo 2, nuevo, incorporado por el Senado, los que ha rechazado.

En razón de lo anterior, esta Corporación acordó que las diputadas y los diputados que se indican a continuación concurren a la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política de la República:

- Lorena Fries Monleón
- Henry Leal Bizama
- Raúl Leiva Carvajal
- Andrés Longton Herrera
- Alejandra Placencia Cabello

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 332/SEC/23, de 5 de julio de 2023.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados

4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado

4.1. Informe Comisión Mixta

Fecha 23 de agosto, 2023. Informe Comisión Mixta en Sesión 68. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.

BOLETINES N°S. 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos.

Constancias / Normas de quórum especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Asistencia / Descripción de la controversia / Exposiciones previas / Acuerdos de la Comisión Mixta / Proposición / Texto del Proyecto / Acordado.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta constituida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en cinco Mociones, refundidas, a saber:

- La primera (signada Boletín N° 14.090-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.
- La segunda (signada Boletín N° 14.091-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva y Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra, y señores Fuenzalida, Pérez, Prieto y Walker.
- La tercera (signada Boletín N° 14.092-07), de los Honorables Diputados señores Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Auth, Fuenzalida, Prieto, Santana Tirachini y Walker.
- La cuarta (signada Boletín N° 14.100-07), de los Honorables Diputados señores Castro, Ilabaca, Leiva, Longton, y de los ex Diputados señoras Núñez y Parra y señores Fuenzalida, Prieto, Pérez y Walker.
- La quinta (signada Boletín N° 14.121-07), de los Honorables Diputados señoras Marzán, Muñoz, Olivera y Ossandón y señor Longton, y de los ex Diputados señora Núñez y señor Fuenzalida.

La Cámara de Diputados, Cámara de origen, en sesión celebrada el 25 de julio de 2023, designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señoras Lorena Fries Monleón y Alejandra Placencia Cabello, y señores Henry Leal Bizama, Raúl Leiva Carvajal y Andrés Longton Herrera.

A su vez, el Senado, Cámara revisora, en sesión celebrada el 1° de agosto de 2023, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, De Urresti, Galilea y Huenchumilla.

Previo citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 8 de agosto de 2023, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Francisco Huenchumilla Jaramillo y Rafael Prohens Espinosa (Rodrigo Galilea Vial), y los Honorables Diputados señoras Lorena Fries Monleón y Alejandra Placencia Cabello, y señores Henry Leal Bizama y Andrés Longton Herrera. En dicha oportunidad, se eligió por unanimidad como Presidenta a la Honorable Senadora señora Ebensperger. Seguidamente, se abocó al cumplimiento de su cometido.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: Sí tiene.
- Consulta a la Excma. Corte Suprema: Sí hubo.

Informe Comisión Mixta

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Posee rango orgánico constitucional, el artículo 3 del texto aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados (que pasó a ser numeral 1, artículo 2), con arreglo al artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

CONSULTA EXCMA. CORTE SUPREMA

Se hace presente que la Sala de la Cámara de Diputados, mediante Oficio N° 16.823 de 10 de agosto de 2021, solicitó el parecer de la Excma. Corte Suprema respecto del artículo 3 del texto de la Moción, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, en cumplimiento de lo preceptuado por los artículos 77 de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Ese Alto Tribunal emitió su opinión mediante Oficio N° 170- 2021, de 15 de septiembre de 2021.

Cabe consignar que el precepto en comento, fue suprimido por el Senado en segundo trámite constitucional, supresión que fue rechazada por la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional.

- - -

ASISTENCIA

Participaron en su discusión, el Subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo; la Jefa del Departamento de Reinserción Social, señora Marcela Corvalán, y la periodista de la Subsecretaría de Justicia, señora Consuelo Hernández.

Por la Fundación Amparo y Justicia, estuvieron presentes el Coordinador Legal, señor Héctor Arancibia y la abogada, señora Verónica Rodríguez.

El asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Rodrigo Ascencio.

De igual manera, concurrieron los asesores parlamentarios, señoras Amanda Lara, Alejandra Leiva y Constanza Rebolledo, y señores Jorge Hagedorn, Eduardo Méndez, Camilo Sánchez, Sebastián Cepeda, Luis Felipe Manques, Benjamín Sáenz y Vadim Vidal.

- - -

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (Boletines N°S. 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos), cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1.- Reemplázase en el numeral 2° del artículo 391 del Código Penal la palabra "medio" por la frase "medio a máximo".

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el artículo 2°:

En su numeral 2):

i. Reemplázase la palabra "cuatro" por la palabra "seis".

ii. En su numeral 3), intercálase, a continuación de la expresión "Dicho informe", la oración "será un antecedente

Informe Comisión Mixta

calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

iii. Agrégase el siguiente numeral 4º:

“4) Contar con un informe de los beneficios intra penitenciarios, si éstos fueron otorgados. En el evento que tales beneficios hayan sido revocados por causas imputables al condenado deberá informarse dicha circunstancia.”.

iv. Incorpórase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.

2. En el artículo 3:

En su inciso tercero:

i. Intercálase entre las expresiones “femicidio,” y “homicidio calificado”, la frase “homicidio simple,”.

ii. Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

iii. Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

3. En el inciso segundo del artículo 4º:

a) Elimínase la letra a).

b) En la letra b):

i. Reemplázase la palabra “Cuatro” por “Cinco”.

ii. Incorpórase a continuación del punto y seguido la siguiente oración: “El Presidente será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto.”.

iii. Sustitúyese la palabra “diez” por “once”.

4. Intercálase el siguiente artículo 4 bis:

“Artículo 4 bis.- La Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público la nómina íntegra de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran dos tercios de la condena cumplida para acceder al mencionado beneficio. Únicamente en estos casos, el funcionamiento de la Comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en quince días respecto de las fechas de funcionamiento a que alude el artículo 4.

Una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querella si la víctima fuere indeterminada o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo mediante el último medio de notificación que la víctima o querellante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado en la respectiva causa por la que el postulante fue condenado.

Dentro de quinto día hábil luego de recibir la comunicación, la víctima o querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a ésta, lo que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por un abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos.

En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación

Informe Comisión Mixta

mediante presentación efectuada por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si éste así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente.

En todos los casos en que el Ministerio Público hubiere representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por ella en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio.”.

5. Intercálase en el artículo 7 el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Procederá siempre la revocación del beneficio cuando el condenado realizare acciones tendientes a amedrentar u hostigar a la víctima y a sus familiares.”.

6. Incorpórase en el artículo 8 el siguiente inciso final:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refiere el inciso primero deberán considerar medidas para evitar la revictimización de la persona ofendida por el delito y sus familiares.”.

Artículo 3.- Incorpórase en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

- - -

El Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al mencionado proyecto, algunas de las cuales fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional. En dicha instancia, la Cámara de Diputados rechazó las siguientes enmiendas introducidas por el Senado en segundo trámite constitucional: las recaídas en el número 1 del artículo 2 (artículo 1 del Senado), la supresión del artículo 3, y del artículo 2, nuevo, incorporado por el Senado.

En consecuencia, la controversia entre ambas Cámaras se circunscribe a las siguientes disposiciones del proyecto de ley: número 1) del artículo 2 (artículo 1 del Senado); supresión del artículo 3, y 2, nuevo, incorporado por el Senado.

- - -

ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA

A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

Es dable mencionar que, en tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 18.600, de 25 de julio de 2023, comunicó haber rechazado algunas enmiendas introducidas al proyecto de ley por el Senado, en segundo trámite constitucional.

Artículo 2 (artículo 1 del Senado).-

Número 1)

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados, aprobó el artículo 2 del proyecto de ley, que introduce, mediante seis numerales, modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Así, el numeral 1 dispone cuatro enmiendas al artículo 2° del citado decreto ley, precepto que enumera los requisitos para postular al beneficio de libertad condicional. De esta forma, el numeral 1 aprobado por la Cámara de Origen, consulta a través de cuatro ordinales,

Informe Comisión Mixta

lo siguiente:

- i. Modificar el numeral 2 para elevar de cuatro a seis el número de bimestres requeridos con nota "muy buena".
- ii. Modificar el numeral 3, para incorporar la frase "será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y" al referirse al informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile.
- iii. Agregar un nuevo numeral 4, para incorporar la exigencia de contar con un informe sobre los beneficios intra penitenciarios, si éstos fueron otorgados, o si tales beneficios fueron revocados por causas imputables al condenado.
- iv. Por último, incorpora un inciso final al artículo 2° del decreto ley, conforme al cual, quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril o de octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente

En segundo trámite constitucional, el Senado suprimió las modificaciones planteadas en los ordinales i, iii y iv, y en su lugar, consultó, mediante dos ordinales, las siguientes enmiendas al numeral 3) del artículo 2° del decreto ley N° 321, de 1925:

- i. Intercala, a continuación de la expresión "Dicho informe", la oración "será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y". Es decir, mantiene la propuesta aprobada por la Cámara de Origen en ordinal ii.
- ii. Incorpora, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: "Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.". Así las cosas, la Cámara revisora plantea que dicha información forme parte del informe de postulación psicosocial.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite, rechazó la totalidad de estas enmiendas.

Iniciada la discusión sobre la materia, la Presidenta, Honorable Senadora señora Ebensperger, resaltó que existen tres diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados en torno a los artículos 1° número 1, 3° y 2°, nuevo.

Luego, consultó si la primera controversia versa únicamente sobre el último ordinal del número 1, en atención a que en el Oficio de la Cámara de Diputados aparece como rechazado todo el número 1 del artículo 2° (artículo 1° del Senado).

Al momento de responder la consulta realizada, el Subsecretario de Justicia, señor Gajardo, indicó que la única diferencia dice relación con el último ordinal, que se puede dejar atrás si es que el requisito de un año previo para volver a postular al beneficio de libertad condicional cuando éste ha sido rechazado, se exija únicamente a los condenados a presidio perpetuo simple. La redacción propuesta sería la siguiente:

"iv. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la persona condenada a presidio perpetuo a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril u octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente."

En razón de tales dichos, la Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que la propuesta entonces es mantener los ordinales del numeral 1 aprobados por el Senado, y, en el último ordinal, aceptar la nueva propuesta del Ejecutivo, que plantea que el año para volver a postular a la libertad condicional sólo quede reducido a aquellos casos de presidio perpetuo simple.

Seguidamente, hizo notar que el Senado, en segundo trámite constitucional, suprimió el texto de la Cámara de Diputados y se desea insistir con tal texto (razón para su rechazo), ante lo cual el Ejecutivo propone acoger parcialmente el texto de la Cámara de Diputados y que el año para volver a postular a libertades condicionales rechazadas sea exclusivamente para aquellos casos en que la pena es presidio perpetuo simple.

Informe Comisión Mixta

El Honorable Diputado señor Longton afirmó que, en su opinión, se trata de una solución intermedia razonable. Indicó que, en la Cámara de Diputados, se propuso que se incluyera a todos para volver a postular en un año luego de su solicitud, abril u octubre, en atención a que existen delitos muy graves (como el presidio perpetuo simple por violación con homicidio, secuestro, homicidio) y lograr una rehabilitación en un período breve de 6 meses, es imposible. Explicó que, en general, al no otorgarse una libertad condicional en abril u octubre, se solicita nuevamente en el semestre siguiente, lo que significa una revictimización para la familia y es poco eficiente desde un punto de vista del cambio que se puede lograr en un período tan corto de tiempo.

La Presidenta de la Comisión Mixta puso en votación la proposición de mantener las modificaciones realizadas por el Senado a los ordinales i, ii y iii e incorporar el texto propuesto anteriormente como ordinal iv, todos del numeral 1), del artículo 2 (artículo 1 del Senado).

- Sometida a votación la propuesta descrita anteriormente, ésta fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Huenchumilla y Prohens, y por los Honorables Diputados señora Placencia, y señores Leal y Longton.

Artículo 3, suprimido por el Senado

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el artículo 3 de la iniciativa, que incorporó un artículo 16 bis nuevo en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile. El precepto, establece que los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que de conformidad al decreto ley N° 321 de 1925, requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.

El Senado, en segundo trámite constitucional, suprimió este artículo.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite, rechazó esta supresión.

A su respecto, la Honorable Senadora señora Ebensperger explicó que el texto contenido en el artículo aprobado por la Cámara de Diputados fue suprimido por Senado, y, posteriormente, la Cámara rechazó tal supresión.

Enseguida, el señor Subsecretario de Justicia hizo mención de que se encuentra en tramitación, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley relativo a ejecución de penas, y que tal proyecto regula cómo se llevará a cabo el procedimiento y entrega a Gendarmería de Chile la concesión o rechazo de los beneficios penitenciarios, decisión de la cual se puede recurrir ante el tribunal encargado de la ejecución. Resaltó que se busca comunicar a la víctima en forma previa a que la autoridad administrativa (Gendarmería de Chile) deba entregar tales permisos y, en casos graves (presidio perpetuo simple), se podría resolver por el tribunal encargado de la ejecución. En atención a que en tal proyecto se analiza orgánicamente este punto específico, consideró que aquel es el espacio donde debe quedar regulada la materia. Hizo ver que en la actualidad los juzgados de garantía no poseen tales atribuciones.

En atención a ello, consignó que el Ejecutivo se inclina por la propuesta del Senado, es decir, suprimir la norma.

En todo caso, manifestó que existe el compromiso del Ejecutivo de que, en aquellos casos de personas condenadas a presidio perpetuo simple, tales permisos no se entreguen por la autoridad administrativa, sino por el tribunal encargado de la ejecución, mismo sentido que posee la norma aprobada por la Cámara de Diputados.

Frente a ello, la señora Presidenta cuestionó si no es preferible continuar la lógica recién aprobada en cuanto a que los permisos de los condenados por delitos graves, que requieran de dos tercios de la pena cumplida para acceder a ellos, fuesen firmados por el juez de garantía. Indicó que los permisos de salida que benefician a condenados a presidio perpetuo simple deberían ser autorizados por el juez de garantía, en atención a que resulta concordante.

Hizo notar que, en cualquier caso, aunque exista un compromiso del Ejecutivo en tal sentido, no existe certeza sobre la aprobación del proyecto de ley sobre ejecución de pena. De establecer que no se puede volver a postular inmediatamente para aquellos delitos condenados por presidio perpetuo simple, advirtió que resulta coherente mantener que el juez de garantía deba autorizar tales permisos.

El Subsecretario de Justicia, señor Gajardo, manifestó que la observación del Ejecutivo no dice relación con un aspecto sustantivo, sino con cargas de trabajo. En la actualidad, dijo, los permisos penitenciarios son otorgados por

Informe Comisión Mixta

Gendarmería de Chile, cambio que implica que quien otorgue o rechace tales permisos sean los juzgados de garantía, con toda la carga que ello implica en el procedimiento judicial. Insistió en que tal cambio modifica las actuales cargas de trabajo y tal materia se encuentra en revisión en el proyecto de ejecución de pena, donde tal facultad se entrega no a los juzgados de garantía, sino que a los tribunales especiales encargados de la ejecución de penas. Por ello, estimó pertinente que se continúe por aquel rumbo, para que resulte concordante la legislación.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Longton mencionó que es efectivo lo señalado en torno a los tribunales de ejecución de penas, sin perjuicio de lo cual connotó que tal proyecto no se encuentra dentro de los proyectos priorizados por el Gobierno y, de aprobarse este primero, la iniciativa sobre ejecución de penas se puede adecuar en su segundo trámite constitucional en el Senado. Afirmó que lo relevante es que Gendarmería de Chile no puede continuar tomando decisiones tan relevantes o complejas como entregar una salida al medio libre a personas que han cometido graves delitos, y, en tanto, existen múltiples ejemplos de decisiones erróneas en tales materias que han sido revocadas por tribunales superiores de justicia.

Además, destacó, los tribunales de garantía decretan medidas de protección hacia las víctimas, por lo que aquel órgano es el pertinente ya que considerará no únicamente el comportamiento intrapenitenciario, sino que velará además por la víctima.

Hizo mención asimismo del cuestionado funcionamiento del consejo técnico al otorgar salidas al medio libre, especialmente en regiones con situación de seguridad delicada.

En el mismo sentido, el Honorable Diputado señor Leal indicó que, en los inicios, era partidario de poner como límite el presidio mayor en su grado máximo, pero en aras de construir un acuerdo, se mostró llano a aprobar establecer como límite el presidio perpetuo simple. Mencionó asimismo la relevancia que posee el que exista un control judicial sobre materias que hoy poseen los consejos técnicos.

La Honorable Diputada señora Placencia expresó que tiene sentido lo planteado por el Ejecutivo, toda vez que hoy se encuentra en discusión el proyecto sobre ejecución de penas. Además, recalcó, implica insistir en un procedimiento que no se encuentra regulado y que la legislación debe ser coherente y armónica. Instó a mantener la postura del Senado al perseguir suprimir el artículo en comento.

El Señor Subsecretario de Justicia llamó la atención señalando que no existe una diferencia de fondo en el asunto, sino que únicamente respecto al momento oportuno de regular la materia. Planteó nuevamente que el proyecto de ley sobre ejecución de pena regulará las materias en análisis, realizando modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales, Código Procesal Penal, y otros -cuerpos que regulan las competencias de los juzgados de garantía-, mientras que en el actual proyecto se espera modificar únicamente la ley de Gendarmería de Chile, lo que presenta un problema normativo evidente.

Reiteró que no existe un problema de fondo respecto a que, en casos de presidio perpetuo simple, sea un juez el que otorgue o deniegue un permiso de salida, sino que se busca determinar cuál es la mejor forma de realizarlo. Añadió que, al modificar la carga laboral de los juzgados de garantía, debe consultarse a la Corte Suprema sobre la materia (consulta que se está llevando a cabo durante la tramitación de la otra iniciativa en la Cámara de Diputados) y debe acompañarse por el informe financiero respectivo.

El Honorable Senador señor Huenchumilla sostuvo poseer dos dudas en la materia: el que puede suceder que una petición de libertad condicional sea bastante posterior a la fecha en que fue condenada una persona, con lo que se produjo el desasimiento del tribunal con la sentencia firme y ejecutoriada, y, con ello, no existe tribunal competente ni procedimiento en que se llevará a cabo (no puede continuar expediente primitivo); y, si se pueden otorgar mayores competencias al tribunal de garantía de existir un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de este proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Ebensperger subrayó que el presente proyecto sí cuenta con pronunciamiento del Máximo Tribunal, opinión que comprendía un aumento en la carga de trabajo de los juzgados. Al respecto, solicitó al Ejecutivo estudiar las bases para un posible acuerdo en la materia.

El señor Subsecretario de Justicia planteó la posibilidad de incorporar un artículo transitorio que disponga que la ejecución del presente artículo 3, comenzará a regir al momento en que se establezcan los tribunales de ejecución de pena, y que, bajo su consideración, la solicitud de pronunciamiento de la Corte Suprema se refería a materias

Informe Comisión Mixta

que actualmente están dentro de la competencia de los tribunales.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consultó por un plazo en el cual se tramitará aquel proyecto sobre ejecución de penas.

El señor Gajardo hizo mención de que se encuentran en la fase final del primer trámite constitucional.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Cruz-Coke, mostró dudas sobre la incorporación de artículos transitorios. Por otro lado, opinó que utilizar una redacción similar al artículo precedentemente aprobado, podría solucionar el tema de forma permanente, para luego, cuando avance la tramitación del proyecto de ley que crea los tribunales de ejecución de penas, se apruebe una modificación.

El Honorable Diputado señor Longton acotó que los consejos técnicos continuarán pronunciándose sobre la factibilidad del otorgamiento, la diferencia es que la decisión la tomará el juez de garantía. Consideró relevante aclarar que no se omitirá lo señalado por Gendarmería, en tanto, se trata de una materia que ya está regulada en el reglamento de establecimientos penitenciarios.

El señor Subsecretario insistió en la necesidad de consensuar sobre la transitoriedad, dada la complejidad normativa de la materia.

Para aprobar este punto, la Honorable Senadora señora Ebensperger estimó relevante saber en qué plazo comenzarán a funcionar los tribunales de ejecución de penas.

En razón del debate habido, la Presidenta de la Comisión Mixta puso en votación una propuesta, que además de una nueva redacción para el artículo 3, incorpora un artículo transitorio nuevo. Esta propuesta es del siguiente tenor:

“Artículo 3.- Incorpórase en el decreto ley N° 2.859, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados a presidio perpetuo, serán autorizadas por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

“Artículo transitorio nuevo.- El artículo 3 entrará en vigencia en el plazo de 18 meses contados desde la publicación de la presente ley.”.

- Sometida a votación la propuesta descrita precedentemente, ésta fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Huenchumilla y Prohens, y Honorables Diputados señoras Fries y Placencia y señores Leal y Longton.

Artículo 2, nuevo, incorporado por el Senado

El Senado, en segundo trámite constitucional, consultó incorporar un artículo 2, nuevo, que agrega un artículo 28, nuevo en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, para exigir que la concesión de permisos de salida ordinarios sea comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite, rechazó esta enmienda.

El Subsecretario de Gobierno, señor Gajardo, indicó que el Ejecutivo está a favor de la propuesta, toda vez que lo vincula directamente a los tribunales a cargo de la ejecución de penas.

El Honorable Diputado señor Longton dijo compartir el contenido del artículo, no obstante se tramita una iniciativa que persigue la creación de tribunales de ejecución de penas. Asimismo, previno sobre la conveniencia de que la notificación se efectúe antes del otorgamiento del beneficio, porque de lo contrario, para la víctima habrá precluido su oportunidad para ejercer acciones.

Informe Comisión Mixta

En razón de lo expuesto, el señor Subsecretario coincidió en la conveniencia de notificar antes de que se otorgue el beneficio, para que, en su calidad de interviniente, pueda ejercer las prerrogativas que le franquee la ley. Así, propuso que la notificación se verifique cuando el condenado postule al beneficio, cuando se trate de delitos graves.

La Honorable Senadora señora Ebensperger consideró que en esta hipótesis puede incluirse a aquellos que, para postular, requieren el cumplimiento de dos tercios de la pena.

No obstante lo señalado, el Subsecretario, señor Gajardo, advirtió que la norma tiene carácter general, por tanto, involucra una gran cantidad de permisos. Por lo anterior, propuso que mantener esta norma con carácter general, esto es, comunicar el otorgamiento de los permisos de salida; y, en un inciso segundo establecer que, respecto de aquellas personas condenadas a presidio perpetuo, se deberá comunicar en el momento en que se presente la solicitud.

A continuación, la Presidenta de la Comisión Mixta puso en votación una propuesta del siguiente tenor:

“Artículo 2.- Incorpórase, en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, el siguiente artículo 28, nuevo:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.

Los permisos solicitados por personas condenadas a presidio perpetuo deberán ser comunicados al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, desde su postulación.”.

Sometida a votación la propuesta descrita anteriormente, ésta fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke, Huenchumilla y Prohens, y Honorables Diputados señoras Fries y Placencia y señores Leal y Longton.

Por último, el Honorable Diputado señor Longton, hizo presente que, en segundo trámite constitucional, se propuso que las víctimas interpongan un recurso cuando se otorguen libertades condicionales. Hoy, señaló, no cuentan con este derecho, a diferencia del solicitante del beneficio, que puede interponer un recurso de amparo. Por lo anterior, manifestó su intención de dejar constancia en la historia de la ley que las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil pueden intervenir en la tramitación de estos recursos.

En el mismo sentido se pronunció la Presidenta de la Comisión Mixta.

- - -

Finalizada la discusión acerca de las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros y en virtud de lo dispuesto por el artículo 185 del Reglamento del Senado, acordó reabrir el debate en ejercicio de la facultad de proponer la forma y modo de resolver las diferencias, con el objeto de subsanar un texto contradictorio, respecto del literal b), de la letra B), contenida en el número 3), del Artículo 2 (artículo 1 del Senado), con la votación que se detalla a continuación.

- Puesta en votación la solicitud de reapertura del debate, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke y Galilea, y Honorables Diputados señora Placencia y señores Longton y Soto.

Artículo 2 (artículo 1 del Senado).-

Numero 3.-

Letra B)

Literal b)

Informe Comisión Mixta

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó una letra b) del artículo 2 del proyecto de ley, referida a modificar la composición de la Comisión de Libertad Condicional, de cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, elegidos por la Corte de Apelaciones respectiva, a cinco, y de diez a once jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, correspondientes a la Corte de Apelaciones de Santiago. Se agrega asimismo que el presidente de tal Comisión será elegido de entre sus miembros en sesión convocada especialmente para este efecto.

En su segundo trámite constitucional, se mantuvieron aquellas tres propuestas por medio de tres ordinales que modifican la letra b) del artículo 4 del DL N° 321. Sin embargo, la Cámara revisora también suprimió el literal a), de la letra B), del número 3), del artículo 2 (artículo 1 del Senado), que, a su vez, había eliminado la integración de un Ministro de Corte de Apelaciones de la Comisión de Libertad Condicional y su calidad de presidente de la misma. En consecuencia, la Comisión Mixta se debe pronunciar acerca de conservar la integración y presidencia de la Comisión de Libertad Condicional, por parte de un Ministro de Corte de Apelaciones y, consecuentemente, mantener la composición de dicha Comisión, esto es, en cuatro y diez jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, según corresponda; o bien, suprimir la integración y presidencia de la Comisión de Libertad Condicional, por parte de un Ministro de Corte de Apelaciones y modificar la composición de la Comisión en cinco y once jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, según corresponda, eligiéndose el presidente entre sus miembros en sesión convocada especialmente para tal efecto.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Ebensperger propuso a la Comisión Mixta la eliminación de la letra B), del numeral 3, del artículo 2 del proyecto de ley (artículo 1 del Senado). En consecuencia, se mantiene el actual texto vigente de la letra b), del inciso segundo, del artículo 4° del DL N 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

- Sometida a votación la propuesta señalada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Cruz-Coke y Galilea, y Honorables Diputados señora Placencia y señores Longton y Soto.

- - -

PROPOSICIÓN

En mérito de los acuerdos adoptados, la Comisión Mixta tiene el honor de proponer, como forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, lo siguiente:

Artículo 2 (artículo 1 del Senado).-

Número 1)

- Consultar con la redacción que sigue:

“1. En el artículo 2°:

a) En el numeral 3):”.

Ordinal i

- Lo ha suprimido.

Ordinal ii

Pasa a ser ordinal i, reemplazándose la frase inicial “En su numeral 3), intercálase”, por “Intercálase”.

Ordinal iii

Pasa a ser ordinal ii, reemplazado por el siguiente:

“ii. Incorpórase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante

Informe Comisión Mixta

hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.”.

Ordinal iv

- Pasa a ser letra b), con la redacción que sigue:

“b). Incorpórase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la persona condenada a presidio perpetuo, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril u octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.”.

(aprobadas por unanimidad 7x0)

Artículo 3, suprimido por el Senado y artículo 2, nuevo

- Consultar, con la numeración y la redacción que sigue:

“Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1. Incorpórese el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados a presidio perpetuo, serán autorizadas por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

2. Agréguese un artículo 28, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.

Los permisos solicitados por personas condenadas a presidio perpetuo deberán ser comunicados al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, desde su postulación.”.”.

(aprobadas por unanimidad 8x0)

Número 3)

Artículo 2 (artículo 1 del Senado).-

Letra A)

- Eliminar la referencia formal a la letra A), debido a la supresión íntegra de la letra B), quedando a continuación la palabra “intercálanse”, en minúscula, en el encabezamiento.

(Artículo 121 Reglamento del Senado)

Adecuación formal.-

Letra B),

- Suprimir.

(aprobadas por unanimidad 6x0)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Consultar un artículo cuarto transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

Informe Comisión Mixta

“Artículo cuarto.- El número 1, del artículo 2, entrará en vigencia en el plazo de 18 meses contados desde la publicación de la presente ley.”.

(aprobada por unanimidad 8x0)

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A título meramente ilustrativo, de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el artículo 2°:

a) En el numeral 3):

i. Intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

ii. Incorpórase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, informando especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.

b) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la persona condenada a presidio perpetuo, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril u octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.

2. En el inciso tercero del artículo 3°:

i. Intercálase, entre las expresiones “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, lo siguiente: “robo con violación,”.

ii. Intercálase, a continuación de la frase “delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis”, lo siguiente: “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el N° 1 del inciso primero e inciso segundo del artículo 142”.

iii. Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

iv. Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

v. Agrégase, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto y seguido (.), la siguiente oración: “Para los casos establecidos en el presente inciso y en los incisos primero y segundo de este artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.

3. En el artículo 4º, intercálanse, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

Informe Comisión Mixta

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicitare, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.

4. Agréganse, en el artículo 5º, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual el beneficio amerita su otorgamiento.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción.”.

5. Intercálanse, en el artículo 6º, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes, propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1. Incorpórese el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficiaren a condenados a presidio perpetuo, serán autorizadas por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

2. Agréguese un artículo 28, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión.

Los permisos solicitados por personas condenadas a presidio perpetuo deberán ser comunicados al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, desde su postulación.”.

Artículo 3.- Incorpórase, en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, el siguiente literal g), nuevo:

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibiendo el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona está solicitando la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dicha circunstancia a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 338, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 321, de 1925, de conformidad con las

Informe Comisión Mixta

enmiendas que a éste introduce el artículo 1 de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de vigencia de la misma, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, indicando para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.

Artículo cuarto.- El número 1, del artículo 2, entrará en vigencia en el plazo de 18 meses contados desde la publicación de la presente ley.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas los días y con la asistencia que se señala: 8 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, Francisco Huenchumilla Jaramillo y Rafael Prohens Espinosa (Rodrigo Galilea Vial), y los Honorables Diputados señoras Lorena Fries Monleón y Alejandra Placencia Cabello, y señores Henry Leal Bizama y Andrés Longton Herrera, y 22 de agosto de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señora Luz Ebensperger Orrego (Presidenta) y señores Luciano Cruz-Coke Carvallo, y Rodrigo Galilea Vial, y los Honorables Diputados señora Alejandra Placencia Cabello, y señores Andrés Longton Herrera y Leonardo Soto Ferrada (Raúl Leiva Carvajal).

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

Valparaíso, 23 de agosto de 2023.

Discusión en Sala

4.2. Discusión en Sala

Fecha 28 de agosto, 2023. Diario de Sesión en Sesión 69. Legislatura 371. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

AUMENTO DE PENA APLICABLE AL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y MAYORES EXIGENCIAS PARA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETINES NOS 14090-07, 14091-07, 14092-07, 14100-07 Y 14121-07, REFUNDIDOS)

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En la tabla de Fácil Despacho, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.

Para la discusión de este informe se destinarán tres minutos por bancada.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta, sesión 68ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de agosto de 2023. Documentos de la Cuenta N° 22.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión la proposición de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero .

Estas mociones refundidas, que se originaron en la bancada de Renovación Nacional, fueron suscritas de manera transversal.

Quiero destacar en primer lugar a los cientos y miles de víctimas que inspiraron este proyecto, en particular a la familia de Ámbar Cornejo, brutalmente asesinada en Villa Alemana por Héctor Bustamante , quien hoy cumple la pena de presidio perpetuo calificado; a la familia de Viviana Montenegro, adolescente de dieciséis años brutalmente asesinada el año 1998 por una persona que todavía cumple la pena de presidio, y a la familia del cabo Florido, carabinero de Quilpué asesinado hace muy poco en Santiago.

¿Por qué doy esos tres ejemplos? Porque esas familias no se dan cuenta de lo que están inspirando con este proyecto y de que están repercutiendo en miles de familias chilenas que no se van a ver expuestas a asesinos y delincuentes que no deberían haber recuperado la libertad, pero que por negligencia o decisiones erradas terminaron recuperándola.

El dolor no va a sanar, porque va a ser perpetuo, pero estos proyectos de ley van a permitir reducir la posibilidad de que los jueces, los tribunales, y los funcionarios de Gendarmería tomen decisiones equivocadas y que personas que siguen siendo un peligro para la sociedad no estén libres.

Establecimos que los informes psicosociales sean un antecedente calificado, es decir, que sean considerados de manera clara por las comisiones de libertad condicional; que los beneficios intrapenitenciarios, es decir, cualquier salida al medio libre, sean considerados por la comisión de libertad condicional. El psicópata Hugo Bustamante ni siquiera había tenido una salida al medio libre cuando recuperó la libertad a través de la libertad condicional.

Asimismo, se considera la participación de las víctimas, para que se puedan oponer, sobre todo en el caso de los delitos más graves, y también que sean notificadas para que después no se crucen con el victimario, como ocurrió con la madre de un niño violado y asesinado en Parral, que se encontró en la feria frente a frente con el asesino de su hijo.

Además, para que la familia de Viviana Montenegro no tenga que vivir todos los semestres el dolor y la angustia de

Discusión en Sala

que el asesino de su hija y sobrina tenga la posibilidad de recuperar la libertad condicional; cuando el beneficio sea rechazado tendrá que pasar un año para postular nuevamente la libertad condicional en ese tipo de delitos.

En consecuencia, hay un cambio sustancial para que las personas que siguen siendo un peligro para la sociedad estén privadas de libertad.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

No hay más diputados inscritos para intervenir en la discusión de este proyecto.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.

Cabe hacer presente que el numeral 1 del artículo 2 del texto propuesto requiere el voto favorable de 78 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 126 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria ; Cornejo Lagos, Eduardo ; Matheson Villán, Christian ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Aedo Jeldres, Eric ; De la Carrera Correa, Gonzalo ; Medina Vásquez, Karen ; Rojas Valderrama, Camila ; Ahumada Palma , Yovana ; De Rementería Venegas, Tomás ; Mellado Pino, Cosme ; Romero Leiva, Agustín ; Alinco Bustos, René ; Del Real Mihovilovic, Catalina ; Mellado Suazo, Miguel ; Romero Talguía, Natalia ; Araya Guerrero, Jaime ; Delgado Riquelme, Viviana ; Meza Pereira , José Carlos ; Rosas Barrientos, Patricio ; Arroyo Muñoz, Roberto ; Donoso Castro, Felipe ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Sáez Quiroz, Jaime ; Astudillo Peiretti, Danisa ; Durán Espinoza, Jorge ; Mix Jiménez, Claudia ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Barchiesi Chávez, Chiara ; Durán Salinas, Eduardo ; Molina Milman, Helia ; Sagardía Cabezas, Clara ; Barrera Moreno, Boris ; Gazmuri Vieira , Ana María ; Morales Maldonado, Carla ; Sánchez Ossa, Luis ; Barría Angulo, Héctor ; Giordano Salazar, Andrés ; Moreno Bascur, Benjamín ; Santana Castillo, Juan ; Becker Alvear , Miguel Ángel ; González Gatica, Félix ; Muñoz González, Francesca ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Bello Campos , María Francisca ; González Olea, Marta ; Musante Müller, Camila ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; González Villarroel, Mauro ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Schneider Videla, Emilia ; Benavente Vergara, Gustavo ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Naveillan Arriagada, Gloria ; Schubert Rubio, Stephan ; Berger Fett, Bernardo ; Hertz Cádiz, Carmen ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Soto Mardones, Raúl ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Olivera De La Fuente, Erika ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Bianchi Chelech, Carlos ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Orsini Pascal, Maite ; Tapia Ramos, Cristián ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Teao Drago, Hotuiti ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Irrarrázaval Rossel, Juan ; Oyarzo Figueroa , Rubén Darío ; Tello Rojas, Carolina ; Bravo Castro , Ana María ; Jiles Moreno, Pamela ; Palma Pérez, Hernán ; Trisotti Martínez, Renzo ; Bravo Salinas, Marta ; Jouannet Valderrama, Andrés ; Pérez Cartes, Marlene ; Ulloa Aguilera, Héctor ; Brito Hasbún, Jorge ; Jürgensen Rundshagen, Harry ; Pérez Olea, Joanna ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Bugueño Sotelo, Félix ; Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Johannes ; Pérez Salinas, Catalina ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Bulnes Núñez, Mercedes ; Labbé Martínez, Cristian ; Pizarro Sierra, Lorena ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Calisto Águila , Miguel Ángel ;

Discusión en Sala

Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Placencia Cabello, Alejandra ; Veloso Ávila, Consuelo ; Camaño Cárdenas, Felipe ; Leal Bizama, Henry ; Pulgar Castillo, Francisco ; Venegas Salazar, Nelson ; Cariola Oliva, Karol ; Lee Flores, Enrique ; Ramírez Pascal, Matías ; Videla Castillo, Sebastián ; Castillo Rojas, Nathalie ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Raphael Mora , Marcia ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Celis Montt, Andrés ; Longton Herrera, Andrés ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Weisse Novoa, Flor ; Cid Versalovic, Sofía ; Malla Valenzuela, Luis ; Rey Martínez, Hugo ; Winter Etcheberry, Gonzalo ; Cifuentes Lillo, Ricardo ; Martínez Ramírez, Cristóbal ; Riquelme Aliaga, Marcela ; Yeomans Araya, Gael ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Marzán Pinto, Carolina .

-Se abstuvieron:

Nuyado Ancapichún, Emilia ; Ñanco Vásquez , Ericka .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Se despacha el proyecto a ley.

4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 28 de agosto, 2023. Oficio en Sesión 52. Legislatura 371.

VALPARAÍSO, 28 de agosto de 2023

Oficio N° 18.722

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que Modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos.

Hago presente a V.E. que dicha proposición respecto del artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto de ley, fue aprobada con el voto a favor de 126 diputadas y diputados, respecto de un total de 155 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, por tratarse de una disposición de rango orgánico constitucional.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Discusión en Sala

4.4. Discusión en Sala

Fecha 29 de agosto, 2023. Diario de Sesión en Sesión 52. Legislatura 371. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

AUMENTO DE PENA APLICABLE A HOMICIDIO SIMPLE Y RESTRICCIÓN DE ACCESO A DETERMINADOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión el informe de la Comisión Mixta, constituida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, a fin de proponer la forma y modo de resolver la divergencia suscitada entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, iniciativa correspondiente a los boletines Nos 14.090-07 y otros, refundidos.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07, 14.121-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley inició su tramitación en la Cámara de Diputados, la cual aprobó un texto de tres artículos permanentes, que, mediante la modificación de diversos cuerpos legales, proponía aumentar la pena aplicable al homicidio simple y restringir el acceso a determinados beneficios penitenciarios; en particular, la libertad condicional y los permisos de salida.

Posteriormente, el Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al proyecto de ley para eliminar la norma sobre incremento de la pena del homicidio y circunscribir la iniciativa a las exigencias para la obtención de beneficios, como la libertad condicional y los permisos de salida.

Las referidas enmiendas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados en el tercer trámite constitucional, con excepción de algunas de ellas, que rechazó; a saber, las recaídas en el N° 1 del artículo 2 (que era el artículo 1 del Senado); la supresión del artículo 3, y la incorporación del artículo 2, nuevo.

Ello dio lugar a la formación de una Comisión Mixta, que, como forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre ambas Cámaras y con las votaciones unánimes que consigna en su informe, propone lo siguiente.

En el artículo 2 (que era el artículo 1 del Senado y que en la propuesta del Senado a la Comisión contempla como artículo 1), mediante seis numerales se introducen modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.

Respecto del N° 1, que dispone cuatro enmiendas al artículo 2 del citado decreto ley, precepto que enuncia los requisitos para postular al beneficio de libertad condicional, la Comisión Mixta propone acoger las modificaciones realizadas por el Senado en sus ordinales i, ii y iii, agrupados en una letra a), e incorporar una letra b) para agregar un inciso final, conforme al cual el año para volver a postular a la libertad condicional solo queda reducido a los casos de presidio perpetuo simple.

En cuanto al artículo 3, suprimido por el Senado, y la incorporación del artículo 2, nuevo, la Comisión Mixta sugiere consultarlos con la numeración y la redacción que indica, esto es, como artículo 2 que, mediante dos numerales, modifica el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

El primer numeral incorpora un artículo 16 bis, nuevo, para establecer que "Los permisos de salida que beneficiaren a condenados a presidio perpetuo, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva".

En tanto, el segundo numeral agrega un artículo 28, nuevo, el cual dispone que "La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los

Discusión en Sala

cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada". Y en el caso de personas condenadas a presidio perpetuo, los permisos solicitados "deberán ser comunicados al tribunal de garantía de la ejecución de la pena, desde su postulación".

A continuación, la Comisión Mixta consigna que, una vez finalizada la discusión acerca de las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, por la unanimidad de sus miembros presentes y en virtud de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento del Senado, acordó reabrir el debate en ejercicio de la facultad de proponer la forma y modo de resolver las diferencias.

Así, con el objeto de subsanar un texto contradictorio, junto con las respectivas adecuaciones formales, la Comisión propone suprimir la letra B) del N° 3) del artículo 2 (artículo 1 del Senado), que en la propuesta de la Comisión lo contempla como artículo 1, manteniendo de esta forma la norma vigente relativa a la composición de la Comisión de Libertad Condicional.

Finalmente, la Comisión Mixta propone consultar un artículo cuarto transitorio, nuevo, para disponer que el N° 1 del artículo 2, relativo a la autorización de los permisos de salida que benefician a condenados a presidio perpetuo, entrará en vigencia en el plazo de dieciocho meses contados desde la publicación de la ley.

Por otra parte, se hace presente que el numeral 1 del artículo 2, que la Comisión Mixta propone, requiere de 26 votos favorables para su aprobación, por contener una norma de carácter orgánico constitucional.

Cabe señalar que en sesión celebrada el 28 de agosto recién pasado la Honorable Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta.

Corresponde, por lo tanto, que el Senado se pronuncie respecto de la propuesta efectuada por la referida Comisión.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por la Cámara de origen en el primer trámite constitucional; las enmiendas introducidas por la Cámara revisora en segundo trámite constitucional, entre ellas, las que fueron rechazadas en tercer trámite; la propuesta de la Comisión, y el texto como quedaría de aprobarse dicha proposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Secretario.

Saludo a la Fundación Amparo y Justicia, cuyos integrantes están en las tribunas y que, según entiendo, han seguido largamente este proyecto.

Asimismo, solicito la autorización de la Sala para que ingrese al Hemiciclo la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos.

Autorizada.

Para efectos de dar cuenta del informe de la Comisión Mixta, tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidente.

Efectivamente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, me corresponde informar los acuerdos alcanzados en esta instancia.

El proyecto fue iniciado en cinco mociones presentadas en la Cámara de Diputados, todas las cuales fueron refundidas en este proyecto.

La Comisión Mixta acordó las siguientes resoluciones respecto a las divergencias que se suscitaron, todas ellas

Discusión en Sala

adoptadas por la unanimidad de sus miembros.

En primer lugar, la diferencia en torno al N° 1 del artículo 1 del proyecto y sus cuatro ordinales. A saber:

Respecto del ordinal i), la Comisión decidió mantener el criterio del Senado en torno a mantener en cuatro bimestres el período de calificación de conducta del condenado.

En cuanto al ordinal ii), se mantiene el criterio de la Cámara de origen, con modificaciones formales formuladas por el Senado, acerca de que el informe de postulación psicosocial será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud.

En lo respectivo al ordinal iii), la Comisión Mixta estuvo por conservar el criterio de la Cámara revisora en lo atinente a que el informe psicosocial deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que el postulante hubiese obtenido, informando especialmente si estos hubiesen sido revocados y las razones para ello.

Respecto al ordinal iv), la Comisión Mixta acordó mantener el criterio adoptado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, aunque respecto de la persona condenada a presidio perpetuo. De esta forma, el condenado a dicha pena a quien le fuere negada la libertad condicional no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril u octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente. Es decir, un año después.

En segundo lugar, en cuanto a la divergencia con relación a la supresión del artículo 3 por el Senado en el segundo trámite constitucional, referido a los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que en conformidad al decreto ley N° 321, de 1925, requiriesen los dos tercios de la pena cumplida, la Comisión Mixta acordó proponer que los permisos de salida que benefician a condenados a presidio perpetuo sean autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.

Tal decisión se fundó en que el Ejecutivo anunció la pronta implementación de los tribunales de ejecución de pena, frente a lo cual se tomó el resguardo, por si así no ocurriera, de establecer un nuevo artículo transitorio para disponer que el presente artículo entrará a regir en un plazo de dieciocho meses contados desde la publicación de la presente ley.

La tercera discrepancia fue la relacionada con el artículo 2, nuevo, incorporado por el Senado en el segundo trámite constitucional, que dispone: "La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, indicando el tipo de permiso otorgado y su extensión".

En tal artículo, como forma de salvar la divergencia, la Comisión Mixta propuso un inciso segundo, nuevo, para establecer que los permisos solicitados por personas condenadas a presidio perpetuo deberán ser comunicados al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, desde que se realice su postulación.

Por último, es del caso mencionar que finalizada la discusión acerca de las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros y en virtud de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento del Senado, acordó reabrir el debate en el ejercicio de la facultad de proponer la forma y modo de resolver las diferencias con el objeto de subsanar un texto contradictorio respecto a la composición y presidencia de la Comisión de Libertad Condicional.

Al respecto, la Comisión Mixta acordó mantener en la materia el texto legal vigente, es decir, que la Comisión de Libertad Condicional esté integrada, además de los jueces, por el ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, quien será su presidente .

Vuelvo a señalar que todas estas propuestas a la Sala del Senado y de la Cámara fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho, Presidente .

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Entonces, vamos a abrir la votación.

Se abre la votación.

(Durante la votación).

Para fundar el voto, tiene la palabra el Senador Matías Walker.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Quisiera celebrar el avance de este proyecto de ley.

Son cinco mociones refundidas, una de las cuales me tocó suscribir en la Cámara de Diputados junto al actual Diputado Andrés Longton .

Este proyecto complementa un significativo avance que logramos concretar luego de un gran trabajo realizado entre los años 2018 y 2019 que originó la actual ley 21.124, entre cuyos principales efectos estuvo el poner término a una larga discusión sobre la naturaleza de la libertad condicional y dejar atrás las erróneas interpretaciones de quienes consideraban esta medida como un derecho, en circunstancias de que se trata claramente de un beneficio penitenciario cuyo otorgamiento conlleva un modo particular de cumplir la pena en libertad cuando el condenado demuestra, al momento de postular a él, avances reales en su proceso de reinserción social.

Fortalecimos las exigencias mediante la incorporación de mayores restricciones para acceder al beneficio de la libertad condicional cuando se trate de delitos comunes, y elevamos las condiciones respecto de delitos de mayor connotación.

Además de ello, establecimos, por primera vez, requisitos diferenciados cuando se trate de delitos de lesa humanidad, en cumplimiento de las normas que emanan del Estatuto de Roma.

Ante ello, las disposiciones contenidas en este proyecto y las alcanzadas por unanimidad de los integrantes de la Comisión Mixta son un paso más que estamos dando en relación con personas a quienes nuestra legislación les entrega la posibilidad de poner término anticipado a su privación de libertad, manteniendo condiciones de cumplimiento de condena en medio libre y evitando entregar espacios de discrecionalidad interpretativa de estas normas, para que resulten beneficiados solo aquellos que cumplen correctamente los criterios establecidos.

Este proyecto se adelanta a un anhelo que ha tardado años en concretarse, esto es, poder entregar a nuestro sistema penal los tribunales de ejecución de condena, favoreciendo el correcto cumplimiento de la sanción penal.

En concreto, concuro a la aprobación de este informe, que le permite a este Congreso Nacional proponer una norma que eleva el carácter de los informes de postulación psicosocial que debe elaborar Gendarmería, pasando a ser un antecedente calificado al momento de resolver la solicitud de libertad condicional que presenta cada postulante condenado.

¡Nunca más comisiones de libertad condicional que otorguen este beneficio sin siquiera leer los informes psicosociales de Gendarmería!

Además, se incorporan, dentro de las exigencias que debe contener el informe, los eventuales beneficios intrapenitenciarios que el postulante hubiese obtenido durante su condena, señalando especialmente si estos hubiesen sido revocados y las razones para ello.

Discusión en Sala

Igualmente, fortalece el plan de seguimiento, que surge de aquellos aspectos en que avanza la legislación del año 2019, con énfasis en la resocialización del condenado y en la disminución de tasas de reincidencia, estableciendo ahora que el proyecto debe propender a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. Y por su parte, en caso de que la víctima considere que se ha incumplido con dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.

Se restringe el período de postulación a quien se le hubiere negado la libertad condicional.

Se incorporan el robo con violación y el secuestro entre aquellos delitos que requieren un período mínimo de dos tercios de la condena.

Se incorpora la descripción de "conducta intachable", correspondiente a haber obtenido nota "muy buena" durante los seis bimestres anteriores para poder postular al beneficio.

En aquellos casos de delitos más graves y condenas de lesa humanidad, cuya postulación hubiese sido rechazada previamente por la respectiva Comisión de Libertad Condicional, se deberá fundamentar de manera expresa, en caso de concesión, el cambio de circunstancia.

Treinta segundos más, Presidente, por favor, para... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... agregar una consideración especial a las víctimas de los delitos.

Se incorpora, por primera vez, el rol de las víctimas en esta etapa, quienes podrán pronunciarse respecto del beneficio y deberán ser notificadas personalmente por Gendarmería ante la Comisión de Libertad Condicional, la cual tendrá que escuchar a la víctima.

Por último, en el caso de las víctimas de delitos cuyas condenas han sido dictadas de manera previa a la publicación de esta ley, se otorgará un plazo de dos años para que ellas manifiesten su voluntad de ser notificadas de la postulación al beneficio de quien fuese su victimario.

Por todo lo expuesto, se destaca el valioso trabajo que hemos concretado en sus diversas instancias, lo que permite robustecer de forma integral esta normativa, velando por procesos que resguarden la naturaleza de estos beneficios, donde el correcto cumplimiento de la condena, los procesos de reinserción social y, sin duda, las víctimas deben ser relevados y protegidos desde el ordenamiento jurídico, pensando en el derecho a la seguridad de las personas que aspiran a vivir en una sociedad mucho más segura.

Aprobamos, por cierto, el informe final de la Comisión Mixta, recaído sobre estas mociones refundidas, las cuales exigen mayores condiciones para el otorgamiento de la libertad condicional.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Luciano Cruz-Coke.

El señor CRUZ-COKE.-

Presidente, muchas gracias.

Efectivamente, tratamos este proyecto de ley en la Comisión de Constitución.

Durante años pasados hemos sido testigos, en nuestro país, de terribles episodios de violencia y crímenes contra personas inocentes, muchas de ellas mujeres, niños y adultos mayores, cuyas familias han sufrido las más dolorosas pérdidas en sus vidas.

Este proyecto de ley avanza en algunas materias que suponen un marco de empatía con las víctimas: ser

Discusión en Sala

escuchadas y no vivir bajo el miedo permanente de poder encontrarse con su victimario en la esquina de su casa o en la plaza de su barrio.

Nuestro sistema actual funciona bajo una lógica predominantemente estatal, donde el delito es definido esencialmente como un conflicto entre el que delinque y el Estado, neutralizando en muchas etapas del proceso la participación de la víctima.

Hoy la irrupción política de la víctima y su importancia en el proceso son motivo de prioridad, y este proyecto viene a hacerse cargo de uno de estos aspectos fundamentales.

En primer lugar, se hacen más rígidos los requisitos para solicitar el régimen de libertad condicional y los permisos de salida, sobre todo para aquellos condenados por delitos gravísimos que dejan una huella terrible en las familias. Pienso en los casos de parricidio, femicidio, homicidio simple y calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, etcétera.

A lo anterior se suma el verdadero corazón del proyecto, que es el derecho de las víctimas a ser escuchadas en dichos procesos y así, al tener que ser notificadas de la solicitud de libertad condicional o de los permisos de salida, estas podrán, a través de sus representantes, dar a conocer sus cuestionamientos y alegaciones a la medida. Incluso, en casos especialmente calificados en atención a la gravedad de los hechos o la reincidencia, las víctimas podrán ser citadas y oídas en una audiencia destinada al efecto.

El proyecto de ley, además, pone foco especial en evitar la revictimización o victimización secundaria de los ofendidos, en primer lugar, tomando las medidas correspondientes en los planes de seguimiento de los condenados; luego, dando la posibilidad de que la víctima pueda comunicar al tribunal el incumplimiento del compromiso previo del condenado de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento hacia ella, y por último, abriendo la oportunidad de comunicar que no desea recibir las comunicaciones de solicitud de permiso de libertad o permiso de salida, por ejemplo, en caso de que la víctima no quiera volver a recordar el hecho o las situaciones traumáticas por las que pasó o, simplemente, no le interesa ser informada de la medida.

Así se refuerza el rol principal de la víctima como titular de derechos, se le reconoce su libertad y se le otorga un tratamiento especial en asuntos que puedan configurar una victimización secundaria.

Es importante hacer notar que estas no son las únicas consecuencias de darles un rol preponderante a las víctimas en los procesos penales. En países que han adoptado modelos similares se han dado situaciones que aportan enormemente a la recuperación de víctimas indirectas, además de notables ejemplos de misericordia y grandeza humana.

En Estados Unidos se popularizó el caso de Gary Leon Ridgway , un asesino en serie que en el año 2003 se convirtió en el terror de las calles de Green River. Este sujeto se salvó de la pena de muerte tras reconocer que fue autor de cuarenta y ocho asesinatos entre 1982 y 1998. La justicia estadounidense lo sentenció a cadena perpetua y, durante el transcurso del juicio, se dieron a conocer los traumas de su infancia y de una vida adulta marcada por su odio contra trabajadoras sexuales.

Es momento de escuchar a las víctimas, pues la mayoría de ellas deben tener la oportunidad de dar cierre a estos episodios y poder enfrentarlos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador Cruz-Coke.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Discusión en Sala

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senado aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (34 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los señores Araya, Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Gahona, García, Huenchumilla, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Latorre, Macaya, Moreira, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

El señor COLOMA (Presidente).-

En consecuencia, queda aprobado el informe de la Comisión Mixta.

(Aplausos en las tribunas).

¡Hay entusiasmo...! ¡Está bien...!

Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Kast.

El proyecto se inició en la Cámara de Diputados, por lo que lo despacharemos para allá a efectos de que lo envíe al Presidente de la República para su promulgación.

Vamos al segundo proyecto.

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación Informe Comisión Mixta. Fecha 29 de agosto, 2023. Oficio en Sesión 71. Legislatura 371.

Valparaíso, 29 de agosto de 2023.

Nº 426/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los Boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos.

Hago presente a Su Excelencia que dicha proposición, en lo referente al artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2, fue aprobada con el voto favorable de 34 senadores, de un total de 50 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de una disposición de rango orgánico constitucional.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 18.722, de 28 de agosto de 2023.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio de Ley Consulta Facultad de Veto. Fecha 30 de agosto, 2023. Oficio en Sesión 72. Legislatura 371.

En Sesión N° 72 de fecha 04 de septiembre de 2023 se dio cuenta del Oficio N° 007-371 por medio del cual S.E. el Presidente de la República informa que ha resuelto no hacer uso de la facultad de veto que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

VALPARAÍSO, 30 de agosto de 2023

Oficio N° 18.734

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto de ley que Modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos:

Sin embargo, teniendo presente que el proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, ha de ser enviado al Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el número 1º de ese mismo precepto.

En razón de lo anterior, la Cámara de Diputados, por ser cámara de origen, precisa saber previamente si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República.

En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más adelante se transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación, devolviendo el presente oficio.

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el artículo 2º:

a) Modifícase el numeral 3) del inciso primero, en el siguiente sentido:

i. Intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

ii. Incorpórase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la persona condenada a presidio perpetuo, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril u octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.

2. En el inciso tercero del artículo 3º:

a) Intercálase, entre las expresiones “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, lo siguiente: “robo con violación,”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

b) Intercálase, a continuación de la frase “delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis”, lo siguiente: “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el número 1 del inciso primero y en el inciso segundo del artículo 142”.

c) Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

d) Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

e) Agrégase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Para los casos establecidos en el presente inciso y en los incisos primero y segundo de este artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.

3. Intercálanse en el artículo 4º, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicita, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.

4. Agréganse en el artículo 5º los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual amerita el otorgamiento del beneficio.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción.”.

5. Intercálanse en el artículo 6º los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1. Incorpórese el siguiente artículo 16 bis:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que benefician a condenados a presidio perpetuo serán autorizadas por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

2. Agrégase el siguiente artículo 28:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, con indicación del tipo de permiso otorgado y su extensión.

Los permisos solicitados por personas condenadas a presidio perpetuo deberán ser comunicados al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, desde su postulación.”.

Artículo 3.- Introdúcense la siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal:

1. Sustitúyese en el literal e) la expresión “, y” por un punto.

2. Agrégase el siguiente literal g):

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibida por el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona ha solicitado la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dichas circunstancias a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.

Artículos transitorios

Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 338, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del decreto ley N° 321, de 1925, de conformidad con las enmiendas que a éste introduce el artículo 1 de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de su vigencia, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, e indicarán para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.

Artículo cuarto.- El número 1 del artículo 2 entrará en vigencia en el plazo de dieciocho meses contado desde la publicación de la presente ley.”.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio al Tribunal Constitucional

5.2. Oficio al Tribunal Constitucional

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 04 de septiembre, 2023. Oficio

VALPARAÍSO, 4 de septiembre de 2023

Oficio N° 18.749

A S.E. LA PRESIDENTA DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tengo a honra transcribir a V.E. el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos.

De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, informo a V.E. que el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional el día de hoy, al darse cuenta del oficio N° 007-371, de 30 de agosto de 2023, cuya copia se adjunta, mediante el cual S.E. el Presidente de la República manifiesta a esta Corporación que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.

En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto del artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el artículo 2°:

a) Modifícase el numeral 3) del inciso primero, en el siguiente sentido:

i. Intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la oración “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

ii. Incorpórase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la persona condenada a presidio perpetuo, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril u octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.

2. En el inciso tercero del artículo 3°:

a) Intercálase, entre las expresiones “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, lo siguiente: “robo con violación,”.

b) Intercálase, a continuación de la frase “delitos contemplados en el número 2° del artículo 365 bis”, lo siguiente: “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el número 1 del inciso primero y en el inciso segundo del artículo 142”.

c) Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

d) Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

Oficio al Tribunal Constitucional

e) Agrégase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Para los casos establecidos en el presente inciso y en los incisos primero y segundo de este artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.

3. Intercálanse en el artículo 4º, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicita, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.

4. Agréganse en el artículo 5º los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual amerita el otorgamiento del beneficio.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción.”.

5. Intercálanse en el artículo 6º los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1. Incorpórese el siguiente artículo 16 bis:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que benefician a condenados a presidio perpetuo serán autorizadas por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

2. Agrégase el siguiente artículo 28:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, con indicación del tipo de permiso otorgado y su extensión.

Los permisos solicitados por personas condenadas a presidio perpetuo deberán ser comunicados al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, desde su postulación.”.

Artículo 3.- Introdúcense la siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal:

Oficio al Tribunal Constitucional

1. Sustitúyese en el literal e) la expresión “, y” por un punto.

2. Agrégase el siguiente literal g):

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibida por el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona ha solicitado la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dichas circunstancias a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.

Artículos transitorios

Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 338, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del decreto ley N° 321, de 1925, de conformidad con las enmiendas que a éste introduce el artículo 1 de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de su vigencia, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, e indicarán para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.

Artículo cuarto.- El número 1 del artículo 2 entrará en vigencia en el plazo de dieciocho meses contado desde la publicación de la presente ley.”.

Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el artículo 16 bis, contenido en el artículo 3° del texto de su proyecto de ley (artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del texto definitivo, con diferente redacción), en general y particular, con el voto afirmativo de 107 diputadas y diputados de un total de 155 en ejercicio.

Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó la proposición de la Comisión Mixta, respecto del artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto de ley, con el voto a favor de 126 diputadas y diputados, respecto de un total de 155 en ejercicio.

A su vez, el Senado aprobó la referida proposición, respecto de la misma norma, con el voto favorable de 34 senadores, de un total de 50 en ejercicio.

Se dio cumplimiento así, en los casos anteriores, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cúpleme informar a V.E. que, durante el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 16.823, de 10 de agosto de 2021, solicitó su opinión a la Excma. Corte Suprema acerca del artículo 3 del proyecto de ley (numeral 1 del artículo 2 del texto definitivo).

Adjunto a V.E. copia de la respuesta de la Excma. Corte Suprema, contenida en el oficio N° 170-2021, de 15 de septiembre de 2021.

Oficio al Tribunal Constitucional

La Cámara de Diputados consultó a S.E. el Presidente de la República, mediante oficio N° 18.734, de 30 de agosto de 2023, si haría uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la República, el que fue contestado negativamente a través del señalado oficio N° 007-371.

Por último, me permito informar a V.E. que no se acompañan actas, por no haberse suscitado cuestión de constitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio del Tribunal Constitucional

5.3. Oficio del Tribunal Constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional. Fecha 20 de octubre, 2023. Oficio en Sesión 95. Legislatura 371.

Santiago, 20 de octubre de 2023

OFICIO N° 168 -2023

Remite sentencia

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia de la sentencia dictada por esta Magistratura, en el proceso Rol N° 14.706-23-CPR. sobre, Control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines N°s 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos.

Saluda atentamente a V.E.

A S.E.

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS RICARDO CIFUENTES LILLO

CONGRESO NACIONAL VALPARAISO

2023

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencia

Rol N° 14.706-23 CPR

[19 de octubre de 2023]

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS BOLETINES NOS 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 Y 14.121-07, REFUNDIDOS

VISTO Y CONSIDERANDO:

I. PROYECTO DE LEY REMITIDO

PRIMERO: Que, por oficio N° 18.749, de 4 de septiembre de 2023, ingresado a esta Magistratura con la misma fecha, la Cámara de Diputadas y Diputados remite el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de la disposición contenida en el artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto remitido;

SEGUNDO: Que el N° 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional: "Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;"

Oficio del Tribunal Constitucional

TERCERO: Que, de acuerdo al precepto invocado en el considerando anterior, en estos autos corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

II. DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que las disposiciones del proyecto de ley sometidas a control preventivo de constitucionalidad señalan:

PROYECTO DE LEY:

(...)

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1. Incorpórese el siguiente artículo 16 bis:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que benefician a condenados a presidio perpetuo serán autorizadas por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”;

III. NORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL PROYECTO

QUINTO: Que el artículo 77 de la Constitución Política, en su inciso primero, señala:

“Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.”;

IV. DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY QUE REVISTEN NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

SEXTO: Que la disposición contenida en el artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto remitido, es propia de la Ley Orgánica Constitucional a que alude el artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política de la República, toda vez que incide en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, en concreto, de los jueces de garantía, al consignar que los permisos de salida que benefician a condenados a presidio perpetuo, serán autorizadas por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.

En similar sentido, esta Magistratura Constitucional ha sentenciado uniformemente que es propia de la ley orgánica constitucional referida la normativa que confiere competencia a los jueces penales: juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal (ver, entre otras, STC roles N°s 14.199-23 CPR, 12.300-21 CPR, 11.654-21 CPR, 10.044-21 CPR, 9.066-20 CPR y 8.916-20 CPR);

V. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES A LA CONSTITUCIÓN

SÉPTIMO: Que la disposición contenida en el artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto de ley sometido a control preventivo de constitucionalidad, será declarada como ajustada a la Constitución Política de la República;

VI. INFORME DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA

OCTAVO: Que, conforme a los antecedentes que rolan en autos, consta que se ha oído previamente a la Corte Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, inciso segundo, de la Constitución Política;

VII. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN Y NO CONCURRENCIA DE CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.

NOVENO: Que consta en autos que las normas del proyecto de ley bajo análisis fueron aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, y que no se suscitó cuestión de constitucionalidad a su respecto durante la tramitación del proyecto.

Oficio del Tribunal Constitucional

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto por los artículos citados y pertinentes de la Constitución Política de la República, y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

QUE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 BIS, CONTENIDO EN EL NÚMERO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL, ES PROPIA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL Y SE ENCUENTRA AJUSTADA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

PREVENCIONES

Los Ministros señores CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y el Suplente de Ministro señor MANUEL NÚÑEZ POBLETE previenen que estuvieron por declarar las disposiciones contenidas en el número 2 del artículo 3 del proyecto remitido, que en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal agregase un literal g) que establece el derecho de la víctima a ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada, para lo cual el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación, y que recibida por el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona ha solicitado la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dichas circunstancias a la víctima dentro del plazo de cinco días; y en el artículo tercero transitorio del proyecto de ley remitido, que preceptúa que para efectos del ejercicio del derecho previsto en este literal g) que se incorpora, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de su vigencia, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, e indicarán para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica, como disposiciones igualmente propias de la Ley Orgánica Constitucional a que alude el artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política de la República, toda vez que inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, fijando nuevos deberes de informar a la víctima por parte de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal.

Los Ministros señores CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y el Suplente de Ministro señor MANUEL NÚÑEZ POBLETE previenen que estuvieron por declarar la disposición contenida en el artículo cuarto transitorio, que señala que el número 1 del artículo 2 entrará en vigencia en el plazo de dieciocho meses contado desde la publicación de la presente ley, como propia de la Ley Orgánica Constitucional a que alude el artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política de la República, toda vez que incide en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, en tanto complemento indispensable de la disposición remitida a control por el Congreso Nacional y contenida en el número 1 del artículo 2 del proyecto bajo análisis.

Redactaron la sentencia y las prevenciones, las señoras y los señores Ministros que respectivamente las suscriben.

Comuníquese a la Cámara de Diputadas y Diputados, regístrese y archívese.

Rol N° 14.706-23 CPR

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor Cristian Omar Letelier Aguilar, señor Nelson Roberto Pozo Silva, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz y Suplente de Ministro señor Manuel Antonio Nuñez Poblete.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica Barriga Meza.

6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 23 de octubre, 2023. Oficio

VALPARAÍSO, 23 de octubre de 2023

Oficio N° 18.923

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados, por oficio N° 18.749, de 4 de setiembre de 2023, remitió al Excmo. Tribunal Constitucional el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, con el fin de someter a control preventivo de constitucionalidad el artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto de ley.

En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, mediante correo electrónico, ha remitido el oficio N° 168-2023, de 20 de octubre de 2023, con la sentencia recaída en la materia, y ha resuelto que la disposición contenida en el artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto de ley remitido por el Congreso Nacional, es propia de ley orgánica constitucional y se encuentra ajustada a la Constitución Política de la República.

Por tanto, y habiéndose dado cumplimiento al control de constitucionalidad establecido en el numeral 1º del artículo 93 de la Constitución Política de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el artículo 2º:

a) Modifícase el numeral 3) del inciso primero, en el siguiente sentido:

i. Intercálase, a continuación de la expresión “Dicho informe”, la frase “será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y”.

ii. Incorpórase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido, especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la persona condenada a presidio perpetuo, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril u octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente.”.

2. En el inciso tercero del artículo 3º:

a) Intercálase, entre las expresiones “robo con homicidio,” y “violación con homicidio”, lo siguiente: “robo con violación,”.

b) Intercálase, a continuación de la frase “delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis”, lo siguiente: “, en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el número 1 del inciso primero y en el inciso segundo del artículo 142”.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

c) Sustitúyese la conjunción “y” entre los guarismos “436” y “440” por una coma.

d) Añádese a continuación del guarismo “440” la expresión “y 474”.

e) Agrégase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Para los casos establecidos en el presente inciso y en los incisos primero y segundo de este artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los seis bimestres anteriores a su postulación.”.

3. Intercálanse en el artículo 4º, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicita, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.”.

4. Agréganse en el artículo 5º los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual amerita el otorgamiento del beneficio.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde su recepción.”.

5. Intercálanse en el artículo 6º los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

“Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1. Incorpórese el siguiente artículo 16 bis:

“Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que benefician a condenados a presidio perpetuo serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva.”.

2. Agrégase el siguiente artículo 28:

“Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, con indicación del tipo de permiso otorgado y su extensión.

Los permisos solicitados por personas condenadas a presidio perpetuo deberán ser comunicados al tribunal a cargo

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

de la ejecución de la pena, desde su postulación.”.

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal:

1. Sustitúyese en el literal e) la expresión “, y” por un punto.

2. Agrégase el siguiente literal g):

“g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibida por el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona ha solicitado la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dichas circunstancias a la víctima dentro del plazo de cinco días.”.

Artículos transitorios

Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 338, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad y modifica el decreto supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, de conformidad con las enmiendas que a éste introduce el artículo 1 de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de su vigencia, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, e indicarán para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.

Artículo cuarto.- El número 1 del artículo 2 entrará en vigencia en el plazo de dieciocho meses contado desde la publicación de la presente ley.”.

Hago presente a V.E. que esta iniciativa de ley tuvo su origen en mociones refundidas; las correspondientes a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07 y 14.100-07, de los diputados Andrés Longton Herrera, José Miguel Castro Bascuñán, Marcos Ilabaca Cerda y Raúl Leiva Carvajal; de las exdiputadas Paulina Núñez Urrutia y Andrea Parra Sauterel; y de los exdiputados Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Pablo Prieto Lorca, Leopoldo Pérez Lahsen y Matías Walker Prieto; la correspondiente al boletín N° 14.092-07, de los diputados Andrés Longton Herrera, Marcos Ilabaca Cerda y Raúl Leiva Carvajal; de las exdiputadas Paulina Núñez Urrutia y Andrea Parra Sauterel; y de los exdiputados Pepe Auth Stewart, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Pablo Prieto Lorca, Alejandro Santana Tirachini y Matías Walker Prieto; y, la última, correspondiente al boletín N° 14.121-07, de las diputadas Erika Olivera De La Fuente, Carolina Marzán Pinto, Francesca Muñoz González y Ximena Ossandón Irrazábal; del diputado Andrés Longton Herrera; de la exdiputada Paulina Núñez Urrutia y del exdiputado Gonzalo Fuenzalida Figueroa.

Adjunto a V.E. copia de la sentencia respectiva.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados

Ley N° 21.627

7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley N° 21.627

Tipo Norma	:	Ley 21627
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1197710&t=0
Fecha	:	30-10-2023
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/3ggeu
Organismo	:	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Título	:	MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL
Fecha	:	09-11-2023
Publicación		

LEY NÚM. 21.627

MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA ESTABLECER MAYORES EXIGENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en mociones refundidas, correspondientes a:

- Boletines Nos 14.090-07, 14.091-07 y 14.100-07, de los diputados Andrés Longton Herrera, José Miguel Castro Bascuñán, Marcos Ilabaca Cerda y Raúl Leiva Carvajal; de las exdiputadas Paulina Núñez Urrutia y Andrea Parra Sauterel; y de los exdiputados Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Pablo Prieto Lorca, Leopoldo Pérez Lahsen y Matías Walker Prieto;

- Boletín N° 14.092-07, de los diputados Andrés Longton Herrera, Marcos Ilabaca Cerda y Raúl Leiva Carvajal; de las exdiputadas Paulina Núñez Urrutia y Andrea Parra Sauterel; y de los exdiputados Pepe Auth Stewart, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Pablo Prieto Lorca, Alejandro Santana Tirachini y Matías Walker Prieto y

- Boletín N° 14.121-07, de las diputadas Erika Olivera De La Fuente, Carolina Marzán Pinto, Francesca Muñoz González y Ximena Ossandón Irarrázabal; del diputado Andrés Longton Herrera; de la exdiputada Paulina Núñez Urrutia y del exdiputado Gonzalo Fuenzalida Figueroa.

Proyecto de ley:

"Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad:

1. En el artículo 2º:

a) Modifícase el numeral 3) del inciso primero, en el siguiente sentido:

i. Intercálase, a continuación de la expresión "Dicho informe", la frase "será un antecedente calificado al momento de resolver la respectiva solicitud, y".

ii. Incorpórase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: "Asimismo, deberá contener información sobre eventuales beneficios intrapenitenciarios que la persona postulante hubiese obtenido,

Ley N° 21.627

especialmente si éstos hubiesen sido revocados y las razones para ello."

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la persona condenada a presidio perpetuo, a quien le fuere negada la libertad condicional, no podrá postular nuevamente sino hasta la primera quincena de abril u octubre del año siguiente, cuando la postulación rechazada se hubiere solicitado durante los meses de abril u octubre, respectivamente."

2. En el inciso tercero del artículo 3°:

a) Intercálase, entre las expresiones "robo con homicidio," y "violación con homicidio", lo siguiente: "robo con violación,".

b) Intercálase, a continuación de la frase "delitos contemplados en el número 2º del artículo 365 bis", lo siguiente: ", en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 141, en el número 1 del inciso primero y en el inciso segundo del artículo 142".

c) Sustitúyese la conjunción "y" entre los guarismos "436" y "440" por una coma.

d) Añádese a continuación del guarismo "440" la expresión "y 474".

e) Agrégase, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: "Para los casos establecidos en el presente inciso y en los incisos primero y segundo de este artículo, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota "muy buena" durante los seis bimestres anteriores a su postulación."

3. Intercálanse en el artículo 4º, luego del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

"Para efectos de lo dispuesto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados. El tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días de recibida la comunicación de Gendarmería de Chile.

La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicita, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente."

4. Agréganse en el artículo 5º los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

"Tratándose de una postulación en que la persona estuviese condenada por alguno de los delitos señalados en los artículos 3º o 3º bis, y cuando dicha postulación hubiese sido rechazada previamente, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual amerita el otorgamiento del beneficio.

La Comisión deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena el resultado de la postulación de la libertad condicional, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la resolución correspondiente. Recibida dicha comunicación, el tribunal deberá notificar a la víctima, dentro del plazo de cinco días hábiles contado

Ley N° 21.627

desde su recepción."

5. Intercálanse en el artículo 6º los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto:

"Los planes de seguimiento e intervención individual a los que se refieren los incisos precedentes propenderán a prevenir la victimización secundaria de la persona ofendida por el delito.

La persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima. En caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada."

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile:

1. Incorpórese el siguiente artículo 16 bis:

"Artículo 16 bis.- Los permisos de salida que beneficien a condenados a presidio perpetuo serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento de la unidad penal respectiva."

2. Agrégase el siguiente artículo 28:

"Artículo 28.- La concesión de permisos de salida ordinarios deberá ser comunicada por escrito al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación del permiso a la persona condenada, con indicación del tipo de permiso otorgado y su extensión.

Los permisos solicitados por personas condenadas a presidio perpetuo deberán ser comunicados al tribunal a cargo de la ejecución de la pena, desde su postulación."

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal:

1. Sustitúyese en el literal e) la expresión ", y" por un punto.

2. Agrégase el siguiente literal g):

"g) Ser informada acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada. Para tales efectos, el tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá consultar a la víctima si desea mantenerse informada de esta materia, en cuyo caso ésta fijará un domicilio y establecerá un medio de notificación. Recibida por el tribunal la comunicación por parte de Gendarmería de Chile de que una persona ha solicitado la libertad condicional, o que se le ha concedido algún permiso de salida ordinario, deberá notificar dichas circunstancias a la víctima dentro del plazo de cinco días."

Artículos transitorios

Artículo primero.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 338, de 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad y modifica el decreto supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, de conformidad con las enmiendas que a éste introduce el artículo 1 de la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Ley N° 21.627

Artículo segundo.- Las modificaciones que deban realizarse al decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con arreglo a las enmiendas establecidas en la presente ley, deberán efectuarse dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de este mismo cuerpo legal en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Para los efectos del ejercicio del derecho previsto en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, en los casos en que la sentencia haya sido dictada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, dentro del plazo de dos años de su vigencia, las víctimas podrán manifestar al tribunal que dictó la sentencia su intención de ejercer dicho derecho, e indicarán para ello un domicilio o una forma de notificación electrónica.

Artículo cuarto.- El número 1 del artículo 2 entrará en vigencia en el plazo de dieciocho meses contado desde la publicación de la presente ley."

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1 del artículo 93 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 30 de octubre de 2023.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jaime Gajardo Falcón, Subsecretario de Justicia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, correspondiente a los boletines Nos 14.090-07, 14.091-07, 14.092-07, 14.100-07 y 14.121-07, refundidos

La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el control de constitucionalidad respecto de la disposición contenida en el artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto remitido; y por sentencia de 19 de octubre de 2023, en los autos Rol N° 14.706-23-CPR.

Se declara:

Que la disposición contenida en el artículo 16 bis, contenido en el número 1 del artículo 2 del proyecto de ley remitido por el Congreso Nacional, es propia de Ley Orgánica Constitucional y se encuentra ajustada a la Constitución Política de la República.

Santiago, 20 de octubre de 2023.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria Tribunal Constitucional.